

C01 — Pracovněprávní vztahy (pojem, prvky, druhy).

Jak číst svazek: vlastní výklad je oddělen od doslovných citací. U judikatury jsou uvedeny okolnosti, právní otázka, závěr a meze použití. Časová znění předpisů jsou uvedena u pramenů; materiál nepotvrzuje úplný budoucí právní stav k 1. 5. 2027.

Základní výklad a souvislosti

Pracovněprávní vztah je právní vztah vznikající při výkonu závislé práce a v zákonem vymezených souvislostech. Subjekty jsou zejména zaměstnanec a zaměstnavatel; obsahem jsou jejich práva a povinnosti a předmětem výkon práce za odměnu. Závislá práce se identifikuje podle podřízenosti, osobního výkonu, pokynů a jednání jménem zaměstnavatele, nikoli pouze podle označení smlouvy. Individuální vztahy je nutné odlišit od vztahů kolektivních a od veřejnoprávního dozoru. Ochranná funkce pracovního práva neodstraňuje smluvní autonomii, ale omezuje ji kogentními pravidly chránícími zaměstnance.

Povaha vztahu

Pracovněprávní vztah spojuje osobní výkon závislé práce s organizačním oprávněním zaměstnavatele. Materiálně závislou práci nelze změnit na podnikání pouhým názvem smlouvy.

Prvky

Zaměstnanec a zaměstnavatel jsou subjekty, výkon práce objektem a vzájemná oprávnění a povinnosti obsahem vztahu. Kolektivní vztahy mají jiné subjekty i funkce.

Vznik

Základní vztahy vznikají pracovní smlouvou, dohodou nebo zákonem dovoleným jmenováním. Nástup a podpis mohou mít různé časové souvislosti.

Ochrana

Soukromoprávní nárok řeší soud, veřejnoprávní porušení může řešit inspekce. Pokuta zaměstnavateli sama zaměstnanci nepřiznává nevyplacenou mzdu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kvalifikace:** Faktický obsah práce je důležitější než název faktury nebo smlouvy.
- **Struktura:** Pracovní poměr a dohody mimo pracovní poměr jsou základní pracovněprávní vztahy.
- **Ochrana:** Soukromoprávní nárok zaměstnance a sankce inspekce jsou samostatné důsledky.

Podrobnější právní rozbor

- Při posouzení závislé práce se jednotlivé znaky hodnotí společně. Osobní pokyny, začlenění do organizace a práce jménem jiného subjektu mohou odhalit vztah zastřený smluvním označením. Oddělit je nutné kvalifikaci vztahu, nárok na odměnu a veřejnoprávní sankci. Postavení zaměstnance není obecně dáno tím, že osoba ekonomicky závisí na jediném odběrateli.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba každý den osobně pracuje podle rozvrhu firmy na jejím pracovišti, ale fakturuje jako podnikatel.

Právní rozbor: Je třeba posoudit skutečné znaky závislé práce a zákonné výjimky. Fakturace sama právní kvalifikaci neřeší. Následně se oddělí nároky osoby a případná veřejnoprávní odpovědnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1

Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹, d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění¹⁰⁷ a některé sankce za jeho porušení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 2

- (1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
- (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy². Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 4

Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 6

Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 7

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 16

- (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

(3) Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108 .

(4) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 18

Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejprůpříznivější.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 5**Vymezení některých pojmů**

Pro účely tohoto zákona se rozumí a) identifikačními údaji 1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště osoby, 2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, 3. u fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České republice, b) bydlištěm 1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky nebo adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje, 2. u cizince, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje, 3. u cizince, který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, 4. u cizince, který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního předpisu 72a, adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců, c) vážnými důvody 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, 2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, 4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 5. okamžitým zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce, 6. zdravotních důvodů, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo 7. jiných vážných osobních důvodů, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodů hodných zvláštního zřetele, d) soustavou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole⁹, a to včetně

prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku, e) nelegální práci, která má znaky závislé práce podle § 2 odst. 1 zákoníku práce a je konána 1. fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah; to neplatí, pokud výkon této práce mimo pracovněprávní vztah umožňují jiné právní předpisy, 2. cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, nebo 3. cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno. Pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce. f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost, g) zastřeným zprostředkováním zaměstnání činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), h) režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu režim stanovený uchazeči o zaměstnání podle § 56 zákona o nemocenském pojištění obdobně, i) vnitropodnikovým převedením výkon závislé práce cizincem, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově

převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, na území České republiky na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty¹⁰² 1. v odštěpném závodu s umístěním na území České republiky, do něhož je cizinec převeden z obchodní korporace s umístěním mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo 2. v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou¹⁰¹ nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, j) nehlášenou prací 1. práce konaná osobou uvedenou v § 87 odst. 1 větě první, u níž zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce nejpozději před okamžikem nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce této osoby, 2. práce konaná fyzickou osobou, u níž zaměstnavatel nesplnil svou povinnost zaevidovat ji do evidence zaměstnanců podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 1–4, § 6–7, § 16, § 18. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.): § 5. Znění: 1. 1. 2027.

C02 — Prameny pracovního práva.

Základní výklad a souvislosti

Prameny pracovního práva tvoří ústavní pořádek, zákoník práce a zvláštní zákony, prováděcí předpisy, relevantní právo EU a mezinárodní závazky. Kolektivní smlouva má normativní účinek v zákonném rozsahu; pracovní smlouva konkretizuje individuální vztah. Vnitřní předpis a pracovní řád jsou zákonné nástroje zaměstnavatele, ale nemohou libovolně ukládat povinnosti či krátit práva. Subsidiární použití občanského zákoníku se řídí zákoníkem práce a základními zásadami pracovních vztahů. Při kolizi se zkoumá právní síla, kogentnost, přípustná odchylka a rozhodné časové znění.

Hierarchie zdrojů

Pracovní právo vychází z ústavních garancí, zákoníku práce a zvláštních předpisů. Kolektivní smlouva upravuje oprávnění v zákonných mezích, nikoli neomezenou alternativu zákona.

Adresáti

Zákon zavazuje příslušné subjekty, smlouva působí podle svého režimu a interní předpis podle zákonných podmínek. Jednostranný pokyn není změnou zákona.

Vztah předpisů

Občanský zákoník se používá v příslušném subsidiárním rozsahu. Pracovní ochranná pravidla nelze obejít volbou jiného názvu dohody.

Časové znění

Budoucí novela se odděluje od současného práva. U jednotlivého nároku se ověřuje vznik, rozhodná doba a přechodná ustanovení.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kolektivní smlouva:** Nezaměňovat s dohodou dvou jednotlivých pracovníků.
- **Vnitřní pravidlo:** Nemůže překročit zákonné zmocnění.
- **Čas:** Pracovněprávní novela se použije s přechodnými pravidly, nikoli automaticky na každý minulý úkon.

Podrobnější právní rozbor

- Subsidiarita občanského zákoníku nepovoluje obejít základní zásady pracovního práva. Nejprve se zjistí zvláštní pracovněprávní norma, její kogentnost a dovolená odchylka; teprve následně se použije civilní úprava. Kolektivní smlouva a vnitřní předpis mají jiný původ a rozsah působnosti. Pracovní řád konkretizuje povinnosti v zákonném rámci, nevytváří vlastní soustavu sankcí bez opory v zákoně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pracovní řád stanoví, že zaměstnanec nemá nárok na zákonnou dovolenou.

Právní rozbor: Interní pravidlo nemůže odstranit kogentní zákonné právo. Je nutné určit použitelný předpis, neplatnost odchýlného ujednání a konkrétní individuální nárok.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1a

(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 4

Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 4a

(1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.

(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.

(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 23

(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.

(2) Kolektivní smlouvu mohou uzavřít zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna nebo více organizací zaměstnavatelů na straně jedné a jedna nebo více odborových organizací na straně druhé.

(3) Kolektivní smlouva je a) podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele, b) vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.

(4) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí zákonem upravujícím kolektivní vyjednávání¹.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 305

(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je

povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 306

(1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů.

(2) Pracovní řád nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1.

(3) Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád vydat.

(4) Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné.

(5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášku, kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 26

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.

(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřijatelné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 28

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 1a, § 4, § 4a, § 23, § 305–306. Znění: 1. 1. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 26–28. Znění: 1. 10. 2021.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2027.

C03 — Právní skutečnosti vedoucí ke vzniku pracovního poměru.

Základní výklad a souvislosti

Pracovní poměr vzniká zákonem stanovenou právní skutečností, zejména pracovní smlouvou a v určených případech jmenováním. Je nutné odlišit vznik smlouvy od vzniku pracovního poměru sjednaným dnem nástupu. Před uzavřením smlouvy působí informační a další zákonné povinnosti zaměstnavatele. Právní způsobilost, písemná forma a povinné obsahové náležitosti mají samostatný význam. Jmenování není obecnou alternativou pro libovolnou vedoucí pozici a odvolání z vedoucího místa není vždy samo skončením pracovního poměru.

Právní skutečnost

Smlouva či přípustné jmenování zakládají právní předpoklad poměru; sjednaný den nástupu má vlastní význam. Faktické zahájení práce může otevřít další otázky platnosti a ochrany.

Subjekty a vůle

Strany musí shodně vymezit potřebné náležitosti. Nabídka zaměstnání a výběrové řízení ještě samy nejsou pracovní smlouvou.

Postup

Před vznikem se plní zákonné informační a případně zdravotní požadavky. Zkušební doba potřebuje vlastní platné sjednání.

Materiální ochrana

Vady právního jednání se hodnotí se zřetelem k ochraně zaměstnance. Nelze automaticky dovodit, že již vykonaná práce zůstane bez odměny.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Smlouva:** Určuje práci, místo a den nástupu.
- **Jmenování:** Je použitelné jen v zákonem určeném rozsahu.
- **Nástup:** Skutečné zahájení práce a sjednaný den mohou mít odlišné následky pro vady formy či odstoupení.

Podrobnější právní rozbor

- Časová posloupnost vzniku, změny a skončení poměru má důsledky pro každý nárok. Podstatné náležitosti smlouvy se odlišují od dalších informací zaměstnavatele. Rozhodné místo výkonu práce není vždy totožné s konkrétním pracovištěm. Ochranná pravidla nezabývají zaměstnance povinnosti plnit sjednanou práci; jejich uplatnění musí vycházet z konkrétního obsahu vztahu a doložených úkonů. Zkušební doba vyžaduje dodržení zákonné formy, okamžiku sjednání a maximální délky. Podmínky pracovního poměru na dobu určitou se týkají délky i opakování; jednotlivé výjimky nelze předpokládat bez jejich doložení. Následek porušení pravidla se určí z konkrétního ustanovení a včasné obrany. Výkon práce po konci sjednané doby může mít jiný právní význam než původní ujednání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Smlouva je podepsána 10. května s nástupem 1. června a firma tvrdí, že pracovní poměr vznikl podpisem.

Právní rozbor: Je nutné odlišit uzavření smlouvy a vznik poměru podle sjednaného dne. Případné nenastoupení nebo vady se posuzují podle zvláštní úpravy zákoníku práce.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 30

(1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplyvá-li ze zvláštního právního předpisu 12 jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 31

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 32

V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 33

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

(2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo statuty spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem 16a; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího a) organizační složky státu 7, b) organizačního útvaru organizační složky státu, c) organizačního útvaru státního podniku 13, d) organizačního útvaru státního fondu 14, e) příspěvkové organizace¹⁵, f) organizačního útvaru příspěvkové organizace, g) organizačního útvaru v Policii České republiky¹⁶.

(4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu 16b; nevyplyvá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího a) organizační složky státu 7 vedoucí nadřízené organizační složky státu, b) organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu 7, c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku 13, d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu 14, e) příspěvkové organizace zřizovatel, f) organizačního útvaru příspěvkové organizace¹⁵ vedoucí této příspěvkové organizace, g) organizačního útvaru v Policii České republiky¹⁶ policejní prezident.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 34

(1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce.

(2) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.

(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

(4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží.

(5) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 35

(1) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den vzniku pracovního poměru, a to i v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

(2) Zkušební doba nesmí být sjednána na dobu delší než a) 4 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, b) 8 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

(3) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.

(4) Zkušební doba může být za jejího trvání dodatečně prodloužena v mezích odstavců 2 a 3 písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem.

(5) Zkušební doba se prodlužuje o pracovní dny zaměstnance, v nichž během zkušební doby neodpracoval celou směnu z důvodu překážky v práci, čerpání dovolené nebo neomluveného zameškání práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 36

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 73

(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát.

(2) Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z vedoucího pracovního místa podle odstavce 3, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát.

(3) Vedoucími pracovními místy podle odstavce 2 jsou pouze místa a) v přímé řídicí působnosti 1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, b) v přímé řídicí působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného 1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec.

(4) Odvolání vedoucího zaměstnance podle odstavce 2 může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, její statutární orgán a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, tento zaměstnavatel.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 73a

(1) Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.

(2) Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.

(3) Byl-li pracovní poměr vedoucího zaměstnance jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou, neskončí-li jeho pracovní poměr dříve, skončí uplynutím doby (§ 48 odst. 2).

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 30–36, § 73, § 73a. Znění: 1. 1. 2027.

C04 — Právní nástroje řízení pracovního procesu.

Základní výklad a souvislosti

Řízení pracovního procesu vychází z práva zaměstnavatele organizovat práci a dávat zákonné pokyny v rámci sjednaného druhu práce. Vedoucí zaměstnanci mají zvláštní organizační a kontrolní povinnosti. Pracovní řád rozvádí zákonná pravidla podle podmínek provozu; vnitřní předpis může stanovit práva v zákonném režimu. Pokyn nesmí obcházet změnu pracovní smlouvy ani vyžadovat protiprávní či nebezpečné jednání. Právní nástroje organizace se odlišují od manažerských doporučení bez závazného účinku.

Řízení a hranice

Zaměstnavatel organizuje práci, ale jeho oprávnění je omezeno smlouvou a zákonem. **Materiální** potřeba provozu není souhlasem zaměstnance s libovolnou změnou druhu práce.

Nástroje

Pokyn, pracovní řád a změna pracovní smlouvy mají odlišné účinky. Vedoucí zaměstnanec smí ukládat úkoly v příslušném rozsahu oprávnění.

Proces změny

Smluvní změna zpravidla vyžaduje dohodu; převedení nebo přeložení se posuzují podle zvláštních podmínek. Interní oznámení nenahradí potřebný souhlas.

Odmítnutí

Zákonnost pokynu se hodnotí konkrétně. Zaměstnanec není povinen plnit protiprávní požadavek, ale subjektivní nesouhlas s organizací práce sám nemusí omluvit neplnění.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Meze pokynu:** Sjednaný druh práce a zákonné povinnosti.
- **Změna práce:** Vyžaduje dohodu nebo zvláštní zákonný důvod převedení.
- **Bezpečnost:** Zaměstnanec má právo na zákonem chráněné odmítnutí práce při relevantním ohrožení.

Podrobnější právní rozbor

- Řízení pracovního procesu se uskutečňuje prostřednictvím oprávněných pokynů, organizace práce a zákonných vnitřních pravidel. Zaměstnavatel nemůže pokynem rozšířit sjednaný druh práce mimo přípustný režim ani zavést soukromé pokuty bez zákonného podkladu. Pracovní řád, vnitřní předpis a individuální příkaz mají odlišnou funkci. Odmítnutí nezákonného či nebezpečného pokynu vyžaduje přesnou kvalifikaci, není obecnou licencí neplnit pracovní úkoly.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vedoucí trvale přikáže účetnímu vykonávat jinou nesjednanou profesi.

Právní rozbor: Je třeba prověřit pracovní smlouvu a podmínky změny či převedení. Samotná nadřízenost neopravňuje k neomezené změně smluvního obsahu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 11

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

(2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.

(3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 40

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.

(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 41

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice¹⁹, b) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

c) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, d) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, e) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci, f) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g), b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení, c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

(4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

(5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.

(6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

(7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 106

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 301

Zaměstnanci jsou povinni a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 302

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, b) co nejlépe organizovat práci, c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona, e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 305

(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.

(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je

povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 306

(1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů.

(2) Pracovní řád nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1.

(3) Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád vydat.

(4) Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné.

(5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášku, kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 11, § 38, § 40–41, § 106, § 301–302, § 305–306. Znění: 1. 1. 2027.

C05 — Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů.

Základní výklad a souvislosti

Kontrola pracovněprávních povinností zahrnuje veřejnoprávní inspekci, vnitřní kontrolu zaměstnavatele a v zákonném rozsahu odborové kontrolní působení. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty kontrolují svěřené agendy a mohou využít zákonné kontrolní a sankční nástroje. Zjištění inspektorátu samo zpravidla nepřiznává zaměstnanci soudně vykonatelnou soukromou pohledávku. Nárok na mzdu, náhradu nebo neplatnost skončení poměru je třeba uplatnit odpovídajícím soukromoprávním postupem. Kontrolovaná osoba má zákonné povinnosti součinnosti i procesní ochranu.

Dvě ochranné cesty

Inspekce chrání veřejný zájem na dodržování pravidel práce. Soud rozhoduje individuální nárok, například na mzdu. **Materiální** propojení neznamená totožnou pravomoc.

Subjekty

Inspektor má zákonná kontrolní oprávnění, kontrolovaný povinnost součinnosti a zaměstnanec může poskytovat relevantní informace. Podatel podnětu není automaticky účastníkem sankčního řízení.

Průběh

Kontrola zjišťuje stav, případné sankční řízení samostatně řeší odpovědnost. Protokol není bez dalšího pravomocným rozhodnutím o přestupku.

Výsledek

Náprava organizace práce či sankce zaměstnavateli nevyřeší vždy peněžité nároky. Ty je třeba uplatnit příslušnou cestou a hlídat vlastní lhůty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kompetence:** Inspekce nerozhoduje každý individuální spor zaměstnance.
- **Paralelní ochrana:** Podnět inspekci nezastavuje automaticky soudní lhůtu.
- **Sankce:** Veřejnoprávní pokuta není náhradou dlužné mzdy.

Podrobnější právní rozbor

- Inspekce práce kontroluje plnění pracovněprávních a bezpečnostních předpisů v zákonné působnosti. Kontrolní zjištění, opatření a správní sankce se odlišují od civilního rozhodnutí o mzdě či neplatnosti skončení. Podnět zaměstnance sám nezajišťuje vyplacení nároku a nenahrazuje včasnou soudní žalobu. Kontrolovaný má povinnosti součinnosti i procesní ochranu; výsledek musí být podložen konkrétními zjištěními.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnanec čeká s žalobou na neplatnost výpovědi na výsledek kontroly inspekce.

Právní rozbor: Kontrola a soudní uplatnění nároku jsou oddělené. Je nutné zachovat zvláštní lhůtu podle zákoníku práce bez předpokladu jejího přerušení podnětem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie⁷⁸ a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 2

(1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

(2) Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 3

(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců³, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)^{3a}, f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi⁴, g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu⁵, h) právní úpravy zákona o ochraně oznamovatelů.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 4

Zákonem č. 225/2017 Sb. se s účinností ode dne 1. ledna 2018 doplňuje na konec § 4 písm. g). Tato novela však nebere v úvahu změnu zákonem č. 93/2017 Sb., který s účinností ode dne 1. dubna 2017 do § 4 vložil písm. g) až i).

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 5

(1) Inspektorát a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3, b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění, c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, d) je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje, e) poskytuje úřadu údaje o 1. pracovních úrazech 10, pro vedení informačního systému o pracovních úrazech podle § 4 odst. 4, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich organizačních a technických příčin, 2. rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich odstranění pro vedení informačního systému podle § 4 odst. 5, f) předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů uvedených v § 3 odst. 1, g) poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá úřadu, h) vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, i) uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení¹⁴, j) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, k) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, zákazu podle § 7 odst. 1 písm. g) nebo odnětí č i omezení podle § 7 odst. 1 písm. h), l) prostřednictvím úřadu informuje příslušný cizí orgán oprávněný podle práva jiného členského státu Evropské unie poskytovat nebo požadovat přeshraniční spolupráci, doručovat a vymáhat rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce při kontrole dodržování právních předpisů upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnanců, v případě, že má pochybnosti o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnance z jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v České republice v rámci nadnárodního poskytování služeb.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 6

Zákon č. 327/2017 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2018 v § 20a odst. 1 písm. d) nahrazuje odkaz na poznámku pod čarou č. 77 odkazem na poznámku pod čarou č. 81 a poznámku pod čarou č. 77 označuje jako poznámku pod čarou č. 81. Protože se odkaz na poznámku pod čarou č. 77 vyskytoval také ve znění § 6, provedli jsme změnu i zde.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 7

(1) Inspektor je oprávněn a) vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou, b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského průkazu, cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance²², c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí, d) dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou ³⁴, e) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje, f) při provádění kontroly nebo v rámci úkonů předcházejících kontrole pořizovat zvukové, obrazové a zvukově- obrazové záznamy bez vědomí kontrolovaných osob, pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak; právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a osobního života tím není dotčeno, g) vydat rozhodnutí o zákazu 1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu [§ 8 písm. b)]. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí, 2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem ³⁵, h) vydat rozhodnutí o odnětí nebo omezení oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem

vyhrazených technických zařízení, pokud jeho držitel neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku ve stanoveném rozsahu, i) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; mohou rovněž navrhnout potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik³⁶, j) vstupovat se souhlasem zaměstnance a jiných dotčených osob, které v daném místě žijí, do jiných míst, než je pracoviště zaměstnavatele, je-li tam vykonávána práce na dálku ⁸³ nebo služba z jiného místa ⁸⁴.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 9

(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 10

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 zákoníku práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 72

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 321

Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.): § 1–7, § 9–10. Znění: 1. 1. 2026.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 72, § 321–322. Znění: 1. 1. 2027.

C06 — Právo na práci, právo na zaměstnání a jejich současná právní úprava.

Základní výklad a souvislosti

Právo na práci a svobodnou volbu povolání nevytváří bezpodmínečný nárok na konkrétní pracovní místo u zvoleného zaměstnavatele. Ústavní rámec konkretizují zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, které upravují rovné zacházení, zprostředkování, evidenci uchazečů a podporu. Nárok na podporu má vlastní podmínky; evidence, dostupnost pro zaměstnání a součinnost uchazeče představují samostatné prvky. Zaměstnavatel nesmí při výběru pracovníků diskriminovat, ale může uplatnit legitimní a přiměřené profesní požadavky.

Právo na práci

Ústavní právo na svobodnou volbu povolání a zákonné právo na zaměstnání nezaručují konkrétní pracovní místo u určité firmy. **Materiální** ochrana zahrnuje rovné příležitosti a podporu přístupu k práci.

Subjekty

Uchazeč, zájemce, zaměstnavatel a orgány zaměstnanosti mají různé postavení. Evidence uchazeče není sama pracovní poměr.

Proces

Zprostředkování, rekvalifikace a podpora se řídí zákonnými podmínkami. Vhodnost zaměstnání a následky odmítnutí vyžadují individuální posouzení.

Soukromá autonomie

Zaměstnavatel může vybírat pracovníky, musí však respektovat zákaz diskriminace a omezení požadovaných osobních informací.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Svoboda povolání:** Zákonné kvalifikační podmínky nejsou samy porušením práva.
- **Podpora:** Nevyplyvá jen z absence práce.
- **Rovnost:** Výběrové kritérium musí být spojeno s prací a právně přípustné.

Podrobnější právní rozbor

- Právo na práci neznamena automatický nárok na konkrétní místo u vybraného soukromého zaměstnavatele. Zákonná realizace zahrnuje přístup k zaměstnání, zákaz diskriminace, veřejné zprostředkování a podporu v příslušném rozsahu. Evidence uchazeče má jiné podmínky než pracovní smlouva. Sankční vyřazení a podpora v nezaměstnanosti se posuzují samostatně podle skutečných povinností a doloženého jednání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Uchazeč požaduje konkrétní funkci pouze s odkazem na ústavní právo na práci.

Právní rozbor: Je třeba rozlišit ústavní ochranu přístupu k zaměstnání od individuálního smluvního nároku. Posoudí se zákonné podmínky, případná diskriminace a použitelné prostředky ochrany.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 26

- | |
|---|
| (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. |
| (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. |
| (4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 28

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
--

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 2

- | |
|--|
| <p>(1) Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména a) zabezpečování práva na zaměstnání, b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob, c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu, d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, f) tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce, i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,</p> <p>j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob, k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, l) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.</p> |
|--|

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 3

(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce, b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem; 2 fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,³ kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem, c) zaměstnavatelé⁴; za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů⁵ ; pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž 1. odštěpný závod s umístěním na území České republiky, do něhož je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vydaných podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“) nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo 2. obchodní korporace se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou¹⁰¹ nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů⁶ vykonávající činnosti podle tohoto zákona.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 4

(1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 20

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,²¹ b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,²² c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 24

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6, b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu 27 považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, d) členem představenstva nebo správní rady akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

g) soudcem, h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu, i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku nebo jinou osobou, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové, j) prezidentem republiky, k) členem vlády, l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, m) veřejným ochráncem práv, ochráncem práv dětí nebo jejich zástupcem, n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem Rady Energetického regulačního úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra, o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu 28, prokuristou nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu,²⁹ a to v době, kdy tuto činnost vykonává, p) osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, q) výdělečně činná v cizině, r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, nebo s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, t) předsedou nebo místopředsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu 32g v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou, b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelé starobního důchodu.

(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 40

(1) Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce podle § 109 nebo zvolené rekvalifikace podle § 109a, vždy však pouze v případě, že ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelé starobního důchodu.

(2) O podpoře při rekvalifikaci rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 16

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 17

Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 26, čl. 28. Znění: 1. 10. 2021.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.): § 2–5, § 20, § 24–25, § 39–40. Znění: 1. 1. 2027.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 16–17. Znění: 1. 1. 2027.

C07 — Pracovní smlouva.

Základní výklad a souvislosti

Pracovní smlouva zakládá základní pracovněprávní vztah a musí vymezit druh práce, místo výkonu a den nástupu. Písemná forma chrání prokazatelnost a informační jistotu; následky vady se hodnotí podle zvláštních pracovněprávních pravidel.

Zkušební doba a pracovní poměr na dobu určitou mají samostatné podmínky, limity a časové souvislosti. Změna smlouvy se odlišuje od jednostranného pokynu. Informační povinnosti zaměstnavatele jsou širší než samotné povinné smluvní náležitosti; nelze je všechny zaměnit za konstitutivní znaky smlouvy.

Smluvní základ

Pracovní smlouva vymezuje druh práce, místo výkonu a den nástupu. Tyto základní prvky určují obsah poměru; obecná povinnost zaměstnance být vstřícný je nenahrazuje.

Subjekty

Zaměstnanec vykonává práci osobně, zaměstnavatel ji přiděluje a poskytuje odměnu. Smlouvu nelze zaměnit s fakturací samostatného dodavatele.

Forma a informace

Písemná forma a informační povinnosti plní jiné funkce. Podrobná informace o podmínkách nemusí být sama dohodou měnící smluvní obsah.

Změna

Rozlišuje se změna dohodou od zákonem dovoleného jednostranného zásahu. Zkušební doba a konkurenční doložka mají zvláštní předpoklady a meze.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Obsah:** Odměna není jednou ze tří povinných náležitostí pracovního poměru, musí však mít zákonný základ určení.
- **Zkušební doba:** Nezaměňovat s dobou určitou.
- **Forma:** Faktické zahájení práce může ovlivnit možnost namítat její nedostatek.

Podrobnější právní rozbor

- Časová posloupnost vzniku, změny a skončení poměru má důsledky pro každý nárok. Podstatné náležitosti smlouvy se odlišují od dalších informací zaměstnavatele. Rozhodné místo výkonu práce není vždy totožné s konkrétním pracovištěm. Ochranná pravidla nezavazují zaměstnance povinnosti plnit sjednanou práci; jejich uplatnění musí vycházet z konkrétního obsahu vztahu a doložených úkonů. Zkušební doba vyžaduje dodržení zákonné formy, okamžiku sjednání a maximální délky. Podmínky pracovního poměru na dobu určitou se týkají délky i opakování; jednotlivé výjimky nelze předpokládat bez jejich doložení. Následek porušení pravidla se určí z konkrétního ustanovení a včasné obrany. Výkon práce po konci sjednané doby může mít jiný právní význam než původní ujednání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Firma až po zahájení práce požaduje dodatečné sjednání zkušební doby.

Právní rozbor: Je třeba ověřit zákonný okamžik a podmínky sjednání. Dodatečné označení již probíhající práce za zkušební režim samo nenahradí splnění zákonných požadavků.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným prepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 18

Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejprůpiznivější.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 20

Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 34

(1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce.

(2) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.

(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

(4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží.

(5) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 35

(1) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den vzniku pracovního poměru, a to i v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

(2) Zkušební doba nesmí být sjednána na dobu delší než a) 4 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, b) 8 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

(3) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou.

(4) Zkušební doba může být za jejího trvání dodatečně prodloužena v mezích odstavců 2 a 3 písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem.

(5) Zkušební doba se prodlužuje o pracovní dny zaměstnance, v nichž během zkušební doby neodpracoval celou směnu z důvodu překážky v práci, čerpání dovolené nebo neomluveného zameškání práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 36

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 37

(1) Neobsahuje-li tyto údaje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) bližším označení druhu a místa výkonu práce, c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené, d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána, e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby, f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje, g) stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas, h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, i) mzdy nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv, k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až i) a k) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

(3) O změnách údajů uvedených v odstavci 1 je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost se nevztahuje na změny právních předpisů, kolektivních smluv a vnitřních předpisů.

(4) Uskutečňuje-li se informování v elektronické podobě, musí být informace přístupná zaměstnanci takovým způsobem, aby si ji zaměstnanec mohl uložit a vytisknout; zaměstnavatel je povinen uschovat si doklad o předání informace zaměstnanci.

(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

(2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.

(3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 39

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li písemně sjednána doba jeho trvání.

(2) Pracovní poměr na dobu určitou smí být sjednán nejdéle na 3 roky a mezi týmiž smluvními stranami může být opakován nejvýše dvakrát; za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení. Jde-li o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské, otcovské a rodičovské dovolené a dovolené podle § 217 odst. 5, může být pracovní poměr na dobu určitou sjednáván bez omezení

počtu opakování podle věty první. Celková doba trvání pracovních poměrů na dobu určitou podle vět první a druhé mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 9 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu 17.

(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví a) bližší vymezení těchto důvodů, b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.

(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

(6) Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce¹⁸ a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 40

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.

(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 18, § 20, § 34–40. Znění: 1. 1. 2027.

C08 — Odborová organizace a právní formy její činnosti v pracovněprávních vztazích.

Základní výklad a souvislosti

Odborová organizace hájí kolektivní a individuální zaměstnanecké zájmy v zákonem vymezeném rozsahu. Právo sdružovat se zahrnuje **nezávislost** na zaměstnavateli i svobodu nečlenství. Působení u konkrétního zaměstnavatele vyžaduje zákonné podmínky a oznámení; obecná existence odborů sama nepokrývá všechny místní pravomoci. Informování, projednání, spolurozhodování a kolektivní vyjednávání mají rozdílné právní účinky. U více odborových organizací se řeší jejich souběh podle zákona, nikoli automatickým výběrem organizace pohodlné zaměstnavateli.

Kolektivní subjekt

Odborová organizace zastupuje zaměstnanecké zájmy v zákonném rozsahu. Není totožná s radou zaměstnanců a její oprávnění nelze převést na jiný orgán pouhým interním rozhodnutím.

Práva

Informování, projednání, souhlas a kolektivní vyjednávání znamenají různé stupně účasti. Povinnost projednat nemusí vždy znamenat povinnost dosáhnout souhlasu.

Proces

Působení u zaměstnavatele vyžaduje příslušné zákonné předpoklady. Při více organizacích se použijí pravidla jejich součinnosti.

Materiální mez

Odborová činnost je chráněna, ale zákonná ochrana neodstraňuje všechny individuální pracovní povinnosti ani nevytváří neomezené právo blokovat provoz.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Projednání:** Není vždy nutným souhlasem.
- **Zastoupení:** Kolektivní smlouva může působit také vůči nečlenům.
- **Nezávislost:** Zaměstnavatel nesmí nahrazovat odborovou vůli vlastní kontrolovanou strukturou.

Podrobnější právní rozbor

- Práva zástupců zaměstnanců zahrnují různé stupně informace, projednání a souhlasu. Samotné informování nemusí naplnit povinnost získat souhlas, kde jej zákon požaduje. Odborová organizace a rada zaměstnanců nemají totožné pravomoci. Zvláštní ochrana funkcionáře se odlišuje od obecného zákazu diskriminace a od individuálního nároku zaměstnance.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnavatel tvrdí, že kolektivní smlouva chrání pouze členy podepsané odborové organizace.

Právní rozbor: Je nutné použít zákonný rozsah závaznosti a oddělit členství od pracovněprávního působení kolektivní smlouvy.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

- (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.
- (2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřipustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.
- (3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.
- (4) Právo na stávkou je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 23

- (1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.
- (2) Kolektivní smlouvu mohou uzavřít zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna nebo více organizací zaměstnavatelů na straně jedné a jedna nebo více odborových organizací na straně druhé.
- (3) Kolektivní smlouva je a) podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele, b) vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.
- (4) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí zákonem upravujícím kolektivní vyjednávání¹.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 24

- (1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance.
- (2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.
- (3) Jestliže se odborové organizace neshodnou ve lhůtě 30 dnů od zahájení vzájemných jednání na postupu podle odstavce 2, jsou povinny o této skutečnosti zaměstnavatele bez odkladu informovat. Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací, která má největší počet členů, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, nebo s více odborovými organizacemi, které mají dohromady největší počet členů, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, pokud a) zaměstnavatel po marném uplynutí lhůty určené pro nalezení shody mezi odborovými organizacemi na postupu podle odstavce 2 zveřejnil způsobem u něj obvyklým a dostupným všem zaměstnancům, se kterou odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi hodlá uzavřít kolektivní smlouvu, b) uplynula lhůta 30 dnů od oznámení zaměstnavatele podle písmene a) a c) zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru neprojeví nesouhlas s postupem uvedeným v oznámení zaměstnavatele způsobem podle odstavce 4.
- (4) Kolektivní smlouva podle odstavce 3 nemůže být uzavřena, pokud nadpoloviční většina všech zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním poměru ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení

zaměstnavatele podle odstavce 3 písm. a) písemně prohlásí, že nesouhlasí s tímto postupem uzavírání kolektivní smlouvy, a toto prohlášení doručí zaměstnavateli.

(5) Jestliže nadpoloviční většina všech zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním poměru ve svém prohlášení podle odstavce 4 určí odborovou organizaci nebo více odborových organizací, s nimiž by měla být uzavřena

kolektivní smlouva, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s touto odborovou organizací nebo těmito více odborovými organizacemi.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 276

(1) Zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 mají právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zástupci zaměstnanců“). Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se uskutečňují na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.

(2) Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminováni.

(3) Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele nebo porušit oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Za důvěrnou informaci se nepovažuje informace, kterou je zaměstnavatel povinen sdělit, projednat nebo zveřejnit podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Informace o skutečnostech chráněných podle zvláštních právních předpisů 78 není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat. Členové odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim byly výslovně poskytnuty jako důvěrné. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich funkce.

(4) Ustanovení odstavce 3 platí i pro odborníky, které si zástupci zaměstnanců přizvou.

(5) Jestliže zaměstnavatel požaduje zachování mlčenlivosti o informacích, které byly poskytnuty jako důvěrné, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud určil, že informace byla za důvěrnou označena bez přiměřeného důvodu. Neposkytne-li zaměstnavatel informaci, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud rozhodl, že je zaměstnavatel povinen informaci poskytnout.

(6) Zástupci zaměstnanců jsou povinni vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 277

Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 286

(1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.

(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami.

(3) Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová organizace nebo její pobočná organizace, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové organizace.

(4) Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky podle odstavce 3; přestane-li odborová organizace tyto podmínky splňovat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit. Požádá-li o to zaměstnavatel, je odborová organizace povinna prokázat splnění podmínky minimálního počtu členů v pracovním poměru u zaměstnavatele podle odstavce 3; zaměstnavatel je povinen k tomu poskytnout nezbytnou součinnost. Neprokáže-li odborová organizace splnění této podmínky jiným způsobem, je povinna poskytnout nezbytnou součinnost notáři sjednanému a hrazenému zaměstnavatelem za účelem osvědčení splnění této podmínky a sepsání notářského zápisu o tomto osvědčení.

(5) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel povinen v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, kdy tento zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují informování, projednání, souhlas nebo dohodu s odborovou organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím, nedohodne-li se s nimi na jiném způsobu informování, projednání nebo vyslovení souhlasu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 287

(1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o a) vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejich jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak, b) záležitostech uvedených v § 279.

(2) Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací a) ekonomickou situaci zaměstnavatele, b) množství práce a pracovní tempo (§ 300), c) změny organizace práce, d) systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, e) systém školení a vzdělávání zaměstnanců, f) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců, g) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců, h) záležitosti uvedené v § 280.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 321

Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 322

(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí a) zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky, c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, d) zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat, e) umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci včetně nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem této kontroly hradí stát na základě dohody s odborovou organizací.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 27. Znění: 1. 10. 2021.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 23–24, § 276–277, § 286–287, § 321–322. Znění: 1. 1. 2027.

C09 — Překážky v práci.

Základní výklad a souvislosti

Překážka v práci je zákonem uznaná okolnost bránící výkonu práce, jejíž důsledky se liší podle toho, na které straně nastala a jaký má právní základ. U zaměstnance se posuzuje omluvení nepřítomnosti, oznámení, prokázání a případná náhrada. Na straně zaměstnavatele se odlišuje prostoj, přerušení a jiné překážky. Nemocenská dávka a náhrada mzdy jsou jiné instituty s odlišnými plátcí a obdobími. Překážka sama zpravidla neukončuje pracovní poměr.

Překážka a absence

Překážka v práci je zákonem uznaný důvod neplnění práce. Každá omluvená nepřítomnost však neznamena placené volno ve stejném rozsahu.

Strany a důvod

Rozlišuje se překážka u zaměstnance a zaměstnavatele. Osobní událost, veřejný zájem a provozní výpadek mají různé podmínky i náhrady.

Oznámení

Zaměstnanec překážku oznamuje a prokazuje podle zákona. U předem známé události žádá o volno v příslušném časovém režimu.

Platba

Náhrada mzdy, nemocenská dávka a dovolená nejsou zaměnitelné. Nárok se určí podle konkrétního druhu překážky a doloženého znění pravidel.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Klasifikace:** Rozhoduje skutečná příčina nemožnosti pracovat.
- **Odměna:** Omluvená absence nemusí znamenat plnou náhradu.
- **Součinnost:** Zaměstnanec má překážku oznámit a doložit podle zákona.

Podrobnější právní rozbor

- Překážka v práci vysvětluje omluvenou nemožnost výkonu, ale její existence sama neurčuje výši náhrady. Rozlišují se překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich podtypy. Doklad o důvodu a včasné oznámení jsou významné pro posouzení povinností. Ne každá faktická absence je překážkou a ne každá překážka je placena stejným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Provoz je přerušen a firma prohlásí neodpracovanou dobu za neplacené volno bez dohody.

Právní rozbor: Je třeba určit překážku na straně zaměstnavatele a zákonný režim náhrady. Označení volna nesmí obcházet povinnost poskytovat práci nebo náhradu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 191

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu 59, po dobu mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 192

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrné doby určené pro výplatu nemocenského⁶¹. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské⁶², peněžitá pomoc

v mateřství⁶³, dávka otcovské poporodní péče¹¹³ nebo dlouhodobé ošetřovné, náhrada mzdy nebo platu nepřisluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřisluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.

(2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění⁶⁴, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění^{64a} vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

(3) Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu nad výši uvedenou v odstavci 2 větě první nesmí převýšit průměrný výdělek (§ 356 odst. 1).

(4) Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 musí být snížena o 50 %, jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském pojištění nárok na nemocenské v poloviční výši⁶⁵.

(5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasné práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasné práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h).

(6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem 66 zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, územní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti⁶⁷ a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 199

(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

(2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří si rozvrhují pracovní dobu do směn sami (§ 87a).

(3) Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta 69 do orgánu nebo instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 206

(1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahy.

(2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

(3) Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

(4) Podle odstavce 3 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytne podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 207

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoje, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 208

Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 209

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách .

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

nařízení vlády o osobních překážkách v práci (590/2006 Sb.), § 1

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 23

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu 21, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní .

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 191–192, § 199, § 206–209. Znění: 1. 1. 2027.

nařízení vlády o osobních překážkách v práci (590/2006 Sb.): § 1. Znění: 1. 6. 2025.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 23. Znění: 1. 7. 2026.

C10 — Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr .

Základní výklad a souvislosti

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou základní pracovněprávní vztahy mimo pracovní poměr. Každá má vlastní limit rozsahu práce, obsah a pravidla skončení. Označení dohody neodstraňuje povinnosti při rozvrhování, odpočinku, odměňování a dalších zákonem rozšířených právech. Sociální a zdravotní pojistné se řeší samostatně podle rozhodného příjmu a pojistných zákonů; historické limity nelze přebírat bez časové kontroly. Je důležité posoudit skutečně odpracovanou dobu a případné souběhy u zaměstnavatele.

Samostatné základní vztahy

DPP a DPČ umožňují závislou práci mimo pracovní poměr, nikoli mimo pracovní právo. **Materiální** podřízenost pracovníka zůstává významná.

Meze a náležitosti

Dohody mají rozdílné zákonné limity a obsah. Hodinový limit a pojistná hranice jsou různé otázky; jeden údaj neřeší automaticky všechny povinnosti.

Průběh

Rozvržení práce, odpočinek, evidence a případná dovolená se posuzují podle příslušných pravidel. Dřívější představa zcela neformálních dohod nemusí odpovídat novější úpravě.

Skončení

Způsob ukončení se určuje podle dohody a zákona. Nelze automaticky použít všechny důvody skončení pracovního poměru bez ověření.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozsah:** DPP a DPČ nemají shodný časový limit.
- **Pojistné:** Pracovněprávní platnost není totožná s pojistnou účastí.
- **Ochrana:** Dohoda není právně nechráněnou podnikatelskou činností.

Podrobnější právní rozbor

- Dohody mimo pracovní poměr nejsou prostorem bez pracovněprávní ochrany. Zákon stanoví limity rozsahu práce, informační a evidenční povinnosti a v příslušném režimu i další práva. Limity DPP a DPČ se počítají odlišně. Pracovněprávní kvalifikaci dohody nelze automaticky ztotožnit s účastí na pojištění nebo s daňovým režimem odměny.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnavatel označí celoroční plný výkon za DPP, aby se vyhnul povinností pracovního poměru.

Právní rozbor: Je nutné ověřit limit a skutečný obsah práce, souběžné dohody a následky překročení. Název dohody neopravňuje k obcházení kogentních pravidel.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 74

- (1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.
- (2) Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 75

- (1) Rozsah práce vykonávané na základě dohody o provedení práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.
- (2) Do rozsahu práce podle odstavce 1 se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Doby uvedené v § 348 odst. 1 se do rozsahu práce nezapočítávají.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 76

- (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
- (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 77

- (1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
- (2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na právní vztah založený dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti ustanovení o pracovním poměru s výjimkou a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasného přidělení, c) odstupného a náhrady podle § 271ca, d) skončení pracovního poměru, e) odměňování, f) cestovních náhrad a náhrad podle § 190a.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 77a

- (1) Neobsahuje-li tyto údaje dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce, c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
- d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána, e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby, f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje, g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3, h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávk v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody, j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv, k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 138

Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Pro poskytování odměny z dohody se § 114a až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda. Odměnu z dohody lze sjednat již s přihlédnutím k případné noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí nebo práci v sobotu a neděli; odměnu z dohody lze tímto způsobem sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce v uvedených ztížených pracovních režimech, k níž bylo při sjednání odměny z dohody přihlédnuto a je-li sjednána výše příplatků podle § 116 až 118, které by jinak z tohoto důvodu byly zaměstnanci poskytnuty. Za dobu práce ve ztížených pracovních režimech nad tímto způsobem sjednaný rozsah přísluší zaměstnanci příplatek podle § 116 až 118. Pro účely § 111 odst. 1 věty třetí se z odměny z dohody odečte částka odpovídající výši příplatků, které by zaměstnanci příslušely, nebylo-li by k práci ve ztížených pracovních režimech v odměně přihlédnuto.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 7

(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 7a

(1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce ve výši aspoň 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů; výši této částky vyhláší Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.), § 3

(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tyto poplatníci: a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby¹, b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí 1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, 3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18, 5. soudci, 6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra a veřejný ochránce práv, ochránce práv dětí a jejich zástupce, 9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně- právní ochraně dětí^{1c}, 11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 15. prokuristé, 16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 8, 13, 18 a 19, 17. likvidátoři, 18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 věty druhé, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice, 19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise a členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.

(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 74–77, § 77a, § 138. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 7, § 7a. Znění: 1. 7. 2026.

zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.): § 3. Znění: 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026.

C11 — Pracovní poměr (charakteristické rysy, druhy).

Základní výklad a souvislosti

Pracovní poměr je trvající závazkový vztah založený osobním výkonem závislé práce a odpovídajícími povinnostmi zaměstnavatele. Doba určitá a neurčitá, kratší pracovní doba a zvláštní způsoby založení ovlivňují konkrétní režim, ale neodstraňují základní ochranu. Vztah trvá i během překážek a může se měnit dohodou či zákonnými instituty. Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení nejsou totožné změny. Změnu zaměstnavatele při přechodu práv je nutné odlišit od prostého skončení a nové smlouvy.

Trvání a rozsah

Pracovní poměr může být na dobu určitou nebo neurčitou a s různým rozsahem pracovní doby. Doba trvání a kratší úvazek jsou nezávislé charakteristiky.

Subjekty

Zaměstnavatel a zaměstnanec zůstávají v základním pracovněprávním vztahu i při práci na dálku. Místo výkonu či způsob organizace nemění samo povahu vztahu.

Zvláštní podmínky

Opakování doby určité podléhá zákonným mezím a výjimkám. Název další smlouvy neobchází omezení, pokud materiálně navazuje stejný zákonný režim.

Praktický důsledek

U každého typu se zvlášť určí vznik, obsah, ochrana a skončení. Zkrácený úvazek neznamená automaticky kratší dobu existence poměru.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Doba určitá:** Podléhá limitům a zákonným výjimkám.
- **Kratší pracovní doba:** Nemění sama druh právního vztahu.
- **Změna:** Organizační opatření není automaticky souhlasem zaměstnance se změnou smlouvy.

Podrobnější právní rozbor

- Časová posloupnost vzniku, změny a skončení poměru má důsledky pro každý nárok. Podstatné náležitosti smlouvy se odlišují od dalších informací zaměstnavatele. Rozhodné místo výkonu práce není vždy totožné s konkrétním pracovištěm. Ochranná pravidla nezavazují zaměstnance povinnosti plnit sjednanou práci; jejich uplatnění musí vycházet z konkrétního obsahu vztahu a doložených úkonů. Zkušební doba vyžaduje dodržení zákonné formy, okamžiku sjednání a maximální délky. Podmínky pracovního poměru na dobu určitou se týkají délky i opakování; jednotlivé výjimky nelze předpokládat bez jejich doložení. Následek porušení pravidla se určí z konkrétního ustanovení a včasné obrany. Výkon práce po konci sjednané doby může mít jiný právní význam než původní ujednání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Firma jednostranně změnila pracovní poměr na neurčito na dobu určitou.

Právní rozbor: Je třeba posoudit nutnost dohody a kogentní podmínky doby určité. Manažerské rozhodnutí samo smluvní změnu nezaloží.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 33

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

(2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem 16a; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího a) organizační složky státu 7, b) organizačního útvaru organizační složky státu, c) organizačního útvaru státního podniku 13, d) organizačního útvaru státního fondu 14, e) příspěvkové organizace¹⁵, f) organizačního útvaru příspěvkové organizace, g) organizačního útvaru v Policii České republiky¹⁶.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

(2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.

(3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 39

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li písemně sjednána doba jeho trvání.

(2) Pracovní poměr na dobu určitou smí být sjednán nejdéle na 3 roky a mezi týmiž smluvními stranami může být opakován nejvýše dvakrát; za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení. Jde-li o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské, otcovské a rodičovské dovolené a dovolené podle § 217 odst. 5, může být pracovní poměr na dobu určitou sjednáván bez omezení

počtu opakování podle věty první. Celková doba trvání pracovních poměrů na dobu určitou podle vět první a druhé mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 9 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu 17.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 40

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.

(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 41

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice¹⁹, b) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

c) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, d) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, e) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci, f) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g), b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení, c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

(4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 42

(1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle věty první musí být

zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 43

(1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

(2) Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvary), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 44

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 45

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 46

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 47

(1) Zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště, nastoupí-li do práce po skončení a) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, b) mateřské dovolené nebo otcovské dovolené, c) rodičovské dovolené přede dnem, kdy dítě dosáhne věku 2 let, d) doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, e) doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, f) výkonu veřejné funkce, g) činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo h) vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.

(2) Pokud původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zaměstnance zařadit podle pracovní smlouvy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 80

Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to písemně. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem.

(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části (dále jen „činnost zaměstnavatele“), přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího

zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 33, § 38–47, § 80, § 338. Znění: 1. 1. 2027.

C12 — Právní formy skončení pracovního poměru.

Základní výklad a souvislosti

Skončení pracovního poměru zahrnuje dohodu, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době a zákonem určené právní události. Zaměstnavatel je při výpovědi vázán zákonným důvodem, zaměstnanec má jiný rozsah dispoziční volnosti. Forma, doručení, skutkové vymezení důvodu, výpovědní doba a ochranná doba se zkoumají samostatně. Neplatnost musí být uplatněna v zákonné lhůtě; faktická nespokojenost adresáta nestačí. Novější změny běhu výpovědní doby vyžadují kontrolu rozhodného znění a případného smluvního ujednání.

Právní důvod skončení

Dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době a uplynutí doby mají odlišné předpoklady. **Materiální** potřeba snížit náklady sama není univerzální výpovědní důvod.

Strany

Výpovědní volnost zaměstnance je jiná než zákonem omezené důvody zaměstnavatele. Dohoda vyžaduje skutečný souhlas obou stran.

Proces

Písemná forma, doručení, vymezení důvodu a časové podmínky mohou rozhodovat o platnosti. Odstupné se posuzuje zvlášť podle skutečného důvodu.

Soudní ochrana

Neplatnost skončení je nutné uplatnit v zákonné lhůtě. Pouhá stížnost inspekci tuto procesní cestu nenahrazuje.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Dohoda:** Vyžaduje skutečný souhlas, není výpovědí.
- **Ochrana:** Ochranná doba má výjimky a nevztahuje se automaticky na všechny formy skončení.
- **Lhůta:** Podnět inspekci nenahrazuje soudní žalobu.

Podrobnější právní rozbor

- U skončení poměru se nejprve určí právní jednání, oprávněná osoba, forma a doručení. Následně se prověří konkrétní zákonný důvod, lhůty a ochranná omezení. Dohoda není výpovědí a okamžité zrušení není zkrácenou běžnou výpovědí. Procesní napadení neplatnosti má vlastní lhůtu; soud neodstraní zmeškání jen proto, že hmotněprávní námitka může být závažná. Odstupné či jiná zákonná kompenzace závisejí na konkrétním důvodu a časovém režimu skončení. Výše nároku se neurčuje pouze podle délky zaměstnání; relevantní je i právní důvod a příslušný výpočtový základ. Potvrzení o zaměstnání plní jinou funkci než pracovní posudek. Sporný obsah dokumentu a peněžitý nárok mohou vyžadovat odlišné prostředky ochrany.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnanec obdrží výpověď bez konkrétního zákonného důvodu a po dlouhé době pouze píše stížnost.

Právní rozbor: Je třeba prověřit platnost, doručení a možnost včasné žaloby. Procesní lhůta pro neplatnost může být rozhodující i při zjevné obsahové vadě.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 48

(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době.

(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 50

(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, a končí dnem, který se s tímto dnem číslem shoduje; není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec výpovědní doby na poslední den měsíce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách, d) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, e) dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavně méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 53

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je a) v době, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo je uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování, b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby, c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou anebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci, f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle zákona o nemocenském pojištění, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona

o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 54

Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána, b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, zaměstnance, který čerpá otcovskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené, o zaměstnance na otcovské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené, otcovské nebo rodičovské dovolené, skončí výpovědní doba současně s mateřskou, otcovskou nebo rodičovskou dovolenou, d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, zaměstnance čerpajícího otcovskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 55

(1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 56

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže, a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného

ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 57

(1) Pro porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvláště hrubým způsobem [§ 52 písm. h)] může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 58

(1) Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 3 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do 15 měsíců ode dne, kdy důvod k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 59

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 60

V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 64

Ustanovení § 62 a 63 se vztahují i na případy, kdy o hromadném propouštění rozhodl příslušný orgán [§ 52 písm. c)].

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 65

(1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 66

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 68

(1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 71

Při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem (§ 69). Zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 48–60, § 64–72. Znění: 1. 1. 2027.

C13 — Pracovní doba a doby odpočinku.

Základní výklad a souvislosti

Pracovní doba vymezuje dobu výkonu práce a připravenosti na pracovišti podle pokynů. Rozvržení, směna, přesčas, pracovní pohotovost a odpočinek jsou různé instituty. Maximální zatížení a minimální odpočinek chrání zdraví a bezpečnost; souhlas zaměstnance neumožňuje libovolně vyloučit kogentní limity. Přestávka a bezpečnostní přestávka mají odlišné započítávání podle zákona. Evidence pracovní doby je významná pro kontrolu i důkaz mzdových nároků. Kratší pracovní doba není automaticky prací přesčas při každé práci nad dohodnutý rozsah.

Práce a odpočinek

Pracovní doba vyjadřuje dobu plnění práce a zákonem určené připravenosti. Odpočinek chrání zdraví; není jen zbytkem času, který lze libovolně nahradit příplatkem.

Rozvržení

Zaměstnavatel rozvrhuje práci v zákonných mezích. Přesčas a pracovní pohotovost mají vlastní definice a podmínky, nejsou totožné s každým pobytem na pracovišti.

Proces

Evidence musí umožnit ověření skutečné práce a příslušných nároků. Souhlas zaměstnance nezhojí každé překročení kogentní ochranné hranice.

Důsledky

Odměna, příplatek a náhradní volno se určí podle druhu práce a pravidel. Dovolená plní jinou funkci než denní odpočinek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozvrh:** Určuje zaměstnavatel v zákonných mezích.
- **Přesčas:** Odlišuje se od běžné změny směn.
- **Odpočinek:** Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek mají vlastní požadavky.

Podrobnější právní rozbor

- Rozvržení pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovost a odpočinek tvoří související, ale odlišné instituty. Evidence musí umožnit ověřit skutečný výkon, nejen předem plánovaný rozvrh. Souhlas zaměstnance neodstraňuje všechny ochranné limity. Práce nad sjednaný rozsah u kratší pracovní doby nemusí být v každém případě zákonnou prací přesčas; rozhodující je přesná kvalifikace. Dovolená se posuzuje podle aktuálního zákonného výpočtu a splnění podmínek, nikoli jen počtu odpracovaných kalendářních měsíců. Vznik práva, určení čerpání, převod a náhrada jsou samostatné otázky. Zájem zaměstnance a provozní potřeba se hodnotí v zákonném rámci. Peněžitá náhrada neumožňuje libovolně nahrazovat čerpání dovolené za trvání poměru.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnanec souhlasí s dlouhodobým rozvrhem bez zákonného odpočinku.

Právní rozbor: Souhlas sám neodstraní kogentní ochranu. Je nutné prověřit rozvrh, výjimky, evidenci a náhradu zákonem požadovaného odpočinku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 78

(1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou, c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat, d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, e) vícesměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu, h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele, i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost, j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou, k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1, l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 79

(1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.

(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, b) s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

(3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a nesmí ho provést zaměstnavatel podle § 109 odst. 3. Takto zkrácená týdenní pracovní doba je stanovenou týdenní pracovní dobou.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 80

Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to písemně. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 81

(1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

(2) Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlídnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 83

(1) Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

(2) Za podmínek uvedených v § 83a nesmí délka směny přesáhnout 24 hodin.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 84

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 88

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.

(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 89

(1) Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.

(2) Případně-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 90

(1) Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci uvedenému v § 79a odst. 1 po dobu alespoň 14 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, b) v zemědělství, c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména 1. ve veřejném stravování, 2. v kulturních zařízeních, 3. v telekomunikacích a poštovních službách, 4. ve zdravotnických zařízeních, 5. v zařízeních sociálních služeb^{22a}.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 91

- (1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky²³.
- (2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 92

- (1) Zaměstnavatel je povinen v rámci týdne zaměstnanci staršímu 18 let poskytnout nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 24 hodin spolu s nepřetržitým denním odpočinkem podle § 90 odst. 1, na který musí bezprostředně navazovat; celková doba trvání těchto odpočinků je nepřetržitým odpočinkem v týdnu.
- (2) Zaměstnavatel je povinen v rámci týdne mladistvému zaměstnanci poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 48 hodin.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 93

- (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.
- (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého denního odpočinku, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 94

- (1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.
- (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 95

- (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140.
- (2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat; odměna podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas (§ 93).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 96

- (1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce a) odpracované 1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)], 2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93], 3. noční práce (§ 94), 4. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2), b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].
- (2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 78–84, § 88–96. Znění: 1. 1. 2027.

C14 — Základní principy odměňování práce, mzda a plat.

Základní výklad a souvislosti

Mzda, plat a odměna z dohody se liší právním základem a způsobem určení. Zásada stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty působí v zákonném rámci a vyžaduje srovnání relevantních pracovních podmínek. Minimální ochrana, příplatky, splatnost a výplata mají samostatná pravidla. Pohyblivá složka se posuzuje podle podmínek jejího vzniku; nárokovou odměnu nelze po splnění podmínek libovolně změnit na nenárokovou. Srážky ze mzdy vyžadují zákonný či smluvní titul a respektování nepostižitelného rozsahu.

Odměna za práci

Mzda a plat se odlišují podle zákonného režimu zaměstnavatele. Právní základ určení odměny může být smluvní nebo jednostranný, ale vždy podléhá příslušným mezím.

Rovnost

Stejná práce a práce stejné hodnoty se posuzují podle relevantních kritérií. Totožný název pozice není sám důkazem stejné hodnoty ani ospravedlněním rozdílu.

Proces

Splatnost, výplata, evidence a srážky mají samostatná pravidla. Zaměstnavatel nemůže libovolně započíst tvrzenou škodu proti mzdě.

Materiální ochrana

Minimální standard a zákaz diskriminace omezují smluvní volnost. Pro konkrétní částku se ověří účinná úprava a případné příplatky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kvalifikace:** Veřejný zaměstnavatel nevyplácí vždy plat bez ohledu na zákonný okruh.
- **Rovnost:** Rozdílná odměna vyžaduje objektivní relevantní důvod.
- **Splatnost:** Den výplaty a vznik nároku se odlišují.

Podrobnější právní rozbor

- Mzda, plat a odměna z dohody mají rozdílný právní režim. Minimální ochrana, splatnost, nárok na příplatky a průměrný výdělek musí být určeny pro konkrétní situaci. Příslib bonusu může být nárokovou nebo nenárokovou složkou podle jeho podmínek, nikoli pouze podle názvu. Srážka ze mzdy navíc vyžaduje samostatný zákonný nebo smluvní titul v přípustném rozsahu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Firma odmítne vyplatit sjednanou složku mzdy po splnění všech předem daných podmínek.

Právní rozbor: Je třeba vyložit právní základ a nárokovost složky, splatnost a dostupné důkazy. Následné přeznačení odměny samo nárok neodstraní.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 109

(1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak³⁹.

(2) Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 110

(1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.

(2) Stejnou práci nebo práci stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 111

Minimální mzda

Podle sdělení č. 356/2025 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2026, činí základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 134,40 Kč za hodinu nebo 22 400 Kč za měsíc. Podle sdělení č. 171/2026 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2027, činí základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 148,3 Kč za hodinu nebo 24 900 Kč za měsíc.

(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance, který nemá právo na některou z nejnižších úrovní zaručeného platu podle § 112 odst. 2. Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než

minimální mzda. Do mzdy nebo odměny z dohody se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví a za práci v sobotu a v neděli.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 112

(1) Zaručeným platem je plat, na který zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo platového výměru.

(2) Plat nesmí být nižší než příslušná nejnižší měsíční úroveň zaručeného platu. Nejnižší úroveň měsíčního a hodinového zaručeného platu se stanoví ve 4 úrovních tak, aby činila a) v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy, b) ve 2. skupině prací 1,2násobek minimální mzdy, c) ve 3. skupině prací 1,4násobek minimální mzdy a d) ve 4. skupině prací 1,6násobek minimální mzdy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 113

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 114

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda“), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodl na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 115

(1) Za dobu práce ve svátek²³ přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek²³, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 117

(1) Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování, výši příplatku a podmínky pro jeho poskytování stanoví vláda nařízením.

(2) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % minimální mzdy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 118

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 122

(1) Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 2, § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak^{43a}.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 127

(1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci,

ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 138

Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Pro poskytování odměny z dohody se § 114a až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda. Odměnu z dohody lze sjednat již s přihlédnutím k případné noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí nebo práci v sobotu a neděli; odměnu z dohody lze tímto způsobem sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce v uvedených ztížených pracovních režimech, k níž bylo při sjednání odměny z dohody přihlédnuto a je-li sjednána výše příplatků podle § 116 až 118, které by jinak z tohoto důvodu byly zaměstnanci poskytnuty. Za dobu práce ve ztížených pracovních režimech nad tímto způsobem sjednaný rozsah přísluší zaměstnanci příplatek podle § 116 až 118. Pro účely § 111 odst. 1 věty třetí se z odměny z dohody odečte částka odpovídající výši příplatků, které by zaměstnanci příslušely, nebylo-li by k práci ve ztížených pracovních režimech v odměně přihlédnuto.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 141

(1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 142

(1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích 50.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 143

(1) Zaměstnavatel může vyplácet zaměstnanci s jeho souhlasem mzdu, plat nebo jejich část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně vyhlášen Českou národní bankou kurz devizového trhu, a to jen pokud jde o a) zaměstnance s místem výkonu práce v zahraničí, b) cizince nebo fyzickou osobu bez státní příslušnosti, kteří vykonávají práci na základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, c) cizince nebo fyzickou osobu bez státní příslušnosti, u kterých se k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti nevyžaduje, d) občana jiného členského státu Evropské unie, není-li zároveň občanem České republiky a nemá-li na území České republiky trvalý pobyt, nebo e) jiného zaměstnance, který trvale žije v zahraničí nebo tam hradí náklady na životní potřeby sebe či svých rodinných příslušníků. Ustanovení § 142 odst. 2 o zaokrouhlování se použije pro zaokrouhlování mzdy nebo platu v cizí měně přiměřeně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 144

Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplátí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 145

(1) Srážkami z příjmu zaměstnance jsou pro účely tohoto zákona srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance ze základního pracovněprávního vztahu podle § 3 (dále jen „srážky ze mzdy“).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 146

Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem, b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance, c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 147

(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jen a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, c) zálohu na mzdu, plat nebo odměnu z dohody, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy, platu nebo odměny z dohody, d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů, e) náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192, na niž zaměstnanci právo nevzniklo.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 109–118, § 122, § 127, § 138, § 141–147. Znění: 1. 1. 2027.

C15 — Pracovní podmínky a zvláštní pracovní podmínky.

Základní výklad a souvislosti

Pracovní podmínky zahrnují bezpečnost, prostředí, sociální zázemí, rovné zacházení a ochranu zvláštních skupin. Zaměstnavatel musí rizika vyhodnocovat a předcházet jim; ochranné prostředky nenahrazují všechny organizační prevenční povinnosti. Těhotné zaměstnankyně, pečující osoby a mladiství mají zvláštní zákonný režim práce, cest, odpočinku a případných úprav. Ochrana nesmí být zaměněna za stereotypní vyloučení skupiny z povolání. Konkrétní opatření se hodnotí podle povahy práce, zákonných omezení a odborných podkladů.

Pracovní podmínky

Organizace práce musí chránit bezpečnost, zdraví a důstojnost. **Formální** školení není úplným splněním povinnosti, pokud materiálně trvá neodstraněné riziko.

Zvláštní skupiny

Těhotné zaměstnankyně, mladiství a další chráněné osoby mohou mít zvláštní práva. Odlišné zacházení se opírá o zákonnou ochranu, ne stereotyp o jejich schopnostech.

Postup

Rizika se vyhodnotí, přijmou opatření a zaměstnanci dostanou potřebné informace. Ochranné prostředky nenahrazují všechna organizační řešení.

Odmítnutí nebezpečí

Právo odmítnout práci v zákonem vymezeném nebezpečí se hodnotí konkrétně. Nejde o obecné oprávnění odmítnout každý nepříjemný úkol.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Prevence:** BOZP je soustavná povinnost, nikoli pouze podpis školení.
- **Zvláštní skupiny:** Rozsah ochrany vyplývá z konkrétního zákona.
- **Rovnost:** Ochranné opatření a diskriminační překážka nejsou totéž.

Podrobnější právní rozbor

- Ochrana zdraví při práci zahrnuje prevenci, organizaci práce, školení a kontrolu. Formální podpis prezenční listiny nemusí dokazovat splnění všech konkrétních bezpečnostních povinností. Povinnost zaměstnance dodržovat pravidla působí vedle povinností zaměstnavatele. Při úrazu je nutné oddělit porušení bezpečnostní normy, odpovědnost za újmu a případnou veřejnoprávní či trestní odpovědnost. Zvláštní ochrana některých skupin zaměstnanců reaguje na zdravotní a rodinné potřeby. Zkoumá se konkrétní kategorie osoby, povaha práce a zákonné omezení, nikoli stereotypní představa o jejích schopnostech. Úprava pracovní doby, zákaz určité práce a ochrana před skončením mají různé podmínky. Žádost o přizpůsobení práce se vyhodnocuje podle příslušného ustanovení a doložených okolností. Rovnost neznamená zákaz každého rozdílu. Rozdílné zacházení musí být posouzeno podle srovnatelnosti osob, důvodu a přípustné výjimky. Přiměřené opatření chrání znevýhodněnou osobu se odlišuje od libovolné preference. U odměňování je rozhodná hodnota práce a zákonná kritéria, nikoli pouhý shodný název pozice; jednotlivé nároky a procesní důkazní pravidla se kvalifikují samostatně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnavatel odkáže na podepsané školení a odmítne odstranit známé bezpečnostní riziko.

Právní rozbor: Podpis sám neprokazuje splnění prevenční povinnosti. Posuzuje se skutečný stav, potřebná opatření a případná odpovědnost za újmu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 101

- (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).
- (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 102

- (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
- (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 103

(1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis³², c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, d) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem, f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů³², zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte, i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy³³. Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 104

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie³⁴.

(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 105

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

(2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 106

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 107

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci³⁷.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 108

(1) Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 224

Podle zákona č. 375/2001 Sb. s účinností ode dne 1. dubna 2012 v odst. 1 písmeno d) zní: „d) pracovnělékařské služby.“ Tuto změnu nelze provést, protože zákonodárce patrně nevzal na vědomí stav textu po novelizaci zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2012.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 238

(1) Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 239

(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 240

(1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti mladší než 9 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 241

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování do směn též k potřebám zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujícího o dítě.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 242

(1) Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 243

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 244

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 245

(1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci; mladistvé zaměstnance mladší než 15 let nebo mladistvé zaměstnance, kteří neukončili povinnou školní docházku, se dále zakazuje zaměstnávat prací v době mezi 20. a 22. hodinou. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 246

(1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 247

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb a) před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti a před převedením na jinou práci, b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

(2) Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 101–108, § 224, § 238–247. Znění: 1. 1. 2027.

C16 — Odpovědnost a náhrada škody v pracovním právu.

Základní výklad a souvislosti

Pracovněprávní odpovědnost rozlišuje škodu způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem a zvláštní režimy schodku či ztráty svěřených věcí. Obecná odpovědnost zaměstnance je spojena se zaviněním a zákonnými limity; zvláštní dohody a důkazní pravidla mají vlastní podmínky. Pracovní úraz a nemoc z povolání vycházejí z odlišné konstrukce odpovědnosti zaměstnavatele a jeho zákonných liberačních možností. Náhrada majetkové újmy a bolesti či ztížení společenského uplatnění se určují samostatně a musí odpovídat konkrétním následkům.

Různé odpovědnostní režimy

Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele se liší předpoklady, rozsahem i dokazováním. Obecná občanskoprávní pravidla nelze mechanicky použít místo zvláštní pracovní ochrany.

Znaky

Zkoumá se porušení povinnosti, újma, **příčinná souvislost** a tam, kde zákon vyžaduje, zavinění. Pracovní úraz má vlastní zákonné vymezení.

Proces

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty vyžaduje zvláštní podmínky. Samotná evidence manka neřeší všechny otázky vzniku a rozsahu náhrady.

Rozsah

Náhrada skutečné škody, ztráty výdělku a nemajetkové újmy mají rozdílný obsah. Limity se vztahují jen na případy, pro které je zákon stanoví.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zavinění:** Není ve všech režimech dokazováno stejně.
- **Limit:** Nevztahuje se mechanicky na úmysl ani zvláštní odpovědnost.
- **Zdraví:** Odškodnění vyžaduje individualizaci a ústavně přiměřený výsledek.

Podrobnější právní rozbor

- Obecná zaměstnanecká odpovědnost, schodek na svěřených hodnotách a ztráta svěřené věci mají odlišné důkazní a limitní režimy. Dohoda o odpovědnosti nenahrazuje podmínky její platnosti ani skutečné svěření. Zaměstnavatel nemůže každý provozní neúspěch označit za schodek. Příčinná souvislost, zavinění a případná spoluúčast zaměstnavatele se posuzují podle konkrétního typu nároku. U pracovního úrazu se nejprve kvalifikuje událost a souvislost s pracovními úkoly. Následuje rozsah náhrad a možné zákonné zproštění, nikoli automatická úvaha o běžném civilním zavinění zaměstnavatele. U bolesti, ztížení společenského uplatnění a ztráty výdělku jsou jiné předpoklady a důkazní podklady. Ústavní korektiv výše odškodnění musí být odůvodněn srovnatelnou situací a konkrétní újmou.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 2925/20, 15. 11. 2021 — Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy

Okolnosti případu: Po pracovním úrazu se poškozený domáhal náhrady odpovídající závažnosti následků. Soudy vycházely z pracovního bodového systému, proti němuž namítal nerovnost oproti civilnímu odškodňování.

Co soud řešil: Ústavní soud posuzoval materiální dopad odlišných režimů v konkrétní věci. Zkoumal, zda rozdílné zacházení při srovnatelné závažnosti mělo dostatečný důvod.

Závěr a právní význam: Výrazně nižší odškodnění pracovního úrazu oproti srovnatelnému občanskoprávnímu poškození vyžadovalo ospravedlnění; soud je v konkrétní věci neshledal. Nález zrušil napadená rozhodnutí, nezrušil však celý pracovněprávní režim náhrad ani nestanovil mechanické použití jediné metody v každém případě. Studijní význam: určit typ újmy, právní základ, konkrétní okolnosti a ústavní proporcionalitu výsledku. Srovnání systémů musí respektovat jejich rozdíly, ale ty nesmějí bez legitimního důvodu vést k zásadně nerovnému zacházení.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezrušil celý systém pracovních náhrad ani neurčil automatickou částku každému poškozenému. Vyžaduje ústavně odpovídající posouzení a odůvodnění konkrétní újmy.

Celý odstavec 52 odůvodnění — doslovná citace

52. Uzavřením pracovní smlouvy (nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) dochází ke vzniku specifického právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který se řídí především zákoníkem práce. Důsledkem této zvláštní úpravy vycházející z principu zvýšené ochrany zaměstnance je také to, že podmínky potřebné ke vzniku povinnosti k náhradě té které újmy mohou být upraveny odchylně od obecné (občanskoprávní) úpravy, stejně tak rozsah náhrady dané újmy. Ve vztahu k projednávané věci Ústavní soud konstatuje, že například podmínky, za kterých zaměstnavateli vznikne povinnost nahradit újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem, jsou velmi široké: v mnohých případech se může jednat o odpovědnost absolutní, kdy se zaměstnavatel nezproští své odpovědnosti ani poukazem na vyšší moc či úplné zavinění třetí osobou; rovněž požadavek na příčinnou souvislost mezi jednáním zaměstnavatele a vznikem újmy je v pracovněprávních vztazích velmi volný. Pracovním úrazem tak může kupříkladu být i úraz zaměstnance způsobený přírodní katastrofou nebo občanskými nepokoji, pokud v tu dobu zaměstnanec plnil pracovní úkoly. Zaměstnanec je tak v důsledku zvláštní právní úpravy do určité míry v privilegovaném postavení, jelikož mu vzniká právo na náhradu újmy i tehdy, když by mu za srovnatelných okolností při aplikaci obecné občanskoprávní úpravy nesvědčilo (tj. v porovnání s jinými osobami srovnatelně poškozenými za srovnatelných okolností, které ale dle obecné občanskoprávní úpravy nezakládají obdobnou povinnost k náhradě újmy, jako např. u vztahu mezi objednatelům a zhotovitelem). Právě v takových případech je dle názoru Ústavního soudu možné ospravedlnit, že se zaměstnanci dostane odlišného zacházení od obecné občanskoprávní úpravy. Jinak řečeno, občanskoprávní úprava v rozsahu, ve kterém reguluje odškodňování určitého typu újmy, která může vzniknout fyzické osobě, jejíž odškodňování je rovněž (paralelně) regulováno zákoníkem práce pro oblast pracovněprávních vztahů, představuje při požadavcích rovnosti a úplného odškodnění za poškození zdraví minimální standard, který zákoník práce může navýšit, nikoli však snížit - právní postavení zaměstnance může být v tomto ohledu fyzické osobě ku prospěchu, nikoli však k tíži.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2925-20>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zaměstnavatel požaduje plnou náhradu běžné nedbalostní škody bez zkoumání zákonného omezení.

Právní rozbor: Je třeba doložit porušení povinnosti, škodu, příčinnou souvislost a zavinění, posoudit spolupůsobení a použitelný limit. Režim svěřených hodnot se nesmí použít bez splnění jeho podmínek.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 248

- (1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.
- (2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 250

- (1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
- (2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí.
- (3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a 255.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 252

- (1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty“), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.
- (2) Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.
- (3) Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty.
- (4) Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty musí být uzavřena písemně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 255

- (1) Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
- (2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.
- (3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.
- (4) Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.
- (5) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 257

(1) Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil

škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.

(4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen nahradit jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 265

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

(2) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci též škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem.

(3) Zaměstnavatel není povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu, ani škodu, která vznikne na náradí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 269

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

(3) Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.

(4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti nezproští.

(5) Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 270

(1) Zaměstnavatel se zproští povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

(2) Zaměstnavatel se zproští povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s

obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyšlně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyšlné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

(3) Zproští-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění; v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) je však povinen zaměstnavatel uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy.

(4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271a

(1) Náhrada za ztrátu na výdělků po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského.

(2) Náhrada za ztrátu na výdělků podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Průměrným výdělkem před vznikem škody podle věty první je průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělků podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a nemocenské.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271b

(1) Náhrada za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělků zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

(2) Náhrada za ztrátu na výdělků podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.

(3) Náhrada za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši platné minimální mzdy. Po skončení zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity postupuje u všech poškozených podle odstavce 1.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271c

(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení odstavce 2.

(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 248, § 250, § 252, § 255, § 257, § 265, § 269–270, § 271a, § 271b, § 271c. Znění: 1. 1. 2027.

C17 — Kolektivní vyjednávání. Právní úprava řešení kolektivních pracovních sporů.

Základní výklad a souvislosti

Kolektivní vyjednávání je proces hledání kolektivní smlouvy mezi zákonem určenými zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Spor o uzavření smlouvy se odlišuje od sporu o plnění závazku, který nezakládá individuální nárok. Zprostředkování a rozhodčí řešení mají vlastní podmínky; stávka a výluka nejsou neomezenými nástroji nátlaku. Ústavní ochrana stávky se konkretizuje zákonem a zvláštními omezeními. Individuální zaměstnanecké nároky se nemají bez dalšího převést na kolektivní rozhodování.

Vyjednávání a spor

Kolektivní vyjednávání usiluje o smluvní úpravu pracovních podmínek. Spor o uzavření smlouvy je jiný než spor o plnění již existujícího závazku.

Subjekty

Odborová organizace a zaměstnavatel mají zákonem určenou způsobilost jednat. Jednotlivý zaměstnanec automaticky nezastupuje celé osazenstvo.

Postup

Zprostředkovatel, rozhodce a případná stávka vstupují za konkrétních zákonných podmínek. Kolektivní pracovní rozhodování není obecně totožné s běžnou obchodní arbitráží.

Hranice

Právo na stávku a jeho omezení se posuzují podle příslušného režimu. Ne každé přerušení práce je bez dalšího zákonnou stávkou.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Druh sporu:** Určuje použitelný postup.
- **Zprostředkovatel:** Není rozhodcem ve všech fázích.
- **Stávka:** Zákonnost vyžaduje konkrétní předpoklady a respektování výluk.

Podrobnější právní rozbor

- Kolektivní právní spor o plnění uzavřené smlouvy je nutné odlišit od zájmového sporu o její uzavření. Zprostředkovatel a rozhodce mají různou procesní úlohu. Stávka a výluka podléhají příslušným podmínkám; každé protestní jednání nelze automaticky označit za stávku podle zákona o kolektivním vyjednávání. Individuální pracovněprávní nárok přitom nemusí být odstraněn existencí kolektivního konfliktu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Odbory chtějí kolektivním rozhodcem přiznat konkrétnímu pracovníkovi dlužnou mzdu.

Právní rozbor: Je nutné rozlišit individuální nárok a kolektivní spor podle zákona o kolektivním vyjednávání; zvolený postup musí odpovídat předmětu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 1

Úvodní ustanovení

Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 10

Kolektivní spory

Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům.

Řízení před zprostředkovatelem

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 11

(1) Smluvní strany si po dohodě mohou ve sporu zvolit zprostředkovatele. Přijetím žádosti zprostředkovatelem je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Smluvní strany a zprostředkovatel jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na zprostředkovatele, určí zprostředkovatele ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem na návrh kterékoliv ze smluvních stran ministerstvo. Doručením rozhodnutí o určení zprostředkovatele je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy může být takový návrh podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od předložení písemného návrhu na uzavření této smlouvy.

(3) Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Jde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 12

(1) Zprostředkovatel písemně sdělí smluvním stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele, nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem jinak.

(2) Řízení před zprostředkovatelem se považuje za neúspěšné, jestliže spor není vyřešen do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele, nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem na jiné době.

(3) Je-li řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za neúspěšné, mohou smluvní strany společně požádat ministerstvo o určení zprostředkovatele nového.

(4) Náklady řízení před zprostředkovatelem hradí každá ze smluvních stran jednou polovinou. Součástí nákladů zprostředkovatele je zejména jeho odměna. Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem o odměně, náleží mu odměna podle prováděcího předpisu.

Řízení před rozhodcem

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 13

(1) Při neúspěšnosti řízení před zprostředkovatelem smluvní strany mohou po dohodě písemně požádat rozhodce o rozhodnutí ve sporu. Přijetím žádosti rozhodcem je řízení před rozhodcem zahájeno. Smluvní strany a rozhodce jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany podle odstavce 1 a jde-li o spor o uzavření kolektivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat nebo o spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy,

určí rozhodce ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem na návrh kterékoliv ze smluvních stran ministerstvo; doručení rozhodnutí rozhodci je řízení před rozhodcem zahájeno.

(3) Rozhodcem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky, pokud je zapsána v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.

(4) Stejná osoba nesmí být zprostředkovatelem a rozhodcem v témže kolektivním sporu.

(5) Rozhodce písemně sdělí smluvním stranám rozhodnutí do 15 dnů od zahájení řízení. Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran.

(6) Doručení rozhodnutí rozhodce smluvním stranám ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je tato smlouva uzavřena.

(7) Náklady řízení před rozhodci včetně jejich odměny hradí ministerstvo.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 14

(1) Krajský soud zruší nebo změní na návrh smluvní strany rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami (§ 5).

(2) Návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce může smluvní strana podat do 15 dnů od jeho doručení. Příslušným je krajský soud, v jehož obvodu má sídlo smluvní strana, proti níž tento návrh směřuje. Při rozhodování postupuje krajský soud podle ustanovení občanského soudního řádu upravujících řízení v prvním stupni; rozhodne však vždy usnesením, proti němuž není přípustné odvolání ani obnova řízení.

(3) Bylo-li rozhodnutí rozhodce zrušeno, rozhodne o sporu též rozhodce; nesouhlasí-li s tím alespoň jedna ze smluvních stran, nebo není-li to z jiných důvodů možné, postupuje se podle § 13 odst. 2. Při novém rozhodování je rozhodce vázán právním názorem soudu.

(4) Nebyl-li podán ve lhůtě uvedené v odstavci 2 návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce u soudu, nebo byl-li tento návrh soudem zamítnut, nebo řízení zastaveno, je doručené rozhodnutí rozhodce v právní moci.

(5) Pravomocné rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné.⁵

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 15

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškami postup při a) ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, b) výběru zprostředkovatelů a způsob jejich zápisu do seznamu zprostředkovatelů, jakož i další úpravu řízení před zprostředkovatelem, c) výběru rozhodců, způsob ověřování jejich odborných znalostí, jejich zápisu do seznamu rozhodců, jakož i další úpravu řízení před rozhodcem.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou a) výši odměny zprostředkovateli a rozhodci, b) výši poplatku za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně, c) výši a způsob úhrady nákladů řízení před rozhodcem.

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 16

(1) Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka.

(2) Stávkou se rozumí částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci.

(3) Solidární stávkou se rozumí stávka na podporu požadavků zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy.

(4) Za účastníka stávky se po celou dobu jejího trvání považuje zaměstnanec, který s ní souhlasil; zaměstnanec, který se ke stávce připojil, se za jejího účastníka považuje ode dne připojení se ke stávce.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 17

(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.

(2) Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat.

(3) Při vyhlášení a zahájení solidární stávky se postupuje obdobně podle předchozích odstavců.

(4) Odborová organizace musí písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři pracovní dny předem a) kdy bude stávka zahájena, b) důvody a cíle stávky, c) počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.

(5) Zaměstnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j), k) se pro účely zjištění celkového počtu zaměstnanců nezahrnují, ani se neúčastní hlasování o stávce. O výsledku hlasování musí odborová organizace pořádit zápis.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 20

Nezákonná podle tohoto zákona je stávka a) které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (§ 11 a 12); to neplatí v případě solidární stávky (§ 16 odst. 3), b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem (§ 13 a 14) nebo po uzavření kolektivní smlouvy, c) která nebyla vyhlášena nebo zahájena za podmínek stanovených v § 17, d) vyhlášená nebo zahájená z jiných důvodů než jsou uvedeny v § 16, e) solidární, pokud zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem na hospodářskou návaznost nemůže ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na podporu jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena, f) v případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření,⁶ g) zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, h) zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů, i) soudců, prokurátorů, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnanců při řízení a zabezpečování letového provozu, j) příslušníků sborů požární ochrany, zaměstnanců závodních jednotek požární ochrany a členů záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště⁷ a zaměstnanců zabezpečujících telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občana, popřípadě majetku, k) zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřipustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.): § 1–4, § 10–17, § 20. Znění: 1. 1. 2026.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 27. Znění: 1. 10. 2021.

C18 — Kolektivní smlouvy.

Základní výklad a souvislosti

Kolektivní smlouva upravuje v zákonném rozsahu pracovní a mzdové podmínky i vzájemné vztahy smluvních stran. Podniková smlouva a smlouva vyššího stupně mají rozdílný rozsah. Normativní ustanovení vytvářejí zaměstnanecká práva, obligační závazky vážou strany smlouvy. Forma, doba účinnosti, závaznost a případné rozšíření se posuzují podle zákona. Individuální pracovní smlouva nemá automaticky přednost před kolektivní ochranou, jestliže by zaměstnanci odebrala nepodkročitelné právo. Vztah více odborových organizací je nutné vyřešit podle aktuálních pravidel.

Kolektivní smlouva

Smlouva obsahuje normativní úpravu pracovních nároků i závazky mezi smluvními stranami. **Materiální** působení na zaměstnance se liší od běžné dvoustranné individuální smlouvy.

Působnost

Podniková a vyšší kolektivní smlouva mají jiný okruh adresátů. Rozšíření závaznosti potřebuje zákonný postup, ne prostý souhlas jedné firmy.

Vznik

Vyjednání, písemné uzavření, účinnost a doba působení jsou samostatné otázky. Odborové oznámení výsledku není náhradou potřebného smluvního aktu.

Nároky

Konkrétní zaměstnanec může uplatnit příslušné normativně založené oprávnění. Výklad nesmí přehlédnout vztah k zákonu a k další kolektivní smlouvě.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Účinky:** Členství v odborech a působení smlouvy nejsou totožné.
- **Obsah:** Obecná proklamace není vždy vymahatelným konkrétním nárokem.
- **Kolize:** Rozlišit individuální právo a závazek mezi smluvními stranami.

Podrobnější právní rozbor

- Kolektivní smlouva upravuje v zákonném rozsahu práva zaměstnanců a závazky smluvních stran. Podniková smlouva a smlouva vyššího stupně mají odlišnou působnost; rozšíření závaznosti vyžaduje zákonný postup. Individuální zaměstnanec nemusí být členem odborů, aby se na něj vztahovala příslušná normativní část. Smlouva nesmí překročit kogentní limity a její závaznost není totožná s interním předpisem zaměstnavatele.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pracovní smlouva stanoví nižší nárok než závazná kolektivní smlouva.

Právní rozbor: Je třeba posoudit kogentní meze a zákonný účinek kolektivní smlouvy. Zaměstnanec se chráněného nároku nemusí platně vzdát prostým podpisem méně výhodného textu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 23

(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.

(2) Kolektivní smlouvu mohou uzavřít zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna nebo více organizací zaměstnavatelů na straně jedné a jedna nebo více odborových organizací na straně druhé.

(3) Kolektivní smlouva je a) podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele, b) vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.

(4) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí zákonem upravujícím kolektivní vyjednávání¹.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 24

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance.

(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.

(3) Jestliže se odborové organizace neshodnou ve lhůtě 30 dnů od zahájení vzájemných jednání na postupu podle odstavce 2, jsou povinny o této skutečnosti zaměstnavatele bez odkladu informovat. Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací, která má největší počet členů, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, nebo s více odborovými organizacemi, které mají dohromady největší počet členů, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, pokud a) zaměstnavatel po marném uplynutí lhůty určené pro nalezení shody mezi odborovými organizacemi na postupu podle odstavce 2 zveřejnil způsobem u něj obvyklým a dostupným všem zaměstnancům, se kterou odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi hodlá uzavřít kolektivní smlouvu, b) uplynula lhůta 30 dnů od oznámení zaměstnavatele podle písmene a) a c) zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru neprojeví nesouhlas s postupem uvedeným v oznámení zaměstnavatele způsobem podle odstavce 4.

(4) Kolektivní smlouva podle odstavce 3 nemůže být uzavřena, pokud nadpoloviční většina všech zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním poměru ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení zaměstnavatele podle odstavce 3 písm. a) písemně prohlásí, že nesouhlasí s tímto postupem uzavírání kolektivní smlouvy, a toto prohlášení doručí zaměstnavateli.

(5) Jestliže nadpoloviční většina všech zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním poměru ve svém prohlášení podle odstavce 4 určí odborovou organizaci nebo více odborových organizací, s nimiž by měla být uzavřena

kolektivní smlouva, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s touto odborovou organizací nebo těmito více odborovými organizacemi.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 25

(1) Kolektivní smlouva je závazná pro její smluvní strany.

(2) Kolektivní smlouva je závazná také pro a) zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, b) zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo odborové organizace, c) odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně odborová organizace.

(3) Zaměstnanec má právo předkládat smluvním stranám kolektivní smlouvy podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání.

(4) Práva, která vznikla z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uplatňují a uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 26

(1) Kolektivní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Je-li uplynutí doby podle věty první vázáno na splnění podmínky, musí kolektivní smlouva obsahovat nejzazší dobu její účinnosti. Kolektivní smlouvu je možné písemně vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti. Výpovědní doba činí nejméně 6 měsíců a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(2) Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.

(3) Při zániku smluvní strany kolektivní smlouvy jednající za zaměstnance skončí účinnost kolektivní smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího kalendářního roku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 27

(1) K ujednáním podnikové kolektivní smlouvy, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, se nepřihlíží.

(2) K ujednáním kolektivní smlouvy vyššího stupně, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířena na další zaměstnavatele podle jiného právního předpisu 11, se nepřihlíží.

(3) Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami na téže písemnosti, jinak se k ní nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 28

(1) Kolektivní smlouvu není možné nahradit jinou smlouvou.

(2) Není možné se domáhat relativní neúčinnosti kolektivní smlouvy.

(3) Kolektivní smlouvu není možné zrušit odstoupením jedné ze smluvních stran; sjednají-li si smluvní strany právo odstoupit od kolektivní smlouvy, nepřihlíží se k tomu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 29

Smluvní strany kolektivní smlouvy jsou povinny s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby byla kolektivní smlouva přístupná všem jeho zaměstnancům.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 7

(1) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyhlášeno sdělení^{4a} Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností podle sdělení Českého statistického úřadu uveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv^{4b} (dále jen „odvětví“).

(2) Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců.

(3) Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které jsou k dispozici statistické informace podle odstavce 6.

(4) Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen „návrh“) musí být písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost rozšířena na další zaměstnavatele. Dále musí obsahovat a) seznamy zaměstnavatelů, pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, a celkový počet jejich zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, kteří jsou členy ostatních organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví, celkové počty jejich zaměstnanců a kódy klasifikace ekonomických činností podle sdělení Českého statistického úřadu uveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 4b, nebo b) celkový počet zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený v odstavci 2 písm. b), to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, a celkový počet jejich zaměstnanců, a počet zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší odborový orgán, který působí v tomtéž odvětví, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců a jejich kód klasifikace ekonomických činností podle sdělení Českého statistického úřadu uveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 4b. Smluvní strany připojí k návrhu znění kolektivní smlouvy vyššího stupně v písemné a elektronické podobě.

(5) Organizace zaměstnavatelů je povinna pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce a sociálních věcí a organizaci zaměstnavatelů, která působí v tomtéž odvětví, na žádost seznam zaměstnavatelů, kteří jsou jejími členy, a celkový počet jejich zaměstnanců. Vyšší odborový orgán je povinen pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce a sociálních věcí a vyššímu odborovému orgánu, který působí v tomtéž odvětví, na žádost celkový počet zaměstnanců, za které jedná, a seznam zaměstnavatelů, u kterých působí příslušná odborová organizace.

(6) Skutečnosti stanovené v odstavci 4 prokazují smluvní strany statistickými informacemi Českého statistického úřadu o celkovém počtu zaměstnanců a písemnými sděleními podle odstavce 5.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 8

(1) Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně.

(2) Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.

(3) Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolu jednat a poskytovat si další požadovanou součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

(4) Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy.

(5) Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy a její rozsah; při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 23–29. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.): § 2–8. Znění: 1. 1. 2026.

C19 — Přejedání práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Základní výklad a souvislosti

Přejedání práv a povinností zachovává kontinuitu pracovních vztahů při zákonem vymezené změně nositele činnosti. Nejde o automatické skončení všech smluv a vznik nových. Posuzuje se skutečná převáděná činnost a zákonné podmínky, nikoli jen označení transakce. Informační a projednací povinnosti chrání zaměstnance před nepředvídatelnými dopady. Zvláštní možnosti zaměstnance při změně a zhoršení pracovních podmínek se oddělují od obecného práva dát výpověď. Převod vlastnictví akcií zaměstnavatele nemusí být změnou samotné osoby zaměstnavatele.

Přejedání a změna zaměstnavatele

Přejedání nastává při splnění zákonných podmínek, nikoli pouze proto, že kupující chce převzít pracovníky. **Materiální** povaha převáděné činnosti je významnější než název transakce.

Subjekty

Dosavadní a přejímající zaměstnavatel mají informační a další povinnosti. Zaměstnanec není obchodovatelným předmětem převodu, ale nositelem chráněných práv.

Proces

Informování a projednání musí proběhnout v příslušném režimu. U přeměny či převodu se určí rozhodný okamžik a rozsah přecházejících vztahů.

Důsledky

Kontinuita poměru se odlišuje od uzavření nové smlouvy. Možnosti skončení a ochrany při změně podmínek se ověřují zvlášť.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kontinuita:** Při přechodu práva a povinnosti nezanikají pouhým převodem.
- **Transakce:** Změna vlastníka společnosti se liší od převodu provozu.
- **Informace:** Opomenutí není automaticky souhlasem zaměstnanců se zhoršením.

Podrobnější právní rozbor

- Přejedání práv a povinností může nastat přímo ze zákona při splnění konkrétních podmínek. Není běžným individuálním převodem pracovní smlouvy se souhlasem každého zaměstnance. Převáděná činnost, kontinuita, informační povinnosti a ochrana zaměstnance se posuzují samostatně. Změna vlastníka podílu v korporaci nemusí znamenat změnu zaměstnavatele. Přejedání automaticky nelegalizuje zhoršení podmínek ani neodstraňuje zákonné možnosti skončení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Kupující provozovny požaduje nové smlouvy s nižšími právy jako podmínku pokračování práce.

Právní rozbor: Je nutné určit, zda nastal zákonný přechod. Pokud ano, dosavadní poměry pokračují a změny vyžadují odpovídající právní základ.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 51a

(1) Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.

(2) Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že a) byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu, b) byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem.

(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části (dále jen „činnost zaměstnavatele“), přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.

(3) Nejde-li o převod činnosti zaměstnavatele podle jiného zákona 117, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele při převodu činnosti zaměstnavatele pouze v případě, že a) činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem, b) činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží, c) bezprostředně před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání činnosti, d) činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu a e) je převáděn majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohledem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku.

(4) Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

(5) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud jiný zákon nestanoví jinak^{21a}.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 339

(1) Předě dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli, informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody a) stanovené nebo navrhované datum převodu, b) důvody převodu, c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

(2) Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen předem informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, o skutečnostech uvedených v odstavci 1 nejpozději 30 dnů předě dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností k jinému zaměstnavateli.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 340

Ustanovení § 338 a 339 se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli rozhodl nadřízený orgán (§ 347 odst. 2).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 341

(1) Při zániku zaměstnavatele rozdělením přejímají od dosavadního zaměstnavatele práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelé, kteří nastupují místo něj. Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za středníkem platí obdobně.

(2) Zrušuje-li se zaměstnavatel, určí orgán, který zaměstnavatele zrušuje, který zaměstnavatel je povinen uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného zaměstnavatele, popřípadě uplatňovat jeho nároky. Provádí-li se při zrušení zaměstnavatele jeho likvidace, postupuje se podle zvláštního právního předpisu 97.

(3) Dochází-li podle § 338 k převodu zaměstnavatele, u něhož řídící působnost při plnění úkolů vykonává nadřízený orgán (§ 347 odst. 2), uplynutím doby nebo dosažením účelu, pro který byl ustaven, určí tento orgán, na kterého zaměstnavatele přecházejí jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 342

(1) Smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 odst. 4); to neplatí při pokračování v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) živnostenského zákona nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele.

(2) Krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele podle odstavce 1 vystaví zaměstnanci, jehož pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti zanikly, na jeho žádost potvrzení o zaměstnání, a to na základě dokladů předložených tímto zaměstnancem.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 51a, § 338–342. Znění: 1. 1. 2027.

C20 — Základní zásady a funkce práva sociálního zabezpečení.

Základní výklad a souvislosti

Sociální zabezpečení reaguje na zákonem vymezené sociální události prostřednictvím pojištění, podpory a pomoci. Solidarita, ochrana důstojnosti, zákonnost a předvídatelnost se spojují s podmínkami účasti, potřebnosti nebo jiných nárokových skutečností. Pojistná dávka není totéž co dávka posuzovaná podle příjmů domácnosti. Ústavní právo na hmotné zabezpečení neodstraňuje zákonnou konkretizaci, ale omezuje svévolné či diskriminační zásahy. Historické dávkové zákony musí být čteny s ohledem na reformy a přechod; dodaná sada nenahrazuje úplnou úpravu nové sociální dávky z roku 2025.

Pojištění, podpora a pomoc

Sociální zabezpečení kombinuje pojistné a nepojistné systémy. Pojistné plnění reaguje na pojištěné riziko, pomoc na zákonem určenou potřebnost; jejich podmínky nelze směšovat.

Subjekty a události

Pojištěnec, žadatel a příjemce mohou mít různé postavení. Stáří, nemoc, rodičovství a nedostatek prostředků otevírají odlišné právní režimy.

Proces

Nárok potřebuje konkrétní právní základ a doložené podmínky. Zásada solidarity sama nezakládá nárok na libovolnou dávku.

Změna systému

Reforma dávek vyžaduje nové a přechodné předpisy. U nedoloženého úplného znění nelze starý systém vydávat za úplný přehled nové úpravy.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Systém:** Odlišit pojistný, podpůrný a potřebnostní princip.
- **Nárok:** Rozhoduje zákonná sociální událost a další podmínky.
- **Reforma:** Starší dávkový režim nelze automaticky považovat za stav roku 2027.

Podrobnější právní rozbor

- Současný systém sociálních dávek nelze úplně vyložit jen podle staršího zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Přechodná ustanovení nové úpravy mohou odlišovat stávající a nové příjemce. Tento okruh má doloženou mezeru v nahraných podkladech: chybí úplné relevantní znění zákona o dávce státní sociální pomoci. Citované historické či souběžně působící předpisy proto nejsou potvrzením úplného budoucího režimu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Žadatel požaduje každou sociální dávku pouze proto, že do systému dříve odváděl pojistné.

Právní rozbor: Je nutné určit konkrétní dávku a její nárokové podmínky; pojistné není univerzálním titulem všech podpor a pomoci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 30

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 31

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění, jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

(2) Organizaci a provádění pojištění, povinnosti pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a jejich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění (dále jen „pojistné“) upravují zvláštní zákony.¹

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění^{1a}.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 2

(1) Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (dále jen „osoby“) uvedené v § 5. Pojištění se mohou dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.

(2) Pojištěncem se pro účely pojištění rozumí osoba, která je nebo byla účastna pojištění.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 4

(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí.

(2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), nebo z procentní výměry důchodu zemřelého, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 1

(1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění“) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče otce o dítě po jeho narození, ošetřování jiné fyzické osoby nebo péče o ni, poskytování dlouhodobé péče a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.

(2) Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis¹.

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění².

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 4

Druhy dávek

Z pojištění se poskytují tyto dávky: a) nemocenské, b) peněžitá pomoc v mateřství, c) dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“), d) ošetřovné, e) dlouhodobé ošetřovné, f) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.), § 1

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy¹.

zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.), § 2

Životní minimum jednotlivce

Podle § 1 nařízení vlády č. 436/2022 Sb. činí s účinností od 1. ledna 2023 částka životního minima jednotlivce měsíčně 4 860 Kč.

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 5 500 Kč. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami uvedenými v § 4.

Životní minimum společně posuzovaných osob

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), § 2

(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

(2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Přednost mají takové formy poskytování sociálních služeb, které podporují setrvávání osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 30–31, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 1–2, § 4. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 1, § 4. Znění: 1. 7. 2026.

zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 10. 2026 do 31. 5. 2028.

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.): § 2. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

C21 — Právní vztahy sociálního zabezpečení.

Základní výklad a souvislosti

Právní vztahy sociálního zabezpečení zahrnují účast na systému, pojistné, nárok na dávku a proces jejího přiznání a výplaty. Subjekty a kompetence se liší podle agendy; příjemce, pojištěnec, plátce a člen posuzované domácnosti nejsou vždy stejná osoba. Nárok na dávku a nárok na její výplatu mohou mít odlišné podmínky. Povinnost oznámit změnu a vrátit přeplatek je třeba hodnotit podle zákona, včetně případného významu zavinění. Správní rozhodnutí a zdravotní posudek nemají totožnou právní funkci.

Právní vztah zabezpečení

Hmotný vztah se týká nároku a povinnosti poskytovat plnění. Procesní vztah upravuje žádost, dokazování a rozhodnutí. Pojistný vztah může trvat před vznikem konkrétní dávky.

Nositelé

Orgán sociálního zabezpečení a pojištěnec nejsou v běžném smluvním vztahu. Zaměstnavatel může plnit evidenční či platební povinnosti bez postavení konečného poskytovatele dávky.

Vznik

Sociální událost je často pouze jednou podmínkou. Dalšími mohou být doba účasti, příjem, pobyt či podání žádosti.

Ochrana

Nesprávná evidence a zamítnutý nárok mohou vyžadovat různé kroky. Opravný prostředek se volí podle rozhodujícího orgánu a zákonného režimu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Vznik:** Nárok nevzniká pouhým podáním formuláře, pokud chybějí hmotné podmínky.
- **Výplata:** Může vyžadovat další skutečnosti.
- **Přeplatek:** Není automaticky odpovědností za každou chybu úřadu.

Podrobnější právní rozbor

- Právní vztah sociálního zabezpečení zahrnuje zákonem určené subjekty, sociální událost a obsah nároku či povinnosti. Nárok na dávku a její výplatu se odlišují od evidence a odvodu pojistného. Rozhodnutí správního orgánu musí řešit všechny podmínky; zdravotní posudek je odborným podkladem, ne univerzálním rozhodnutím. U přeplatku se zjišťuje příslušný zákonný důvod, rozhodný čas a případný význam porušení oznamovací povinnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Příjemci je požadováno vrácení dávky pouze s odkazem na pozdější změnu názoru úřadu.

Právní rozbor: Je nutné určit zákonný titul, rozhodný čas, oznamovací povinnosti a podmínky odpovědnosti za přeplatek; procesní náprava musí být zákonná.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 4

(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí.

(2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), nebo z procentní výměry důchodu zemřelého, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 5

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni a) zaměstnanci v pracovním poměru, b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky⁵, vojáci z povolání^{5a}, vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby⁴⁶ a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě^{5b}, c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o) až s), e) osoby samostatně výdělečně činné, f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, g) soudci, h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitř, zástupce finančního arbitra a veřejný ochránce práv, ochránce práv dětí a jejich zástupce, j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí^{37a},

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, o) prokuristé, p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s), r) likvidátoři, s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice, t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise a členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e).

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 54

(1) Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 55

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 6

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 308/2024 Sb. činí od 1. ledna 2025 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, uvedená v odst. 2, 4 500 Kč.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 16

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetrového za dobu, po kterou a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost, b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů 17 ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání^{17a}, c) je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, d) vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; to však neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence pečuje o dítě¹⁸.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 124

(1) Pojištěnec nebo jiný příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, anebo jinak zavinil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, je povinen uhradit

plátcí dávky přeplatek na dávce. Jestliže jiná fyzická osoba nebo právnická osoba zavinila, že dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, je povinna uhradit plátcí dávky přeplatek na dávce.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 3

(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení.

(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady, obecní živnostenské úřady (dále jen „živnostenské úřady“), orgány Finanční správy České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 5**Česká správa sociálního zabezpečení**

Česká správa sociálního zabezpečení a) rozhoduje 1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, 2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 4. o odvoláních proti rozhodnutí územní správy sociálního zabezpečení, 5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, 6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody, b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, d) řídí a kontroluje činnost Institutu posuzování zdravotního stavu a územních správ sociálního zabezpečení,

e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropské unie a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona a podle zákona o důchodovém pojištění, g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen „registr pojištěnců“), h) vyrozumívá Institut posuzování zdravotního stavu [§ 6b odst. 2 písm. c)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě, i) zajišťuje správu údajů Integrovaného informačního systému České správy sociálního zabezpečení; správou údajů se rozumí jejich sběr a zpracování, j) zajišťuje správu a provoz technických a programových prostředků k přístupu k Integrovanému informačnímu systému Ministerstva práce a sociálních věcí.

Územní správy sociálního zabezpečení**zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 88**

(1) Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b), e) a f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

(3) Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal. Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 118a

(1) Jestliže důchod byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, protože příjemce důchodu nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijal důchod nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo vědomě jinak způsobil, že důchod nebo jeho část byl vyplácen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, má plátce důchodu vůči příjemci důchodu nárok na vrácení, popřípadě náhradu nesprávně vyplacené částky.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 4–5, § 54–55. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 6, § 16, § 124. Znění: 1. 7. 2026.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.): § 3, § 5, § 88, § 118a. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

C22 — Dočasná pracovní neschopnost a invalidita.

Základní výklad a souvislosti

Dočasná pracovní neschopnost a invalidita jsou odlišné právní a zdravotní kategorie. První se vztahuje k dočasné nemožnosti vykonávat práci a k nemocenskému režimu; druhá k dlouhodobému poklesu pracovní schopnosti v zákonných stupních a k důchodovému pojištění. Zdravotní stav je nutný, ale nemusí postačovat pro dávku bez splnění pojistné doby či dalších podmínek. Posudkové hodnocení má být konkrétní a přezkoumatelné; diagnóza sama automaticky neurčuje stupeň invalidity. Pracovní neschopnost nelze mechanicky převést na neomezené trvání invalidního důchodu.

Dva různé zdravotní instituty

Dočasná pracovní neschopnost reaguje na dočasnou nemožnost práce, invalidita na zákonem určený dlouhodobý pokles pracovní schopnosti. Diagnóza sama obě kategorie nesjednocuje.

Subjekty

Ošetřující lékař, posudkový orgán a orgán rozhodující o dávce mají různé úkoly. Lékařské zjištění není vždy samo konečným správním rozhodnutím.

Podmínky dávky

Zdravotní stav a pojistné podmínky se zkoumají odděleně. Uznání invalidity nemusí automaticky založit nárok na invalidní důchod.

Přezkum

Posudek musí odpovídat relevantním námitkám a podkladům. Právní posouzení nároku a kontrola přesvědčivosti odborného závěru zůstávají úkolem příslušných orgánů.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozdíl:** Dočasnost a dlouhodobost mají různý účel.
- **Pojistné podmínky:** Zdravotní předpoklad nenahrazuje potřebnou dobu.
- **Proces:** Posudek je podkladem, nikoli vždy samostatně napadnutelným dávkovým rozhodnutím.

Podrobnější právní rozbor

- Nemocenské pojištění je třeba oddělit od náhrady mzdy poskytované v počátečním období pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. Rozdílné dávky kryjí odlišné sociální události a mají vlastní osobní a časové podmínky. Pojištění se neodvozuje jen od názvu pracovní smlouvy. Ochranná lhůta, rozhodné období a souběh více činností mohou podstatně změnit výsledek.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba má závažnou diagnózu a považuje to za automatické přiznání invalidního důchodu.

Právní rozbor: Je třeba vyhodnotit zákonný pokles pracovní schopnosti, dobu pojištění a další podmínky. Rozhodnutí musí vycházet z úplného a přesvědčivého posudku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 23

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu 21, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní .

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 26

(1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do podpůrčí doby uvedené v odstavci 1 doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti; tento zápočet se provede i v případě, že předchozí dočasná pracovní neschopnost byla uznána pro jinou pojištěnou činnost. Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Věta první a druhá se nepoužije v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

(3) Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, považuje se pro účely podpůrčí doby za den vzniku dočasné pracovní neschopnosti následující kalendářní den.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 55

(1) Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné v tomto zákoně uvedené důvody neumožňuje pojištěnci a) vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost, b) plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání podle zvláštního právního předpisu 36 (dále jen „povinnost uchazeče o zaměstnání“), vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.

(2) Za dočasnou pracovní neschopnost se nepovažuje ošetřování pojištěnce a) v nočním sanatoriu, b) v době detoxikace po požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, s výjimkou případů, kdy pojištěnec požil tyto látky bez vlastního zavinění, c) při poskytování zdravotní péče v osobním zájmu z kosmetických nebo estetických důvodů za úhradu pojištěncem.

(3) Dočasnou pracovní neschopnost pojištěnce, který vykonává několik pojištěných činností, posuzuje ošetřující lékař pro každou pojištěnou činnost samostatně.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 57

(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále jen „nemoc“) nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, b) pojištěnce, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče³⁹, c) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče⁴⁰, s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, d) pojištěnce, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, e) pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě; dlouhodobým onemocněním se pro účely tohoto zákona rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden měsíc, f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z dosavadní pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, g) pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.

(2) Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil, pokud se dále nestanoví jinak.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 38

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo b) invalidním následkem pracovního úrazu.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 39

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 40

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku a) do 20 let méně než jeden rok, b) od 20 let do 22 let jeden rok, c) od 22 let do 24 let dva roky, d) od 24 let do 26 let tři roky, e) od 26 let do 28 let čtyři roky a f) nad 28 let pět roků.

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod

považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 192

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrné doby určené pro výplatu nemocenského⁶¹. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské⁶², peněžitá pomoc

v mateřství⁶³, dávka otcovské poporodní péče¹¹³ nebo dlouhodobé ošetřovné, náhrada mzdy nebo platu nepřisluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřisluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.

(2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění⁶⁴, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění^{64a} vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 23, § 26, § 55, § 57. Znění: 1. 7. 2026.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 38–40. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 192. Znění: 1. 1. 2027.

C23 — Starobní věk a starobní důchod.

Základní výklad a souvislosti

Starobní důchod se váže k zákonem určenému věku, potřebné době pojištění a dalším předpokladům. Důchodový věk, vznik nároku, podání žádosti a výplata nejsou jeden okamžik. Předčasný důchod má zvláštní podmínky a dopady na výši; jeho výhodnost nelze hodnotit jen podle data první výplaty. Základní a procentní výměra, výpočtový základ a valorizace jsou rozdílné prvky konstrukce. Ústavní přezkum změny valorizace se týká rovněž důvěry v právo a veřejného zájmu, nikoli práva na neměnnost všech budoucích parametrů.

Věk a nárok

Dosažení důchodového věku není jedinou podmínkou starobního důchodu. Doba pojištění a případné zvláštní podmínky se hodnotí samostatně.

Výše

Základní a procentní složka reagují na různá pravidla. Individuální výpočet nelze nahradit průměrnou částkou uváděnou v médiích.

Proces

Žádost, evidence dob a rozhodnutí tvoří samostatné kroky. Chybějící evidenci lze řešit doložením relevantních skutečností podle zákonného režimu.

Ústavní souvislost

Valorizace a její změna se posuzují s ohledem na ochranu očekávání i veřejné finance. Nález o konkrétní změně nepotvrzuje ústavnost každé budoucí reformy.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Podmínky:** Věk sám nepostačuje.
- **Předčasnost:** Má vlastní náklad v zákonném výpočtu.
- **Valorizace:** Odlišit již vzniklý nárok a budoucí očekávání, ověřit rozhodné znění.

Podrobnější právní rozbor

- Důchodové pojištění spojuje pojistné doby, osobní podmínky a výpočtové veličiny. Nárok na důchod, nárok na jeho výplatu a změna výše se neztotožňují. Při legislativní změně je rozhodné přechodné ustanovení; ústavní ochrana očekávání neznamena neproměnnost všech parametrů systému. Konkrétní výpočet vyžaduje ověřené doby, příjmy a tehdy účinné hodnoty.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 30/23, 17. 1. 2024 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023

Okolnosti případu: Skupina poslanců napadla změnu mimořádné valorizace důchodů z roku 2023. Namítala také použití legislativní nouze a zásah do očekávání příjemců v době vysoké inflace.

Co soud řešil: Soud spojil přezkum parlamentní procedury s ochranou důvěry v právo a sociálními právy. Většina uznala existenci zásahu do očekávání, ale hodnotila jeho proporcionálnost v celkovém kontextu veřejných financí.

Závěr a právní význam: Nález ze dne 17. ledna 2024 zamítl návrh na zrušení napadené úpravy mimořádné valorizace. Většina akceptovala konkrétní použití legislativní nouze a změnu parametrů při zohlednění veřejného zájmu, legitimního očekávání a sociálních práv. Odlišná stanoviska nelze vydávat za výrok soudu. Nález neposkytuje neomezené oprávnění měnit již vzniklé nároky a neznamena neměnnost všech budoucích důchodových parametrů. Při odpovědi je třeba odlišit politickou kontroverzi, zákonný proces a ústavní hranici zásahu do očekávání.

Jak závěr použít a kde má meze: Rozhodnutí není tvrzením, že očekávání důchodců nejsou chráněna. Odlišná stanoviska obsahují kritiku většiny a musí být čtena jako názory jejich autorů, nikoli jako zrušující výrok.

Celý odstavec 183 odůvodnění — doslovná citace

183. Ústavní soud proto uzavírá, že pro přijetí zákona č. 71/2023 Sb. byl dán silný veřejný zájem a zákonodárce svým postupem s ohledem na celkový kontext věci zásadně neporušil princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Jakkoliv proto Ústavní soud připouští, že skutečně došlo k zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, šlo o zásah, který byl s ohledem na shora popsané okolnosti proporcionální, a tedy i ústavně souladný. Současně nelze ani dovodit, že by napadený zákon zasáhl do podstaty základního práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-30-23_2

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Žadatel splnil věk, ale nikoli potřebnou dobu pojištění, a namítá automatický ústavní nárok.

Právní rozbor: Je nutné použít konkrétní zákonnou variantu nároku a zjistit započitatelné doby. Ústavní právo se realizuje prostřednictvím zákonného systému s ústavními mezemi.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 28

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 29

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010, b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného

data narození, c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, f) 20 let a dosáhl v období 2014 až 2024 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, g) 20 let a dosáhl po roce 2024 věku aspoň o 2 roky vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 31

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění 40 let a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle předchozí věty se náhradní doby pojištění započítávají v rozsahu podle § 29 odst. 5.

(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přiznává nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 32

(1) Důchodový věk činí a) u mužů 60 let, b) u žen 1. 53 let, pokud vchovaly alespoň pět dětí, 2. 54 let, pokud vchovaly tři nebo čtyři děti, 3. 55 let, pokud vchovaly dvě děti, 4. 56 let, pokud vchovaly jedno dítě, nebo 5. 57 let, jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.

(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1973 se důchodový věk stanoví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 33

(1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. Procentní výměra starobního důchodu včetně zvýšení podle § 34a činí nejméně částku ve výši základní výměry starobního důchodu.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 34

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a) spadá-li rok přiznání důchodu do období před rokem 2026, 1,5 % výpočtového základu měsíčně, b) je-li rokem přiznání důchodu rok 2026, 1,495 % výpočtového základu měsíčně, c) je-li rokem přiznání důchodu rok 2027, 1,490 % výpočtového základu měsíčně, d) je-li rokem přiznání důchodu rok 2028, 1,485 % výpočtového základu měsíčně, e) je-li rokem přiznání důchodu rok 2029, 1,480 % výpočtového základu měsíčně, f) je-li rokem přiznání důchodu rok 2030, 1,475 % výpočtového základu měsíčně, g) je-li rokem přiznání důchodu rok 2031, 1,470 % výpočtového základu měsíčně, h) je-li rokem přiznání důchodu rok 2032, 1,465 % výpočtového základu měsíčně, i) je-li rokem přiznání důchodu rok 2033, 1,460 % výpočtového základu měsíčně, j) je-li rokem přiznání důchodu rok 2034, 1,455 % výpočtového základu měsíčně, k) spadá-li rok přiznání důchodu do období po roce 2034, 1,450 % výpočtového základu měsíčně.

(2) Do doby pojištění se pro účely odstavce 1 započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d), h) a j), § 102 odst. 5 a 6 a v § 105 odst. 2 a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 35

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 36

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 pojištěnci, který získal aspoň 45 let doby pojištění, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,75 % výpočtového základu; výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka stanovená podle § 33 odst. 2 věty třetí. Do doby pojištění se pro tyto účely započítávají pouze doby pojištění uvedené v § 11, § 13 s výjimkou doby studia před dosažením věku 18 let, § 102 odst. 2, § 102a odst. 3, § 102b a § 103 a náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d), h) a j), § 102 odst. 5 a 6 a § 102a odst. 1 a obdobné doby podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 pojištěnci, který nesplnil podmínku získání doby pojištění podle odstavce 1, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 1,5 % výpočtového základu; výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka stanovená podle § 33 odst. 2 věty třetí.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 37

(1) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost v plné výši nebo ve výši poloviny; polovina starobního důchodu se vyplácí na základě žádosti pojištěnce. Polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry; v případě, že se starobní důchod nevyplácí v plné výši z důvodu souběhu s jiným důchodem podle § 59, rozumí se polovinou starobního důchodu polovina procentní výměry vyplácené podle § 59.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 67

(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují.

(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od 1. ledna kalendářního roku.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 30

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 28–37, § 67. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 30, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021.

C24 — Organizace a správa sociálního zabezpečení v ČR.

Základní výklad a souvislosti

Organizace sociálního zabezpečení je rozdělena podle důchodové, nemocenské, zaměstnanostní a dalších sociálních agend. ČSSZ a územní správy plní úkoly v pojistném systému, Úřad práce jiné zákonné agendy; MPSV má ústřední kompetence. Konkrétní námitka, odvolání nebo soudní prostředek se řídí použitelným procesem. Námitky proti důchodovému rozhodnutí se nesmějí zaměnit s obecným odvoláním podle správního řádu. Posudkový orgán zjišťuje odborné podklady, zatímco příslušný orgán rozhoduje o dávce a musí svůj výsledek vysvětlit.

Rozdělení správy

Sociální zabezpečení nespravuje jediný univerzální orgán. Pojistné systémy a nepojistné dávky mají odlišné institucionální uspořádání.

Kompetence

Rozhodování o nároku, výplata, evidence a výběr pojistného nemusejí být svěřeny stejné instituci. Příslušnost se hledá ve zvláštním zákoně.

Proces

Námitky, odvolání a správní žaloba se použijí podle konkrétního rozhodnutí. Obecný dopis jinému úřadu nenahrazuje vždy včasný opravný prostředek.

Praktická ochrana

Žadatel by měl rozlišit chybné údaje, nesprávný zdravotní posudek a právní hodnocení. Každá vada vyžaduje odpovídající argument a podklad.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kompetence:** Rozlišit agendu a rozhodující orgán.
- **Obrana:** Poučení a zvláštní zákon určují prostředek a lhůtu.
- **Posudek:** Nenahrazuje odůvodněné rozhodnutí o všech nárokových podmínkách.

Podrobnější právní rozbor

- Pojistné povinnosti propojují pracovněprávní a veřejnoprávní vztahy, ale jejich vznik, splatnost a kontrola mají vlastní pravidla. Je nutné určit osobu plátce, vyměřovací základ a účast na příslušném pojištění. Daňové a pojistné zacházení se nemusí shodovat. Zaměstnanec se nestává automaticky odpovědným za každé pochybení zaměstnavatele při odvodu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pojištěnec adresuje běžné odvolání ve věci důchodu orgánu jiné sociální agendy.

Právní rozbor: Je nutné určit příslušný orgán, zákonný námitkový režim a včasnost podání, případně povinnost postoupení. Organizační chyba nesmí být řešena bez posouzení obsahu podání.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 3

(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení .

(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady, obecní živnostenské úřady (dále jen „živnostenské úřady“), orgány Finanční správy České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 4

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, b) řídí Českou správu sociálního zabezpečení, c) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení, d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 5

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení a) rozhoduje 1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, 2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 4. o odvoláních proti rozhodnutí územní správy sociálního zabezpečení, 5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, 6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody, b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, d) řídí a kontroluje činnost Institutu posuzování zdravotního stavu a územních správ sociálního zabezpečení,

e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropské unie a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona a podle zákona o důchodovém pojištění, g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen „registr pojištěnců“), h) vyzumívá Institut posuzování zdravotního stavu [§ 6b odst. 2 písm. c)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě, i) zajišťuje správu údajů Integrovaného informačního systému České správy sociálního zabezpečení; správou údajů se rozumí jejich sběr a zpracování, j) zajišťuje správu a provoz technických a programových prostředků k přístupu k Integrovanému informačnímu systému Ministerstva práce a sociálních věcí.

Územní správy sociálního zabezpečení

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 6

(1) Názvy, sídla a správní obvody územních správ sociálního zabezpečení, v kterých plní územní správy sociálního zabezpečení úkoly podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

(2) Územní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly stanovené tímto zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy stanoveno, že tyto úkoly plní jiný orgán.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 81

(1) Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě písemné žádosti sepsané v listinné podobě nebo podané v elektronické podobě. Za den uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o sepsání písemné žádosti v listinné podobě o přiznání dávky, nebo den, v němž oprávněný v elektronické aplikaci podle § 82a odst. 1 učinil první úkon směřující k podání žádosti o přiznání dávky v elektronické podobě, pokud ode dne, v němž se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán s žádostí o sepsání této žádosti nebo v němž oprávněný učinil tento první úkon, do dne sepsání žádosti nebo odeslání žádosti neuplynulo více než 90 dnů a pokud způsob uplatnění nároku na dávku je shodný se způsobem uplatnění žádosti o přiznání dávky.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 88

(1) Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b), e) a f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 81

(1) Pojištění provádějí příslušné orgány nemocenského pojištění.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 82

(1) Pojištění provádějí a) územní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 22, s výjimkou pojištěnců vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen „zaměstnané osoby“) a o pojištěnce uvedené v § 5 písm. b), b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby, c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky a jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě (dále jen „odsouzené osoby“), e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky, f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby, h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 6

(1) Ministerstvo usměřuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom a) zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy, b) zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně mezinárodního srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí, c) zabezpečuje správu a poskytování prostředků na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, zajišťuje národní financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech Evropského sociálního fondu, a zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení informačního systému v oblasti zaměstnanosti, d) zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií, e) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu, f) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce. Národní soustava povolání obsahuje 1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem, 2. stručný popis povolání, 3. pracovní činnosti v povolání, 4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní, 5. další údaje související s povoláním, g) poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup orgánům, rozhodujícím o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo zadávajícím veřejné zakázky, údaje z evidence fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, h) poskytuje na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů 98 údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, včetně údajů o jednotlivých fyzických osobách, a o tom, zda jsou osobami se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie⁹⁹; v žádosti musí být uvedeno ustanovení právního předpisu Evropské unie, o které se žádost opírá, rozsah požadovaných údajů a účel, pro který jsou dané údaje požadovány, i) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení centrální evidence zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením podle § 68 odst. 1, cizinců, volných pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty a dále evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí a evidenci právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, j) vydává a odnímá osobám povolení ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur práce podle § 14, k) posuzuje rizika související s výkonem nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a určuje riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato nelegální práce soustřeďuje,

l) každoročně do 1. července předkládá Evropské komisi zprávu o počtu kontrol provedených v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých rizikových odvětvích, o výsledku těchto kontrol a jejich procentním podílu na celkovém počtu právnických a fyzických osob podnikajících v jednotlivých rizikových odvětvích, m) poskytuje Ministerstvu vnitřně 1. přehled o změnách údajů ve vydaných povoleních ke zprostředkování zaměstnání, 2. přehled o pokutách uložených právnickým nebo fyzickým osobám, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § 126 odst. 2 nebo jiného právního předpisu 78.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.): § 3–6, § 81, § 88. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 81–82. Znění: 1. 7. 2026.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.): § 6, § 8. Znění: 1. 1. 2027.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 65, § 68. Znění: 1. 1. 2026.

C25 — Soukromé právo - předmět úpravy a základní zásady, užití předpisů občanského práva, ochrana soukromých práv

Základní výklad a souvislosti

Soukromé právo upravuje vzájemná práva a povinnosti osob v zásadě rovném postavení. Autonomie vůle, poctivost, dobrá víra a zákaz zneužití práva působí jako interpretační i korektivní zásady, nikoli jako náhrada konkrétní skutkové a právní analýzy. Kogentní úprava omezuje smluvní odchylky tam, kde to vyžaduje zákon či chráněná hodnota. Občanský zákoník se vykládá v souladu s ústavním pořádkem a ochranou slabší strany. Soudní ochrana může mít podobu splnění povinnosti, určení, zdržení zásahu či náhrady újmy podle povahy porušeného práva.

Soukromá autonomie

Soukromé právo umožňuje osobám uspořádat vlastní poměry. **Materiální** rovnost nevyklučuje ochranu slabší strany; zákon omezuje autonomii například dobrými mravy a kogentními normami.

Osoby a práva

Subjekty mohou být lidé i právnické osoby. Absolutní právo působí zásadně vůči všem, relativní právo směřuje proti určitému dlužníkovi.

Realizace

Právo vzniká smlouvou, zákonem či jinou skutečností. Soudní žaloba obvykle nárok nezakládá, ale poskytuje jeho ochranu.

Výklad

Text jednání se čte v kontextu vůle a zákonných pravidel. Poctivost není volnou pravomocí soudu zrušit každou nevýhodnou smlouvu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Autonomie:** Neumožňuje každé ujednání.
- **Poctivost:** Vyžaduje konkrétní skutkové posouzení.
- **Ochrana:** Zvolená žaloba musí odpovídat nároku a procesním podmínkám.

Podrobnější právní rozbor

- Soukromoprávní autonomie působí vedle poctivosti, dobrých mravů a zákazu zneužití práva. Výklad musí vycházet z konkrétní normy a jejího smyslu, nikoli pouze z obecného principu vybraného pro požadovaný výsledek. Kogentní a dispozitivní úprava se určují podle obsahu a zákonných kritérií. Změna kodifikace vyžaduje samostatnou časovou analýzu vztahu a právních skutečností.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1292/21, 7. 9. 2021 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Okolnosti případu: Člověk s psychosociálním postižením a omezenou svéprávností čelil požadavku vrátit prostředky z neplatného spotřebitelského úvěru. Namítal, že poskytovatel jednal v rozporu s dobrými mravy.

Co soud řešil: Soud neposuzoval jen mechanickou restituci po neplatné smlouvě. Vyžadoval vypořádat námitku zneužití zranitelnosti a okolností poskytování úvěru.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil rozhodnutí, protože se soudy dostatečně nevypořádaly s konkrétní námitkou dobrých mravů u nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení sama neodstraňuje povinnost posoudit ústavně významné okolnosti zranitelného dlužníka. Nález ale konečně nerozhodl, že se každé plnění musí ponechat příjemci. Pro zkoušku je důležité oddělit neplatnost smlouvy, restituční nárok a korektiv dobrých mravů; zranitelnost se zjišťuje konkrétně a není jen rétorickým označením.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení rozsudku neznamena, že zranitelná osoba nikdy nic nevrací. Obecný soud musí nově posoudit konkrétní korektiv a vysvětlit výsledek.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Lze tedy shrnout, že pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1292-21>

Nález III.ÚS 1336/18, 8. 1. 2019 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Okolnosti případu: Rozhodčí doložka obsahovala transparentně jmenovaného rozhodce a jinou problematickou variantu výběru. Spor rozhodl právě řádně určený rozhodce, avšak soudy pokládaly doložku jako celek za neplatnou.

Co soud řešil: Soud posuzoval oddělitelnost ujednání a ochranu autonomie vůle podle tehdy rozhodného režimu. Přehnaný formalismus přehlédl možnost zachovat platnou část.

Závěr a právní význam: Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohlašuje všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť. Pro zkoušku: identifikovat vadnou část, její vztah k celku a skutečnou vůli stran; formální neplatnost jednoho mechanismu nemusí automaticky odstranit každý jiný samostatný mechanismus.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr není plošným potvrzením všech spotřebitelských arbitráží. Musí se porovnat doba, obsah doložky, skutečně použitá varianta a aktuální zákonné zákazy.

Celý odstavec 24 odůvodnění — doslovná citace

24. Výše uvedená teoretická i judikатурní východiska lze bezezbytku vztáhnout i na nyní posuzovanou věc. Obecné soudy zamítly návrh stěžovatelky (oprávněné) na nařízení exekuce proti vedlejšímu účastníkovi řízení (povinnému), neboť rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce JUDr. Martina Doubravu, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považovaly za absolutně neplatnou jako celek (§ 39 obč. zák.). K tomuto závěru dospěly i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce (JUDr. Martin Doubrava), který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně. Uvedená situace představuje typický příklad, kdy by měl dostat přednost výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy (rozhodčí doložky) jako celku, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá. Postup obecných soudů je tak třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1336-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Silnější strana prosazuje doslovný výklad nejasné smlouvy v rozporu se společně projevenou vůlí.

Právní rozbor: Je třeba vyložit jednání podle zákonných metod a skutečných okolností. Text se neizoluje od smyslu, ale ani neurčité tvrzení spravedlnosti nenahradí důkaz smluvní vůle.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3

(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí, b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého

postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých, d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, a f) nikomu nelze odeprít, co mu po právu náleží.

(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 4

(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

(2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 5

(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 6

(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 7

Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 8

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 9

(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.

(2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 10

(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

(2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 11

Obecná ustanovení o vzniku, změně a zániku práv a povinností ze závazků v části čtvrté tohoto zákona se použijí přiměřeně i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv a povinností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 12

Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 13

Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 14

(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.

(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

(2) Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 556

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

(2) Při výkladu projevu vůle se přihlízí k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 557

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

(2) V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci

soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–14, § 555–558. Znění: 1. 1. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 2, čl. 36. Znění: 1. 10. 2021.

C26 — Osoby v právním smyslu - statusové otázky člověka, včetně statusových práv rodinných, osobnostní práva a osobnost člověka

Základní výklad a souvislosti

Člověk má **právní osobnost** od narození do smrti a svéprávnost se vyvíjí podle zákonných pravidel. Podpůrná opatření a omezení svéprávnosti sledují ochranu osoby při respektu k důstojnosti a co nejmenším zásahu. Statusová práva se odlišují od ochrany jména, soukromí, podoby a osobních projevů. Souhlas se zásahem není neomezeným vzdáním se ochrany a zákonné licence se hodnotí podle účelu a přiměřenosti. Zásah do osobnosti může založit zdržovací, odstraňovací i satisfakční nárok; majetková a nemajetková újma se posuzují samostatně.

Právní osobnost a svéprávnost

Člověk je nositelem práv, zatímco svéprávnost vymezuje možnost vlastními jednáními zavazovat sebe. Omezení svéprávnosti neodnímá důstojnost ani samotnou **právní osobnost**.

Chráněné hodnoty

Osobnostní práva zahrnují tělesnou a duševní integritu, soukromí a další hodnoty. Souhlas může mít odlišné podmínky podle druhu zásahu.

Proces ochrany

Zásah lze řešit zdržovací či odstraňovací ochranou a příslušnou náhradou. Jednotlivé nároky mají rozdílné předpoklady.

Status

Rodinný a osobní status působí širěji než obyčejný závazek. Jeho vznik či změna potřebují zákonem určené jednání nebo rozhodnutí.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Osobnost:** Nelze zaměnit s majetkem ani pouze s pověstí.
- **Svéprávnost:** Omezení musí být individuální a subsidiární.
- **Licence:** Veřejný zájem neospravedlňuje každé zveřejnění osobního údaje.

Podrobnější právní rozbor

- Právní osobnost, svéprávnost a procesní způsobilost mají jiný účel. Omezení svéprávnosti neodstraňuje osobnostní práva člověka a musí respektovat subsidiaritu podpůrných prostředků. Posouzení konkrétního jednání se váže na schopnost a právní status v rozhodném okamžiku. Ochrana osobnosti vyžaduje určit zásah, ospravedlnění a odpovídající prostředek nápravy; peněžité zadostiučinění není automaticky prvním ani jediným nárokem.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1292/21, 7. 9. 2021 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Okolnosti případu: Člověk s psychosociálním postižením a omezenou svéprávností čelil požadavku vrátit prostředky z neplatného spotřebitelského úvěru. Namítal, že poskytovatel jednal v rozporu s dobrými mravy.

Co soud řešil: Soud neposuzoval jen mechanickou restituci po neplatné smlouvě. Vyžadoval vypořádat námitku zneužití zranitelnosti a okolností poskytování úvěru.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil rozhodnutí, protože se soudy dostatečně nevypořádaly s konkrétní námitkou dobrých mravů u nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení sama neodstraňuje povinnost posoudit ústavně významné okolnosti zranitelného dlužníka. Nález ale konečně nerozhodl, že se každé plnění musí ponechat příjemci. Pro zkoušku je důležité oddělit neplatnost smlouvy, restituční nárok a korektiv dobrých mravů; zranitelnost se zjišťuje konkrétně a není jen rétorickým označením.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení rozsudku neznamená, že zranitelná osoba nikdy nic nevrací. Obecný soud musí nově posoudit konkrétní korektiv a vysvětlit výsledek.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Lze tedy shrnout, že pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1292-21>

Nález I.ÚS 2845/17, 8. 1. 2019 — Popření otcovství, DNA a právní identita

Okolnosti případu: Stěžovatelka usilovala o objasnění biologického otcovství po starším soudním rozhodování, kdy nebyly dostupné dnešní možnosti DNA. Soudy novou cestu uzavřely odkazem na věc rozhodnutou.

Co soud řešil: Soud vyvažoval právní jistotu proti soukromému a rodinnému životu a významu osobní identity. Nový vědecký podklad měl v konkrétním kontextu zásadní význam.

Závěr a právní význam: Soud v mimořádných okolnostech zohlednil biologickou identitu a nové důkazní možnosti proti rigidní překážce pravomocně rozhodnuté věci. Nález neodstraňuje obecně lhůty rodinného práva ani zásadu právní jistoty. Je třeba vážit individuální práva, časový odstup a rodinné vztahy, včetně práv dítěte. Zkouškový význam: rozdíl mezi výjimečným ústavním korektivem a obecným pravidlem; výsledek nelze odvozovat jen z existence nového genetického testu.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není všeobecným odstraněním lhůt a pravomoci všech starých rodičovských rozhodnutí. Přenos závěru potřebuje srovnatelné okolnosti a příslušný procesní základ.

Celý odstavec 20 odůvodnění — doslovná citace

20. S tím je nutno pro tento případ souhlasit i z ústavněprávního hlediska, nehledě na notorietu, že v případě konfliktu mezi právní jistotou a materiální spravedlností je zde nutno jednoznačně upřednostnit druhou právní hodnotu a zásadu "res iudicata" prolomit s ohledem na vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také s přihlédnutím k rozvoji vědeckého poznání umožňujícího zkoumání nemožné před desetiletími. S odkazem na podstatu výše citovaných případů Evropského soudu pro lidská práva Jäggi proti Švýcarsku, Paulík proti Slovensku a Novotný proti České republice (právo znát své rodiče jako důležitá součást osobní identity, prolomení zásady rei iudicatae, určení otcovství na základě nových biologických důkazů) je nutno provést nový, spravedlivý proces, v němž bude věc znovu řádně posouzena, včetně hodnotových aspektů vyplývajících z konceptu materiálního právního státu.

Celý odstavec 21 odůvodnění — doslovná citace

21. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že obecné soudy rozhodující ve věci, Okresní soud v Písku a Krajský soud v Českých Budějovicích, tím, že s odkazem na zásadu věci rozhodnuté zastavily řízení, ve kterém se stěžovatelka domáhala určení otcovství vedlejšího účastníka řízení, porušily právo stěžovatelky na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zároveň tím došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů bylo ústavní stížnosti vyhověno v souladu s § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2845-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Fotografie soukromého života je zveřejněna bez souhlasu pouze proto, že osoba je známá.

Právní rozbor: Je třeba posoudit zákonnou licenci, vazbu na veřejnou diskusi a přiměřenost zásahu. Veřejná známost neodstraňuje veškeré soukromí.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 15

- (1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.
- (2) Svěprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 16

Právní osobnosti ani svěprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 17

- (1) Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat.
- (2) Zřídí-li někdo právo nebo uloží-li povinnost tomu, co osobou není, přičte se právo nebo povinnost osobě, které podle povahy právního případu náleží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 18

Osoba je fyzická, nebo právnická.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 19

(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany.

(2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 20

(1) Právní osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právní osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

(2) Právní osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 21

Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právní osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 22

(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právní osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právní osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 23

Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 24

Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 25

Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 30

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 45

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 55

(1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.

(2) Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 56

(1) Omezit svéprávnost člověka může jen soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 57

(1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 58

Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 59

(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 60

Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 61

Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti člověka, může osoba jím povoláná za opatrovníka navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována; pokud návrh nepodá, zjistí soud její stanovisko. Je-li tato osoba způsobilá k opatrovnictví, soud ji s jejím souhlasem opatrovníkem jmenuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 62

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 63

Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu závislou na takovém zařízení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 64

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 65

(1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 77

(1) Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náleží. Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na účtu k němu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 78

(1) Člověk, který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, zejména neoprávněným užitím jména, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 79

(1) Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 80

(1) Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 81

(1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 82

(1) Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 83

(1) Souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická osoba; za jeho života však jen jeho jménem a s jeho souhlasem. Není-li člověk schopen projevit vůli pro nepřítomnost nebo pro neschopnost úsudku, není souhlasu třeba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 84

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 85

(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 86

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 87

(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 88

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 89

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 90

Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu (§ 91-103)

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 7

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 15–25, § 30, § 45, § 55–65, § 77–90. Znění: 1. 1. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 7, čl. 10. Znění: 1. 10. 2021.

C27 — Statusové otázky právnických osob - korporace, fundace, ústav

Základní výklad a souvislosti

Právnická osoba má vlastní **právní osobnost** oddělenou od zakladatelů, členů a orgánů. Založení a vznik, případně zrušení a zánik, představují odlišné fáze.

Korporace je založena na osobním prvku, fundace na majetku určeném účelu a ústav spojuje osobní a majetkovou složku při poskytování služeb. Orgány vytvářejí a uskutečňují vůli podle zákona a zakladatelského jednání. Povinnost péče řádného hospodáře se váže k výkonu funkce a konkrétním okolnostem; neúspěšný ekonomický výsledek sám neprokazuje porušení.

Právnická osoba

Právnická osoba je samostatný nositel práv a povinností. Majetek členů není automaticky jejím majetkem a dluh organizace není bez zákona dluhem všech členů.

Formy

Korporace má členský základ, fundace majetkový účel a ústav propojuje osobní i majetkovou složku za zákonných podmínek.

Vznik

Založení a vznik se odlišují. Zakladatelské jednání vytvoří předpoklad, příslušný zápis či jiná zákonná skutečnost **právní osobnost**.

Jednání

Orgán tvoří a projevuje vůli osoby v příslušném rozsahu. Vnitřní usnesení a smlouva uzavřená navenek nejsou totožné akty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Oddělení:** Dluh osoby není bez dalšího dluhem jejího člena.
- **Vznik:** Založení nemusí stačit.
- **Orgány:** Vnitřní kompetence a jednání navenek jsou související, ale odlišné otázky.

Podrobnější právní rozbor

- Vznik a jednání právnické osoby se liší od osobní činnosti jejích zakladatelů. Statutární zastoupení, péče orgánu a zápis v rejstříku mají vlastní právní následky. Zrušení osoby nemusí znamenat její okamžitý zánik. Likvidace, právní nástupnictví a insolvenční vyvolaná omezení se kvalifikují odděleně, stejně jako postavení člena a vlastnictví majetku právnické osoby.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Člen spolku odmítá respektovat majetek spolku jako samostatný a považuje jej za svůj podíl.

Právní rozbor: Je třeba určit právní formu, vlastnictví právnické osoby a zákonná členská práva. Samotné členství neznamena vlastnictví jednotlivých věcí.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 118

Právnícká osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 119

Právnícké osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle jiného právního předpisu.

Veřejné rejstříky právníckých osob

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 120

(1) Do veřejného rejstříku se o právnícké osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právníckou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

(2) Jiný právní předpis stanoví, jaké jsou veřejné rejstříky právníckých osob, které právnícké osoby se do nich zapisují a jak, nebo které další údaje se do nich o právníckých osobách zapisují, a jak se z nich vymazávají, popřípadě zda je součástí veřejného rejstříku sbírka listin. Veřejné rejstříky právníckých osob jsou přístupné každému; každý do nich může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.

(3) Změní-li se zapsaná skutečnost, oznámí zapsaná osoba nebo ten, komu to ukládá zákon, změnu bez zbytečného odkladu tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten tuto změnu do veřejného rejstříku bez zbytečného odkladu zapíše.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 121

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údajem zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2) Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo po uplynutí patnácti dnů od zveřejnění dovolat, že o zveřejněném údajem nemohl vědět. Neodpovídá-li zveřejněný údaj zapsanému údajem, nemůže se ten, jehož se údaj týká, vůči jiné osobě dovolat zveřejněného údaje; prokáže-li však, že jí byl zapsaný údaj znám, může proti ní namítnout, že zveřejněný údaj zapsanému neodpovídá.

Ustavení a vznik právnícké osoby

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 122

Právníckou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 123

(1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnícké osoby, předmět činnosti, jaký má právnícká osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

(2) Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 124

Neuvede-li se, na jaký čas se právnícká osoba ustavuje, platí, že je ustavena na dobu neurčitou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 125

(1) Více zakladatelů zakládá právníckou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy.

(2) Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu založit i právním jednáním jedné osoby obsaženým v zakladatelské listině.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 126

(1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější.

(3) Zákon stanoví, ve kterých dalších případech není zápis do veřejného rejstříku potřebný ke vzniku právnické osoby. Zákon stanoví, ve kterých případech je k založení nebo ke vzniku právnické osoby potřebné rozhodnutí orgánu veřejné moci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 127

Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Právnická osoba může účinky

těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převzme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 151

(1) Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.

(2) Dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá právnické osobě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 152

(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní).

(2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby.

(3) Týká-li se hlavní činnost právnické osoby nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem právnické osoby podnikání, může zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 153

(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.

(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.

(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo člena voleného orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 154

Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 155

(1) Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu.

(2) Hledí-li se na povolání osoby do funkce člena voleného orgánu, jako by se nestalo, nebo je-li povolání neplatné, nedotýká se to práva nabytého v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 156

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

(2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezavazuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 157

(1) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchýlný názor.

(2) Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 158

(1) Zakladatelské právní jednání může stanovit pro schopnost orgánu usnášet se vyšší počet zúčastněných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů nebo stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu měnit.

(2) Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

(3) Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování voleného orgánu právnické osoby rozhoduje hlas předsedajícího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 172

(1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, na návrh státního zastupitelství, které na tom shledá závažný právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,

b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo d) tak stanoví zákon.

(2) Umožňuje-li zákon soud zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 185

Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 210

(1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.

(2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 214

(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 303

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 402

Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 118–127, § 151–159, § 172, § 185, § 210, § 214, § 303, § 402. Znění: 1. 1. 2027.

C28 — Zastoupení - smluvní a zákonné zastoupení, opatrovnictví

Základní výklad a souvislosti

Zastoupení umožňuje jednat s účinky pro jiného na základě zákona, soudního rozhodnutí nebo právního jednání. Rozlišuje se vznik oprávnění a jeho průkaz, zejména plná moc. Konflikt zájmů, překročení rozsahu a následné schválení mají vlastní důsledky. Zákonné zastoupení dítěte a opatrovnictví dospělého sledují ochranu konkrétní osoby; opatrovník nemá neomezenou osobní moc nad zastoupeným. Prokura je zvláštním podnikatelským zmocněním. Procesní zastoupení vyžaduje vedle hmotného oprávnění splnění podmínek daného řízení.

Zastoupení a jeho účinek

Zástupce jedná za zastoupeného a právní následky zpravidla vznikají přímo zastoupenému. Posel pouze přenáší cizí projev vůle.

Zdroje

Oprávnění může vzniknout smluvně, ze zákona či soudním rozhodnutím. Plná moc prokazuje a vymezuje oprávnění, ale není vždy totožná s celým vnitřním smluvním vztahem.

Meze

Překročení oprávnění a střet zájmů mají vlastní následky. Ochrana třetí osoby se určí podle konkrétního zákonného režimu a její dobré víry.

Opatrovnictví

Opatrovník chrání zájem opatrovance v určeném rozsahu. Jeho jmenování automaticky neznamená úplné omezení svéprávnosti zastoupeného.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Plná moc:** Je průkazem, ne vždy samotným právním důvodem.
- **Střet:** Může vyžadovat zvláštního opatrovníka.
- **Překročení:** Posuzuje se rozsah, vědomost třetí osoby a případné schválení.

Podrobnější právní rozbor

- Zástupce jedná v cizím jménu a právní účinky vznikají zastoupenému při splnění podmínek. Vnitřní smlouva a zástupčí oprávnění nejsou vždy totožné. Překročení zmocnění, střet zájmů a následné schválení mají odlišné režimy. Opatrovnictví chrání konkrétní potřebu osoby a nemá být neomezeným převzetím všech jejích rozhodnutí. Procesní zastoupení je třeba odlišit od oprávnění činit hmotněprávní jednání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Rodič uzavírá s dítětem smlouvu o převodu majetku a zastupuje současně obě strany.

Právní rozbor: Je nutné vyhodnotit střet zájmů, zákonné zastoupení a potřebu kolizního opatrovníka, případně soudního schválení. Podpis rodiče sám konflikt neodstraní.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 436

(1) Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.

(2) Je-li zástupce v dobré víře nebo musel-li vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zastoupeného; to neplatí, jedná-li se o okolnost, o které se zástupce dozvěděl před vznikem zastoupení. Není-li zastoupený v dobré víře, nemůže se dovolat dobré víry zástupce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 437

(1) Zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět.

(2) Jednal-li zástupce, jehož zájem je v rozporu se zájmem zastoupeného, s třetí osobou a věděla-li tato osoba o této okolnosti nebo musela-li o ní vědět, může se toho zastoupený dovolat. Má se za to, že tu je rozpor v zájmech zástupce a zastoupeného, pokud zástupce jedná i za tuto třetí osobu nebo pokud jedná ve vlastní záležitosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 438

Zástupce jedná osobně. Dalšího zástupce může pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 439

Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 440

(1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.

(2) Není-li právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která právně jednala za jiného, zavázána sama. Osoba, se kterou bylo jednáno a která byla v dobré víře, může na jednajícím požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby nahradil škodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 441

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 442

Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění, ujednají-li si však strany pro jeho odvolání určité důvody, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. To neplatí, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 443

Při zmocnění právnické osoby náleží výkon zástupčího oprávnění do působnosti jejího statutárního orgánu. K výkonu zastoupení je oprávněna i osoba, kterou statutární orgán určí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 444

(1) Kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby domněnku, že zmocnil někoho jiného k právnímu jednání, nemůže se dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.

(2) Dal-li zmocnitel jiné osobě najevo, že zmocněnce zmocnil k určitým právním jednáním, může se vůči ní dovolat, že zmocnění později zaniklo, jen pokud jí to před zmocněncovým jednáním oznámil, nebo pokud tato osoba při zmocněncově jednání o zániku věděla.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 445

Jednala-li jako zástupce osoba nezpůsobilá v příslušné záležitosti sama právně jednat, nelze se toho dovolat vůči tomu, kdo o této skutečnosti nevěděl ani nemohl vědět.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 446

Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li to, platí, že překročení schválil; to neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překračuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 447

Jsou-li pokyny zmocnitele obsaženy v plné moci a musely-li být známy osobě, vůči níž zmocněnec jednal, považuje se jejich překročení za porušení zástupčího oprávnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 448

(1) Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví. Zemře-li zmocněnec nebo zmocnitel, nebo je-li některým z nich právnická osoba a zanikne-li, zanikne i zmocnění, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

(2) Dokud není odvolání zmocněnci známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo. Toho se však nemůže dovolat strana, která o odvolání zmocnění věděla, nebo měla a mohla vědět.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 450

(1) Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.

(2) Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Uděluje-li podnikatel prokuru pro některou pobočku svého obchodního závodu nebo pro některý z několika svých obchodních závodů, označí výslovně pobočku nebo obchodní závod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 457

Zákonné zastoupení i opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 460

Dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného či ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, jmenuje soud zastoupenému kolizního opatrovníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 465

(1) Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv.

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, může soud opatrovníku uložit, aby se v přiměřeném rozsahu pojistil pro případ, že při výkonu své funkce způsobí opatrovanci nebo jiné osobě škodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 466

(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 892

(1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé.

(2) Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně.

(3) Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 24

(1) Účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jež si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle § 26a, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.

(2) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení těchto utajovaných informací vydaným podle zvláštního právního předpisu 56, nebo které byly poučeny způsobem uvedeným v § 40a odst. 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 25

(1) Zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen „procesní plná moc“).

(2) Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 26

(1) Odborová organizace může, s výjimkou věcí týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, v řízení zastupovat účastníka, který je jejím členem.

(2) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) může zastupovat účastníka v řízení o určení nebo změnu vyživovací povinnosti a v řízení o výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost k placení výživného, jde-li o věci se vztahem k cizině.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 27

(1) Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. Tento zástupce může jednat jediné osobně.

(2) Soud rozhodne, že zastoupení podle odstavce 1 nepřipouští, jestliže zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně.

(3) Soud je povinen zaslat Ministerstvu spravedlnosti opis rozhodnutí podle odstavce 2 do 30 dnů od právní moci takového rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 28

(1) Zástupci, jež si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony.

(2) Odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem.

(3) Zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 29

(1) Není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví-li tak zvláštní předpis.

(2) Opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 436–448, § 450, § 457, § 460, § 465–466, § 892. Znění: 1. 1. 2027.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 24–29. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C29 — Věci v právním smyslu - rozdělení věcí, součást věci, příslušenství věci.

Základní výklad a souvislosti

Věc v právním smyslu je právně vymezeným předmětem majetkových vztahů. Hmotné a nehmotné, movité a nemovité, zastupitelné a nezastupitelné věci mají rozdílné režimy. Živé zvíře není věcí v běžném zákonném smyslu, přesto se přiměřeně uplatní stanovená pravidla. Součást nelze oddělit bez znehodnocení; příslušenství je samostatná věc určená k trvalému společnému užívání. Zásada, že stavba je součástí pozemku, má výjimky a přechodné souvislosti. Označení v katastru a soukromoprávní kvalifikace musí být posouzeny společně.

Věc jako objekt

Věc v právním smyslu je vše rozdílné od osoby a sloužící potřebě lidí. Právní pojetí je širší než fyzický předmět, ale člověk není věcí.

Členění

Hmotné a nehmotné, movité a nemovité či zastupitelné věci mají jiné právní režimy. Označení v účetnictví samo neurčuje občanskoprávní povahu.

Součást a příslušenství

Součást zásadně není samostatným předmětem práv, příslušenství samostatnost má při zákonném funkčním vztahu. To ovlivňuje převod i zajištění.

Praktický postup

Před smlouvou nebo exekucí se určí, co přesně tvoří objekt práva. Samostatný prodej součásti může mít jiné důsledky než převod příslušenství.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Součást:** Nemá samostatný věcněprávní osud bez zvláštní úpravy.
- **Příslušenství:** Je samostatné.
- **Nemovitost:** Neurčuje se pouze tím, zda lze předmět technicky přemístit.

Podrobnější právní rozbor

- Věc v právním smyslu nemusí být hmotným předmětem. Klasifikace na movitou, nemovitou, zastupitelnou či zužitkovatelnou ovlivňuje vznik a převod práv. Součást není samostatným předmětem v běžném režimu; příslušenství má jinou právní povahu. Evidenční označení a civilněprávní kvalifikace se vždy nemusejí překrývat. V exekuci proto musí být předmět postihu identifikován právně i fakticky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Strany chtějí prodat samostatně část stavby, která je součástí pozemku.

Právní rozbor: Je nutné určit právní kvalifikaci a případnou možnost oddělení či zvláštního věcného práva. Pouhé smluvní označení samostatný předmět nevytvorí.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 489

Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 490

Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 491

(1) Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho.

(2) Užítky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 492

(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

(2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 493

Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 494

Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 495

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jméno osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 496

(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.

(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 497

Ovladatelné přírodní síly

Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 498

(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 499

Zastupitelná věc

Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 500

Zuživatelná věc

Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 501

Hromadná věc

Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 502

Obchodní závod

Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 503

(1) Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

(2) Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je

oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 504

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 505

Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 506

(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

(2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 507

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 508

(1) Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje.

(2) Má-li být takovým strojem nahrazen stroj, který je součástí nemovité věci, lze výhradu do veřejného seznamu zapsat, pokud proti tomu osoba zapsaná ve výhodnějším pořadí nevznese odpor. Právo odporu však nemá osoba, jejíž právo nemůže být zápisem výhrady zkráceno, ani osoba, jejíž pohledávka byla již splněna; za tím účelem může být splněna i pohledávka dosud nedospělá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 509

Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

Příslušenství věci

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 510

(1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím.

(2) Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 511

Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 512

Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 489–512. Znění: 1. 1. 2027.

C30 — Soukromoprávní skutečnosti - druhy. Právní jednání, jejich výklad, forma, neplatnost. Právní události. Promlčení a prekluze.

Základní výklad a souvislosti

Právní jednání je projev vůle způsobilý vyvolat právní následky podle zákona. Posuzuje se skutečný obsah, výklad vůle, forma a vady; zdánlivost se odlišuje od neplatnosti. Relativní neplatnost vyžaduje oprávněnou námitku, absolutní se uplatní v zákonem určeném rozsahu. Oddělitelnost vadné části chrání zachování platného zbytku. Právní události působí bez vůle osoby. Promlčení omezuje soudní prosazení při námitce, prekluze vede k zániku práva tam, kde ji stanoví zákon. Lhůta se počítá podle povahy a příslušné úpravy.

Vznik právních následků

Právní jednání vychází z vůle, právní událost nastává nezávisle na ní. Tentýž následek může vyžadovat kombinaci jednání, času a rozhodnutí.

Platnost a účinnost

Platné jednání nemusí být ihned účinné, například při odkládací podmínce. Zdánlivost a neplatnost představují různé vady.

Výklad a forma

Nejprve se zjišťuje obsah jednání, teprve potom jeho platnost. Nedostatek formy se hodnotí podle zvláštních pravidel, nikoli automaticky stejně u každé smlouvy.

Čas

Promlčení oslabuje soudní vynutitelnost při relevantní námitce; prekluze vede k zániku práva. Lhůta procesního podání je další samostatnou kategorií.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Výklad:** Přednost má respekt ke skutečné vůli a zákonným metodám.
- **Vada:** Ne každá nepřesnost ruší celé jednání.
- **Čas:** Promlčení a prekluze mají jiné účinky i procesní zacházení.

Podrobnější právní rozbor

- Právní jednání se posuzuje podle obsahu, vůle, projevu a zákonné formy. Zdánlivost a neplatnost nejsou totožné; relativní neplatnost navíc vyžaduje příslušné dovolání se ochrany. Výklad nemá vytvářet neprojevenou vůli, ale nemá ani mechanicky zničit jednání pouze pro nepřesné označení. Lhůta, promlčení a prekluze mají jiné účinky a procesní zacházení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud prohlásí celou smlouvu za neplatnou kvůli oddělitelné vadě jedné doložky.

Právní rozbor: Je třeba prověřit skutečnou vůli, zákonný důvod vady a oddělitelnost. Výklad zachovávající platnost se upřednostní, je-li právně obhajitelný; ochrana autonomie nelegalizuje zakázaný obsah.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 545

Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 546

Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 547

Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.

Podmínka

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 548

(1) Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní.

(2) Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 549

(1) K splnění podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění záměrně osoba, která není oprávněna tak učinit a které je splnění podmínky na prospěch.

(2) Zmaří-li záměrně, aniž je k tomu oprávněna, splnění podmínky strana, které je nesplnění podmínky na prospěch, považuje se podmínka za splněnou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 550

Doložení času

Je-li k účinnosti právního jednání určena počáteční doba, použijí se obdobně § 548 a 549 o odkládací podmínce. Omezí-li se účinnost právního jednání konečnou dobou, použijí se obdobně § 548 a 549 o rozvazovací podmínce.

Zdánlivé právní jednání

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 551

O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 552

O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 553

(1) O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.

(2) Byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od počátku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 554

K zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

(2) Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 556

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

(2) Při výkladu projevu vůle se přihlídně k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 557

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

(2) V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 559

Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 560

Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 561

(1) K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.

(2) Jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině při právním jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění nebo ruší.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 562

(1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

(2) Má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam je spolehlivý.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 563

(1) Pokud v písemné formě právně jedná ten, kdo nemůže číst a psát, ale je schopen seznámit se s obsahem právního jednání pomocí přístrojů či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, opatří listinu podpisem; není-li s to se podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednatelce.

(2) O svědcích platí § 39 obdobně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 564

Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 574

Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 575

Má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednatelce osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 576

Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 577

Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 578

Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 579

(1) Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu.

(2) Kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla.

Hlavní důvody neplatnosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 580

(1) Neplatné je právní jednání, které se přičí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 581

Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednatelce v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 582

(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.

(2) Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy, vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona.

Omyl

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 583

Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 584

(1) Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.

(2) Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 585

Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu.

Následky neplatnosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 586

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 587

(1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 588

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 609

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 610

(1) K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. Vzdá-li se někdo předem práva uplatnit námitku promlčení, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 619

(1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 629

(1) Promlčecí lhůta trvá tři roky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 654

(1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 545–564, § 574–588, § 609–610, § 619, § 629, § 654. Znění: 1. 1. 2027.

C31 — Manželství - vznik, zánik. Zdánlivé a neplatné manželství. Manželské majetkové právo.

Základní výklad a souvislosti

Manželství je statusový svazek se zákonnými podmínkami vzniku a s osobními i majetkovými účinky. Zdánlivé manželství se odlišuje od neplatného; překážky a soudní rozhodování mají vlastní pravidla. Společné jmění, jeho smluvní změna a soudní zásah se posuzují odděleně od spoluvlastnictví. Dluh jednoho manžela a možnost postihu společného či výlučného majetku mají zvláštní limity. Skončení manželství a vypořádání majetku nejsou jeden úkon. U rozvodu je třeba použít dodané novější znění a nepřebírat mechanicky starší podmínky a terminologii.

Status a majetek

Manželství zakládá osobní status i zákonné majetkové důsledky. Samotné společné soužití není právně totožné s manželstvím.

Vznik a vady

Podmínky uzavření, zdánlivost a neplatnost se posuzují odděleně. Ne každá procedurální nesrovnalost znamená stejný následek.

SJM

Společné jmění se odlišuje od podílového spoluvlastnictví. Obsah a výjimky určuje zákon nebo přípustně změněný režim, ne pouze jméno uvedené na dokladu.

Zánik

Rozvod a vypořádání majetku mají různé postupy. Dohoda manželů nesmí bez dalšího odstranit zákonnou ochranu věřitele či jiné třetí osoby.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Status a majetek:** Rozvod sám nemusí vypořádat všechny závazky.
- **SJM:** Podíl nelze bez dalšího ztotožnit s ideální polovinou za trvání.
- **Třetí osoby:** Manželská dohoda má omezené účinky vůči věřitelům.

Podrobnější právní rozbor

- Společné jmění je majetkový režim, nikoli samostatná právnická osoba. Jeho rozsah, smluvní změna, soudní omezení a vypořádání mají vlastní předpoklady. Dluh jen jednoho manžela může mít dopad na společný majetek v zákonném rozsahu, neznamená však vždy osobní dluh druhého. Exekuční obrana musí navazovat na vznik dluhu, jeho povahu a relevantní majetkový režim.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměruje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Manželé uzavřou dohodu o zúžení SJM a tvrdí, že tím zpětně odstranili právo věřitele.

Právní rozbor: Je nutné prověřit čas, zveřejnění, ochranu třetí osoby a zákonné meze účinků. Dohoda mezi manžely automaticky nezkracuje existující věřitelské právo.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 655

(1) Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

(2) Partnerství je trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. Nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, vztahují se na partnerství a práva a povinnosti partnerů ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 656

(1) Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství.

(2) Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 657

(1) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

(2) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu (dále jen „oprávněná církev“), jedná se o církevní sňatek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 658

(1) Jedná-li se o občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad.

(2) Jedná-li se o církevní sňatek, je orgánem oprávněné církve osoba pověřená oprávněnou církví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 672

(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.

(2) Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 673

Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 674

Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 675

Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 676

Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 677

(1) Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.

(2) V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 678

Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 679

(1) Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne soud o otcovství ke společnému dítěti.

(2) Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě podle své povahy. Nelze-li jinak, použijí se ustanovení o bezdůvodném obohacení. V těchto záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající

v dobré víře, jakož i na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 680

Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 681

Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 682

Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 683

Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 684

(1) Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.

(2) V případě stanoveném v odstavci 1 prohlásí soud manželství za neplatné, třebaže zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení o neplatnost manželství zahájené na návrh druhého manžela, nebo pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení manželství za neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil manželství za neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 685

Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno a) osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá, b) mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 686

(1) O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po prohlášení manželství za neplatné platí ustanovení

o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu obdobně.

(2) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné podle § 684, je při rozhodování o majetkových povinnostech a právech třeba brát ohled na toho, kdo jednal v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 708

(1) To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“). To neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona.

(2) Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.

Zákonný režim

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 709

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyt jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyt darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v porřízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) nabyt jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, d) nabyt jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyt jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabytí podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví. Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 710

Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 716

(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujednají-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 719

(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 731

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 732

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 736

Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvidace dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním. Dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění přiměřeně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 755

(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 655–658, § 672–686, § 708–710, § 716, § 719, § 731–732, § 736, § 755. Znění: 1. 1. 2027.

C32 — Příbuzenství a švagrovství - určování rodičovství, osvojení. Rodiče a dítě - rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost.

Základní výklad a souvislosti

Příbuzenství zakládá rodinněprávní vazby a švagrovství jiný vztah vznikající z manželství. Určení rodičovství vychází ze zákonných domněnek a soudních postupů; biologická realita, právní jistota a zájem dítěte se mohou dostat do konfliktu. Osvojení mění status při splnění zvláštních podmínek. Rodičovská odpovědnost zahrnuje péči, ochranu, zastupování a správu majetku, její výkon se řídí zájmem dítěte. Výživné zohledňuje potřeby oprávněného a schopnosti, možnosti a poměry povinného; není prostou sankcí za neplnění rodičovské role.

Rodičovský status

Právní rodičovství vzniká zákonnými způsoby, které nejsou vždy totožné s biologickým vztahem. Osvojení proto mění status, nikoli jen praktické soužití.

Obsah

Rodičovská odpovědnost zahrnuje péči a další zákonná oprávnění; vyživovací povinnost má vlastní podmínky. Omezení jedné složky automaticky neruší všechny ostatní.

Proces

Určení a popření rodičovství vyžadují příslušnou legitimaci a lhůty. DNA je významný důkaz, ale soud hodnotí celý právní režim a zájmy dítěte.

Materiální hledisko

Nejlepší zájem dítěte se individualizuje. Není prázdnou formulí ani automatickým upřednostněním jednoho dospělého.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rodičovství:** Soukromý test DNA sám nenahrazuje každé statusové řízení.
- **Dítě:** Má právo být vyslechnuto podle vyspělosti.
- **Výživné:** Posuzuje se i potenciál příjmů a zákonné poměry.

Podrobnější právní rozbor

- Rodinný status se odlišuje od konkrétních vyživovacích či majetkových nároků. Nejlepší zájem dítěte vyžaduje individuální podklady, není heslem umožňujícím obejít procesní záruky. Biologické a právní rodičovství se nemusejí shodovat a změna statusu má zákonný postup. Při soudní úpravě poměrů je třeba určit příslušný procesní režim a časové znění reformované úpravy.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález I.ÚS 2845/17, 8. 1. 2019 — Popření otcovství, DNA a právní identita

Okolnosti případu: Stěžovatelka usilovala o objasnění biologického otcovství po starším soudním rozhodování, kdy nebyly dostupné dnešní možnosti DNA. Soudy novou cestu uzavřely odkazem na věc rozhodnutou.

Co soud řešil: Soud vyvažoval právní jistotu proti soukromému a rodinnému životu a významu osobní identity. Nový vědecký podklad měl v konkrétním kontextu zásadní význam.

Závěr a právní význam: Soud v mimořádných okolnostech zohlednil biologickou identitu a nové důkazní možnosti proti rigidní překážce pravomocně rozhodnuté věci. Nález neodstraňuje obecně lhůty rodinného práva ani zásadu právní jistoty. Je třeba vážit individuální práva, časový odstup a rodinné vztahy, včetně práv dítěte. Zkouškový význam: rozdíl mezi výjimečným ústavním korektivem a obecným pravidlem; výsledek nelze odvozovat jen z existence nového genetického testu.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není všeobecným odstraněním lhůt a pravomoci všech starých rodičovských rozhodnutí. Přenos závěru potřebuje srovnatelné okolnosti a příslušný procesní základ.

Celý odstavec 20 odůvodnění — doslovná citace

20. S tím je nutno pro tento případ souhlasit i z ústavněprávního hlediska, nehledě na notorietu, že v případě konfliktu mezi právní jistotou a materiální spravedlností je zde nutno jednoznačně upřednostnit druhou právní hodnotu a zásadu "res iudicata" prolomit s ohledem na vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také s přihlédnutím k rozvoji vědeckého poznání umožňujícího zkoumání nemožné před desetiletími. S odkazem na podstatu výše citovaných případů Evropského soudu pro lidská práva Jäggi proti Švýcarsku, Paulík proti Slovensku a Novotný proti České republice (právo znát své rodiče jako důležitá součást osobní identity, prolomení zásady rei iudicatae, určení otcovství na základě nových biologických důkazů) je nutno provést nový, spravedlivý proces, v němž bude věc znovu řádně posouzena, včetně hodnotových aspektů vyplývajících z konceptu materiálního právního státu.

Celý odstavec 21 odůvodnění — doslovná citace

21. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že obecné soudy rozhodující ve věci, Okresní soud v Písku a Krajský soud v Českých Budějovicích, tím, že s odkazem na zásadu věci rozhodnuté zastavily řízení, ve kterém se stěžovatelka domáhala určení otcovství vedlejšího účastníka řízení, porušily právo stěžovatelky na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zároveň tím došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů bylo ústavní stížnosti vyhověno v souladu s § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2845-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlouholetý právní stav otcovství je zpochybněn novým biologickým důkazem.

Právní rozbor: Je třeba použít zákonný proces a poměřit stabilitu statusu s právem na identitu podle konkrétní judikatury. Výjimečný náález neznamena obecné odstranění všech lhůt a překážek.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 771

Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 772

(1) Osoby jsou příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé.

(2) Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 773

Stupeň příbuzenství mezi dvěma osobami se určuje podle počtu zrození, jimiž v linii přímé pochází jedna od druhé a ve vedlejší linii obě od svého nejbližšího společného předka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 774

Švagrovství

Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 775

Mateřství

Matkou dítěte je žena, která je porodila.

Otcovství

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 779

(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

(2) Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 783

(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.

(3) Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 794

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 858

(1) Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v a) péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví a péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj bez tělesného trestání, duševního strádání a jiných ponižujících opatření, b) ochraně dítěte, c) udržování styku s dítětem, zahrnujícího osobní styk, nepřímý styk uskutečňovaný prostředky komunikace na dálku, vzájemné poskytování všech podstatných informací o dítěti mezi rodiči a poskytování všech podstatných informací o rodičích dítěti, d) zajišťování výchovy a vzdělání dítěte, e) určení místa bydliště dítěte, f) zastupování dítěte a g) spravování jmění dítěte.

(2) Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.

(3) Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 867

(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit.

(2) Není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Nároku dítěte věnuje soud patřičnou pozornost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 875

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

(2) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Nároku dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 910

(1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

(2) Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti předchází vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti.

(3) Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit bližší příbuzní.

(4) Nejedná-li se o poměr rodičů a dítěte, předchází vyživovací povinnost potomků vyživovací povinnosti předků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 911

Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 912

Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 913

(1) Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

(2) Při hodnocení odůvodněných potřeb oprávněného se přihlédne k jejich budoucí změně, lze-li ji rozumně určit.

(3) Při hodnocení schopností a možností povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti a zda jím dosahovaný příjem

odpovídá příjmu, kterého by mohl dosahovat zejména vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vzdělání a kvalifikaci a také vzhledem k situaci na trhu práce v místě jeho pracoviště nebo bydliště. Při hodnocení majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 914

Je-li více osob povinných, které mají vůči oprávněnému stejné postavení, odpovídá rozsah vyživovací povinnosti každé z nich poměru jejich majetkových poměrů, schopností a možností k majetkovým poměrům, schopnostem

a možnostem ostatních.

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 915

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

(2) Dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 771–775, § 779, § 783, § 794, § 858, § 867, § 875, § 910–915. Znění: 1. 1. 2027.

C33 — Poručenství a jiné formy péče o dítě - opatrovnictví, svěření do péče jiné osoby, pěstounství. Ústavní výchova.

Základní výklad a souvislosti

Náhradní péče se volí podle konkrétní potřeby dítěte a zákonných předpokladů. Poručník působí tam, kde rodiče nemohou vykonávat potřebný rozsah odpovědnosti; opatrovník řeší vymezený střet či jinou potřebu ochrany. Svěření jiné osobě, pěstounství a ústavní výchova mají odlišný status, práva i vztah k rodičům. Ústavní péče je intenzivním zásahem a nelze ji založit pouze na ekonomické obtíži rodiny bez vyhodnocení jiných možností. Soud musí zjišťovat situaci dítěte, jeho názor a **přiměřenost** opatření.

Různé formy péče

Poručenství nahrazuje chybějící výkon rodičovské odpovědnosti v zákonném rozsahu, opatrovnictví řeší konkrétní ochrannou potřebu. Pěstounská péče sama zpravidla nevytváří rodičovský status.

Subjekty

Dítě, rodiče, pečující osoba a orgány ochrany mají rozdílná práva. Zájmy dospělých se hodnotí ve vztahu k individuálním potřebám dítěte.

Postup

Soud určí vhodnou formu a rozsah povinností na základě podkladů. Ústavní výchova není automatická reakce na samotnou majetkovou nouzi.

Kontrola

Trvání opatření a změna poměrů vyžadují průběžné posuzování. Původní rozhodnutí nemá ospravedlňovat ochranný zásah po odpadnutí jeho důvodů.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Subsidiarita:** Nejintenzivnější režim vyžaduje vlastní důvody.
- **Rozsah:** Opatrovník nemá automaticky všechna práva poručníka.
- **Kontinuita:** Náhradní péče neodstraňuje vždy vyživovací povinnost rodičů.

Podrobnější právní rozbor

- Poručenství, opatrovnictví dítěte, pěstounství a svěření jiné osobě mají odlišný účel, rozsah oprávnění a důsledky pro rodičovskou odpovědnost. Výběr opatření vyžaduje individuální posouzení zájmu dítěte a skutečné dostupnosti péče. Pěstoun se nestává bez dalšího osvojitelem. Ústavní péče je zvláštní zásah, ne běžné řešení každého rodinného sporu; její zákonné podmínky a přezkum je nutné doložit.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud chce nařídit ústavní výchovu pouze proto, že rodina má nízké příjmy.

Právní rozbor: Je třeba zjistit zákonné důvody a dostupnou podporu či méně omezující péči. Samotná chudoba nesmí mechanicky nahradit analýzu zájmu dítěte.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 928

(1) Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka.

(2) Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny povinnosti a práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka vymezen jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 929

Nastane-li situace uvedená v § 928 odst. 1, vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 930

(1) Soud jmenuje dítěti poručníka neprodleně poté, kdy zjistí, že jde o dítě, jemuž je třeba poručníka jmenovat.

(2) Zemře-li poručník, ztratí-li schopnost nebo způsobilost poručenství vykonávat, anebo je své funkce zproštěn nebo z funkce odvolán a jiná osoba dosud nebyla do funkce poručníka jmenována, platí ustanovení § 929 obdobně.

(3) Soud neprodleně poté, co nastala situace uvedená v § 928, nebo v odstavci 1, zjišťuje, zda tu je vhodný člověk, který by mohl poručenství vykonávat. Nepodaří-li se takovou osobu najít, jmenuje soud do funkce poručníka orgán sociálně-právní ochrany dětí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 931

(1) Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka.

(2) Fyzická osoba, kterou soud jmenoval, může své jmenování do funkce poručníka odmítnout. Soud pak jmenuje jinou osobu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 932

(1) Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat. Před jejím jmenováním do funkce poručníka soud zjistí, zda její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte.

(2) Do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby; budou jimi zpravidla manželé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 933

(1) Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu.

(2) Poručník se ujímá své funkce dnem jmenování.

(3) Do devadesáti dnů po svém jmenování předloží poručník soudu soupis jmění dítěte; soud může tuto lhůtu na žádost poručníka prodloužit, nejdéle však o šedesát dnů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 934

(1) Každé rozhodnutí poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte musí být schváleno soudem. K právnímu jednání poručníka, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

(2) Poručník podává soudu pravidelně zprávy o osobě dítěte a o jeho vývoji a předkládá účty ze správy jeho jmění, a to alespoň jednou za rok, neurčí-li soud období kratší. Soud může poručníka

zprostit povinnosti podávat podrobné vyúčtování spravovaného jmění, nepřesahují-li výnosy majetku pravděpodobné náklady na zachování majetku a na výchovu a výživu dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 935

(1) Poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z rodičů poručenice rodičovskou odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. Poručenství rovněž zaniká, nabude-li dítě svéprávnosti, nebo je-li osvojeno.

(2) Poručenská funkce zaniká smrtí poručníka, nebo rozhodnutím soudu o zproštění poručníka jeho funkce, nebo o odvolání poručníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 943

Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně jedné a jiné osoby na straně druhé, nehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného důvodu, anebo stanoví-li tak zákon. Jmenovaný opatrovník má právo podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte rozhodl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 944

Pro opatrovnictví, opatrovníka a opatrovance platí ustanovení o poručenství, poručníkovi a poručenci přiměřeně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 945

V rozhodnutí o jmenování opatrovníkem soud uvede zejména, proč je opatrovník jmenován, zda a jak je omezena doba, po níž má funkci vykonávat, jaká jsou jeho práva a povinnosti, a to i ve vztahu k dalším osobám, zda k některému právnímu jednání potřebuje souhlas soudu, zda a jak podává zprávy soudu, zda má právo na náhradu všech nebo některých nákladů a právo na odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 953

(1) Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (dále jen „pečující osoba“). Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se zájmy dítěte.

(2) Svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani péči, která musí předcházet osvojení. Má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 958

(1) Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče pěstounovi.

(2) Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.

(3) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče i na přechodnou dobu. Podrobnosti stanoví jiný zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 971

(1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby.

(2) V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.

(3) Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti.

(4) Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Tímto zařízením nesmí být zdravotnické zařízení. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co nejbližší bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 972

(1) Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří let. Ústavní výchovu lze před uplynutím tří let od jejího nařízení prodloužit, jestliže důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají. Trvání ústavní výchovy lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle na dobu tří let. Po dobu, než soud rozhodne o zrušení nebo o prodloužení ústavní výchovy, dítě zůstává v ústavní výchově, i když už uběhla doba dříve rozhodnutím soudu stanovená.

(2) Pominou-li důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo je-li možné zajistit dítěti jinou než ústavní péči, soud neprodleně ústavní výchovu zruší a zároveň rozhodne podle okolností o tom, komu bude napříště dítě svěřeno do péče.

(3) Ústavní výchova zaniká rozhodnutím soudu o osvojení. Bylo-li rozhodnuto o svěřením dítěte do péče budoucího osvojitele podle § 823 nebo 829, ústavní výchova se přerušuje.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 5

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 9

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů 7 přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 10

(1) Obecní úřad je povinen a) vyhledávat děti uvedené v § 6, b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, e) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů, f) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6.

(2) Obecní úřad při výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 6 a) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálně-právní ochrany na svém území, b) zprostředkuje na požádání dětí, rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu možnost poskytnutí sociální nebo jiné odborné služby anebo kontakt s poskytovatelem takových služeb, je-li těmto osobám nezbytné poskytnout pomoc a podporu při ochraně života a práv dítěte nebo při výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, c) spolupracuje s jinými obecními úřady, krajskými úřady a s poskytovateli odborných služeb při zprostředkování pomoci dětem, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu, popřípadě při zprostředkování kontaktu mezi těmito osobami a poskytovatelem odborných služeb.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 928–935, § 943–945, § 953, § 958, § 971–972. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.): § 5, § 9–10. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

C34 — Věcná práva - základní charakteristika. Držba. Vlastnické právo - povaha, rozsah a jeho nabytí. Spoluvlastnictví - podíl, správa, bytové a přídatné spoluvlastnictví. Společné jmění manželů.

Základní výklad a souvislosti

Věcná práva působí zásadně vůči všem a jejich typy určuje zákon. Držba chrání faktický výkon práva a odlišuje se od vlastnictví; její poctivost, pravost a řádnost mají vlastní význam. Vlastník může věc užívat a disponovat s ní v zákonných mezích, ale musí respektovat sousedská a jiná práva. Nabytí převodem, přechodem, vydržením a dalšími způsoby má odlišné podmínky. Spoluvlastnický podíl vyjadřuje účast na právech a povinnostech; správa a vypořádání se neřídí pouhým faktickým rozdělením užívání.

Vlastnictví a držba

Vlastnictví je právní oprávnění k věci, držba faktický výkon práva pro sebe. Držitel nemusí být vlastníkem a vlastník nemusí právě věc držet.

Absolutní účinek

Věcná práva působí zásadně vůči všem, jejich obsah však má zákonné meze. Ochrana vlastnictví nesvědčí k libovolnému obtěžování sousedů.

Nabývání

Smluvní důvod a způsob nabytí se mohou odlišovat, například při zápisu nemovitosti. Dobrá víra má význam v konkrétním zákonném režimu, ne vždy stejný.

Spoluvlastnictví

Podíl vyjadřuje účast na společné věci, nikoli automaticky vlastnictví fyzicky oddělené části. Správa a vypořádání vyžadují vlastní pravidla.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Držba:** Neprokazuje automaticky vlastnictví.
- **Vydržení:** Dobrá víra se hodnotí objektivně podle okolností.
- **Spoluvlastnictví:** Menšina má procesní ochranu a podíl není vždy určeným kusem věci.

Podrobnější právní rozbor

- Držba je faktický výkon práva spojený s vůlí vykonávat je pro sebe; není totožná s vlastnictvím. Poctivost, pravost a řádnost mají odlišný obsah. Držební ochrana se soustředí na poslední pokojný stav a svévolné rušení, zatímco vlastnický spor řeší titul. Přenášet plné dokazování vlastnictví do zrychlené držební ochrany by oslabovalo její funkci. Vlastnické právo poskytuje rozsáhlá oprávnění, ale podléhá zákonným limitům a ochraně práv jiných. Sousedský konflikt, ochrana před neoprávněným zásahem a nabytí vlastnictví se řeší různými normami. Samotný zápis nebo faktické užívání nemusí vyřešit každý spor o titul. Omezující veřejnoprávní rozhodnutí je nutné odlišit od soukromého nároku souseda. Spoluvlastník vlastní podíl na celku, nikoli automaticky konkrétní místnost nebo díl věci. Správa, užívání, převod podílu a vypořádání mají jiné podmínky. Vypořádání může proběhnout dohodou či soudním postupem a musí zohlednit zákonnou posloupnost způsobů. Náklady řízení jsou samostatnou procesní otázkou, kterou nelze bez analýzy vyřešit pouhou větou, že všichni dostali část majetku.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 59/23, 13. 9. 2023 — Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Okolnosti případu: V řízení o vypořádání spoluvlastnictví namítalo město Hodonín nákladový výrok přes 326 tisíc Kč. Třetí senát předložil plénu nejednotnou praxi o tom, kdo je v takovém řízení procesně úspěšný.

Co soud řešil: Stanovisko sjednotilo obecné východisko pro řízení iudicii duplicis: nejde běžně o jednoduchou výhru jedné strany nad druhou, jestliže se společný vztah vypořádává v jejich zájmu.

Závěr a právní význam: Stanovisko sjednocuje právní názor podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Překonává výslovně označenou předchozí judikaturu; nejde o další rozsudek obecného soudu.

Jak závěr použít a kde má meze: Pravidlo připouští zvláštní důvody odlišného rozhodnutí. Neznamená úplný zákaz náhrad v každém spoluvlastnickém sporu; odborná kritika stanoviska zůstává odlišena od závazného většinového názoru.

Úplné znění právního závěru ve výroku stanoviska

V řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, majícím povahu iudicii duplicis, není-li žaloba zamítnuta, zpravidla nelze určit, který účastník měl ve věci plný úspěch (§ 142 odst. 1 o. s. ř.). Je proto obecným východiskem pro rozhodování o nákladech řízení souladným s ochranou vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 a práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aby žádný z účastníků neměl právo na náhradu nákladů řízení vůči jinému účastníku, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=St-59-23_1

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměřuje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinální závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Petr Lavický, Eva Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Zdeněk Pulkrábek — Abrakadabra, iudicium duplex! Aneb o náhradě nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví; ČPVP 1/2024, s. 9-37

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Autoři kriticky rozebírají stanovisko Pl. ÚS-st. 59/23 k nákladům vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění. Vysvětlují napětí mezi obecným principem úspěchu a pojetím iudicium duplex. Jejich nesouhlas se stanoviskem není novým soudním výrokem. Při studiu je třeba oddělit popis judikatorního řešení, důvody kritiky a vlastní aplikaci občanského soudního řádu na konkrétní výsledek řízení. Nákladový výrok nelze odvodit pouze ze skutečnosti, že žaloba vyústila v některý způsob vypořádání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Držitel tvrdí dobrou víru pouze tím, že subjektivně nikdy nepřemýšlel o vadě nabytí.

Právní rozbor: Je třeba hodnotit všechny relevantní okolnosti a zákonné podmínky držby či vydržení. Pouhé osobní ujištění není dostatečným objektivním podkladem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 976

Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 977

Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 978

Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 979

Ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 980

(1) Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky.

(2) Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 981

Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo k cizí věci, má přednost před věcným právem, které není z veřejného seznamu zjevné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 982

(1) Pro pořadí věcných práv k cizí věci rozhoduje doba podání návrhu na zápis práva. Práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí.

(2) Zřizuje-li vlastník věcné právo k vlastní věci, může před tímto právem vyhradit a do veřejného seznamu zapsat přednostní pořadí pro jiné právo; má-li být výhrada do veřejného seznamu zapsána až po zřízení věcného práva, vyžaduje se souhlas osoby, jejíž právo má být dotčeno. K zápisu práva, pro něž bylo vyhrazeno lepší pořadí, se nevyžaduje souhlas osoby, jejíž právo je výhradou omezeno, ledaže má být právo, jemuž svědčí výhrada lepšího pořadí, zapsáno do veřejného seznamu v širším rozsahu, než jak to z výhrady vyplývá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 983

(1) Je-li ve veřejném seznamu zapsáno přednostní právo ke zřízení věcného práva jiné osobě a nebyl-li do jednoho roku od zápisu podán návrh na zápis práva, kterého se přednostní právo týká, může se vlastník domoci výmazu přednostního práva. Prokáže-li ten, kdo má přednostní právo, že před uplynutím lhůty podal žalobu na převod nebo jiné zřízení věcného práva, počne lhůta běžet od skončení soudního řízení; při zamítnutí žaloby však bude přednostní právo vymazáno na žádost vlastníka k okamžiku právní moci rozhodnutí.

(2) Je-li ve veřejném seznamu zapsáno přednostní právo jako podmíněné nebo s doložením času, počne lhůta podle odstavce 1 běžet dnem, kdy se přednostní právo stane vymahatelným.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 984

(1) Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.

(2) Pro nezbytnou cestu, výměnek a pro věcné právo vznikající ze zákona bez zřetele na stav zápisů ve veřejném seznamu se věta první odstavce 1 nepoužije.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 985

Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 986

(1) Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže poznámku spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil u soudu.

(2) Požádal-li žadatel o poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho základě

dosáhl dalšího zápisu; po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu, aniž byl v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 987

Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 988

(1) Držet lze právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon.

(2) Osobní právo není předmětem držby ani vydržení. Kdo však vykonává osobní právo poctivě, je oprávněn své domnělé právo vykonávat a hájit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 989

(1) Vlastnické právo drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl jako vlastník.

(2) Jiné právo drží ten, kdo je počal vykonávat jako osoba, jíž takové právo podle zákona náleží, a komu jiné osoby ve shodě s ním plní.

Nabytí držby

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 990

(1) Držbu lze nabýt bezprostředně tím, že se jí držitel ujme svou mocí. Bezprostředně se držba nabývá v rozsahu, v jakém se jí držitel skutečně ujal.

(2) Držbu lze nabýt odvozeně tím, že dosavadní držitel převede svou držbu na nového držitele, nebo tím, že se nový držitel ujme držby jako právní nástupce dosavadního držitele. Odvozeně se nabývá držba v rozsahu, v jakém ji měl dosavadní držitel a v jakém ji na nového držitele převedl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 991

Řádná držba

Držba je řádná, pokud se zakládá na platném právním důvodu. Kdo se ujme držby bezprostředně, aniž ruší cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné moci, je řádným držitelem.

Poctivá držba

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 992

(1) Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží.

(2) Nepoctivost zástupce při nabytí držby nebo při jejím výkonu zástupcem činí držbu nepoctivou. To neplatí, pokud zastoupený zvláštním příkazem daným se zřetelem k této držbě zástupci nařídil, aby se držby ujal nebo aby ji vykonával.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 993

Pravá držba

Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1011

Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1012

Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Omezení vlastnického práva

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1013

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1014

(1) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.

(2) Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1020

Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1089

(1) Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1091

(1) K vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušovaná držba trvající tři roky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1115

(1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1116

Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1117

Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1118

Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1119

Vyúčtování se lze domáhat po uplynutí doby obvyklé povaze správy společné věci, při zániku spoluvlastnictví nebo při zániku účasti v něm, anebo z jiných důležitých důvodů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1120

(1) Plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1121

Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1122

(1) Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1123

Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1140

(1) Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 976–993, § 1011–1014, § 1020, § 1089, § 1091, § 1115–1123, § 1140. Znění: 1. 1. 2027.

C35 — Věcná práva k věcem cizím - Právo stavby. Věcná břemena. Zástavní a podzástavní právo. Zadržovací právo.

Základní výklad a souvislosti

Práva k věci cizí umožňují zákonem typizované omezení vlastníka a zajištění jiných práv. Právo stavby je zvláštním nemovitým právem s časovým a obsahovým režimem. Služebnost vyžaduje trpění či zdržení, reálné břemeno určité plnění. Zástavní právo zajišťuje dluh a umožňuje uspokojení ze zástavy, podzástavní právo navazuje na zajištěnou pohledávku. Zadržovací právo vyžaduje oprávněnou držbu předmětu a další zákonné podmínky. Vznik, pořadí a zánik se musí řešit odděleně od existence samotné pohledávky.

Omezená věcná práva

Právo k cizí věci neposkytuje plné vlastnictví. Služebnost ukládá něco strpět či se zdržet, reálné břemeno má jiný obsah a právo stavby zvláštní režim.

Zajištění

Zástavní právo umožňuje uspokojení z předmětu zástavy za podmínek zákona. Samo nepřevádí předmět do vlastnictví věřitele.

Vznik a pořadí

Dohoda, zápis či jiná zákonná skutečnost se určí podle typu práva. Pořadí může být rozhodující při střetu více věřitelů.

Výkon

Zadržovací právo má jiné předpoklady než zástava. Realizace zajištění se musí odlišit od prostého zadržení věci a od obecné žaloby na dluh.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Typy:** Služebnost a reálné břemeno ukládají jinou povinnost.
- **Zajištění:** Neznamená automatické vlastnictví zástavy věřitelem.
- **Pořadí:** Rozhoduje zákonný okamžik a režim zveřejnění či zápisu.

Podrobnější právní rozbor

- Služebnost typicky zavazuje vlastníka něco trpět nebo se něčeho zdržet; reálné břemeno ukládá poskytovat plnění. Obsah, vznik, rozsah a zánik se určují podle titulu a zákona. Změna vlastníka nemusí znamenat zánik věcného práva. Při exekuci nemovitosti je třeba zjistit, která práva zůstávají či zanikají podle zvláštního procesního režimu, nikoli podle názvu břemene. Zástavní a zadržovací právo zajišťují pohledávku, ale mají jiný způsob vzniku a jiné podmínky. Zajištění se liší od samotného vymáhání. Platný závazkový titul ještě nemusí znamenat platně vzniklé věcné zajištění. Rozhodné je pořadí práv, identifikace předmětu a zákonné podmínky realizace. U cizího majetku nelze předpokládat oprávnění k zajištění bez zvláštního právního důvodu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel po prodlení automaticky převede zástavu na sebe bez zákonného postupu.

Právní rozbor: Je třeba prověřit přípustnost ujednání, ochranu dlužníka a způsob realizace. Zástavní právo není neomezeným oprávněním zabrat věc.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1240

(1) Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1242

Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech.

Pododíl 2 Vznik a zánik práva stavby (§ 1243-1249)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1257

(1) Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1303

(1) Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1309

(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1310

(1) Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1359

(1) Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Je-li zástavou cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, prodá se na tomto trhu nebo i mimo tento trh nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1381

Požádá-li o to vlastník, zapíše se do veřejného seznamu, že je zástavní právo uvolněné a že zajištění původního dluhu pominulo, prokáže-li zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nezajistí-li vlastník uvolněným zástavním právem jiný dluh do deseti let od zápisu uvolnění zástavního práva, jeho právo učinit tak zaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1395

(1) Kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, již by jinak měl věc vydat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1396

(1) Zadržet cizí věc nesmí ten, kdo ji má u sebe neprávem, zejména zmocnil-li se jí násilně nebo lstí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1241

Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo přičící se účelu stavby. Je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1243

(1) Právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1244

(1) Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1245

Trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1246

Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1247

Bylo-li právo stavby zřízeno za úplaty a ujednala-li se úplata v opětuujících se dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Nepřihlíží se k ujednání, podle kterého změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události; to neplatí, ujednala-li se závislost výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1248

Zřekne-li se stavebník práva stavby, může vlastník zatíženého pozemku převést na základě listin prokazujících tuto skutečnost právo stavby na dobu, která ještě neuplynula, na sebe nebo na jinou osobu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1249

Při zániku práva stavby předtím, než uplyne jeho doba, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči věcnému právu náležejícímu osobě, pro kterou bylo k právu stavby do veřejného seznamu zapsáno věcné právo, až zánikem tohoto věcného práva. Jestliže však tato osoba k výmazu udělí souhlas, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči jejímu věcnému právu již tímto výmazem.

Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby (§ 1250-1256)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1250

Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník; pokud se jedná o jiné užívání pozemku zatíženého právem stavby, má stejná práva jako poživatel, ledaže je ujednáno něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1251

(1) Smlouva může stavebníku uložit, aby stavbu provedl do určité doby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1252

(1) Právo stavby lze převést i zatížit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1253

Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1254

Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Ujednají-li si strany něco jiného, zapíše se to do veřejného seznamu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1255

Není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1256

Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1258

Služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu. Není-li obsah nebo rozsah služebnosti určen, posoudí se podle místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za to, že je rozsah nebo obsah spíše menší než větší.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1259

Kdo je oprávněn ze služebnosti, může se domáhat ochrany svého práva; § 1040 až 1043 se použijí obdobně.

Pododdíl 2 Nabytí služebnosti (§ 1260-1262)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1260

(1) Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá v případech stanovených zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1261

Pozemek určený k plnění funkcí lesa lze zatížit pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů jen smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Taková služebnost může být zřízena jen jako vykupitelná a podmínky výkupu musí být již při zřízení služebnosti předem určeny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1262

(1) Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného seznamu i v takovém případě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1263

Oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1264

(1) Není-li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího pozemku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1265

(1) Pozemkovou služebnost nelze spojit s jiným panujícím pozemkem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1266

K věci lze zřídit i několik služebností, pokud není novější právo na újmu právům starším.

Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti (§ 1267-1282)

Služebnost inženýrské sítě

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1267

(1) Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržívat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1268

Nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její opravu oprávněná osoba i bez předchozího projednání; dotčeným osobám však neprodleně oznámí provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací uvede služebný pozemek na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1269

Opора cizí stavby

Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržování zdí nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1270

(1) Kdo má služebnost okapu, má právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu; svou střechu smí zvýšit jen tehdy, neztíží-li tím služebnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1271

(1) Kdo má právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek, hradí sám náklady na zařízení k tomu potřebná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1272

(1) Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1273

(1) Služebnost rozlivu zakládá vlastníku vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, právo rozlévat na služebném pozemku vodu. Služebnost zahrnuje i právo vlastníka vodního díla mít a udržívat na služebném pozemku obslužná zařízení, a je-li to výslovně ujednáno, provádět na nich i na vodním díle úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1274

(1) Služebnost stezky zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby po stezce jiní přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo se lidskou silou dopravovali.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1275

(1) Služebnost průhonu zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek. Se služebností průhonu je spojeno i právo jezdit jinými než motorovými vozidly.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1276

(1) Služebnost cesty zakládá právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1277

Plocha pro výkon služebnosti stezky, cesty nebo průhonu musí být přiměřená potřebě a místu. Stanou-li se stezka, cesta nebo průhon působením náhody neschůdnými, lze se domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než budou uvedeny v předešlý stav.

Právo pastvy

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1278

Není-li určen druh, počet dobytka nebo rozsah a čas pastvy, když se právo pastvy zřídilo, chrání se pokojná desetiletá držba. Jsou-li pochybnosti, použijí se ustanovení § 1279 až 1282.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1281

Doba pastvy se řídí místní zvyklostí; řádné hospodaření na pozemku se však pasením nesmí omezit nebo ztížit.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1240–1399. Znění: 1. 1. 2027.

C36 — Správa cizího majetku a její pravidla. Svěřenský fond.

Základní výklad a souvislosti

Správa cizího majetku je výkon práv a povinností ve prospěch vlastníka či jiného oprávněného v zákonném nebo smluvním režimu. Prostá a plná správa mají rozdílný rozsah. Správce musí jednat s potřebnou péčí, vyvarovat se střetu a poskytovat zákonné informace a vyúčtování. Svěřenský fond vytváří oddělený majetek spravovaný určeným správcem podle statutu a účelu; nelze jej popsat jako běžnou obchodní společnost s vlastníkem jednotlivých věcí. Zakladatel, správce a obmyšlený mají odlišné role a kontrolní práva.

Správa a vlastnictví

Správce vykonává svěřené úkoly v cizím zájmu; oprávnění nakládat neznamena vlastní majetkový prospěch. Prostá a plná správa mají jiný zákonný rozsah.

Subjekty

Správce, zakladatel a obmyšlený mohou mít rozdílná práva. Svěřenský fond není právnickou osobou jen proto, že je evidován.

Majetek fondu

Vyčleněný majetek se posuzuje podle zvláštního režimu oddělení. Nelze jej jednoduše přičíst osobnímu vlastnictví správce.

Postup a odpovědnost

Správce musí respektovat účel, péči a pravidla vyúčtování. Střet zájmů a překročení oprávnění vyžadují samostatné posouzení následků.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Oddělení:** Majetek fondu není bez dalšího osobním majetkem správce.
- **Péče:** Správce není oprávněn preferovat vlastní zájem.
- **Účel:** Statut působí v mezích zákona a ochrany třetích osob.

Podrobnější právní rozbor

- Správa cizího majetku zahrnuje povinnost loajality, oddělení zájmů a řádného vyúčtování. Prostá a plná správa dovolují jiný rozsah jednání. Svěřenský fond vyčleňuje majetek do zvláštního režimu a není běžnou obchodní společností správce. Zakladatel, správce a obmyšlený mají rozdílné role. Věřitel nesmí automaticky zaměnit osobní majetek správce a spravovaný majetek; ochrana před zneužitím fondu má vlastní právní prostředky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Správce fondu používá majetek pro vlastní podnikání bez vazby na účel.

Právní rozbor: Je nutné posoudit statut, oprávnění, střet zájmů a odpovědnost správce, případně nápravu. Samotné správčovství nepřevádí majetek do jeho osobní sféry.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1400

- (1) Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (dále jen „beneficient“), je správcem cizího majetku.
- (2) Má se za to, že správce právně jedná jako zástupce vlastníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1401

- (1) Správce plní své povinnosti osobně. Na jinou osobu může přenést svou působnost nebo se dát jinak zastoupit jen při jednotlivém právním jednání; přitom je povinen takovou osobu pečlivě vybrat a dát jí dostatečné pokyny.
- (2) Dá-li se správce neoprávněně zastoupit jinou osobou nebo pověří-li jinou osobu neoprávněně výkonem své působnosti, je beneficiantovi odpovědný s touto osobou společně a nerozdílně ze všeho, co učinila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1405

Kdo vykonává prostou správu cizího majetku, činí vše, co je nutné k jeho zachování.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1409

Komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficianta.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1411

Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1436

- (1) Správce předloží beneficiantovi vyúčtování správy nejméně jednou za rok. Je-li správců několik, předloží vyúčtování společně, ledaže vzhledem k rozdělení jejich působnosti smlouva určí nebo zákon stanoví něco jiného.
- (2) Vyúčtování musí být tak podrobné, aby bylo možné ověřit jeho správnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1448

- (1) Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.
- (2) Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy.
- (3) Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1449

- (1) Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, anebo soukromý.
- (2) Svěřenský fond zřízený k soukromému účelu slouží k prospěchu určité osoby nebo na její památku. Tento fond lze zřídit i za účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, společníky či jiné osoby.
- (3) Hlavním účelem veřejně prospěšného svěřenského fondu nemůže být dosahování zisku nebo provozování závodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1450

- (1) Svěřenský fond musí mít vlastní označení.

(2) Označení svěřenského fondu musí vyjadřovat jeho účel a obsahovat slova „svěřenský fond“.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1451

(1) Svěřenský fond je zřízen, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich.

(2) Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

(3) Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1452

(1) Každý svěřenský fond musí mít statut. Statut svěřenského fondu vydává zakladatel. Zřizuje-li se svěřenský fond pořízením pro případ smrti, použije se přiměřeně § 311.

(2) Statut obsahuje alespoň a) označení svěřenského fondu, b) označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, c) vymezení účelu svěřenského fondu, d) podmínky pro plnění ze svěřenského fondu, e) údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, f) má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen, a g) počet svěřenských správců a způsob jejich jednání.

(3) Statut vyžaduje formu veřejné listiny.

Pododdíl 2 Správa svěřenského fondu (§ 1453-1456)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1453

(1) Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk.

(2) Právnícká osoba může být svěřenským správcem, stanoví-li to zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1454

Za podmínek uvedených v § 1453 může být svěřenským správcem i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1464

Je-li svěřenský fond zřízen ve prospěch obmyšleného, který v den vzniku fondu ještě není, nebo kterého v den vzniku fondu nelze určit, jmenuje zakladatel osobu oprávněnou dohlížet na správu svěřenského fondu v zájmu obmyšleného. Není-li to možné, nebo je-li zakladatel nečinný, jmenuje takovou osobu soud na návrh správce nebo toho, kdo na tom má zájem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1465

(1) Svěřenský správce bez zbytečného odkladu doručí tomu, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu podle zákona, oznámení, v němž uvede alespoň označení, účel a dobu trvání svěřenského fondu a své jméno a adresu. Oznámení není třeba, jsou-li tyto skutečnosti osobě oprávněné k dohledu již známy.

(2) Na žádost toho, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu, umožní svěřenský správce kontrolu dokladů o svěřenském fondu a předloží mu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou informaci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1400–1401, § 1405, § 1409, § 1411, § 1436, § 1448–1454, § 1464–1465. Znění: 1. 1. 2027.

C37 — Dědické právo. Právo na pozůstalost. Pořízení pro případ smrti - závěť, dědická smlouva, odkaz. Zákonná posloupnost. Povinný díl. Právo na zaopatření. Přechod pozůstalosti. Zcizení dědictví.

Základní výklad a souvislosti

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele a týká se práv a povinností přecházejících v zákonném rozsahu. Závěť, dědická smlouva a zákonná posloupnost mají rozdílnou konstrukci; odkaz není totožný s dědickým podílem. Nepominutelný dědic má ochranu povinného dílu, nikoli vždy automatický nárok na konkrétní věc. Odmítnutí, zřeknutí a vzdání se dědictví jsou různé instituty. Dluhy, výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti ovlivňují odpovědnost dědiců a ochranu věřitelů. Procesní potvrzení dědictví je třeba oddělit od okamžiku smrti.

Dědictví a pozůstalost

Pozůstalost tvoří zákonem určený majetkový celek po zůstaviteli, dědictví vyjadřuje podíl na něm. Dědic není automaticky jedinou osobou s právem z pořízení pro případ smrti.

Tituly

Dědická smlouva, závěť a zákon se uplatňují v zákonném vztahu. Odkaz zakládá zvláštní nárok a nemusí dělat odkazovníka dědicem.

Ochrana

Nepominutelný dědic a povinný díl mají vlastní režim. Vydědění potřebuje zákonné podmínky, nestačí obecná rodinná neshoda.

Proces

Smrt otevírá dědické následky, soudní řízení je autoritativně zjišťuje a potvrzuje. Dluhy, výhrada soupisu a odmítnutí se posuzují samostatně.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Dědic a odkazovník:** Mají odlišné postavení.
- **Dluhy:** Smrt je automaticky nemaže.
- **Výhrada soupisu:** Ovlivňuje rozsah odpovědnosti podle podmínek zákona.

Podrobnější právní rozbor

- Dědické právo řeší přechod majetku a dluhů v souvislosti se smrtí, zatímco pozůstalostní řízení tento přechod autoritativně zjišťuje a potvrzuje. Dědic, odkazovník a osoba přebírající majetek nepatrné hodnoty mají odlišné postavení. Povinný díl není automaticky spoluvlastnickým podílem na každé věci. Rozsah odpovědnosti za dluhy závisí mimo jiné na výhradě soupisu a zvláštních okolnostech.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dědic převezme majetek a tvrdí, že zůstavitelovy dluhy zanikly smrtí.

Právní rozbor: Je nutné zjistit přechod dluhů, odpovědnost dědice a případnou výhradu soupisu či likvidaci. Majetek a pasiva se posuzují v jednom pozůstalostním rámci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1475

(1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1479

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1484

(1) Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem; není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům. Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1485

(1) Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1494

(1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1582

(1) Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1594

(1) Odkaz zůstavitel zřídí tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Odkazovníkem může být jen osoba způsobilá dědit. Povolá-li zůstavitel dědice s určením, že ten určitou věc dědit nemá, považuje se to za zřízení odkazu zákonným dědicům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1633

(1) Kde nedojde k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo podle závěti, nastane zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo k její části. Není-li zákonný dědic, nebo nenabude-li dědictví, stávají se dědici odkazovníci podle poměru hodnoty svých odkazů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1642

Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1674

(1) Zůstavitel nemůže dědici odejmout právo na výhradu soupisu pozůstalosti. Vzdají-li se tohoto práva strany dědické smlouvy, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1701

(1) Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1706

Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1476

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1477

(1) Odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1478

Za dědice nebo odkazovníka lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Tato právnická osoba je způsobilým dědicem nebo odkazovníkem, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.

Dědický nápad

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1480

Dědického práva, které má teprve vzniknout, se lze jen zříci; nelze je převést ani s ním jinak naložit.

Dědická nezpůsobilost

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1481

Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1482

(1) Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1483

Potomek toho, kdo je vyloučen z dědického práva, nastupuje při zákonné dědické posloupnosti na jeho místo, i když vyloučený přežije zůstavitele. To neplatí v případě stanoveném v § 1482 odst. 1.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1486

Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1487

(1) Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí; má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1488

Zemře-li dědic před uplynutím lhůty pro odmítnutí dědictví, přechází jeho právo odmítnout dědictví na jeho dědice a nezanikne dříve, než tomuto dědici uplyne lhůta k odmítnutí dědictví i po předchozím dědici.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1489

(1) Odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, je odmítnutí dědictví neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1490

(1) Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice; učiní-li tak nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Souhlasí-li i druhý dědic, použijí se obdobně ustanovení § 1714 až 1720; nesouhlasí-li však, k vzdání se dědictví se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1491

Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1492

Pořízením pro případ smrti nelze zkrátit povinný díl nepominutelného dědice, který se práva na povinný díl nezrekl a nedošlo-li ani k vydědění. Pokud tomu pořízení pro případ smrti odporuje, náleží nepominutelnému dědici povinný díl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1493

(1) Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti v době, kdy byl v péči zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, nebo kdy jinak přijímal jeho služby, a povolal-li za dědice nebo odkazovníka osobu, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána nebo v něm jinak působí, je povolání těchto osob za dědice nebo odkazovníka neplatné, ledaže se tak stalo závětí učiněnou ve formě veřejné listiny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1495

Poukáže-li zůstavitel v závěti na obsah jiné listiny, má i tato jiná listina stejné právní účinky, pokud splňuje náležitosti závěti. Nesplňuje-li je, lze jejího obsahu použít jen k vysvětlení zůstavitelovy vůle.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1496

Právo povolát dědice je osobním právem zůstavitele. Zůstavitel nemůže povolání dědice svěřit jinému, ani porýdit společně s jinou osobou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1497

Zůstavitel musí svou vůli projevit tak určitě, že nestačí, aby jen přisvědčil návrhu, který mu byl učiněn.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1498

Dovětek

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. Co je stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku.

Případnutí pozůstalosti dědicům

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1499

Dědici připadne celá pozůstalost, je-li povolán jako dědic jediný. Je-li povolanému dědici zůstaven jen podíl, připadne zbylá část pozůstalosti zákonným dědicům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1500

(1) Je-li povoláno několik dědiců a podíly nejsou určeny, mají právo na pozůstalost rovným dílem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1501

(1) Vyměří-li zůstavitel některým z povolaných dědiců určité podíly a jiným nikoli, připadne dědicům povolaným bez podílu zbylá část pozůstalosti rovným dílem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1502

Ve všech případech, kdy se zůstavitel zřejmě přepočtl, se provede dělení tak, aby byla jeho vůle naplněna co nejlépe.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1503

(1) Vyskytnou-li se mezi povolanými dědici osoby pokládané při zákonné dědické posloupnosti vzhledem k ostatním za jednu osobu, pokládají se za jednu osobu i při dělení podle závěti; to neplatí, je-li vůle zůstavitele zřejmě opačná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1504

Podíl dědice, který nedědí a nemá náhradníka, se uvolní a přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců jen tehdy, jsou-li všichni dědicové povoláni k dědictví buď rovným dílem, nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1505

(1) Právo na přírůstek nemá ten, komu byl zůstaven určitý dědický podíl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1506

S uvolněným dědickým podílem přecházejí na toho, komu přiroste, omezení s ním spojená, ledaže zůstavitel projevil vůli, že se tato omezení vztahují jedině k osobě povolaného dědice, anebo plyne-li to z povahy věci.

Náhradnictví

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1507

Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka; také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky. Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1508

Zřídí-li zůstavitel náhradnictví pro případ, že by povolaná osoba dědit nechtěla, nebo pro případ, že by dědit nemohla, má se za to, že náhradnictví bylo zřízeno pro oba tyto případy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1509

Omezení uložená dědici postihují také náhradníka, ledaže zůstavitel projevil vůli, že se tato omezení vztahují jedině k osobě dědice, nebo plyne-li to z povahy věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1510

Jsou-li za náhradníky povoláni samotní spoludědicové, má se za to, že zůstavitel chtěl podělit náhradníky v takovém poměru, v jakém podělil dědice. Je-li však za náhradníka povolán mimo spoludědice ještě někdo jiný, pak neprojeví-li zůstavitel jinou vůli, připadne uvolněný podíl všem rovným dílem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1511

(1) Nabude-li povolán dědic dědictví, náhradnictví zanikne.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1512

(1) Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Povolání za svěřenského nástupce se považuje i za povolání za náhradníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1513

Povolá-li zůstavitel svému dědici dědice, zakáže-li dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval, povolá-li za dědice někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není, anebo povolá-li dědice s podmínkou nebo na určitou dobu, považuje se to za zřízení svěřenského nástupnictví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1514

Jsou-li všichni svěřenští nástupci zůstavitelovými současníky, není omezena řada, ve které po sobě mají svěřenští nástupci následovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1515

(1) Je-li povoláno více svěřenských nástupců, z nichž někteří v době smrti zůstavitele jako osoby ještě neexistují, zanikne svěřenské nástupnictví, jakmile jmění nabude první svěřenský nástupce z těch, kteří nebyli zůstavitelovými současníky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1529

Podstatný omyl zůstavitele způsobuje neplatnost ustanovení závěti, kterého se týká.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1475–1720. Znění: 1. 1. 2027.

C38 — Závazky - obecná část. Vznik a jejich obsah. Smlouvy. Spotřebitelské smlouvy. Společné dluhy a pohledávky. Změny závazků. Zánik závazků. Zajištění a utvrzení dluhů.

Základní výklad a souvislosti

Závazek spojuje právo věřitele na plnění a povinnost dlužníka plnit. Jeho vznik, obsah, změna a zánik se posuzují podle právního důvodu a smluvního ujednání v zákonných mezích. Spotřebitelská smlouva podléhá zvláštní informační a obsahové ochraně; podpis spotřebitele sám nelegalizuje zneužívající doložku. Solidární dluh a dílčí závazky mají rozdílné následky. Zajištění posiluje možnost uspokojení, utvrzení působí jiným mechanismem; ručení, zástava, smluvní pokuta a uznání dluhu nejsou zaměnitelné. Prodlení zakládá specifické nároky, jejichž výše podléhá zákonným a ústavním mezím.

Relativní právní vztah

Závazek spojuje věřitele oprávněného požadovat plnění a dlužníka povinného plnit. Objekt plnění může být věc, služba nebo zdržení se jednání.

Smlouva a obsah

Uzavření vyžaduje shodu v příslušném rozsahu; nabídka se odlišuje od nezávazné výzvy. Kogentní ochrana může omezit obsah dohody.

Změna a zajištění

Postoupení pohledávky, převzetí dluhu a postoupení smlouvy mají rozdílné účinky. Zajištění dluh podporuje, ale samo jej obvykle nesplácí.

Zánik

Splnění, započtení či jiný zákonný důvod se zkoumají podle vlastních předpokladů. Prodlení mění následky, nikoli automaticky existenci celé smlouvy.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Obsah:** Určitost plnění je zásadní.
- **Změna:** Postoupení pohledávky se liší od převzetí dluhu.
- **Ochrana:** Nepřiměřené příslušenství se nesmí mechanicky považovat za nedotknutelné jen kvůli pravomocnému titulu.

Podrobnější právní rozbor

- Vznik smlouvy, platnost, porušení a zánik závazku jsou oddělené fáze. Zajištění posiluje uspokojení, utvrzení působí jiným právním mechanismem. Spotřebitelská ochrana vyžaduje kvalifikovat postavení stran a typ smlouvy. Prodlení, smluvní pokuta a náhrada škody nejsou libovolně zaměnitelné. Započtení vyžaduje způsobilé pohledávky a zákonné předpoklady, ne jen tvrzení, že obě strany něco dluží.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Okolnosti případu: Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.

Co soud řešil: Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.

Závěr a právní význam: Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku. Zkoušková aplikace: nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.

Jak závěr použít a kde má meze: Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřípustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Z ustálené judikatury Ústavního soudu tak plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18>

Nález II.ÚS 1292/21, 7. 9. 2021 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Okolnosti případu: Člověk s psychosociálním postižením a omezenou svéprávností čelil požadavku vrátit prostředky z neplatného spotřebitelského úvěru. Namítal, že poskytovatel jednal v rozporu s dobrými mravy.

Co soud řešil: Soud neposuzoval jen mechanickou restituci po neplatné smlouvě. Vyžadoval vypořádat námitku zneužití zranitelnosti a okolností poskytování úvěru.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil rozhodnutí, protože se soudy dostatečně nevypořádaly s konkrétní námitkou dobrých mravů u nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení sama neodstraňuje povinnost posoudit ústavně významné okolnosti zranitelného dlužníka. Nález ale konečně nerozhodl, že se každé plnění musí ponechat příjemci. Pro zkoušku je důležité oddělit neplatnost smlouvy, restituční nárok a korektiv dobrých mravů; zranitelnost se zjišťuje konkrétně a není jen rétorickým označením.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení rozsudku neznamená, že zranitelná osoba nikdy nic nevrací. Obecný soud musí nově posoudit konkrétní korektiv a vysvětlit výsledek.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Lze tedy shrnout, že pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1292-21>

Nález II.ÚS 2149/17, 10. 12. 2019 — Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy

Okolnosti případu: Pozůstalé uplatňovaly peněžitou náhradu nemajetkové újmy a úroky za opožděné plnění. Soudní konstrukce odmítala úrok nebo jej odkládala až na nesplnění pravomocného rozhodnutí.

Co soud řešil: Soud vysvětlil, že peněžitá náhrada musí mít účinnou ochranu a že její osobnostní původ nevylučuje povahu peněžitého dluhu. Řešil i procesní nedostatky.

Závěr a právní význam: Peněžitá povaha nároku na náhradu újmy může založit i důsledky prodlení. Osobnostní původ újmy sám neospravedlňuje dlouhodobé neplacení peněžité povinnosti. Nález se zabýval historickým občanskoprávním režimem a výslovně pracoval i s návazností nové úpravy. Neznamená automatický vznik úroku bez splatnosti a dalších předpokladů. Zkoušková aplikace: oddělit vznik nároku, stanovení jeho výše, splatnost a prodlení; procesní přiznání částky a hmotněprávní okamžik splatnosti nemusí být totožné.

Jak závěr použít a kde má meze: Konkrétní nárok stále vyžaduje splatnost a prodlení. Z nálezu nevyplývá automatické úročení libovolné částky od dne škodní události.

Celý odstavec 59 odůvodnění — doslovná citace

59. Ústavní soud zdůrazňuje, že nosné důvody tohoto rozhodnutí neplatí pouze pro případy, na něž se vztahuje úprava náhrady nemajetkové újmy pozůstalým podle OZ (tj. § 444 odst. 3 a odvozeně § 13 odst. 2 OZ), ale také - a tím spíše - pro případy, na něž dopadá aktuální právní úprava náhrady škody obsažená v NOZ. Nový civilní kodex předmětné nároky systematicky řadí k závazkům z deliktů, kam svou povahou náleží. Je zjevné, že z deliktního jednání vzniká závazkový právní vztah, jehož obsahem je především povinnost nahradit způsobenou újmu. Nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích je pak nutno považovat za nárok majetkové povahy, tj. za peněžitý dluh, byť plynoucí z osobnostních práv (srov. § 612 NOZ). Dostane-li se povinný s plněním dluhu do prodlení, vzniká poškozenému též nárok na úroky z prodlení. Tento nárok přitom podle § 1970 NOZ vzniká u všech peněžitých dluhů, a to bez ohledu na právní důvod, z něhož vzešly.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2149-17>

Nález III.ÚS 1336/18, 8. 1. 2019 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Okolnosti případu: Rozhodčí doložka obsahovala transparentně jmenovaného rozhodce a jinou problematickou variantu výběru. Spor rozhodl právě řádně určený rozhodce, avšak soudy pokládaly doložku jako celek za neplatnou.

Co soud řešil: Soud posuzoval oddělitelnost ujednání a ochranu autonomie vůle podle tehdy rozhodného režimu. Přehnaný formalismus přehlédl možnost zachovat platnou část.

Závěr a právní význam: Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohlašuje všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť. Pro zkoušku: identifikovat vadnou část, její vztah k celku a skutečnou vůli stran; formální neplatnost jednoho mechanismu nemusí automaticky odstranit každý jiný samostatný mechanismus.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr není plošným potvrzením všech spotřebitelských arbitráží. Musí se porovnat doba, obsah doložky, skutečně použitá varianta a aktuální zákonné zákazy.

Celý odstavec 24 odůvodnění — doslovná citace

24. Výše uvedená teoretická i judikturní východiska lze bezezbytku vztáhnout i na nyní posuzovanou věc. Obecné soudy zamítly návrh stěžovatelky (oprávněné) na nařízení exekuce proti vedlejšímu účastníkovi řízení (povinnému), neboť rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce JUDr. Martina Doubravu, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považovaly za absolutně neplatnou jako celek (§ 39 obč. zák.). K tomuto závěru dospěly i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce (JUDr. Martin Doubrava), který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně. Uvedená situace představuje typický příklad, kdy by měl dostat přednost výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy (rozhodčí doložky) jako celku, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá. Postup obecných soudů je tak třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1336-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Spotřebitel má u malého dluhu platit extrémní denní úrok přiznaný starším rozsudkem.

Právní rozbor: Je nutné analyzovat hmotný základ a výjimečnou exekuční ochranu podle relevantní judikatury. Závěr nelze automaticky zobecnit na každý podnikatelský dluh.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1721

Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1722

Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1723

(1) Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá.

(2) Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1724

(1) Smlouvou projevují strany vůli zřít mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.

(2) Ustanovení o smlouvách se použijí přiměřeně i na projev vůle, kterým se jedna osoba obrací na osoby jiné, ledaže to vylučuje povaha projevu vůle nebo zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1725

Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1726

Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti. Dala-li však některá ze stran již při uzavírání smlouvy najevo, že dosažení shody o určité náležitosti je předpokladem uzavření smlouvy, má se za to, že smlouva uzavřena nebyla; tehdy ujednání o ostatních náležitostech strany nezavazuje, ani byl-li o nich vyhotoven zápis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1727

Každá z několika smluv uzavřených při témže jednání nebo zahrnutých do téže listiny se posuzuje samostatně. Plyne-li z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou vzniku ostatních smluv. Zánik závazku z některé z nich bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1728

(1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.

(2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1810

Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1811

(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

(2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku a) údaje o své totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a, existuje-li, pak adresu pro doručování elektronické pošty, b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace a povaze zboží nebo služby, c) celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha zboží nebo služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu, d) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností, e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, f) údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách, g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo má-li být závazek automaticky prodlužován, h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, včetně technických ochranných opatření, a i) údaje o možnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí

s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1812

(1) Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejprůpustnější.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1813

(1) Zneužívající jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem poctivosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o hlavním předmětu závazku ani pro

posouzení přiměřenosti vzájemného plnění, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1814

(1) Zneužívající jsou vždy ujednání, která a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy, b) spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli, c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře nebo nesplní závazek, aniž má spotřebitel právo na přiměřenou náhradu, pokud smlouvu neuzavře nebo závazek nesplní podnikatel, d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, e) umožňují, aby si podnikatel v případě, že ze své vůle ukončí závazek, ponechal peněžitá plnění uhrazená za plnění, které dosud neposkytl, f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, g) dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, h) umožňují podnikateli zvýšit cenu, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, i) automaticky prodlužují závazek, je-li konec lhůty pro odmítnutí prodloužení nepřiměřeně vzdálen dni, kdy má k prodloužení dojít, j) umožňují podnikateli určovat, zda je zboží nebo služba v souladu se smlouvou, nebo mu svěřují výlučné právo vykládat kterékoli smluvní ujednání, k) omezují povinnosti podnikatele, k nimž ho zavázali jeho zástupci, nebo je podmiňují dodržením zvláštní náležitosti, l) ukládají spotřebiteli pro případ porušení povinnosti nepřiměřenou sankci, m) vylučují nebo omezují právo spotřebitele podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek, omezují důkazní prostředky, které má spotřebitel k dispozici, nebo ukládají spotřebiteli povinnost prokázat skutečnosti, které by podle zákona měl prokázat podnikatel, n) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen, o) zavazují spotřebitele splnit povinnost vůči podnikateli, i když podnikatel povinnost vůči spotřebiteli nesplní, nebo p) umožňují podnikateli postoupit smlouvu, může-li to vést ke zhoršení postavení spotřebitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1815

Ke zneužívajícímu ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1872

(1) Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

(2) Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1888

(1) Kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1908

(1) Splněním dluhu závazek zaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1958

(1) Je-li čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník povinen plnit i bez vyzvání věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1968

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1970

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení a výši úroku z prodlení s placením pohledávky výživného pro nezletilé dítě, které nenabýlo plné svéprávnosti, stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2010

(1) Dluh lze zajistit, zaváže-li se třetí osoba věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovu plnění, anebo dá-li někdo věřiteli nebo ve prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní. Utvrdit lze dluh ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2018

(1) Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat.

(2) Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2048

(1) Ujednají-li strany pro případ porušení smlouvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2053

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1721–1728, § 1810–1815, § 1872, § 1879, § 1888, § 1908, § 1958, § 1968, § 1970, § 2010, § 2018, § 2048, § 2053. Znění: 1. 1. 2027.

C39 — Závazky z právních jednání - převedení věci do vlastnictví a přenechání věci k užití Darování. Koupě. Směna. Výprosa. Výpůjčka. Nájem. Pacht. Licence. Zápůjčka. Úvěr.

Základní výklad a souvislosti

Převod věci do vlastnictví se odlišuje od přenechání k užití či požívání. Darování je bezúplatné, koupě a směna úplatné převody; jejich vznik a věcněprávní účinek nemusí nastat současně. Nájem poskytuje užívání, pacht také požívání užitků podle zákona. Výprosa a výpůjčka se liší vymezením doby a účelu. Zápůjčka předává zastupitelnou věc s povinností vrátit ekvivalent, úvěr vytváří závazek poskytnout peněžní prostředky za sjednaných podmínek. Licence se týká oprávnění vykonávat právo k nehmotnému statku, nikoli vlastnictví běžné věci.

Převod a užívání

Koupě a darování směřují k převodu vlastnictví, nájem či výpůjčka k užívání. Předání věci proto nemusí znamenat převod vlastnictví.

Strany a předmět

Prodávající, pronajímatel či půjčitel mají jiné povinnosti. Úplatnost a druh plnění pomáhají rozlišit smluvní typ, ale název smlouvy není rozhodující.

Vady

Vadné plnění se posuzuje podle konkrétního režimu a povahy vztahu. Záruka za jakost není totožná se zákonnou odpovědností za vady.

Ukončení

Odstoupení, výpověď a uplynutí doby mají jiné podmínky i účinky. Spotřebitelské postavení může přidat zvláštní ochranu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Typ:** Rozhoduje obsah práv a povinností.
- **Užití a požívání:** Nájem a pacht nejsou synonymy.
- **Peníze:** Zápůjčka a úvěr mají jinou konstrukci vzniku a plnění.

Podrobnější právní rozbor

- Převod vlastnictví a přenechání užívání se liší základním účinkem. Nájem, pacht a výpůjčka mají různé předměty práv a úplaty. Zápůjčka a úvěr nepředstavují právně totožný režim navzdory běžnému jazykovému označení. U koupě se odděluje povinnost plnit, přechod vlastnictví, nebezpečí škody a práva z vad. Konkrétní ochrana závisí i na spotřebitelském či podnikatelském kontextu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1292/21, 7. 9. 2021 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Okolnosti případu: Člověk s psychosociálním postižením a omezenou svéprávností čelil požadavku vrátit prostředky z neplatného spotřebitelského úvěru. Namítal, že poskytovatel jednal v rozporu s dobrými mravy.

Co soud řešil: Soud neposuzoval jen mechanickou restituci po neplatné smlouvě. Vyžadoval vypořádat námitku zneužití zranitelnosti a okolností poskytování úvěru.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil rozhodnutí, protože se soudy dostatečně nevypořádaly s konkrétní námitkou dobrých mravů u nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení sama neodstraňuje povinnost posoudit ústavně významné okolnosti zranitelného dlužníka. Nález ale konečně nerozhodl, že se každé plnění musí ponechat příjemci. Pro zkoušku je důležité oddělit neplatnost smlouvy, restituční nárok a korektiv dobrých mravů; zranitelnost se zjišťuje konkrétně a není jen rétorickým označením.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení rozsudku neznamená, že zranitelná osoba nikdy nic nevrací. Obecný soud musí nově posoudit konkrétní korektiv a vysvětlit výsledek.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Lze tedy shrnout, že pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1292-21>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Smlouva dovoluje sklízet plody pozemku, ale je označena pouze jako nájem.

Právní rozbor: Je třeba vyložit skutečný obsah, účel a zákonný smluvní typ. Název sám nerozhoduje o použitelných právech a povinnostech.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2055

(1) Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2079

(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2184

(1) Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2189

Základní ustanovení

Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2193

Základní ustanovení

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2201

Základní ustanovení

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2332

(1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2358

(1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2390

Základní ustanovení

Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2395

Základní ustanovení

Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2056

Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2057

(1) Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2058

(1) Dárce může darovat třeba i všechnen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2059

Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcevo vyžívání nebo plnění dárcevo vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2060

Bylo-li někomu něco dáno z uznání nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo jako zvláštní odměna, je to darování, pokud na to příjemce neměl již dříve právo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2061

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2062

Darování podpory

Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2063

Darování pro případ smrti

Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2064

(1) Bylo-li darováno s příkazem, může dárce požadovat splnění příkazu, jen pokud již sám plnil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2065

Daruje-li někdo vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne. Dárce škodu obdarovanému nahradí i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit.

Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování (§ 2066-2067)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2066

Osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2067

(1) Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2068

(1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárce nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2069

Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2070

Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2071

Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Odvolání daru pro nevděk

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2072

(1) Ublížil-li obdarovaný dárce úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2073

Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2074

Právo odvolat dar přechází na dárceva dědice, zabránil-li obdarovaný dárce v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárce vyšší moc.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2075

(1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárce ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2076

Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2077

Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2078

Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2080

Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2081

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2082

(1) Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2083

Tomu, kdo koupí budoucí užitky věci úhrnkem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2084

Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

Pododdíl 2 Koupě movité věci (§ 2085-2127)

Základní ustanovení

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2085

(1) Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc, jakož i koupě součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc movitou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2086

(1) Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2087

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2088

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2089

(1) Má-li kupující určit dodatečně vlastnosti předmětu koupě a neučiní-li to včas, určí je prodávající sám a oznámí kupujícímu, jaké vlastnosti určil. Přitom přihlédne k potřebám kupujícího, které zná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2090

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2091

(1) Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2092

Doba, v níž má prodávající plnit, běží ode dne účinnosti smlouvy. Má-li však kupující splnit určitou povinnost ještě před odevzdáním věci, začíná doba, v níž má prodávající plnit, běžet ode dne splnění této povinnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2093

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2094

(1) Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci. Má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2095

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2055–2400. Znění: 1. 1. 2027.

C40 — Závazky z právních jednání - smlouvy schovací a příkazního typu. Úschova. Skladování. Příkaz. Zprostředkování. Komise. Zasílatelství. Obchodní zastoupení.

Základní výklad a souvislosti

Schovací a příkazní smlouvy organizují péči o věc nebo obstarání záležitosti. Úschova a skladování se liší účelem a podnikatelským režimem; odpovědnost se váže k převzaté péči a konkrétním podmínkám. Příkazník obstarává záležitost příkazce, zprostředkovatel vytváří příležitost uzavřít smlouvu a komisionář jedná vlastním jménem na účet komitenta. Zasílatelství není samotná přeprava. Obchodní zastoupení má zvláštní dlouhodobý režim, včetně nároků po skončení. Způsob jednání navenek a účet, na který se hospodářsky jedná, určují odlišné vazby ke třetím osobám.

Péče a obstarání

Úschova chrání svěřenou věc, příkaz obstarává záležitost a zprostředkování příležitost ke smlouvě. Jednotný slib pomoci nevysvětluje rozsah všech povinností.

Subjekty

Jednání vlastním jménem a jednání jménem příkazce vytvářejí jiné vnější vztahy. To je zásadní pro komisi a zastoupení.

Výkon

Péče, pokyny, informační povinnost a vyúčtování se určí podle smluvního typu. Překročení pokynu není automaticky stejnou vadou jako nedosažení očekávaného výsledku.

Odměna

Nárok na odměnu může záviset na obstarání, výsledku či zákonném pravidle. Každá neúspěšná transakce tedy nemusí znamenat zánik nároku zprostředkovatele.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zastoupení:** Komise není přímým jednáním jménem komitenta.
- **Výsledek:** Příkaz se liší od díla.
- **Úschova:** Profesní úschovy mají vedle smlouvy zvláštní povinnosti.

Podrobnější právní rozbor

- U smluv příkazního typu je třeba odlišit povinnost obstarat záležitost a závazek dosáhnout určitého výsledku. Zastoupení navenek nemusí vzniknout samotnou vnitřní smlouvou. Komisionář jedná vlastním jménem na účet komitenta, což mění vztah k třetí osobě. Úschova a skladování mají odlišné hospodářské a právní funkce; odpovědnost za věc se posuzuje podle příslušného typu smlouvy.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Česká advokátní komora — Advokátní úschovy; informace k režimu roku 2026

Srovnávací profesní zdroj: ČAK vysvětluje oddělení úschovných prostředků, evidenci v elektronické knize a zákonné garanční mechanismy. Profesní pojištění a garanční fond nejsou stejným institutem a nemusejí pokrýt každou škodu. Pravidla advokátní úschovy nelze automaticky přenášet na exekutora či notáře. Pro rozbor je třeba oddělit závazek ze smlouvy, bezpečnost účtu, dohled, náhradu újmy a případné trestní následky. Informace o novém systému není důvodem slibovat klientovi neomezenou ochranu proti každé zpronevěře.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Klient svěří peníze advokátovi a považuje profesní úschovu za běžné půjčení peněz.

Právní rozbor: Je třeba určit účel úschovy, oddělení prostředků, zákonné a stavovské povinnosti i podmínky výplaty. Úschova neopravňuje k vlastnímu použití peněz.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2402

Základní ustanovení

Smlouvou o úschově se schovatel zavazuje převzít věc, aby ji pro uschovatele opatroval. Ve smlouvě lze ujednat, že schovatel může věc odevzdat do úschovy dalšímu schovateli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2415

(1) Smlouvou o skladování se skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2430

Základní ustanovení

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2445

(1) Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2455

Základní ustanovení

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2471

(1) Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2483

(1) Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi.

(2) Smlouva o obchodním zastoupení vyžaduje písemnou formu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2403

(1) Schovatel opatruje převzatou věc, jak bylo ujednáno, jinak tak pečlivě, jak to odpovídá povaze věci a jeho možnostem, aby na věci nevznikla škoda, a po uplynutí doby úschovy věc uschovateli vrátí spolu s tím, co k ní přibýlo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2404

Není-li z okolností zřejmé, jak dlouho má být věc v úschově, může uschovatel kdykoli žádat vrácení věci a schovatel může věc kdykoli vrátit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2405

Užije-li schovatel převzatou věc pro sebe, umožní-li jinému užití věci nebo dá-li ji do úschovy jinému bez svolení uschovatele nebo bez nezbytné potřeby, nahradí uschovateli veškerou škodu, a to i nahodilou. To neplatí, prokáže-li schovatel, že by škoda postihla věc i jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2406

(1) Uschovatel nahradí schovateli nezbytné náklady, které na věc při jejím opatrování vynaložil; náhrada jiných nákladů schovateli náleží, nebylo-li jinak ujednáno, jako nepřikázanému jednateli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2407

Neuplatní-li uschovatel právo na náhradu škody nebo neuplatní-li schovatel právo na zaplacení úplaty nebo nákladů do tří měsíců od vrácení věci, soud právo nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2408

Ustanovení o úschově se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona opatrovat věc pro jiného.

Pododdíl 2 Úschova cenného papíru (§ 2409-2414)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2409

(1) Schovatel drží cenné papíry v úschově odděleně od vlastních cenných papírů nebo cenných papírů jiných uschovatelů; to neplatí, jedná-li se o hromadnou úschovu nebo bylo-li sjednáno s uschovatelem odlišně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2410

Hromadná úschova

Při hromadné úschově se cenný papír uschovává společně s cennými papíry ostatních uschovatelů odděleně od cenných papírů schovatele. Cenné papíry v hromadné úschově náleží všem uschovatelům společně, ale každý uschovatel může uplatňovat svá práva vůči schovateli samostatně, zejména má právo na vrácení stejného cenného papíru, jaký u schovatele uschoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2411

(1) Podíl každého z uschovatelů se stanoví poměrem součtu jmenovitých hodnot cenných papírů, které dal do úschovy, k součtu jmenovitých hodnot všech cenných papírů v téže hromadné úschově; nemá-li cenný papír jmenovitou hodnotu, stanoví se podíl uschovatele podle počtu kusů cenných papírů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2412

(1) Cenný papír převzatý do úschovy může schovatel předat do úschovy jinému schovateli (druhotná úschova); jeho práva a povinnosti tím nejsou dotčena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2413

(1) Uschová-li cenné papíry do hromadné úschovy jejich emitent, je cenný papír vydán dnem, kdy emitent předá listinu schovateli ve prospěch jejího vlastníka jako prvního nabyvatele (imobilizovaný cenný papír). Předává-li se do úschovy cenný papír na jméno, nebo cenný papír na řad, neuvádí se na cenném papíru při předání do úschovy jméno vlastníka cenného papíru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2414

Na cenné papíry v úschově v případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého cenného papíru, se přiměřeně použijí ustanovení jiného zákona o zaknihovaných cenných papírech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2416

Předá-li ukladatel věc skladovateli, skladovatel věc převezme a její převzetí ukladateli v písemné formě potvrdí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2417

(1) Potvrzení o převzetí věci lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladované věci; lze jej vydat na jméno, na řad, nebo na doručitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2418

Je-li třetí osoba oprávněna požadovat vydání skladované věci na základě skladištního listu, potvrdí skladovateli na požádání převzetí věci na skladištním listu. Platit skladné povinná není, ale není-li zapláceno, skladovatel nemusí zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo ke zboží uloženému ve skladu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2419

Závazek zanikne, pokud věc nebude skladovateli předána k uskladnění v ujednané době, jinak do šesti měsíců od uzavření smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2420

Skladovatel věc uloží odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná o věci ukladatele. Ukladatel má právo kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2421

Skladovatel věc pojistí, bylo-li to ujednáno nebo odpovídá-li to zvyklostem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2422

(1) Trvá-li skladování déle než šest měsíců, platí se skladné pololetně pozadu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2423

Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním kromě nákladů na pojištění. Na náhradu nákladů na pojištění má skladovatel právo, byl-li povinen dát věc pojistit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2424

(1) Je-li skladování ujednáno na dobu neurčitou, může skladovatel požadovat vydání věci kdykoli s tím, že zaplatí skladné za skutečnou dobu skladování. Vyzvednutím věci skladování zaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2425

I když je skladování ujednáno na dobu určitou, může ukladatel věc vyzvednout ještě před uplynutím ujednané doby, musí však předtím zaplatit skladné připadající na celou ujednanou dobu. Před uplynutím ujednané doby může ukladatel požádat znovu o převzetí věci k uskladnění do konce této doby, nahradí-li skladovateli náklady s tím spojené.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2426

(1) Skladovatel nahradí ukladateli škodu vzniklou od převzetí věci do jejího vydání, neprokáže-li, že ji nemohl odvrátit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2427

Skladovatel může skladování vypovědět bez výpovědní doby, a) zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní skladovateli značná škoda, b) dlužil-li ukladatel skladné za dobu nejméně tři měsíce, nebo c) hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel nemůže odvrátit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2428

Svépomocný prodej

Nevyzvedne-li ukladatel věc po skončení doby, po kterou je skladovatel povinen věc skladovat, může skladovatel určit ukladateli přiměřenou lhůtu k vyzvednutí věci. Upozorní-li ho přitom, že jinak věc prodá, může skladovatel věc po marném uplynutí lhůty prodat na účet ukladatele vhodným způsobem; výtěžek ukladateli vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2429

Skladovatel má ke skladované věci, dokud se u něho nachází, zadržovací právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2431

Obstarává-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; jinak nahradí škodu tím způsobenou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2432

(1) Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2433

Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2434

Příkazník provede příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil náhradníka, nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2435

Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2436

Příkazce složí na žádost příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradí mu náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2437

(1) Příkazce nahradí příkazníkovi i tu škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2438

(1) Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, byla-li ujednána nebo je-li obvyklá, zejména vzhledem k příkazcovu podnikání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2439

Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc. Není-li plná moc ve smlouvě obsažena, nenahrazuje ji ujednané převzetí povinnosti příkazce jednat jménem příkazníka; to platí i v případě, že třetí osoba, se kterou příkazník právně jedná, o této povinnosti ví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2440

(1) Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2441

Závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. To platí i tehdy, zanikne-li právnická osoba, aniž má právního nástupce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2442

Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo smrtí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2443

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2444

Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2446

(1) Zprostředkovatel sdělí zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2402–2520. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o advokacii (85/1996 Sb.): § 56a. Znění: 1. 1. 2026.

C41 — Závazky z právních jednání - přepravní smlouvy a zájezd. Přeprava osob. Přeprava věcí. Náložný list. Provoz dopravního prostředku.

Základní výklad a souvislosti

Přeprava osob a věcí zakládá odlišné závazky dopravce a zákazníka. Vedle občanského zákoníku se mohou uplatnit speciální předpisy a přímo použitelná mezinárodní či unijní pravidla, která není možné nahradit obecným smluvním textem. Přepravní dokument osvědčuje či zprostředkuje určitá práva podle svého typu. Provoz dopravního prostředku je jiným smluvním režimem než jednotlivá přeprava. Zájezd spojuje cestovní služby a podléhá zvláštní ochraně zákazníka, povinnostem pořadatele a režimu vad, změn a zrušení.

Přeprava a zájezd

Přepravní smlouva zajišťuje dopravu, zájezd soubor zákonem vymezených služeb. Objednání hotelu a jízdenky samo nemusí vždy tvořit zájezd.

Subjekty

Doprovce, odesílatel, cestující a příjemce mají rozdílné role. Pořadatel zájezdu nese povinnosti podle svého zvláštního režimu.

Plnění

Přeprava osoby a věci mají různé nároky při zpoždění, ztrátě či újmě. Přepravní dokument může mít důkazní nebo zvláštní právní funkci.

Ochrana

Vedle občanského zákoníku mohou působit sektorová a unijní pravidla. Obecné shrnutí smlouvy nenahrazuje jejich specifické podmínky a lhůty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozsah:** Jedna doprava není automaticky zájezdem.
- **Odpovědnost:** Zpoždění, ztráta a újma osobě mohou mít různé režimy.
- **Speciální právo:** Mezinárodní prvek vyžaduje identifikovat použitelný pramen.

Podrobnější právní rozbor

- Přeprava osob a věcí klade jiné nároky na plnění, bezpečnost a odpovědnost. Doklad o přepravě může mít zvláštní legitimizační význam, ale ne každý dokument je cenným papírem. Zájezd představuje specifickou kombinaci cestovních služeb a ochranného režimu. Reklamační či jiná procesní lhůta se musí určit podle skutečného vztahu, nikoli podle názvu formuláře dodavatele.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Cestovní podnikatel označí soubor služeb za samostatné objednávky, aby odstranil ochranu zájezdu.

Právní rozbor: Je třeba posoudit skutečné spojení služeb a zákonné znaky. Marketingový název nemusí vyloučit kogentní ochranný režim.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2521

(1) Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2522

Obstarává-li se zájezd na základě několika smluv, použijí se ustanovení tohoto dílu na všechny smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2541

(1) Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo v situaci podle § 2539 odst. 2, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc, zejména tím, že mu a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, b) je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2550

Základní ustanovení

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2555

(1) Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2572

(1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2582

Smlouvou o provozu dopravního prostředku se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednatelům a k tomu účelu vykonat alespoň jednu předem určenou cestu, anebo vykonat ve smluvené době větší počet cest, jak to objednatel určí, a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2523

(1) Za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. Za pořadatele se považuje také podnikatel, který předává údaje o zákazníkovi dalšímu podnikateli podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2524

(1) Pořadatel nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem před tím, než učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy údaje uvedené v zákoně upravujícím některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2525

(1) Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové podobě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2526

Spolu s potvrzením o zájezdu vydá pořadatel zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění pro případ úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad o bankovní záruce pro případ úpadku vystavený bankou nebo zahraniční bankou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2527

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu

Pořadatel v potvrzení o zájezdu uvede a) místo určení cesty nebo pobytu, trasu a délku pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počet nocí, b) ujednané dopravní prostředky, jejich vlastnosti a kategorie, místa, data a časy odjezdu a příjezdu, trvání a místa zastávek a dopravní spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, sdělí pořadatel a tam, kde je to významné, zprostředkovatel prodeje zájezdu zákazníkovi přibližný čas odjezdu a příjezdu, c) umístění, hlavní znaky a případnou turistickou kategorii, do níž je podle pravidel státu místo určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno, d) ujednané stravování, e) návštěvy, výlety nebo jiné služby zahrnuté v celkové ceně zájezdu, f) údaj, zda některá ze služeb cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny a, je-li tomu tak a je-li to možné, o přibližné velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze souvislostí, g) jazyk, v němž se služby cestovního ruchu poskytují, závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci, a h) údaj, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka údaj o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby zákazníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2528

(1) Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo adresu bydliště pořadatele, popřípadě i adresu nebo bydliště zprostředkovatele prodeje zájezdu, jejich telefonní čísla a elektronické adresy, b) celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů nebo, nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout, c) způsob platby včetně částky nebo procenta z ceny, jež mají být zaplacený jako záloha, a časový rozvrh pro zaplacení zbývajících částí ceny, nebo peněžité jistoty, které musí zákazník uhradit nebo poskytnout, d) nejnížší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy podle § 2536 odst. 1 písm. a), e) obecné údaje o pasových a vízových požadavcích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a údaje o zdravotních požadavcích státu určení, f) údaj, že zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného stanoveného pořadatelem v souladu se zákonem upravujícím některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu, g) údaj o pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti, h) zvláštní požadavky zákazníka, které pořadatel přijal, i) název a kontaktní údaje subjektu, který má poskytnout ochranu pro případ úpadku, včetně jeho adresy, a je-li to důležité, název příslušného orgánu určeného daným členským státem pro tento účel a jeho kontaktní údaje, j) jméno, adresu, telefonní číslo, elektronickou adresu a případně faxové číslo místního zástupce pořadatele, kontaktního místa nebo jiné služby, které zákazníkovi umožní urychleně pořadatele kontaktovat a účinně s ním komunikovat, požádat o pomoc, ocitne-li se zákazník v nesnázích, nebo vytknout vadu zájezdu, k) údaj, že zákazník musí v souladu s § 2537 odst. 2 vytknout vadu zájezdu, l) údaje umožňující spojit se s nezletilým nebo s osobou, která za nezletilého odpovídá v místě jeho pobytu, cestuje-li nezletilý bez doprovodu osoby, která o něj pečuje, a zahrnuje-li zájezd ubytování, m) údaje o dostupných vnitřních postupech vyřizování stížností a o způsobech alternativního řešení sporů podle jiného právního předpisu, n) údaj o právu zákazníka postoupit smlouvu v souladu s § 2532, o) lhůtu, ve které zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, a p) případné další podmínky, které musí účastník zájezdu splňovat, jsou-li pro určení podmínek důvody.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2529

(1) Pořadatel doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi předal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2530

(1) Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z důvodů stanovených v odstavci 2, pokud a) je to výslovně ujednáno, b) zákazník má právo na snížení ceny zájezdu z důvodu snížení nákladů uvedených v odstavci 2, ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu, a c) je ujednáno způsob výpočtu cenových úprav.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2531

(1) Pořadatel může změnit závazek ze smlouvy, a) vyhradil-li si toto právo ve smlouvě, b) jde-li o nevýznamnou změnu a c) oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o změně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2532

(1) Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2533

(1) Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2534

Odstoupil-li zákazník od smlouvy podle § 2531 odst. 2, vrátí pořadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. Ustanovení § 2542 až 2544a, § 2913 odst. 2 a § 2918 o náhradě škody se použijí přiměřeně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2535

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2536

(1) Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než 1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2537

(1) Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2538

(1) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2521–2568, § 2572, § 2582. Znění: 1. 1. 2027.

C42 — Závazky z právních jednání - smlouva o dílo. Určení ceny. Stavba jako předmět díla. Dílo s nehmotným výsledkem.

Základní výklad a souvislosti

Smlouva o dílo je závazkem provést sjednaný výsledek na náklad a nebezpečí zhotovitele proti ceně. Odlišuje se od pracovního poměru i příkazu a její kvalifikace vychází z obsahu. Pevná cena, odhad a rozpočet vytvářejí rozdílné možnosti změny; neočekávaný náklad sám neumožňuje neomezené zvýšení. Předání, převzetí, vady a splatnost se řeší podle smlouvy a zákona. Stavba jako předmět díla má zvláštní pravidla spolupráce a vad, nehmotný výsledek zase režim využití. Záruka za jakost se odlišuje od odpovědnosti za vady.

Výsledek práce

Smlouva o dílo směřuje k vytvoření sjednaného výsledku. Zaměstnanecký výkon práce a příkazní péče mají jinou konstrukci, i když také využívají práci člověka.

Subjekty a objekt

Zhotovitel a objednatel vymezují dílo a cenu či způsob jejího určení. Hmotná stavba a nehmotný výsledek otevírají odlišné dílčí otázky.

Provedení a převzetí

Dokončení, předání a převzetí se posuzují podle smlouvy a zákona. Samotné užívání výsledku nemusí vyřešit všechny výhrady vad.

Nároky

Vady, změny rozsahu a zvýšení ceny mají vlastní podmínky. Zhotovitel nemůže jednostranně požadovat libovolnou částku jen kvůli růstu nákladů.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Výsledek:** Rozhoduje sjednaná kvalita a účel.
- **Cena:** Typ určení ovlivňuje riziko.
- **Vady:** Převzetí a výhrady mají význam, ale nelze je zobecnit na odstranění všech práv.

Podrobnější právní rozbor

- Dílo se odlišuje od závislé práce i od prosté koupě. Cena, předání, vady a nebezpečí škody mají samostatné podmínky. Rozpočet může mít rozdílné právní účinky podle sjednané závaznosti. U stavby se řeší i vlastnictví a součinnost objednatele; u nehmotného výsledku význam užívacích práv. Převzetí nemusí odstranit všechny vady ani každou odpovědnost zhotovitele.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zhotovitel jednostranně zvýší pevnou cenu kvůli běžnému nárůstu nákladů.

Právní rozbor: Je třeba prověřit smluvní režim a mimořádné zákonné předpoklady; běžné podnikatelské riziko samo nedává právo změnit cenu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2586

(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

(2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2587

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2588

(1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou jeho způsobilosti, nebo jeho smrtí. To neplatí, může-li dílo úspěšně provést ten, kdo převzal činnost zhotovitele jako jeho právní nástupce.

(2) Smrt objednatele sama o sobě závazek neruší, ledaže se tím splnění závazku stane nemožným nebo zbytečným. To platí i v případě zániku závazku smrtí objednatele.

Způsob provádění díla

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2589

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2590

(1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(2) Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Má se za to, že je čas plnění ujednan ve prospěch zhotovitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2604

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2610

(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2615

(1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

(2) O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2620

(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jednala-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2621

(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

(2) Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2622

(1) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převyší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

(2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.

(3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2623

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o úpravě nemovité věci a na smlouvu o zhotovení, opravě nebo úpravě stavby ustanovení prvního oddílu tohoto dílu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2628

Převzetí stavby

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Vady stavby

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2631

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2586–2590, § 2604, § 2610, § 2615, § 2620–2623, § 2628, § 2631. Znění: 1. 1. 2027.

C43 — Závazky z právních jednání - péče o zdraví a kontrolní činnost.

Základní výklad a souvislosti

Péče o zdraví je závazkem poskytovat odbornou péči, nikoli zpravidla garantovat biologický výsledek. Informovaný souhlas, poučení, odborný standard a dokumentace tvoří související, ale odlišné povinnosti. Občanskoprávní úpravu doplňuje zvláštní zdravotnické právo; dodaná sada sama neobsahuje úplnou speciální regulaci. Kontrolní smlouva směřuje k nestrannému zjištění a osvědčení určitého stavu podle zadání. Chybná kontrola může založit odpovědnost, ale rozsah nároku závisí na povinnosti, příčinné souvislosti a chráněném účelu.

Dva smluvní účely

Péče o zdraví sleduje odbornou péči o člověka, kontrolní činnost zjištění určitého stavu. Povinnost odborné péče není automatickou zárukou vyléčení.

Subjekty

Pacient je nositelem autonomie a práv k informacím. Poskytovatel musí respektovat také zvláštní zdravotnické předpisy, které občanská smlouva nenahrazuje.

Proces

Poučení a souhlas se hodnotí podle povahy zákroku a zvláštního režimu. Smluvní souhlas s péčí není neomezeným souhlasem se všemi budoucími zásahy.

Odpovědnost

Neúspěšný výsledek sám neprokazuje pochybení, ale ani nevylučuje náhradu při porušení povinnosti. Kontrolní zpráva musí odpovídat sjednanému předmětu a odborným požadavkům.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zdraví:** Neúspěch léčby sám neprokazuje protiprávnost.
- **Souhlas:** Nelegalizuje neodbornou péči.
- **Kontrola:** Je nutné určit předmět, standard a adresáta osvědčení.

Podrobnější právní rozbor

- Smluvní péče o zdraví se propojuje se zvláštní veřejnoprávní úpravou služeb a s ochranou integrity. Souhlas musí odpovídat konkrétnímu zásahu; jeho existence není generálním vzdáním se náhrady újmy. Kontrolní činnost nezaručuje každý hospodářský výsledek kontrolovaného subjektu. Pro úplné zdravotnické posouzení v podkladech chybí soubor všech zvláštních předpisů, což nelze nahrazovat domněnkou.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pacient požaduje náhradu jen proto, že léčba nepřinesla očekávaný výsledek.

Právní rozbor: Je třeba vyhodnotit odborný postup, poučení, souhlas, konkrétní újmu a příčinnou souvislost. Garance výsledku a povinnost odborné péče nejsou totožné.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2636

(1) Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba.

(2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li jiný právní předpis, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2637

Péče o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. Péče o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném převodu léků.

Poučení

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2638

(1) Poskytovatel srozumitelně vysvětlí ošetřovanému zamýšlené vyšetření i navrhovanou péči o zdraví; po příslušném vyšetření poskytovatel vysvětlí ošetřovanému jeho zdravotní stav a péči o zdraví i při dalším postupu. Žádá-li o to ošetřovaný, podá mu poskytovatel vysvětlení v písemné formě.

(2) Není-li ošetřovaný plně svéprávný, ale přesto je schopen úsudku, poučí se způsobem přiměřeným jeho schopnosti vysvětlení pochopit; vysvětlení se podá i jeho zákonnému zástupci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2639

(1) Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví.

(2) Musí-li si poskytovatel být vědom, že u ošetřovaného vyvolal představu, že péčí o zdraví dosáhne určitého výsledku, ač ví nebo musí vědět, že výsledku nemusí být dosaženo, je povinen i toto ošetřovanému vysvětlit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2640

(1) Ohrozil-li by se tím zcela zjevně a vážně zdravotní stav ošetřovaného, může mu být vysvětlení podáno v plném rozsahu dodatečně, jakmile již není třeba obávat se nebezpečí. Má se za to, že toto právo poskytovatel nemá, nepotvrdí-li mu zjevnost a vážnost nebezpečí jiná osoba poskytující péči o zdraví v daném oboru.

(2) Je-li vysvětlení odepřeno a vyžaduje-li to zájem ošetřovaného, podá se vysvětlení jiné osobě pověřené ošetřovaným, ledaže jiný právní předpis stanoví něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2641

Dal-li ošetřovaný zřetelně najevo, že si vysvětlení nepřeje, neposkytne se, ledaže nebezpečí, které z toho hrozí ošetřovanému nebo jiné osobě, zjevně převyšuje jeho zájem.

Práva a povinnosti stran

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2642

(1) Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu není třeba. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.

(2) Požádá-li o to poskytovatel nebo ošetřovaný, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, k čemu byl souhlas udělen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2643

(1) Poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.

(2) Ošetřovaný sdělí poskytovateli podle svého nejlepšího vědomí potřebné údaje a poskytne mu součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby mohl splnit povinnosti podle smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2652

(1) Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu.

(2) K ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá povinnost, jež by mohla ovlivnit nestrannost kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2653

Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době jejího provádění. Zjištěný stav popíše v kontrolním osvědčení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2654

Kontrolor provede kontrolu v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách. Má se za to, že kontrola má být provedena bez zbytečného odkladu v místě, kde se předmět kontroly nachází. Objednatel oznámí kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2655

Objednatel poskytne kontrolorovi součinnost nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožní potřebný přístup k předmětu kontroly.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2656

(1) Právo kontrolora na odměnu vzniká provedením kontroly a vydáním kontrolního osvědčení.

(2) Společně s právem na odměnu vzniká kontrolorovi i právo na náhradu nákladů, které při provedení kontroly účelně vynaložil, ledaže z povahy těchto nákladů vyplývá, že jsou v odměně již zahrnuty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2657

Není-li odměna ujednána, zaplatí objednatel kontrolorovi odměnu ve výši obvyklé se zřetelem k předmětu, rozsahu, způsobu a místu kontroly v době uzavření smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2910

Porušení zákona

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

Domněnka nedbalosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2958

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2636–2643, § 2652–2657, § 2910, § 2958. Znění: 1. 1. 2027.

C44 — Závazky z právních jednání - účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso.

Základní výklad a souvislosti

Smlouvy o účtu a vkladu vytvářejí závazkový vztah k peněžním prostředkům, nikoli pouhé vlastnictví bankovek uložených v trezoru. Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso mají různý účel a mechanismus plnění. Akreditiv pracuje s určenými podmínkami a dokumenty, inkaso s obstaráním plnění v zákonném režimu. Platební transakce a odpovědnost za neautorizovanou operaci se řídí i zákonem o platebním styku. Zajištění vkladu a dohled ČNB mají samostatné veřejnoprávní konstrukce. Spotřebitelský spor může spadat do pravomoci finančního arbitra.

Účet a vklad

Účet organizuje platební či jiný smluvní vztah, jednorázový vklad má vlastní obsah. Peníze na bankovním účtu se právně projevují zejména jako pohledávka vůči bance.

Subjekty

Majitel účtu, banka a disponující osoba nemusejí mít stejné postavení. Dispoziční oprávnění neznamená vždy vlastnictví či nárok na všechny prostředky.

Akreditiv a inkaso

Akreditiv a inkaso plní jiné platební funkce. Rozhodující jsou sjednané podmínky, dokumenty a rozsah závazku instituce.

Výkon

Při exekuci účtu se postihuje konkrétní pohledávka. Pravidla chráněných prostředků se neodvozují jen z toho, kdo hotovost dříve vložil.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Peníze:** Pohledávka majitele účtu se odlišuje od konkrétních bankovek.
- **Platba:** Autorizace a odpovědnost nejsou totožné s technickým provedením.
- **Arbitr:** Pravomoc je zákonně omezená.

Podrobnější právní rozbor

- Účet a vklad vytvářejí pohledávkový vztah, nikoli vlastnictví jednotlivých uložených bankovek. Akreditiv a inkaso mají odlišnou konstrukci povinností a podmínek plnění. Bankovní dokumentace musí být vyložena společně se zákonem a ujednáním. V exekuci se proto postihuje pohledávka z účtu; skutečnost, odkud přišly prostředky, může současně aktivovat zvláštní ochranná pravidla.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Banka odmítne reklamaci neautorizované transakce jen proto, že systém příkaz technicky provedl.

Právní rozbor: Je třeba prověřit autorizaci, povinnosti uživatele i poskytovatele a zákonný režim náhrady. Technický průběh sám neprokazuje právní souhlas.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2662

Základní ustanovení

Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2676

(1) Vkladní knížkou potvrzuje výstavce vkladní knížky vložení hotovosti na účet a výběr hotovosti z účtu. Účet, k němuž byla vystavena vkladní knížka, neslouží k provádění převodů peněžních prostředků. Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno majitele vkladní knížky. Z vkladní knížky musí být zřejmá výše peněžních prostředků na účtu a její změny.

(2) Má se za to, že výše peněžních prostředků na účtu odpovídá záznamům ve vkladní knížce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2680

(1) Smlouvou o jednorázovém vkladu se vkladatel zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednorázový vklad v určité výši a příjemce vkladu se zavazuje tento vklad přijmout, po zániku závazku jej vrátit a zaplatit vkladateli úrok.

(2) Bylo-li nakládání s vkladem podmíněno sdělením hesla a vkladatel heslo nezná, může vkladatel nakládat s vkladem, pokud prokáže, že mu vklad náleží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2697

(1) Co obstaravatel inkasa při inkasu přijal, vydá bez zbytečného odkladu příkazci.

(2) Přijal-li obstaravatel inkasa cenný papír nebo dokument, nahradí příkazci škodu způsobenou jeho ztrátou, zničením nebo poškozením v době, kdy jej měl obstaravatel inkasa u sebe. To neplatí, nemohl-li obstaravatel inkasa škodu odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), § 156

(1) Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas.

(2) Platební transakce, jejíž provedení ukládá poskytovateli plátce jiný zákon bez ohledu na souhlas plátce, se považuje za autorizovanou.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), § 181

(1) Byla-li provedena neautorizovaná platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne poté, co neautorizovanou platební transakci zjistil nebo mu ji plátce oznámil, a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

(2) Byl-li platební příkaz k neautorizované platební transakci dán nepřímou, má povinnost podle odstavce 1 poskytovatel, který plátci vede platební účet.

(3) Lhůta podle odstavce 1 nezačne běžet, dokud má poskytovatel plátce důvod se domnívat, že plátce jednal podvodně, jestliže to spolu s odůvodněním písemně oznámí orgánu dohledu.

(4) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže ztrátu z neautorizované platební transakce nese plátce.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), § 182

(1) Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí a) do částky odpovídající 50 eurům, byla-li tato ztráta způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku, nebo b) v plném rozsahu, způsobil-li tuto ztrátu svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v § 165.

(2) Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže plátce nejednal podvodně a

a) ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl zjistit před provedením neautorizované platební transakce, nebo b) ztráta, odcizení nebo zneužití platebního prostředku byla způsobena jednáním poskytovatele.

(3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže plátce nejednal podvodně a a) ztráta vznikla poté, co plátce oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku, b) poskytovatel nezajistil, aby uživateli byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku, nebo c) poskytovatel nepožadoval silné ověření uživatele v případech podle § 223 odst. 1 nebo 6.

(4) Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce s elektronickými penězi, jejichž povaha poskytovateli neumožňuje zabránit jejich jakémukoli užití.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 1

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu, n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátcí prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn,

o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osobou poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.

(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2662, § 2676, § 2680, § 2697. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.): § 156, § 181-182. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 1. Znění: 15. 2. 2025.

C45 — Závazky z právních jednání - zaopatřovací smlouvy. Důchod a výměnek.

Základní výklad a souvislosti

Zaopatřovací smlouvy organizují dlouhodobé plnění pro oprávněnou osobu. Důchod může spočívat v pravidelných peněžitých dávkách, výměnek se typicky váže na převod majetku s vyhrazeným zaopatřením. Přesný obsah, trvání, osobní rozsah a zajištění musejí být určitě vymezeny. Věcněprávní a závazkové složky výměnku mohou mít rozdílné účinky vůči třetím osobám. Změna životních okolností, nemožnost naturálního plnění a smrt některé strany se posuzují podle smlouvy a zákona, nikoli obecným předpokladem, že zaopatření zaniká při každém prodeji věci.

Dlouhodobé zaopatření

Důchod zajišťuje opakující se plnění, výměnek zaopatření typicky spojené s převodem majetku. Smluvní důchod není státní důchodová dávka.

Strany

Oprávněná osoba a zavázaný poskytovatel mají práva podle smlouvy. Obsah výměnku může kombinovat bydlení, služby a další plnění.

Vznik

Forma, vymezení plnění a případný věcný účinek se ověřují zvlášť. Ústní rodinný příslib může být právně nedostatečný pro zamýšlený režim.

Ochrana

Neplnění se řeší podle konkrétního závazku a zajištění. Osobní konflikt neodstraňuje automaticky platně sjednanou zaopatřovací povinnost.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Forma plnění:** Peněžní a naturální povinnosti mají jiné praktické dopady.
- **Zajištění:** Zápis věcného práva může být zásadní.
- **Převod:** Je nutné chránit účel zaopatření a postavení třetí osoby.

Podrobnější právní rozbor

- Zaopatřovací smlouva přenáší dlouhodobé plnění či zajištění potřeb do závazkového vztahu. Důchod a výměnek nejsou totožné a výměnek může mít i věcněprávní souvislosti. Povaha jednotlivých plnění je důležitá pro splatnost, nástupnictví a exekuci. Neschopnost povinného plnit je třeba právně kvalifikovat; osobní konflikt s příjemcem sám povinnost neruší.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Převodce si vyhradí bydlení a péči, nabyvatel však dům prodá a prohlásí všechny povinnosti za zaniklé.

Právní rozbor: Je třeba určit konkrétní závazek, věcné zajištění a zákonné účinky převodu. Samotný prodej nemůže bez analýzy odstranit sjednanou ochranu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2701

(1) Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod).

(2) Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2702

Nebylo-li trvání závazku ujednáno, platí, že povinnost platit důchod trvá po dobu příjemcova života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2703

Není-li ujednána doba splatnosti důchodu, jsou dávky splatné měsíčně napřed. Zemře-li osoba, na dobu jejíhož života byl důchod ujednáán, zaplatí plátce dávku, která za života oné osoby již dospěla. Bylo-li však ujednáno, že důchod je splatný pozadu, zaplatí plátce dávku připadající na dobu, po kterou ona osoba byla ještě naživu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2704

Právo na důchod nelze postoupit jinému; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Pohledávku splatné dávky však postoupit lze.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2705

Zřídil-li plátce důchod bezúplatně, může zároveň vyhradit, že příjemcovi věřitelé nemohou příjemcovy dávky postihnout ani exekučně, ani v insolvenčním řízení. Taková výhrada je účinná vůči třetím osobám i vůči orgánům veřejné moci, avšak jen do výše, kterou příjemce vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2706

(1) Byl-li důchod poskytnut za úplatu, nelze pro neplacení dávek odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení úplaty. To neplatí, bylo-li placení důchodu zajištěno a jistota zanikne, nebo se zhorší, aniž ji plátce v přiměřené lhůtě doplní na původní rozsah.

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, nařídí soud na návrh příjemce prodej části plátceva majetku a použití výtěžku k placení důchodu po přiměřenou dobu do budoucna.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2707

(1) Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vyměňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.

(2) Podle obsahu právního jednání, kterým byl výměnek zřízen, se na smlouvu o výměnku použijí také ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2708

(1) Je-li výměnek zřízen jako reálné břemeno, učiní nabyvatel nemovité věci vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do veřejného seznamu. Nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu zapsat vlastnické právo nabyvatele jen současně se zápisem výměnku.

(2) Vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do veřejného seznamu ještě před převedením nemovité věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2709

I když to při zřízení výměnku nebylo ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Této povinnosti se zproští, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení. Nezavazuje-li osobu zavázanou z výměnku k placení nákladů pobytu v zařízení zvláštní právní důvod, nese je výměnkář ze svého.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2710

(1) Změní-li se poměry tou měrou, že na osobě zavázané k výměnku nelze spravedlivě požadovat, aby setrvala při naturálním plnění, a nedohodnou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se naturální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem; soud také může, a to i bez návrhu, uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovacího zařízení zaopatřovací jistinu ve stanovené výši.

(2) Byl-li výměnek přeměněn na peněžitý důchod, může soud dohodu stran nebo své rozhodnutí změnit, změní-li se podstatně poměry.

(3) Rozhodnutími podle odstavce 1 nebo 2 nelze přijmout takové opatření, jímž by bylo zaopatření výměnkáře ohroženo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2711

Při zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří osoba zavázaná z výměnku výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2712

Výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2713

Výměnek nelze postoupit; postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2714

Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2715

Byla-li smlouva o převodu nemovité věci uzavřena v souvislosti se zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnosti osobou zavázanou k výměnku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2701–2715. Znění: 1. 1. 2027.

C46 — Závazky z právních jednání - společnost. Práva a povinnosti společníků. Správa společnosti. Zánik členství. Tichá společnost.

Základní výklad a souvislosti

Smluvní společnost je sdružením osob za společným účelem a není sama právnickou osobou. Práva, příspěvky, správa a vztahy ke třetím osobám se řídí smlouvou a zákonem; název společnost nesmí být zaměněn s obchodní korporací. Rozdělení výsledku, odpovědnost a zánik členství se posuzují podle konkrétního režimu. Tichá společnost umožňuje účast na výsledku podnikání prostřednictvím vkladu, aniž tichý společník běžně vstupuje jako veřejný člen korporace. Ztráta, kontrolní práva a vypořádání mají vlastní pravidla.

Společný účel bez nové osoby

Společnost podle občanského zákoníku sdružuje osoby ke společnému účelu a sama nezískává **právní osobnost**. Není proto totožná s obchodní společností.

Majetek a jednání

Určí se, kdo vlastní vložené či nabyté věci a kdo jedná vůči třetím osobám. Vnitřní dohoda nesmí být zaměňována se samostatnou právní osobou.

Tichá společnost

Tichý společník poskytuje vklad a účastní se výsledku podle zákona a smlouvy. Zpravidla nevystupuje jako běžný podnikatelův společník navenek.

Konec

Zánik členství, zánik společnosti a vypořádání mají různé důvody. Výše podílu na výsledku vyžaduje smluvní a účetní podklady.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Osobnost:** Smluvní společnost není samostatným nositelem všech práv.
- **Navenek:** Záleží, kdo a jak jednal.
- **Tichý společník:** Vklad není automaticky úvěr s pevnou odměnou.

Podrobnější právní rozbor

- Smluvní společnost nevytváří automaticky novou právnickou osobu. Je třeba určit vlastnictví majetku, jednání vůči třetím a vnitřní vypořádání společníků. Tichá společnost má jiné postavení účastníka a účast na výsledku podnikání. Exekuce proti jednomu účastníkovi musí správně identifikovat jeho majetkové právo; nemůže bez analýzy postihnout majetek všech spolupracujících osob.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastníci uzavřou smlouvu o společnosti a vystavují závazky na údajnou novou právnickou osobu.

Právní rozbor: Je třeba určit skutečné subjekty práv a povinností a způsob zastoupení. Smlouva sama bez zákonné formy novou právnickou osobu nevytvoří.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2716

(1) Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost.

(2) Bylo-li ujednáno sdružení majetku, vyžaduje se k platnosti smlouvy soupis vkladů společníků jimi podepsaný. Má se za to, že sdruženo bylo jen to, co uvádí soupis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2717

(1) Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.

(2) Zavazuje-li se společník k činnosti pro společnost, použijí se přiměřeně ustanovení o díle, nebo o příkazu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2718

(1) Vloží-li společník do společnosti veškeré své jmění, má se za to, že se jedná o jmění přítomné k účinnosti smlouvy.

(2) Ujednání, že vklad společníka zahrnuje i jeho budoucí majetek, se nevztahuje na majetek nabytý děděním, ledaže to bylo výslovně ujednáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2719

(1) Peněžní prostředky a zužitelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil.

(2) K jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného požívání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2720

Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci požívat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2730

(1) Společníci si mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.

(2) Žádný společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2732

Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2747

(1) Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku.

(2) Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2752

Podíl na zisku vyplatí podnikatel do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky a jejím případném schválení, je-li vyžadováno. Vklad tichého společníka se nezvyšuje o jeho podíl na zisku, který nevybere.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2721

O vzájemných právech a povinnostech společníků platí obdobně ustanovení o spoluvlastnictví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2722

(1) Kdo se zavázal přispět společnosti jen činností, není povinen k jinému příspěvku. Kdo se zavázal přispět jen majetkem, není povinen přičinit se o dosažení společného účelu jiným způsobem.

(2) Společníka nelze nutit, aby přispěl více, než se zavázal. Změní-li se však poměry tak, že společného účelu nelze bez zvýšení příspěvku dosáhnout, může ten, kdo není ochoten svůj příspěvek zvýšit, ze společnosti vystoupit, anebo z ní být vyloučen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2723

Ujedná-li se jen, co má být do společnosti celkem vloženo, přispěje každý ze společníků rovným dílem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2724

O dosažení společného účelu se všichni společníci přičinují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li společník společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2725

Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě, ani jí své členství postoupit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2726

Činy pro společnost škodlivé jsou společníkovi zakázány.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2727

(1) Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2728

(1) Neurčí-li smlouva poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, jsou jejich podíly stejné. Určí-li smlouva poměr, jakým se společník podílí buď jen na majetku, anebo jen na zisku nebo na ztrátě, platí stejný poměr i pro ostatní případy.

(2) Ujednání vylučující právo společníka na podíl na zisku nemá právní účinky. Ujednání vylučující povinnost společníka podílet se na ztrátě má právní účinky jen mezi společníky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2729

(1) Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků brání některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.

(2) Rozhodnutí, jímž se mění společenská smlouva, musí být přijato jednomyslně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2731

(1) Správou společných věcí mohou společníci pověřit někoho ze svého středu, anebo i třetí osobu.

(2) Byl-li správce jmenován ve společenské smlouvě, lze ho odvolat jen z vážného důvodu, jinak lze jeho pověření zrušit obdobně jako u příkazu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2733

Je-li pověřeno více správců, aniž je blíže upravena jejich působnost, jedná každý z nich v záležitostech společnosti samostatně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2734

Správce vede řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2735

Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva. Ujednají-li si společníci něco jiného, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2736

Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2737

(1) Jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Ujednají-li si společníci něco jiného, nelze to namítnout vůči třetí osobě, která jedná v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2738

(1) Předstírá-li někdo, že je společníkem, ač jím není, jsou skuteční společníci z jeho jednání vůči třetí osobě zavázáni společně a nerozdílně s ním, jestliže a) některý ze společníků dal k omylu třetí osoby podnět, nebo b) společníci mohli při vynaložení potřebné péče takový omyl předvídat, ale žádný z nich neučinil opatření, aby se uvedení třetí osoby v omyl zabránilo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2739

Společník může ze společnosti vystoupit, a to i bylo-li trvání společnosti ujednáno na dobu určitou; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2740

(1) Poruší-li společník povinnost ze smlouvy podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž, a) bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh, b) přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo c) bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2741

(1) Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplátí v penězích.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2742

Dědic společníka se nestává společníkem, má však práva stanovená v § 2741.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2743

(1) Bylo-li ujednáno, že společenská smlouva platí i pro dědice, vstoupí dědic do společnosti namísto zůstavitele. Takovým ujednáním nelze vázat dědice dědiců.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2744

Společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2745

Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2746

(1) Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2748

(1) Tichý společník předá podnikateli předmět vkladu bez zbytečného odkladu po vzniku tiché společnosti, nebo mu s ním umožní nakládat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2749

(1) Tichý společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele. K ujednání, které toto právo omezuje nebo vylučuje, se nepřihlíží, osvědčí-li tichý společník rozumný důvod domnívat se, že obchodní doklady a účetní záznamy nejsou vedeny správně nebo poctivě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2750

(1) Nehledě k tiché společnosti je ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání zavázán jen podnikatel.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2751

(1) Tichý společník se podílí na zisku nebo na ztrátě podnikatele v ujednané výši, jinak ve výši určené vzhledem k výši jeho vkladu a zavedené praxi stran, popřípadě vzhledem k zvyklostem. K ujednání, podle něhož se tichý společník nepodílí na zisku nebo na ztrátě, se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2753

(1) Na ztrátě se tichý společník podílí stejně jako na zisku; k opačnému ujednání se nepřihlíží. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje; tichý společník není povinen vklad o podíl na ztrátě doplnit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2754

(1) Nebyla-li tichá společnost ujednána na určitou dobu, lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem účetního období.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2755

Podnikatel vydá tichému společníkovi bez zbytečného odkladu po zániku tiché společnosti vklad upravený o podíl na výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku tiché společnosti.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2716–2755. Znění: 1. 1. 2027.

C47 — Závazky z právních jednání - odvážné smlouvy. Pojištění - škodové, obnosové, životní, úrazové, pro případ nemoci, majetku, právní ochrany, odpovědnosti, úvěru nebo záruky, finančních ztrát. Sázka, hra a los

Základní výklad a souvislosti

Odvážná smlouva spojuje plnění s nejistou událostí. Pojištění přenáší zákonem a smlouvou vymezené riziko; pojistník, pojištěný a oprávněná osoba nemusejí být totožní. Škodové pojištění směřuje k vyrovnání újmy, obnosové ke sjednanému plnění při události. Oznamovací povinnosti, výluky, rozsah rizika a **příčinná souvislost** musejí být jasně vyloženy. Pojištění odpovědnosti se odlišuje od samotného závazku škůdce. Sázka, hra a los mají zvláštní omezení vymahatelnosti a regulace, která se nesmějí nahradit obecným smluvním názvem.

Nejistý výsledek

Odvážná smlouva pracuje s nejistou událostí nebo výsledkem. Nejistota je součástí konstrukce, nikoli automatický důkaz vady či neplatnosti.

Pojištění

Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba mohou být různí lidé. Pojistné plnění se řídí událostí, rozsahem krytí a zákonnými pravidly.

Druhy

Škodové pojištění se váže na újmu, obnosové na sjednané plnění. Jejich rozdíl ovlivňuje vztah k jiné náhradě.

Hra a sázka

Vymahatelnost se posuzuje podle zvláštního režimu. Samotná dobrovolnost účasti neznamena, že každý slib výhry lze soudně vynutit.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Riziko:** Ne každá nepříznivá událost je pojistnou událostí.
- **Výluka:** Musí být součástí použitelných podmínek a právně přípustná.
- **Obnos:** Není automaticky závislý na přesné výši škody.

Podrobnější právní rozbor

- Odvážná smlouva váže výsledek na nejistou událost, ale nezabývá strany povinnosti poctivosti a informování. Škodové pojištění nahrazuje zákonem a smlouvou určenou újmu, obnosové poskytuje sjednané plnění jinou konstrukcí. Pojistná událost, výluka, spoluúčast a oznamovací povinnost se odlišují. Existence pojistky sama nedokazuje nárok na jakoukoli částku požadovanou pojištěným.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1738/16, 1. 3. 2017 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

Okolnosti případu: V civilním pojistném sporu se v ústavní stížnosti poukazovalo na důkazní návrhy a neobjasněné okolnosti, které soudy dostatečně nevypořádaly. Nešlo o trestní řízení, ač je obecný princip využitelný i tam.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda opomenutí rozhodných podkladů narušilo právo na spravedlivý proces. Volné hodnocení nemůže nahradit nevysvětlené mlčení.

Závěr a právní význam: Civilní soud musí podstatné důkazní návrhy provést nebo srozumitelně vysvětlit jejich odmítnutí. Volné hodnocení důkazů není libovůlí a procesní neúspěch se nesmí zakládat na nevysvětleném opomenutí. Nález pochází z pojistného civilního sporu; nesmí být popisován jako trestní odsouzení. Zkoušková aplikace: rozlišit odmítnutý a skutečně opomenutý důkaz, jeho relevanci a význam pro rozhodné tvrzení. Ústavní korektiv nevyžaduje provedení všech navržených důkazů bez ohledu na potřebnost.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neukládá provést každý nadbytečný důkaz. Učí však vysvětlit odmítnutí a vypořádat podklady způsobilé ovlivnit výsledek.

Celý odstavec 28 odůvodnění — doslovná citace

28. Ze všech shora uvedených důvodů Ústavní soud uzavírá, že Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze za situace, kdy obvodní soud odmítl akceptovat stěžovatelkou (i vedlejší účastnicí řízení) navržený důkaz a fakticky jí znemožnil prokázat tvrzené skutečnosti, aniž by však ve svém rozhodnutí podrobně vyložil, z jakých důvodů jej odmítl provést, ačkoliv jeho provedení nic nebránilo a jevil se být velmi relevantním pro správné posouzení projednávané věci, a městský soud v odvolacím řízení v tomto postupu neshledal žádné vady a dostatečně se ani nevypořádal se všemi odvolacími námitkami stěžovatelky, svými rozhodnutími porušily právo stěžovatelky na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1738-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pojistitel odmítne plnění s neurčitým odkazem na obecné výluky bez označení konkrétního ustanovení.

Právní rozbor: Je nutné zjistit sjednané riziko, skutečnosti události a použitelnou výlukou; odmítnutí musí mít konkrétní právní a skutkový základ.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2756

Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odváznou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2758

(1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2761

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2788

(1) Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2796

(1) Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2811

Rozsah

Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2821

Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2833

Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze ujednat jen jako pojištění obnosové.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2849

Není-li při pojištění majetku ujednána pojistná hodnota, představuje pojistnou hodnotu obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2873

(1) Sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této události správným.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2757

Pro závazky z odvážných smluv se nepoužijí ustanovení o změně okolností (§ 1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§ 1793 až 1795).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2759

(1) Neurčí-li se v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně; je-li však uzavření smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do dvou měsíců. Nabídku pojistitele může pojistník přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2760

Pojistitel sdělí před uzavřením smlouvy zájemci o pojištění údaje, jejichž rozsah a způsob předání stanoví jiný zákon. To platí i o skutečnostech, k jejichž změně dojde za trvání pojištění.

Pojistný zájem

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2762

(1) Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2763

Pojištěn může být i budoucí pojistný zájem. Byla-li smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojistitel má však právo na přiměřenou odměnu, pokud to bylo ujednáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2764

(1) Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2765

Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2766

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2767

(1) Uzavře-li pojistník ve vlastní prospěch smlouvu vztahující se k hodnotě pojistného zájmu třetí osoby, může uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění přijal. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem pojištěného a nejedná se o pojištění majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2768

(1) Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, může s ní tato osoba projevit souhlas i dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění. Třetí osoba má na pojistné plnění právo, dal-li pojištěný, popřípadě jeho zákonný zástupce třetí osobě souhlas k přijetí pojistného plnění poté, co byl seznámen s obsahem smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2769

Rovné zacházení

Použije-li pojistitel jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění národnost, rasový nebo etnický původ nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení podle jiného zákona, nepřihlíží se ke zvýšení pojistného ani ke snížení pojistného plnění na základě těchto hledisek. To platí i v případě, je-li jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použito těhotenství nebo mateřství.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2770

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2771

K ujednání o zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2772

(1) Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2773

(1) Právní jednání týkající se pojištění vyžaduje písemnou formu, ledaže strany ujednají, že této formy není zapotřebí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2774

(1) Pojistné podmínky vymezí zpravidla podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2775

(1) Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2776

Zakládá-li smlouva povinnost předložit pojistku k uplatnění práva na pojistné plnění, může pojistitel požadovat, aby se původní pojistka před vydáním druhopisu umořila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2777

(1) Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň a) číslo smlouvy, b) určení pojistitele a pojistníka, c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí, e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové, f) pojistnou dobu, g) případná odchylná ujednání od pojistných podmínek a h) bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2778

K ujednání, kterým se strany odchýlí od § 2775 nebo 2777, se nepřihlíží. To platí i v případě, vzdá-li se pojistník práva na vydání pojistky.

Povinné pojištění

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2779

(1) Ukládá-li jiný zákon určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, lze se ve smlouvě odchýlit od ustanovení tohoto oddílu jen tehdy, připouští-li to zákon a nedojde-li tím ke snížení rozsahu pojištění stanoveného jiným

zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2780

Při povinném pojištění může pojistitel pojistné plnění odmítnout, jen pokud se na uvedení nepravdivých informací, neúplně zodpovězených dotazů učiněných v písemné formě nebo vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů podílel výlučně poškozený nebo i jiná osoba s vědomím poškozeného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2781

Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy nebo vypovědět povinné pojištění, jen pokud to jiný zákon připouští. To nebrání jiným ujednáním zakládajícím pojistiteli jiné právo k postihu pojistníka nebo pojištěného pro případ porušení jejich povinností.

Pojistné

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2782

(1) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2783

(1) Není-li doba vzniku práva pojistitele na pojistné ujednána, vzniká takové právo pojistiteli dnem uzavření smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2784

Pojistitel je povinen přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky z pojištění i od pojistníkovy zástavního věřitele, od oprávněné osoby nebo od pojištěného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2785

(1) Nejsou-li ve smlouvě ujednány podmínky, při jejichž splnění má pojistitel právo upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období, nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2786

(1) Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit, a současně ho upozorní na možnost změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu ukončit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2787

Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění; k opačným ujednáním se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2789

(1) Musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, upozorní ho na ně. Přitom se vezme v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se smlouva uzavírá, jakož i to, je-li druhé straně při uzavírání smlouvy nápomocen zprostředkovatel nezávislý na pojistiteli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2790

(1) Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal (§ 2788), tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2791

(1) Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2803

(1) Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2756–2883. Znění: 1. 1. 2027.

C48 — Závazky z právních jednání - veřejný příslib a slib odškodnění.

Základní výklad a souvislosti

Veřejný příslib vytváří za zákonných podmínek závazek poskytnout odměnu za výkon či výsledek vymezený veřejně. Je třeba odlišit nabídku k uzavření smlouvy, reklamní sdělení a skutečné závazné prohlášení. Soutěž o nejvhodnější návrh má zvláštní pravidla hodnocení a odměny. Slib odškodnění chrání osobu před vymezenou újmou za převzetí určitého jednání či zdržení. Obsah, podmínky, odvolání a vznik nároku se posuzují podle zákona a konkrétního projevu; veřejnost adresátů sama neznamená neomezený nárok každého.

Jednostranný závazek

Veřejný příslib vzniká adresováním slíbeného plnění za vymezený výkon. Nejde automaticky o individuální smlouvu s každým, kdo sdělení přečte.

Adresáti

Okruh osob je předem obecný, oprávněný se určí splněním podmínek. Zadání výkonu a podmínky musí být vyloženy konkrétně.

Slib odškodnění

Zavazuje k náhradě újmy vzniklé z určitého jednání podle zákonného režimu. Má jinou funkci než obecné ručení za cizí dluh.

Proces ochrany

Pro nárok se prokáže vznik závazku a splnění rozhodných podmínek. Mediální reklama a skutečný právní příslib se rozlišují podle obsahu a kontextu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Příslib:** Musí být dostatečně určitý.
- **Výsledek:** Rozhoduje splnění vyhlášených podmínek.
- **Odškodnění:** Je jinou konstrukcí než obecná deliktní náhrada.

Podrobnější právní rozbor

- Veřejný příslib je jednostranné jednání se zvláštními podmínkami vzniku nároku. Odvolání příslibu a splnění soutěžních či jiných podmínek mají zákonná omezení. Slib odškodnění představuje jinou právní konstrukci. Pro kvalifikaci je významné, kdo projev učinil, komu a za jakých podmínek; marketingová formulace sama nemusí naplnit právně závazný příslib.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vyhlášovatel odmítne odměnu po splnění podmínek s tvrzením, že šlo pouze o marketing.

Právní rozbor: Je třeba objektivně vyložit veřejný projev, jeho určitost a podmínky vzniku závazku. Dodatečné přeznačení nemusí odstranit již vzniklé právo.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2884

Příslib odměny za nějaký výkon učiněný vůči osobě blíže neurčené zavazuje příslibujícího tehdy, byl-li příslib veřejně vyhlášen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2885

(1) Nezřekl-li se příslibující práva veřejný příslib odvolat, může jej odvolat před provedením výkonu v téže formě, v jaké byl veřejný příslib učiněn; není-li to možné, pak ve formě stejně účinné.

(2) Odvolání není účinné vůči tomu, kdo výkon již byl se zřetelem k veřejnému příslibu provedl, jestliže v té době o odvolání nevěděl ani nemusel vědět.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2886

(1) Splní-li podmínky veřejného příslibu několik osob, náleží odměna tomu, kdo výkon provedl nejdříve, ledaže z veřejného příslibu plyne jiná vůle příslibujícího.

(2) Splní-li podmínky veřejného příslibu několik osob současně, rozdělí příslibující mezi ně odměnu rovným dílem, ledaže z veřejného příslibu plyne jiná vůle příslibujícího.

(3) Odstavec 2 nebrání dohodě odměněných o jiném rozdělení odměny, a není-li takové dohody, právu každého z odměněných požadovat vůči ostatním takové části odměny, která odpovídá poměru, v jakém se na dosaženém výsledku podílel.

Pododdíl 2 Vypsání ceny (§ 2887-2889)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2887

(1) Příslibuje-li se odměna vypsáním ceny za výkon co možná nejlepší, je veřejný příslib platný, uvede-li se v něm také doba, po kterou se lze o cenu ucházet.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, platí o vypsání ceny ustanovení o příslibu odměny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2888

(1) Vypsání ceny lze odvolat jen ze závažných důvodů.

(2) Odvolal-li příslibující vypsání ceny, odškodní přiměřeně toho, kdo před odvoláním podmínky veřejného příslibu alespoň zčásti splnil. Upozornění na toto právo uvede příslibující v odvolání, neučinil-li tak již při vypsání ceny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2889

Neuvedl-li příslibující při vypsání ceny, kdo posoudí splnění podmínek veřejného příslibu a podle jakých měřítek a kdo a v jaké lhůtě provede ocenění, posoudí a ocení splnění podmínek příslibující sám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2890

Slibem odškodnění se slibující zavazuje nahradit příjemci slibu škodu, vznikne-li mu z jeho určitého jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž příjemce slibu není povinen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2891

(1) Závazek slibujícího vzniká doručením prohlášení slibujícího příjemci slibu.

(2) Příjemce slibu uskuteční jednání, o něž ho slibující žádá, jen zavázal-li se k němu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2892

Slibující nahradí náklady a veškerou škodu, které příjemci slibu vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž jej slibující požádal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2893

Příjemce slibu učiní včas na účet slibujícího taková opatření, aby rozsah škody byl co nejmenší.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2894

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

(2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2895

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2896

Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2897

Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2898

Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2899

Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil.

Prevence

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2900

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2884–2900. Znění: 1. 1. 2027.

C49 — Závazky z deliktů - náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Povinnost nahradit škodu. Způsob a rozsah náhrady. Újma na přirozených právech člověka.

Základní výklad a souvislosti

Deliktní odpovědnost vyžaduje podle použitelného režimu porušení povinnosti, újmu, příčinnou souvislost a případně zavinění. Prevence a porušení smlouvy či zákona mají rozdílné konstrukce. Majetková škoda zahrnuje skutečnou ztrátu a ušlý zisk, nemajetková újma zásah do chráněných neekonomických hodnot. Náhrada musí reagovat na konkrétní následek a přispění poškozeného; paušální intuitivní částka nenahrazuje individualizaci. Újma na zdraví a usmrcení blízké osoby mají zvláštní pravidla. Promlčení a prodlení při náhradě se posuzují odděleně od vzniku újmy.

Újma a odpovědnost

Škoda je majetková újma, nemajetková újma zasahuje jiné chráněné hodnoty. Jejich existence a právní důvod náhrady jsou samostatné otázky.

Znaky

Porušení smlouvy, zásah do absolutního práva a zvláštní objektivní odpovědnost mají různé předpoklady. Zavinění se nevyžaduje stejným způsobem ve všech režimech.

Proces

Poškozený musí doložit rozhodné skutečnosti podle konkrétních důkazních pravidel. **Příčinná souvislost** nesplývá s pouhou časovou následností.

Rozsah

Náhrada má odpovídat právně přičitatelné újmě, nikoli sloužit jako libovolná soukromá pokuta. Spolupůsobení poškozeného může mít zákonné důsledky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Předpoklady:** Ne každá škoda vzniká protiprávním jednáním.
- **Režim:** Smluvní a deliktní základ nelze libovolně zaměnit.
- **Náhrada:** Bolest, ztížení uplatnění a další újma mají samostatné důvody.

Podrobnější právní rozbor

- Odpovědnost za újmu vyžaduje kvalifikaci právního důvodu, vznik újmy a příčinnou souvislost; zavinění či objektivní režim se určují konkrétně. Náhrada škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu se neztotožňují. Prevence neznamena povinnost předvídat každou myslitelnou nehodu. Výpočet a důkazy musí odpovídat skutečné škodní události a následkům, nikoli pouze obecné nespravedlnosti.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 2925/20, 15. 11. 2021 — Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy

Okolnosti případu: Po pracovním úrazu se poškozený domáhal náhrady odpovídající závažnosti následků. Soudy vycházely z pracovního bodového systému, proti němuž namítal nerovnost oproti civilnímu odškodňování.

Co soud řešil: Ústavní soud posuzoval materiální dopad odlišných režimů v konkrétní věci. Zkoumal, zda rozdílné zacházení při srovnatelné závažnosti mělo dostatečný důvod.

Závěr a právní význam: Výrazně nižší odškodnění pracovního úrazu oproti srovnatelnému občanskoprávnímu poškození vyžadovalo ospravedlnění; soud je v konkrétní věci neshledal. Nález zrušil napadená rozhodnutí, nezrušil však celý pracovněprávní režim náhrad ani nestanovil mechanické použití jediné metody v každém případě. Studijní význam: určit typ újmy, právní základ, konkrétní okolnosti a ústavní proporcionalitu výsledku. Srovnání systémů musí respektovat jejich rozdíly, ale ty nesmějí bez legitimního důvodu vést k zásadně nerovnému zacházení.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezrušil celý systém pracovních náhrad ani neurčil automatickou částku každému poškozenému. Vyžaduje ústavně odpovídající posouzení a odůvodnění konkrétní újmy.

Celý odstavec 52 odůvodnění — doslovná citace

52. Uzavřením pracovní smlouvy (nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) dochází ke vzniku specifického právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který se řídí především zákoníkem práce. Důsledkem této zvláštní úpravy vycházející z principu zvýšené ochrany zaměstnance je také to, že podmínky potřebné ke vzniku povinnosti k náhradě té které újmy mohou být upraveny odchýlně od obecné (občanskoprávní) úpravy, stejně tak rozsah náhrady dané újmy. Ve vztahu k projednávané věci Ústavní soud konstatuje, že například podmínky, za kterých zaměstnavateli vznikne povinnost nahradit újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem, jsou velmi široké: v mnohých případech se může jednat o odpovědnost absolutní, kdy se zaměstnavatel nezproští své odpovědnosti ani poukazem na vyšší moc či úplné zavinění třetí osobou; rovněž požadavek na příčinnou souvislost mezi jednáním zaměstnavatele a vznikem újmy je v pracovněprávních vztazích velmi volný. Pracovním úrazem tak může kupříkladu být i úraz zaměstnance způsobený přírodní katastrofou nebo občanskými nepokoji, pokud v tu dobu zaměstnanec plnil pracovní úkoly. Zaměstnanec je tak v důsledku zvláštní právní úpravy do určité míry v privilegovaném postavení, jelikož mu vzniká právo na náhradu újmy i tehdy, když by mu za srovnatelných okolností při aplikaci obecné občanskoprávní úpravy nesvědčilo (tj. v porovnání s jinými osobami srovnatelně poškozenými za srovnatelných okolností, které ale dle obecné občanskoprávní úpravy nezakládají obdobnou povinnost k náhradě újmy, jako např. u vztahu mezi objednatelům a zhotovitelem). Právě v takových případech je dle názoru Ústavního soudu možné ospravedlnit, že se zaměstnanci dostane odlišného zacházení od obecné občanskoprávní úpravy. Jinak řečeno, občanskoprávní úprava v rozsahu, ve kterém reguluje odškodňování určitého typu újmy, která může vzniknout fyzické osobě, jejíž odškodňování je rovněž (paralelně) regulováno zákoníkem práce pro oblast pracovněprávních vztahů, představuje při požadavcích rovnosti a úplného odškodnění za poškození zdraví minimální standard, který zákoník práce může navýšit, nikoli však snížit - právní postavení zaměstnance může být v tomto ohledu fyzické osobě ku prospěchu, nikoli však k tíži.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2925-20>

Nález II.ÚS 2149/17, 10. 12. 2019 — Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy

Okolnosti případu: Pozůstalé uplatňovaly peněžitou náhradu nemajetkové újmy a úroky za opožděné plnění. Soudní konstrukce odmítala úrok nebo jej odkládala až na nesplnění pravomocného rozhodnutí.

Co soud řešil: Soud vysvětlil, že peněžitá náhrada musí mít účinnou ochranu a že její osobnostní původ nevylučuje povahu peněžitého dluhu. Řešil i procesní nedostatky.

Závěr a právní význam: Peněžitá povaha nároku na náhradu újmy může založit i důsledky prodlení. Osobnostní původ újmy sám neospravedlňuje dlouhodobé neplacení peněžité povinnosti. Nález se zabýval historickým občanskoprávním režimem a výslovně pracoval i s návazností nové úpravy. Neznamená automatický vznik úroku bez splatnosti a dalších předpokladů. Zkoušková aplikace: oddělit vznik nároku, stanovení jeho výše, splatnost a prodlení; procesní přiznání částky a hmotněprávní okamžik splatnosti nemusí být totožné.

Jak závěr použít a kde má meze: Konkrétní nárok stále vyžaduje splatnost a prodlení. Z nálezu nevyplývá automatické úročení libovolné částky od dne škodní události.

Celý odstavec 59 odůvodnění — doslovná citace

59. Ústavní soud zdůrazňuje, že nosné důvody tohoto rozhodnutí neplatí pouze pro případy, na něž se vztahuje úprava náhrady nemajetkové újmy pozůstalým podle OZ (tj. § 444 odst. 3 a odvozeně § 13 odst. 2 OZ), ale také - a tím spíše - pro případy, na něž dopadá aktuální právní úprava náhrady škody obsažená v NOZ. Nový civilní kodex předmětné nároky systematicky řadí k závazkům z deliktů, kam svou povahou náleží. Je zjevné, že z deliktního jednání vzniká závazkový právní vztah, jehož obsahem je především povinnost nahradit způsobenou újmu. Nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích je pak nutno považovat za nárok majetkové povahy, tj. za peněžitý dluh, byť plynoucí z osobnostních práv (srov. § 612 NOZ). Dostane-li se povinný s plněním dluhu do prodlení, vzniká poškozenému též nárok na úroky z prodlení. Tento nárok přitom podle § 1970 NOZ vzniká u všech peněžitých dluhů, a to bez ohledu na právní důvod, z něhož vzešly.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2149-17>

Usnesení rozšířeného senátu nss 3 As 60/2024-36, 9. 6. 2026 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu

Okolnosti případu: V dlouhodobém sporu společnosti BONVER WIN s Ministerstvem financí o provozování loterií bylo po dřívějším soudním zásahu rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Následný spor se týkal formulace výroku a odůvodnění tohoto postupu.

Co soud řešil: Rozšířený senát vysvětlil vztah § 90 odst. 4 správního řádu k předběžně vykonatelným rozhodnutím a odpovědnostnímu režimu. Původní předložené otázky nemohl věcně vyřešit, protože pro konkrétní případ nebyly relevantní.

Závěr a právní význam: Pramenem je oficiální Sbírka rozhodnutí NSS. Právní věta je převzata v úplnosti, odděleně od vlastního výkladu.

Jak závěr použít a kde má meze: Publikovaná právní věta neznamená konečné přiznání náhrady společnosti. Odstranění správního aktu a civilní posouzení všech předpokladů odpovědnosti státu jsou odlišné otázky.

Úplná publikovaná právní věta — doslovná citace

Za překážku rozhodnutí odvolacího orgánu podle § 90 odst. 4 správního řádu lze považovat jen případy, kdy by jiné rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro posouzení podmínky vzniku nároku na náhradu škody ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy případy odvolání proti předběžně vykonatelným rozhodnutím správního orgánu prvního stupně.

Přímý pramen: <https://sbirka.nssoud.cz/cz/rozsireny-senat-posouzeni-podminky-vzniku-naroku-na-nahradu-skody-zpusobenou-pri-vykonu-verejne-moci-spravni-rizeni-prekazka-rozhodnuti-odvolaciho-organu-podle-90-odst-4-spravniho-radu.p5191.html>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Pozůstalí čekají roky na peněžitou satisfakci a soud vyloučí úroky jen pro osobnostní základ nároku.

Právní rozbor: Je třeba posoudit peněžitou povahu dluhu a prodlení podle nálezu II. ÚS 2149/17, s ohledem na konkrétní návrh a časovou úpravu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2894

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2900

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2910

Porušení zákona

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

Domněnka nedbalosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2913

(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2918

Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2951

(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2952

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2956

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2957

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2958

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2959

Při usmrcení nebo zvláště závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželů, rodičů, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2960

Náklady spojené s péčí o zdraví

Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1970

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení a výši úroku z prodlení s placením pohledávky výživného pro nezletilé dítě, které nenabýlo plné svéprávnosti, stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2895

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvláště zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2896

Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2897

Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2898

Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2899

Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil.

Prevence

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2901

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2902

Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2903

(1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2904

Náhoda

Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilě újmě zabránit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2905

Nutná obrana

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2906

Krajní nouze

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2907

Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné nebezpečí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2908

Kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2909

Porušení dobrých mravů

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2911

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2912

(1) Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2914

Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

Škoda způsobená několika osobami

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2915

(1) Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně; je-li některý ze škůdců povinen podle jiného zákona k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně v tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2916

Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2917

Kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2919

Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.

Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení (§ 2920-2950)

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2920

(1) Nezletilý, který dovršil třinácti let a nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stížen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2921

(1) Společně a nerozdílně se škůdcem, je-li jím nezletilý, který dovršil třinácti let, nebo ten, kdo je stížen duševní poruchou, nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2928

Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za jeho provozovatele osoba, která dopravní prostředek převzala k opravě.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1970, § 2894–2971. Znění: 1. 1. 2027.

C50 — Závazky z jiných právních důvodů. Bezdůvodné obohacení. Nepříkázané jednatelství a upotřebení cizí věci ku prospěchu jiného.

Základní výklad a souvislosti

Bezdůvodné obohacení vyrovnává majetkový prospěch získaný bez právního důvodu, z odpadlého důvodu či jiným zákonným způsobem. Není obecnou sankcí za nemorální jednání a zpravidla se neztotožňuje s deliktní škodou. Určuje se obohacený, ochuzený, rozsah a způsob vydání, včetně zákonných výjimek. Nepříkázané jednatelství upravuje obstarání cizí záležitosti bez příkazu za zvláštních podmínek; upotřebení cizí věci má jinou vazbu na prospěch. I objektivní obohacení může vyžadovat korektiv dobrých mravů při konkrétní zranitelnosti osoby.

Obohacení bez důvodu

Bezdůvodné obohacení napravuje majetkový přesun bez právního ospravedlnění. Nevyžaduje vždy zaviněný delikt a není automaticky totožné se škodou druhé osoby.

Subjekty

Obohacený a ochuzený se určí podle konkrétního přesunu. Osoba, která peníze technicky přijala, nemusí být vždy konečným nositelem obohacení.

Důvody

Neplatný závazek, odpadlý důvod a plnění za jiného vyžadují vlastní rozbor. Existující smluvní důvod může restituci vyloučit.

Další instituty

Nepříkázané jednatelství řeší zásah do cizí záležitosti bez pověření. Užitečnost zásahu sama nemusí ospravedlnit všechny požadované náklady.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Prospěch:** Obohacení a škoda nemusejí mít totožnou výši.
- **Neplatná smlouva:** Vyžaduje posouzení restitucí a ochrany osoby.
- **Korektiv:** Zranitelnost automaticky neznamená nulovou povinnost, ale nesmí být ignorována.

Podrobnější právní rozbor

- Bezdůvodné obohacení a náhrada škody sledují jiné důsledky. Vrací se získaný prospěch v zákonném rozsahu, nikoli automaticky každá ztráta druhé strany. Právní důvod, jeho neplatnost nebo pozdější odpadnutí ovlivňují kvalifikaci. Nepříkázané jednatelství vyžaduje podmínky zásahu do cizí záležitosti; dobrý úmysl sám nezajišťuje nárok na úhradu všeho vynaloženého.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1292/21, 7. 9. 2021 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Okolnosti případu: Člověk s psychosociálním postižením a omezenou svéprávností čelil požadavku vrátit prostředky z neplatného spotřebitelského úvěru. Namítal, že poskytovatel jednal v rozporu s dobrými mravy.

Co soud řešil: Soud neposuzoval jen mechanickou restituci po neplatné smlouvě. Vyžadoval vypořádat námitku zneužití zranitelnosti a okolností poskytování úvěru.

Závěr a právní význam: Ústavní soud zrušil rozhodnutí, protože se soudy dostatečně nevypořádaly s konkrétní námitkou dobrých mravů u nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení sama neodstraňuje povinnost posoudit ústavně významné okolnosti zranitelného dlužníka. Nález ale konečně nerozhodl, že se každé plnění musí ponechat příjemci. Pro zkoušku je důležité oddělit neplatnost smlouvy, restituční nárok a korektiv dobrých mravů; zranitelnost se zjišťuje konkrétně a není jen rétorickým označením.

Jak závěr použít a kde má meze: Zrušení rozsudku neznamená, že zranitelná osoba nikdy nic nevrací. Obecný soud musí nově posoudit konkrétní korektiv a vysvětlit výsledek.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Lze tedy shrnout, že pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1292-21>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Osoba s omezenou svéprávností obdrží úvěr a po neplatnosti smlouvy je žalována na vydání obohacení.

Právní rozbor: Je třeba prověřit všechny zákonné předpoklady, konkrétní zranitelnost a námitku dobrých mravů. Nález II. ÚS 1292/21 vyžaduje odůvodněné posouzení, nikoli automatické osvobození.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2991

(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2992

Byl-li splněn dluh, a to i předčasně, nebylo-li uplatněno právo, ač uplatněno být mohlo, nebo učinila-li jedna osoba něco ve svém výlučném a osobním zájmu či na vlastní nebezpečí, nevzniká povinnost obohacení vydat; to platí i v případě, že jedna osoba obohatí druhou s úmyslem ji obdarovat nebo obohatit bez úmyslu právně se vázat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2993

Plnila-li strana, aniž tu byl platný závazek, má právo na vrácení toho, co plnila. Plnily-li obě strany, může každá ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala; právo druhé strany namítnout vzájemné plnění tím není dotčeno. To platí i v případě, byl-li závazek zrušen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2994

Dal-li někdo neoprávněně věc k užívání nebo požívání jinému, aniž ten byl v dobré víře, má vlastník nebo spoluvlastník věci vůči uživateli nebo požívateli právo na náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2995

Vedlo-li plnění k obohacení třetí osoby, vydá je ochuzenému, jen pokud byl ochuzený k plnění přiveden lstí, donucen hrozbou či zneužitím závislosti nebo pokud nebyl svéprávný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2999

(1) Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Bylo-li plněno na základě neplatného nebo zrušeného právního jednání, právo na peněžitou náhradu však nevznikne v rozsahu, v jakém se to přičítá účelu pravidla vylučujícího platnost právního jednání.

(2) Plnil-li ochuzený za úplatu, poskytne se náhrada ve výši této úplaty; to neplatí, zakládá-li výše úplaty důvod neplatnosti smlouvy nebo důvod pro zrušení závazku, anebo byla-li výše úplaty takovým důvodem podstatně ovlivněna.

(3) Nelze-li předmět bezdůvodného obohacení vydat proto, že došlo k jeho zkáze, ztrátě nebo zhoršení z příčin, které jdou k tíži ochuzeného, nahradí obohacený nanejvýš tolik, co ušetřil na vlastním majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3000

Poctivý příjemce vydá, co nabyl, nanejvýš však v rozsahu, v jakém obohacení při uplatnění práva trvá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3006

Základní ustanovení

Vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3009

(1) Ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, nahradí mu tato osoba účelně vynaložené náklady, zařídil-li záležitost k jejímu převážnému užitku. Zda byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných hledisek, ale se zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům.

(2) Není-li užitek převážný, nemá nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů. Osoba, jejíž záležitost na sebe vzal, může po nepřikázaném jednatele požadovat, aby vše uvedl do předešlého stavu, a není-li to dobře možné, aby nahradil škodu.

Společná ustanovení

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3011

Nemá-li nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů, může si vzít, co pořídil na vlastní náklady, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se nepřiměřeně její užívání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2996

Měl-li dlužník plnit jedno z více volitelných plnění a poskytl-li jich omylem více, záleží na jeho vůli, co bude žádat zpět. Měl-li však právo volby věřitel, může se dlužník domáhat toho, aby věřitel provedl volbu; neprovede-li věřitel volbu bez zbytečného odkladu, lze se domáhat, aby prohlášení jeho vůle nahradil soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2997

(1) Dlužník, který plnil dluh nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, který je neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení toho, co plnil. Právo na vrácení nemá ani ten, kdo jiného obohatil s vědomím, že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl.

(2) Plnila-li osoba proto, že k tomu byla přivedena lstí, donucena hrozbou nebo zneužitím závislosti, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. To platí i v případě, že plnila osoba nesvéprávná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2998

Plnila-li strana vědomě proto, aby druhá strana něco vykonala za účelem zakázaným nebo zcela nemožným, nemá právo požadovat, aby jí to bylo vráceno. Dal-li však někdo, aby zabránil protiprávnímu činu, něco tomu, kdo se chtěl činu dopustit, může požadovat vrácení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3001

(1) Zcizil-li poctivý příjemce předmět bezdůvodného obohacení za úplatu, může podle své volby vydat buď peněžitou náhradu, anebo co utržil. Zcizil-li jej poctivý příjemce bezúplatně, nemá vůči němu ochuzený právo na náhradu; může ji však požadovat po osobě, která předmět od obohaceného nabyla a nebyla v dobré víře.

(2) Získal-li obohacený předmět obohacení v dobré víře nebo bez svého svolení a nelze-li jej dobře vydat, není povinen k náhradě, ledaže by tím vznikl stav zjevně odporující dobrým mravům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3002

(1) Plnila-li strana podle úplatné smlouvy, byť nebyla platná, není její právo na peněžitou náhradu vůči druhé straně ustanoveními § 3000 a 3001 dotčeno. To platí i v případě, že byl závazek z takové smlouvy zrušen.

(2) Užíval-li věc nabytou podle úplatné smlouvy poctivý příjemce a je-li smlouva neplatná, poskytne druhé straně náhradu za užívání, avšak jen do výše odpovídající jeho prospěchu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3003

Nepoctivý příjemce vydá, co nabyl v době, kdy obohacení získal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3004

(1) Obohacený, který nebyl v dobré víře, vydá vše, co obohacením nabyl, včetně plodů a užitků; rovněž nahradí užitek, který by ochuzený byl získal. Zcizil-li předmět bezdůvodného obohacení za úplatu, má ochuzený právo požadovat, aby mu byla podle jeho volby vydána buď peněžitá náhrada, anebo co obohacený zcizením utržil.

(2) Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto zásahem do přirozeného práva člověka chráněného ustanoveními první části tohoto zákona, může ochuzený požadovat za neoprávněné nakládání s hodnotami týkajícími se jeho osobnosti namísto plnění podle odstavce 1 dvojnásobek odměny obvyklé za udělení souhlasu s takovým nakládáním. Je-li pro to spravedlivý důvod, může soud rozsah plnění přiměřeně zvýšit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3005

Kdo předmět bezdůvodného obohacení vydává, má právo na náhradu nutných nákladů, které na věc vynaložil, a může od věci oddělit vše, čím ji na svůj náklad zhodnotil, je-li to možné bez zhoršení podstaty věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3007

Odvracení škody

Obstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, pak mu ten, jehož záležitost byla obstarána, nahradí účelně vynaložené náklady, třebaže se výsledek bez zavinění nepřikázaného jednatele nedostavil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3008

Záchrana cizí věci

Osobě, která zachrání cizí věc od nevyhnutelné ztráty nebo zkázy, náleží přiměřená odměna, nanejvýš desetina ceny věci, a náhrada účelně vynaložených nákladů. Vlastník věci se povinnosti k úhradě zbaví, nepožaduje-li zachráněnou věc nazpět.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3010

Kdo se ujal cizí záležitosti bez příkazu, dovede ji až do konce a podá o ní vyúčtování a převede vše, co při tom získal, osobě, jejíž záležitost obstaral.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3012

Základní ustanovení

Upotřebí-li někdo cizí věc k prospěchu jiného, aniž má úmysl obstarat cizí záležitost, a není-li dobře možné domoci se vydání této věci, může vlastník věci po něm požadovat náhradu hodnoty, kterou věc měla v době upotřebení, a to i tehdy, nebylo-li prospěchu dosaženo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3013

Kdo učiní za druhou osobu náklad, který tato osoba byla povinna učinit sama, má právo požadovat náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3014

Obětuje-li se něčí věc v nouzi, aby se odvrátila větší škoda, dá každý, kdo z toho měl užitek, poškozenému poměrnou náhradu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2991–3014. Znění: 1. 1. 2027.

C51 — Vzájemný poměr práva procesního a hmotného - pojem civilního práva procesního a civilního procesu, prameny civilního práva procesního, druhy civilního procesu.

Základní výklad a souvislosti

Civilní proces poskytuje organizovaný způsob ochrany soukromých práv a realizace rozhodnutí. Hmotné právo určuje nárok, proces stanoví podmínky jeho projednání, dokazování a vykonatelnosti výsledku. Sporné a nesporné řízení, výkon a insolvence mají odlišné zásady a subjekty. Procesní pravidlo nemá samo vytvářet chybějící hmotný nárok; naopak existující právo může být obtížně prosaditelné při nedodržení lhůty nebo nesprávném návrhu. Občanský soudní řád působí ve vztahu ke zvláštním procesním zákonům podle jejich subsidiárních pravidel.

Právo a ochranná cesta

Hmotné právo určuje nárok, procesní právo podmínky jeho soudní ochrany. Procesní vítězství či neúspěch se může odvíjet i od dokazování, nikoli jen od abstraktní existence práva.

Subjekty

Soud poskytuje ochranu, strany vymezují spor v zákonném rozsahu. Zastoupení advokátem nemění vlastníka hmotného nároku.

Předmět

Žalobní žádání a rozhodné skutkové okolnosti vymezují projednávanou věc. Soud zná právo, ale nemůže libovolně vymyslet jiný skutkový příběh.

Praktický důsledek

Splatnost, promlčení a důkazní podklady je třeba posoudit před žalobou. Samotné morální přesvědčení žalobce nenahrazuje konkrétní návrh.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Pravomoc:** Předchází určení příslušného soudu.
- **Druh procesu:** Ovlivňuje dispoziční oprávnění i důkazní aktivitu.
- **Titul:** Pravomocný rozsudek a samotná smlouva nejsou stejným exekučním podkladem.

Podrobnější právní rozbor

- Civilní proces poskytuje státní ochranu soukromým právům, ale procesní předmět se nemusí ztotožňovat s celým hmotným vztahem. Nalézání práva, výkon a insolvence mají různé účely. Rozhodčí řízení je alternativou jen v přípustném rozsahu. Procesní neúspěch může vzniknout i bez definitivního závěru o neexistenci práva; je proto třeba odlišit odmítnutí, zastavení a zamítnutí žaloby.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Okolnosti případu: České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný. Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Postup Nejvyššího soudu vedl k porušení stěžovatelčina práva na soudní ochranu, neboť stěžovatelka vnesla prima facie nikoli nevýznamné argumenty, které zůstaly bez odpovědi, jelikož vypořádány zcela nebyly ani soudy nižších stupňů. Stěžovatelka mimo jiné poukazovala na strukturu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, vysvětlovala, že případný dispozitivní charakter by byl legislativně-technicky vyjádřen odlišně, a snažila se upozornit, že dané ustanovení míří na situace, kdy jsou již důvody podjatosti známy. Z napadeného usnesení Nejvyššího soudu (včetně usnesení, na které Nejvyšší soud odkázel) se stěžovatelka nemohla dozvědět, proč tyto argumenty neobstojí (ačkoli - což je podstatné - zákon předpokládá, že se důvody neopodstatněnosti svých argumentů dozví; viz body 30-31 tohoto nálezu).

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud netvrdí, že by samotný závěr o dispozitivnosti § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení byl protiústavní či nesprávný. Stejně tak Ústavní soud netvrdí, že dovolání stěžovatelky musí být shledáno přípustným. Ústavní soud sice v bodu 31 tohoto nálezu vyslovil, že povahu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nelze považovat za skutečně "vyřešenou", učinil tak ovšem pouze v kontextu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud nemínil zpochybňovat, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 občanského soudního řádu). Pro Ústavní soud je podstatné, zda posouzením přípustnosti nejsou obcházeny zákonem předpokládané náležitosti odůvodnění Nejvyššího soudu a ve spojení se stručným odůvodněním soudů nižších stupňů záruky práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy, v souladu s tímto nálezem by mohlo být i odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, pakliže bude odůvodněno způsobem reflektujícím naprosto nedostatečné odůvodnění obsažené v Nejvyšším soudem citované judikatuře vztahující se k řešené otázce.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19>

Nález III.ÚS 1336/18, 8. 1. 2019 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Okolnosti případu: Rozhodčí doložka obsahovala transparentně jmenovaného rozhodce a jinou problematickou variantu výběru. Spor rozhodl právě řádně určený rozhodce, avšak soudy pokládaly doložku jako celek za neplatnou.

Co soud řešil: Soud posuzoval oddělitelnost ujednání a ochranu autonomie vůle podle tehdy rozhodného režimu. Přehnaný formalismus přehlédli možnost zachovat platnou část.

Závěr a právní význam: Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohlašuje všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť. Pro zkoušku: identifikovat vadnou část, její vztah k celku a skutečnou vůli stran; formální neplatnost jednoho mechanismu nemusí automaticky odstranit každý jiný samostatný mechanismus.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr není plošným potvrzením všech spotřebitelských arbitráží. Musí se porovnat doba, obsah doložky, skutečně použitá varianta a aktuální zákonné zákazy.

Celý odstavec 24 odůvodnění — doslovná citace

24. Výše uvedená teoretická i judikturní východiska lze bezezbytku vztáhnout i na nyní posuzovanou věc. Obecné soudy zamítly návrh stěžovatelky (oprávněné) na nařízení exekuce proti vedlejšímu účastníkovi řízení (povinnému), neboť rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce JUDr. Martina Doubravu, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považovaly za absolutně neplatnou jako celek (§ 39 obč. zák.). K tomuto závěru dospěly i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce (JUDr. Martin Doubrava), který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně. Uvedená situace představuje typický příklad, kdy by měl dostat přednost výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy (rozhodčí doložky) jako celku, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá. Postup obecných soudů je tak třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1336-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel chce přikročit přímo k exekuci běžné faktury bez způsobilého titulu.

Právní rozbor: Je nutné odlišit hmotnou pohledávku a procesní titul, zvolit nalézací ochranu a následně případnou exekuci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 1

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 2

V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 3

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 5

Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 6

V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 7

(1) V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

(2) Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona.

(3) Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.

(4) Pravomoc soudů ve věcech správního soudnictví upravuje zvláštní zákon.⁹⁶

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 79

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrné, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.

(2) Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

(3) Žalobu (návrh na zahájení řízení) soud doručí ostatním účastníkům do vlastních rukou. Žalobce (navrhovatel) může obeznamit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s obsahem návrhu tím, že vedle stejnopisu žaloby (návrhu) doručovaného soudem mu sám zašle další stejnopis.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 251

(1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.

(2) Je-li k soudu podán návrh na výkon titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení, soud návrh odmítne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 1

(1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.

(2) Obecná část tohoto zákona se použije také na řízení podle části první hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže, řízení podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, řízení podle zákona upravujícího preventivní restrukturalizaci, řízení podle zákona upravujícího

mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii a řízení podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, nestanoví-li tyto zákony jinak.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.

(4) Nevyplyvá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle občanského soudního řádu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 2

Řízení upravená tímto zákonem

Tento zákon upravuje řízení a) o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, b) ve věcech nezvěstnosti a smrti, c) o přivolení k zásahu do integrity, d) ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, e) o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu, f) o pozůstalosti, g) o úschovách, h) o umožnění listin, i) ve věcech kapitálového trhu, j) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže, k) o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,

l) o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva, m) ve věcech voleb zaměstnanců, n) o soudním prodeji zástavy, o) o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, p) ve věcech manželských a partnerských, q) ve věci ochrany proti domácímu násilí, r) o určení a popření rodičovství, s) ve věcech osvojení, t) ve věcech péče soudu o nezletilé, u) v některých věcech výkonu rozhodnutí.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie⁷⁵ a upravuje a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, b) oddlužení dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 7

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních

Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 4 týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 1–7, § 79, § 251. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 1, § 7. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

C52 — Základní zásady civilního procesu. Právo na spravedlivý proces.

Základní výklad a souvislosti

Zásady civilního procesu vyvažují dispoziční oprávnění stran, odpovědnost za tvrzení a důkazy a povinnost soudu vést spravedlivé řízení. Kontradiktornost umožňuje reakci na rozhodný materiál, rovnost zbraní vyrovnanou možností procesně působit. Soud není v každém procesu pasivním rozhodcem; nesporná úprava rozšiřuje vyšetřovací zásadu. Přímost, ústnost, veřejnost a koncentrace mají zákonné výjimky. Odůvodnění spojuje právní závěr se skutkovými zjištěními a vypořádává podstatné argumenty. Překvapivé rozhodnutí se hodnotí podle skutečné možnosti účastníka na rozhodnou otázku reagovat.

Zásady jako vztahy

Dispoziční zásada určuje vliv stran na předmět řízení, projednací na skutkový materiál. Ve zvláštních řízeních mohou působit odlišné zákonné principy.

Rovnost

Rovnost zbraní vyžaduje rozumnou možnost každé strany hájit zájem. Neznamená stejnou finanční sílu ani povinnost soudu vyrovnat každý rozdíl výsledkem.

Proces

Kontradiktornost chrání možnost reagovat na argumenty a důkazy. Překvapivé právní posouzení může vyžadovat procesní prostor pro vyjádření.

Materiální ochrana

Formalita je legitimní, pokud slouží řádnému řízení. Přehnaný formalismus může odepřít přístup k soudu; nelze však ignorovat všechny podmínky podání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zásada:** Není neomezeným pravidlem bez výjimek.
- **Důkazy:** Relevantní návrh musí být vypořádán.
- **Rovnost:** Neznamená vždy totožné procesní postavení všech osob bez ohledu na jejich roli.

Podrobnější právní rozbor

- Dispoziční zásada vymezuje iniciativu a předmět sporu; projednací určuje odpovědnost stran za skutkový podklad. Poučovací povinnost neznamená, že soud převezme roli právního poradce jedné strany. Kontradiktornost a rovnost zbraní vyžadují možnost reagovat na podstatné argumenty. Překvapivé rozhodnutí se posuzuje podle skutečné možnosti stran ovlivnit právní a skutkové posouzení.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Okolnosti případu: České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný. Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Postup Nejvyššího soudu vedl k porušení stěžovatelčina práva na soudní ochranu, neboť stěžovatelka vnesla prima facie nikoli nevýznamné argumenty, které zůstaly bez odpovědi, jelikož vypořádány zcela nebyly ani soudy nižších stupňů. Stěžovatelka mimo jiné poukazovala na strukturu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, vysvětlovala, že případný dispozitivní charakter by byl legislativně-technicky vyjádřen odlišně, a snažila se upozornit, že dané ustanovení míří na situace, kdy jsou již důvody podjatosti známy. Z napadeného usnesení Nejvyššího soudu (včetně usnesení, na které Nejvyšší soud odkázel) se stěžovatelka nemohla dozvědět, proč tyto argumenty neobstojí (ačkoli - což je podstatné - zákon předpokládá, že se důvody neopodstatněnosti svých argumentů dozví; viz body 30-31 tohoto nálezu).

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud netvrdí, že by samotný závěr o dispozitivnosti § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení byl protiústavní či nesprávný. Stejně tak Ústavní soud netvrdí, že dovolání stěžovatelky musí být shledáno přípustným. Ústavní soud sice v bodu 31 tohoto nálezu vyslovil, že povahu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nelze považovat za skutečně "vyřešenou", učinil tak ovšem pouze v kontextu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud nemínil zpochybňovat, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 občanského soudního řádu). Pro Ústavní soud je podstatné, zda posouzením přípustnosti nejsou obcházeny zákonem předpokládané náležitosti odůvodnění Nejvyššího soudu a ve spojení se stručným odůvodněním soudů nižších stupňů záruky práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy, v souladu s tímto nálezem by mohlo být i odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, pakliže bude odůvodněno způsobem reflektujícím naprosto nedostatečné odůvodnění obsažené v Nejvyšším soudem citované judikatuře vztahující se k řešené otázce.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19>

Nález II.ÚS 1738/16, 1. 3. 2017 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

Okolnosti případu: V civilním pojistném sporu se v ústavní stížnosti poukazovalo na důkazní návrhy a neobjasněné okolnosti, které soudy dostatečně nevypořádaly. Nešlo o trestní řízení, ač je obecný princip využitelný i tam.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda opomenutí rozhodných podkladů narušilo právo na spravedlivý proces. Volné hodnocení nemůže nahradit nevysvětlené mlčení.

Závěr a právní význam: Civilní soud musí podstatné důkazní návrhy provést nebo srozumitelně vysvětlit jejich odmítnutí. Volné hodnocení důkazů není libovůlí a procesní neúspěch se nesmí zakládat na nevysvětleném opomenutí. Nález pochází z pojistného civilního sporu; nesmí být popisován jako trestní odsouzení. Zkoušková aplikace: rozlišit odmítnutý a skutečně opomenutý důkaz, jeho relevanci a význam pro rozhodné tvrzení. Ústavní korektiv nevyžaduje provedení všech navržených důkazů bez ohledu na potřebnost.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neukládá provést každý nadbytečný důkaz. Učí však vysvětlit odmítnutí a vypořádat podklady způsobilé ovlivnit výsledek.

Celý odstavec 28 odůvodnění — doslovná citace

28. Ze všech shora uvedených důvodů Ústavní soud uzavírá, že Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze za situace, kdy obvodní soud odmítl akceptovat stěžovatelkou (i vedlejší účastnicí řízení) navržený důkaz a fakticky jí znemožnil prokázat tvrzené skutečnosti, aniž by však ve svém rozhodnutí podrobně vyložil, z jakých důvodů jej odmítl provést, ačkoliv jeho provedení nic nebránilo a jevil se být velmi relevantním pro správné posouzení projednávané věci, a městský soud v odvolacím řízení v tomto postupu neshledal žádné vady a dostatečně se ani nevypořádal se všemi odvolacími námitkami stěžovatelky, svými rozhodnutími porušily právo stěžovatelky na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1738-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud rozhodne podle nového rozhodného argumentu, k němuž se strany nemohly vyjádřit.

Právní rozbor: Je třeba posoudit poučovací povinnost, kontradiktornost a význam argumentu pro výsledek. Formální účast na jednání sama účinnou možnost reakce neprokazuje.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 5

Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 6

V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 18

(1) Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.

(2) Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka účastníku, s nímž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob⁵⁴.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 101

(1) K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem, c) dbát pokynů soudu.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, soud pokračuje v řízení, i když jsou účastníci nečinní.

(3) Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

(4) Vyzve-li soud účastníka, aby se vyjádřil o určitém návrhu, který se dotýká postupu a vedení řízení, může připojit doložku, že nevyjádří-li se účastník v určité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá námítky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114c

(1) Není-li možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li nebo nemůže-li být postupem podle § 114a odst. 2 jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a nepostupoval-li podle § 114b, předseda senátu, s výjimkou sporů a jiných právních věcí, v nichž se takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným, nařídí a provede přípravné jednání.

(2) K přípravnému jednání předvolá předseda senátu účastníky a jejich zástupce, popřípadě též další osoby, jejichž přítomnosti je třeba. Předvolání k přípravnému jednání musí být doručeno do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

(3) Při přípravném jednání předseda senátu zejména a) v součinnosti s účastníky objasní, zda jsou splněny podmínky řízení, a případně přijme opatření k odstranění zjištěného nedostatku podmínek řízení, b) vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání a aby splnili své další procesní povinnosti, a poskytne účastníkům potřebná poučení; § 118a zde platí obdobně, c) pokusí se o smírné vyřešení věci (§ 99), d) může účastníkům řízení nařídít první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2, je-li to účelné a vhodné, e) uloží účastníkům řízení další procesní povinnosti potřebné k dosažení účelu řízení.

(4) Procesní povinnosti podle odstavce 3 jsou účastníci povinni splnit do skončení přípravného jednání. Z důležitých důvodů soud účastníkům poskytne na žádost některého z nich lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností; tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.

(5) Před skončením přípravného jednání předseda senátu poučí přítomné účastníky o tom, že ke skutečnostem uvedeným a k důkazům označeným po skončení přípravného jednání, popřípadě po uplynutí lhůty podle odstavce 4 věty druhé, může být přihlédnuto jen za podmínek uvedených v § 118b odst. 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118a

(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevyličil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.

(2) Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vyličení rozhodných skutečností; postupuje přitom obdobně podle odstavce 1.

(3) Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhł důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy.

(4) Při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.⁵⁷

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 120

(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

(2) Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

(3) Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 132

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 157

(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech „Jménem republiky“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců, přesné označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ochránce práv dětí, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místě k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).

(2) Není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním.

(3) V odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

(4) V odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

- | |
|--|
| (1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. |
| (2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. |
| (3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. |
| (4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. |

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

- | |
|--|
| (1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. |
| (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. |

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 5–6, § 18, § 101, § 114c, § 118a, § 120, § 132, § 157. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 36–38. Znění: 1. 10. 2021.

C53 — Organizace soudů - soustava a obsazení soudů.

Základní výklad a souvislosti

Soustavu obecných soudů tvoří okresní, krajské, vrchní soudy a Nejvyšší soud, v zákonných vztazích i Nejvyšší správní soud. Ústavní soud je samostatným orgánem ochrany ústavnosti. Organizační stupeň neznámá, že každá věc projde všemi soudy. Obsazení samosoudcem či senátem se řídí zákonem a druhem agendy. Rozvrh práce konkretizuje předem daná pravidla přidělení a zastupování. **Nezávislost**, nestrannost a zákonný soudce se uplatní současně; účastník nemá právo volit si konkrétního soudce podle očekávaného výsledku.

Soustava a obsazení

Organizace soudů určuje jejich institucionální postavení, obsazení konkrétní rozhodující těleso. Nejvyšší soud není automatickým odvolacím soudem každého okresního sporu.

Osoby

Soudce, asistent a vyšší soudní úředník mají rozdílné pravomoci. Delegování úkonů nesmí překročit zákonné meze soudního rozhodování.

Rozvrh práce

Zákonný soudce se určuje podle předem stanovených pravidel. Administrativní přerozdělení nesmí sloužit k výběru žádoucího výsledku.

Kontrola

Nesprávné obsazení a podjatost jsou různé vady. Jejich uplatnění a účinky se posuzují podle příslušných procesních ustanovení.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Soustava:** Odlišit organizaci a instanční přezkum.
- **Obsazení:** Je procesní podmínkou podle zákona.
- **Ústavní soud:** Není automatickou další odvolací instancí.

Podrobnější právní rozbor

- **Soustava soudů a rozdělení instancí nejsou jen organizační údaje:** ovlivňují příslušnost, opravné prostředky a závaznost rozhodnutí. Zákonný soudce se určuje podle pravidel stanovených předem. Jednočlenné a senátní obsazení mají zákonný základ a porušení může být procesní vadou. Správní a civilní pravomoc je třeba oddělit od pouhého názvu orgánu, který věc rozhodoval dříve.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění — doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za acte clair. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny acte clair soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění — doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění — doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835-860

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Rozbor konkrétní kontroly norem ukazuje článek 95 odst. 2 Ústavy jako mechanismus dialogu mezi obecnými soudy a Ústavním soudem. Je třeba identifikovat skutečně rozhodnou normu, nemožnost ústavně konformního řešení a odůvodnění návrhu. Nesouhlas s politikou zákona není totéž jako soudem zjištěný rozpor s ústavním pořádkem. Empirické poznatky článku objasňují fungování mechanismu, ale samy nevytvářejí nové podmínky přípustnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Žalobce požaduje přidělení konkrétnímu soudci, který dříve rozhodl podobně.

Právní rozbor: Věc se přiděluje podle zákonných pravidel a rozvrhu práce. Předchozí příznivý výsledek nezakládá právo účastníka na osobní výběr.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 82

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soud

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 83

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 84

(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.

(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu.

(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 85

(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.

(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.“

(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 86

(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.

(2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.

(3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o oprávněm prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem, b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 88

(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.

(2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 89

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Soudy

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 91

(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.

(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 92

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 8

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Soudy jsou účetními jednotkami.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 9

(1) V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

(2) V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 11

(1) Názvy, obvody a sídla vrchních soudů jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Názvy, obvody a sídla krajských soudů jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 12

(1) Názvy, obvody a sídla okresních soudů jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Názvy a obvody obvodních soudů v hlavním městě Praze jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; při určení obvodů obvodních soudů se vychází ze členění hlavního města Prahy na městské části ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Sídlem obvodních soudů v Praze je hlavní město Praha.

(3) Sídlem Městského soudu v Brně je město Brno.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 41

(1) Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do soudních oddělení se řídí rozvrhem práce.

(2) Rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou; rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u soudu.

(3) Vydaný rozvrh práce je veřejně přístupný; každý má právo do něho nahlížet a činit si z něj výpisy nebo opisy. Je-li rozvrh práce dotčen změnou, zveřejní se bez zbytečného odkladu změna i úplné znění rozvrhu práce po zapracování této změny.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 36

(1) V řízení před soudem jedná a rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce). Všichni členové senátu jsou si při rozhodování rovni.

(2) Rozvrh práce určí, který senát nebo který jediný soudce (samosoudce) věc projedná a rozhodne.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 36a

(1) V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje samosoudce.

(2) V řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje samosoudce; senát jedná a rozhoduje v řízení v prvním stupni, stanoví-li tak zákon, a v odvolacím řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 36b

Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 81-92. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.): § 8-9, § 11-12, § 41. Znění: 1. 1. 2026.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 36, § 36a, § 36b. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C54 — Soud v civilním procesu - pravomoc, příslušnost, obsazení, soudci a další soudní osoby a jejich vyloučení.

Základní výklad a souvislosti

Pravomoc určuje, zda spor náleží civilním soudům; věcná, místní a funkční příslušnost určují konkrétní soud a stupeň. Obecné pravidlo místní příslušnosti má zákonné alternativy a výlučné případy. Mezinárodní pravomoc vyžaduje zvláštní analýzu při cizím prvku. Podjatost soudce se posuzuje podle vztahu k věci, účastníkům či zástupcům a podle objektivní nestrannosti; samotný nepříznivý procesní názor není automatickým důvodem vyloučení. Delegace, postoupení a řešení nedostatku příslušnosti mají samostatné procesní mechanismy.

Pravomoc a příslušnost

Pravomoc určuje, zda rozhodují civilní soudy, příslušnost který soud. Věcná, místní a funkční příslušnost odpovídají na různé otázky.

Nestrannost

Podjatost se vztahuje ke konkrétnímu vztahu soudce k věci či osobám. Nesouhlas s právním názorem sám obvykle není podjatostí.

Proces

Soud zkoumá příslušné podmínky a použije zákonný postup při nedostatku. Dohoda stran o místní příslušnosti je možná pouze v dovoleném rozsahu.

Důsledek

Vadné určení soudu a vadné obsazení se nenapravují libovolným interním přesunem. Účastník musí využít správný námitkový či opravný postup.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Pravomoc a příslušnost:** Nezaměňovat.
- **Podjatost:** Musí mít konkrétní důvod, nikoli pouze nesouhlas s rozhodováním.
- **Cizí prvek:** Domácí místní pravidlo nenahrazuje evropskou pravomoc.

Podrobnější právní rozbor

- Pravomoc, věcná, místní a funkční příslušnost se zkoumají v rozdílných procesních situacích. Námitka místní nepříslušnosti může podléhat časovému omezení. Podjatost chrání nestrannost, není odvoláním proti nesouhlasnému právnímu názoru. Při zahraničním prvku se nejprve prověří relevantní unijní či mezinárodní norma; domácí obecný soud není automatickou odpovědí na mezinárodní pravomoc.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník namítá podjatost jen proto, že soudce zamítl jeho důkazní návrh.

Právní rozbor: Je třeba odlišit zákonnou procesní námitku od konkrétního vztahu zpochybnujícího nestrannost; obrana proti usnesení nesmí být nahrazena paušální námitkou podjatosti.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 7

(1) V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

(2) Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 9

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně a) ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění, b) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky, c) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky, d) ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy, e) ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci, f) ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace, g) ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví, h) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže, i) ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby,

j) ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se investičních nástrojů a cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, i když se nejedná o investiční nástroje, k) ve sporech z obchodů na komoditní burze, l) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb, m) ve sporech z přeměn právnických osob, n) ve sporech z nakládání s obchodním závodem nebo jeho částí, o) ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv, p) ve věcech zákonného ručení při porušení péče řádného hospodáře, q) ve sporech vyplývajících z úpravy podnikatelských seskupení, r) ve sporech o zajištění pohledávek věřitelů při snížení základního kapitálu obchodních společností nebo při snížení základního členského vkladu družstev.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 10

(1) Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů.

(2) O odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 11

(1) Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

(2) Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 12

(1) Nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

(2) Věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 14

(1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

(2) U soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 15

(1) Jakmile se soudce dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 16

(1) O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

(2) Opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 84

K řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 85

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

(2) Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti okresní soud, v jehož obvodu má sídlo; nemá-li sídlo, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 86

(1) Jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 87

Vedle obecného soudu žalovaného, popřípadě vedle soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu a) má žalovaný své stálé pracoviště; b) došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu újmy; c) je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky; d) je sídlo osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní systém, jde-li o spor z obchodu 1. na jí organizovaném regulovaném trhu, nebo z vypořádání tohoto obchodu, nebo 2. v jí provozovaném mnohostranném obchodním systému, nebo z vypořádání tohoto obchodu, e) je platební místo, uplatňuje-li se právo ze směnky, šeku nebo jiného cenného papíru, f) je sídlo komoditní burzy, jde-li o spor z obchodu na komoditní burze.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 88

Namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, a) který rozhodoval o rozvodu, jde-li o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění nebo jiného majetku anebo o zrušení společného nájmu bytu, b) v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písmene a), c) u něhož probíhá řízení o pozůstalosti, jde-li o rozhodnutí sporu v souvislosti s řízením o pozůstalosti, d) u něhož probíhá řízení o úschovách, jde-li o rozhodnutí, že ten, kdo odporoval vydání předmětu úschovy žadateli, je povinen s ním souhlasit, e) u něhož je prováděn výkon rozhodnutí, jde-li o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí nebo o rozhodnutí o pravosti, výši, skupině nebo pořadí pohledávek přihlášených k rozvrhu, f) v jehož obvodu má sídlo organizační jednotka železničního dopravce, týká-li se spor na straně žalovaného této jednotky, g) u něhož probíhá řízení, jde-li o žalobu podle § 91a, h) v jehož obvodu byla provedena dražba, jde-li o věc veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách, i) který je obecným soudem žalobce, jde-li o ochranu držby práva k věci, není-li touto věcí věc nemovitá.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 89

Soud, který je příslušný k řízení o určité věci, je příslušný i k řízení o věcech s ní spojených a o vzájemných návrzích žalovaného, s výjimkou věcí uvedených v § 88.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 89a

Účastníci řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

Účastníci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 104

(1) Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 105

(1) Místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz nebo rozkaz k vyklizení. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 7-16, § 84-89, § 89a, § 104-105. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C55 — Účast na řízení - účastníci a jejich zástupci.

Základní výklad a souvislosti

Účastníci jsou určeni podle typu řízení a zákonného vymezení. Procesní způsobilost, způsobilost být účastníkem a věcná legitimace jsou odlišné otázky. Zástupce může působit na zákonném, soudním nebo smluvním základě a jeho oprávnění musí odpovídat procesu. Procesní společenství, hlavní a vedlejší intervence, přistoupení, záměna a nástupnictví mají rozdílné funkce. Exekuce vytváří zvláštní postavení manžela povinného při zásahu do společného či jeho majetku; nelze je automaticky přenést do běžného nalézacího sporu.

Účastenství a legitimace

Procesní označení žalobce či žalovaného nezaručuje, že osobě svědčí hmotné právo nebo povinnost. Věcná legitimace je otázkou správného nositele nároku.

Způsobilost

Možnost být účastníkem, samostatně jednat a mít řádné zastoupení jsou odlišné předpoklady. Právnícká osoba jedná prostřednictvím oprávněné osoby.

Více osob

Společenství účastníků a vedlejší účastenství mají jiné účinky. Vedlejší účastník se nestává automaticky vlastníkem sporného práva.

Změna

Procesní nástupnictví či záměna se řeší zákonným postupem. Postoupení pohledávky samo není prostým přepsáním jména v již probíhajícím rozsudku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Legitimace:** Je hmotná otázka úspěchu, nikoli vždy podmínka řízení.
- **Zástupce:** Střet zájmů omezuje oprávnění.
- **Nástupnictví:** Odlišit procesní výměnu a skutečný přechod práva.

Podrobnější právní rozbor

- Účastenství, procesní způsobilost, zastoupení a věcná legitimace jsou různé otázky. Nedostatek věcné legitimace zpravidla souvisí s meritorním výsledkem, zatímco procesní podmínka s možností vést řízení. Společenství účastníků může měnit účinky úkonů a rozhodnutí. U manžela povinného je třeba určit zvláštní základ procesní účasti, nikoli pouze manželský status.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměřuje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Žalovaná právnická osoba zanikne během řízení a žalobce žádá automatický rozsudek bez zjištění nástupce.

Právní rozbor: Soud musí posoudit právní následnictví a procesní postup. Zánik účastníka sám nenahrazuje dokazování nároku ani pravidla pokračování.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 19

Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 20

(1) Každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.

(2) Přiznává-li zvláštní právní předpis namísto státu někomu jinému způsobilost samostatně jednat před soudem ve věci týkající se majetku státu, jedná tato osoba jako účastník.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 21

(1) Za právnickou osobu jedná a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednájí jiné osoby.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 22

Fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 23

Vyžadují-li to okolnosti případu, může předseda senátu rozhodnout, že fyzická osoba, která není plně svéprávná, musí být v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, i když jde o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně.

b) na základě plné moci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 24

(1) Účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jež si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle § 26a, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.

(2) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení těchto utajovaných informací vydaným podle zvláštního právního předpisu 56, nebo které byly poučeny způsobem uvedeným v § 40a odst. 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 25

(1) Zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen „procesní plná moc“).

(2) Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 26

(1) Odborová organizace může, s výjimkou věcí týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, v řízení zastupovat účastníka, který je jejím členem.

(2) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) může zastupovat účastníka v řízení o určení nebo změnu vyživovací povinnosti a v řízení o výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost k placení výživného, jde-li o věci se vztahem k cizině.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 27

(1) Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. Tento zástupce může jednat jedinečně osobně.

(2) Soud rozhodne, že zastoupení podle odstavce 1 nepřipouští, jestliže zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně.

(3) Soud je povinen zaslat Ministerstvu spravedlnosti opis rozhodnutí podle odstavce 2 do 30 dnů od právní moci takového rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 28

(1) Zástupci, jež si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony.

(2) Odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem.

(3) Zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 29

(1) Není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví-li tak zvláštní předpis.

(2) Opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 30

(1) Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

(2) Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 31

(1) Ustanovený opatrovník nebo jiný zástupce má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.

(2) Byl-li opatrovníkem nebo jiným zástupcem ustanoven advokát, má stejné postavení jako advokát, jemuž účastník udělil plnou moc.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 90

Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 91

(1) Je-li žalobců nebo žalovaných v jedné věci několik, jedná v řízení každý z nich sám za sebe.

(2) Jestliže však jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, platí úkony jednoho z nich i pro ostatní. Ke změně návrhu, k jeho vzetí zpět, k uznání nároku a k uzavření smíru je však třeba souhlasu všech účastníků, kteří vystupují na jedné straně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 92

(1) Na návrh žalobce může soud připustit, aby do řízení přistoupil další účastník. Souhlasu toho, kdo má takto do řízení vstoupit, je třeba, jestliže má vystupovat na straně žalobce.

(2) Na návrh žalobce může soud se souhlasem žalovaného připustit, aby žalobce nebo žalovaný z řízení vystoupil a aby na jeho místo vstoupil někdo jiný. Má-li být takto zaměněn žalobce, je třeba, aby s tím souhlasil i ten, kdo má na jeho místo vstoupit.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 93

(1) Jako vedlejší účastník může se vedle žalobce nebo žalovaného zúčastnit řízení ten, kdo má právní zájem na jeho výsledku.

(2) Do řízení vstoupí buď z vlastního podnětu nebo na výzvu některého z účastníků učiněnou prostřednictvím soudu. O přípustnosti vedlejšího účastenství soud rozhodne jen na návrh.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 95

(1) Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na zahájení řízení. Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně došlo.

(2) Soud nepřipustí změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly být podkladem pro řízení o změněném návrhu. V takovém případě pokračuje soud v řízení o původním návrhu po právní moci usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 107

(1) Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

(2) Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 107a

(1) Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o něž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107.

(2) Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.

(3) Ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 255

(1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

(2) Účastníkem řízení je také manžel povinného, je-li výkonem rozhodnutí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262a

(1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smlouveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262b

(1) Je-li výkonem rozhodnutí poškozen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.

(2) Výkon rozhodnutí příkázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 19–31, § 90–95, § 107, § 107a, § 255, § 262a, § 262b. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C56 — Úkony soudu. Úkony účastníků. Doručování. Předvolání a předvedení. Pořádkové pokuty. Lhůty.

Základní výklad a souvislosti

Procesní úkony se posuzují podle obsahu a zákonných náležitostí. Forma, podpis, doručení a včasnost mají samostatný význam; odstranitelné vady se řeší zákonnou výzvou. Doručování zajišťuje skutečný či zákonem předpokládaný přístup k obsahu a může spustit lhůtu. Fikce doručení má přesné podmínky a výjimky. Datová schránka, elektronické podání a autorizovaná konverze mají jiné funkce. Pořádková pokuta chrání řízení a nesmí být libovolnou sankcí za právní argumentaci. Prominutí zmeškání vyžaduje zákonné důvody a včasný návrh.

Úkon a právní následek

Procesní úkon směřuje k postupu či výsledku řízení. Jeho obsah se posuzuje podle zákona; označení podání není vždy rozhodující.

Komunikace

Doručení zakládá významné účinky včetně běhu lhůt. Fikce doručení má konkrétní podmínky a není univerzálně přípustná pro všechny písemnosti.

Čas

Zákonná a soudem určená lhůta se mohou lišit možnostmi prodloužení či prominutí. Poštovní podání a elektronický úkon mají vlastní pravidla zachování lhůty.

Donucení

Předvedení a pořádková pokuta slouží řádnému řízení. Nemají nahrazovat rozhodnutí o hmotném nároku ani trestat pouze neoblíbený právní názor.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Obsah:** Název podání nerozhoduje sám.
- **Elektronika:** Konverze není důkazem pravdivosti obsahu.
- **Lhůta:** Nutné ověřit doručení a možnost nápravy.

Podrobnější právní rozbor

- Doručení může spouštět lhůtu a právní účinky i bez faktického přečtení dokumentu, ale jen při splnění zákonných podmínek. Datová schránka, listinné doručení a doručování do ciziny mají odlišné postupy. Elektronický podpis a prostý sken nejsou univerzálně zaměnitelné. Lhůty je nutné kvalifikovat jako zákonné, soudcovské či hmotněprávní; z toho vyplývají rozdílné možnosti nápravy zmeškání.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Alice Šebová — Elektronický spis; Komorní listy 2/2026, s. 28

Rozbor digitálního spisu odděluje platný právní rámec a připravované projekty eSIR a eSpis. Plánovaný systém nelze popisovat jako již všeobecně dostupné procesní oprávnění. Klíčové jsou úplnost spisu, autorizovaný přístup, doklad o doručení, propojení listinných a elektronických částí a uchování dat. Digitalizace nezbavuje orgán povinnosti doložit konkrétní úkon a neumožňuje neomezené sdílení osobních údajů. Dostupnost technického rozhraní je třeba odlišit od právního nároku účastníka na přístup.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Strana přehledne datovou zprávu a předpokládá, že se lhůta nespustila bez otevření.

Právní rozbor: Je nutné prověřit zákonné podmínky doručení, čas a případné prostředky ochrany. Faktická nepozornost sama neodstraňuje každou zákonnou fikci.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 40

(1) Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhláší rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen „záznam“). Záznam je součástí spisu.

(2) Není-li pořízení záznamu možné nebo stanoví-li tak zákon, sepisuje se o úkonech, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhláší rozhodnutí, protokol. Soud může rozhodnout, že bude současně s pořízením záznamu sepsán o úkonu protokol. Nejsou-li při úkonu přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné důkazy nebo vyhláší rozhodnutí, postačí pořízení protokolu. V případě rozporu protokolu a záznamu má přednost záznam. Protokol se sepisuje vždy o úkonu, kterým a) byl uzavřen smír, nebo b) došlo k uznání nároku podle § 153a odst. 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 41

(1) Účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu.

(2) Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 42

(1) Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem.

(2) Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 43

(1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

(2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 45

(1) Písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním úkonu.

(2) Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 58a. Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 46

(1) Adresou pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je adresa datové schránky evidovaná podle zvláštního právního předpisu 58a.

(2) Prostřednictvím veřejné datové sítě soud doručuje na elektronickou adresu, kterou adresát sdělil soudu, jestliže soud o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 47

(1) Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se postupuje podle zvláštního právního předpisu 58a.

(2) Při doručování písemnosti podle § 46 odst. 2 soud adresáta vyzve, aby doručení potvrdil soudu do 3 dnů od odeslání písemnosti datovou zprávou podepsanou adresátem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 48

(1) Doručujícími orgány jsou a) soudní doručovatelé, b) orgány Justiční stráže, c) soudní exekutoři, d) provozovatelé poštovních služeb.

(2) Doručujícími orgány jsou též

a) Vězeňská služba České republiky, jde-li o doručování fyzickým osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, b) zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jde-li o doručování fyzickým osobám umístěným v těchto zařízeních, c) ústav pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o doručování fyzickým osobám umístěným v tomto zařízení, d) krajská vojenská velitelství, jde-li o doručování vojákům v činné službě a písemnost není možno doručit jinak, e) Ministerstvo vnitra, jde-li o doručování příslušníkům Policie České republiky a písemnost není možno doručit jinak, f) Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), jde-li o doručování fyzickým osobám požívajícím diplomatické výsady a imunity, nebo osobám, které jsou v bytě toho, kdo požívá diplomatické výsady a imunity, anebo osobám, jimž má být písemnost doručena v budově nebo v místnosti chráněné diplomatickou imunitou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 49

(1) Do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

(2) Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 50

(1) Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

(2) Nelze-li doručit podle odstavce 1, doručující orgán písemnost vrátí odesílajícímu soudu a v místě doručení o této skutečnosti zanechá písemné oznámení. Odesílající soud doručí písemnost

vyvěšením na úřední desce soudu;

písemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyvěšení. Stejně se postupuje, nelze-li v místě doručení zanechat oznámení; § 49 odst. 7 se použije obdobně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 52

(1) V případě, že se předvolaný bez omluvy nedostaví k výslechu nebo ke znalci, může ho předseda senátu dát předvést, jestliže o možnosti předvedení předvolaného poučil. O předvedení rozhodne usnesením, které se předvolanému doručí při předvedení.

(2) O předvedení požádá soud Policii České republiky; jde-li o nezletilého, požádá soud Policii České republiky o předvedení jen tehdy, nelze-li předvedení zajistit jinak. O předvedení vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů požádá soud jejich velitele, popřípadě příslušný služební orgán.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 53

(1) Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč.

(2) Uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena.

(3) Pořádkové pokuty připadají státu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 55

Nestanoví-li tento zákon lhůtu k provedení úkonu, určí ji, jestliže je to třeba, předseda senátu. Lhůtu, kterou určil, může předseda senátu též prodloužit.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 56

(1) Lhůta neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo způsobilost jednat před soudem nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí být zastoupen svým zákonným zástupcem (§ 23).

(2) Jakmile v takovém případě do řízení vstoupí jiný účastník, zákonný zástupce nebo opatrovník účastníka, začíná jim běžet nová lhůta od té doby, kdy do řízení vstoupili.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 57

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 58

(1) Soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Návrh je třeba podat do patnácti dnů po odpadnutí překážky a je s ním třeba spojit i zmeškaný úkon.

(2) Soud může k žádosti účastníka přiznat odkladný účinek návrhu, aby bylo prominuto zmeškání lhůty.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 17

(1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 18

(1) Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 22

(1) Konverzí se rozumí a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 24

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu 8, je-li jím vstup opatřen, b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečeti, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen, c) ověří integritu vstupu, je-li zajištěna jiným způsobem než podle písmene b) a lze-li tuto skutečnost ze vstupu zjistit a ověření provést.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 40–43, § 45–50, § 52–53, § 55–58. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.): § 17–18, § 22, § 24. Znění: 1. 1. 2026.

C57 — Činnost soudu před zahájením řízení. Předběžná řízení. Předběžná opatření. Zajištění důkazu a předmětu.

Základní výklad a souvislosti

Před zahájením sporu může soud použít zákonem vymezené prostředky prevence, smíru a ochrany. Předběžné opatření dočasně upravuje poměry či chrání budoucí výkon při splnění zákonných předpokladů; nemá bez dalšího předjímat konečné rozhodnutí. Osvědčení není plným dokazováním, ale vyžaduje konkrétní podklad naléhavosti a nároku. Jistota a odpovědnost za újmu mají samostatnou ochrannou funkci. Zajištění důkazu reaguje na riziko ztráty či obtížného provedení a odlišuje se od zajištění věci či majetku. Zvláštní rodinná ochrana může mít jiný režim.

Předběžná a konečná ochrana

Předběžné opatření chrání dočasně poměry či budoucí výkon. Neznamená konečné potvrzení nároku ani pravomocný závěr o vině protistrany.

Podmínky

Navrhovatel musí konkretizovat potřebu zatímní úpravy a doložit požadované skutečnosti v příslušné míře. Osvědčení není stejné jako úplné dokazování.

Zajištění

Zajištění důkazu chrání možnost budoucího zjištění, zajištění předmětu jiný procesní účel. Instituty se nemají zaměňovat podle podobného názvu.

Odpovědnost

Dočasný zásah může vyvolat povinnost náhrady za zákonných podmínek. Soud musí zvažovat **přiměřenost** a ochranu dotčené strany.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Dočasnost:** Neznamená neomezenou dobu zásahu.
- **Důkaz:** Riziko musí být konkrétní.
- **Proces:** Obecná úprava se odlišuje od zvláštních předběžných či prozatímních rodinných opatření.

Podrobnější právní rozbor

- Předběžné opatření dočasně upravuje poměry nebo chrání budoucí výkon, nenahrazuje konečný rozsudek. Osvědčení se odlišuje od úplného dokazování. Podmínky jistoty, případná odpovědnost a následné zahájení hlavního řízení vyžadují samostatnou kontrolu. Zajištění důkazu chrání důkazní možnost, nikoli automaticky majetek. Při formulaci návrhu musí být požadovaná povinnost určitá a přiměřená.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Navrhovatel požaduje dlouhodobé omezení odpůrce bez popsání naléhavosti.

Právní rozbor: Je třeba určit příslušný institut, osvědčit podmínky a vyhodnotit přiměřenost. Předběžná ochrana nesmí být náhradou neprokázaného meritorního nároku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 67

(1) Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoli soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodování věci, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o jeho schválení. Jestliže by věcně příslušný byl krajský soud, může provést smírčí řízení a schválení smíru i kterýkoli okresní soud.

(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 74

(1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatím byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.

(3) Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, nestanoví-li zákon jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 75

(1) Předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh.

(2) Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatím upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrné, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.

(3) Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 76

(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

(2) Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

(3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 77

(1) Předběžné opatření zanikne, jestliže a) návrhovaatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení; b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno;

c) bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci; d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat.

(2) Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné opatření předseda senátu zruší také tehdy, jestliže návrhovaatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek jistoty.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 78

(1) Před zahájením řízení o věci samé lze na návrh zajistit důkaz, je-li obava, že později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

(2) K zajištění důkazu je příslušný soud, který by byl příslušný k řízení o věci, nebo soud, v jehož obvodu je ohrožen důkazní prostředek.

(3) Zajištění důkazu provede předseda senátu způsobem předepsaným pro důkaz, o který jde. Není-li tu nebezpečí z prodlení, mají účastníci ve věci samé právo být přítomni u zajištění důkazu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 78a

Důkaz může být zajištěn také notářským nebo exekutorským zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo soudní exekutor osvědčil stav věci.

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 78b

(1) Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví lze před zahájením řízení o věci samé na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví, za účelem provedení důkazu (§ 130 odst. 1) zajistit a) zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví, b) materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží uvedeného v písmenu a), c) dokumenty týkající se zboží uvedeného v písmenu a).

(2) Zajištění podle odstavce 1 je přípustné jen tehdy, nebylo-li zboží, materiál, nástroje nebo dokumenty předmětem zajištění důkazu podle § 78 nebo 78a, popřípadě jestliže pomocí takového zajištění důkazu nebylo možné postihnout všechny okolnosti významné pro rozhodnutí věci samé.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 102

(1) Je-li třeba po zahájení řízení zatímne upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

(2) Po zahájení řízení může soud i bez návrhu zajistit důkaz, je-li obava, že později jej nebude možné provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

(3) Ve věcech příslušejících senátu nařídí předběžné opatření nebo zajistí důkaz senát; předseda senátu tak může učinit, jen je-li tu nebezpečí z prodlení. Ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně.

(4) Po zahájení řízení může soud na návrh zajistit předmět důkazního prostředku ve sporech týkajících se práv z duševního vlastnictví; ustanovení § 78b odst. 1, § 78d, § 78e odst. 1, 2 a 4, § 78f odst. 1 písm. b) a c), § 78f odst. 2 a 3 a § 78g zde platí obdobně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 12

(1) Lze-li zahájit řízení i bez návrhu, lze nařídit bez návrhu i předběžné opatření; to neplatí v řízení o pozůstalosti.

(2) V usnesení o nařízení předběžného opatření uloží soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení; to neplatí, může-li být řízení ve věci zahájeno i bez návrhu.

(3) Složení jistoty k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, se nevyžaduje, jde-li o předběžné opatření, které může soud nařídit i bez návrhu, ve věci ochrany proti domácímu násilí nebo ve věci výživného.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 13

(1) Řízení se zahajuje i bez návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze řízení zahájit jen na návrh. Soud řízení zahájí bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle tohoto zákona.

(2) O zahájení řízení bez návrhu vydá soud usnesení, které doručí účastníkům do vlastních rukou, nestanoví-li zákon jinak. Řízení je zahájeno dnem, kdy takové usnesení bylo vydáno.

(3) Proti usnesení o zahájení řízení bez návrhu není odvolání přípustné.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 67, § 74–78, § 78a, § 78b, § 102. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 12–13. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

C58 — Řízení v prvním stupni - průběh řízení. Zahájení řízení. Místní příslušnost. Účastníci,. Úkony ve věci samé. Průběh řízení. Podmínky řízení. Překážky řízení. Spojení věcí. Příprava jednání. Jednání.

Základní výklad a souvislosti

Řízení se zahajuje zákonným způsobem a vyžaduje splnění procesních podmínek. Žaloba musí vymezit účastníky, rozhodné skutečnosti a požadovaný výrok; právní kvalifikace účastníka sama soud neváže stejně jako skutkový předmět. Překážka litispendence a věci rozhodnuté chrání před paralelním či opakovaným projednáním téhož. Příprava jednání, výzvy a poučení usilují o účinné projednání, ale nesmějí odstraňovat kontradiktornost. Změna žaloby, spojení věcí a zastavení mají vlastní podmínky. Koncentrace omezuje pozdější tvrzení a důkazy s předepsanými výjimkami.

Žaloba a předmět

Řízení se zahajuje zákonným procesním úkonem. Žaloba musí vymezit skutečnosti a požadované rozhodnutí; seznam paragrafů bez skutku nestačí.

Příprava

Soud prověří podmínky, odstranění vad a připraví projednání. Poučení pomáhá procesní orientaci, ale nenahrazuje roli právního poradce strany.

Jednání

Strany mají možnost uvést tvrzení, důkazy a reagovat. Koncentrace může omezit pozdější doplňování podle zákonných podmínek.

Výsledek

Zastavení, zamítnutí a vyhovění znamenají rozdílné výsledky. Zamítnutí pro neunesení důkazního břemene se nesmí popsat jako procesní odmítnutí žaloby.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Podmínky:** Některé vady lze odstranit, jiné brání meritornímu výsledku.
- **Předmět:** Totožnost sporu není jen shoda názvu smlouvy.
- **Koncentrace:** Musí být uplatněna s řádným poučením a výjimkami.

Podrobnější právní rozbor

- Zahájení řízení vytváří procesní vztah a některé překážky souběžného projednání. Příprava jednání má objasnit spor a umožnit soustředění podkladů. Koncentrace není pouhou sankcí za nepohodlný důkaz; závisí na zákonných podmínkách a poučení. Procesní vady se řeší odpovídající výzvou a rozhodnutím. Meritorní argument nemůže vždy nahradit chybějící procesní předpoklad.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Žalobce podá totožnou žalobu u druhého soudu, protože první řízení trvá dlouho.

Právní rozbor: Je třeba posoudit překážku zahájení řízení a využít prostředky proti průtahům. Druhá žaloba není běžným prostředkem zrychlení téhož sporu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 79

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrné, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.

(2) Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 82

(1) Řízení je zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení. Pokud je návrh na zahájení řízení učiněn prostřednictvím veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené k podání takového návrhu, platí, že řízení je zahájeno v okamžiku, kdy je návrh dostupný informačnímu systému určenému k příjmu takového podání.

(2) Předcházel-li řízení u soudu řízení u jiného orgánu, je řízení u soudu zahájeno dnem, kdy postoupená věc došla soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 83

(1) Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

(2) Zahájení řízení a) o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, b) ve věcech náhrady škody nebo dorovnání výše protiplnění podle zákona o nabídkách převzetí anebo ve věcech přezkoumání protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, c) v dalších věcech stanovených zvláštními právními předpisy, brání též tomu, aby proti témuž žalovanému probíhalo u soudu další řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné nároky.

Místní příslušnost

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 95

(1) Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na zahájení řízení. Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně došlo.

(2) Soud nepřipustí změnu návrhu, jestliže by výsledky dosavadního řízení nemohly být podkladem pro řízení o změněném návrhu. V takovém případě pokračuje soud v řízení o původním návrhu po právní moci usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 96

(1) Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

(2) Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 103

Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 104

(1) Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

(2) Jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 112

(1) V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

(2) Jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, nebo odpadnou-li důvody, pro které byly věci soudem spojeny, může soud některou věc vyloučit k samostatnému řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114a

(1) Nebylo-li rozhodnuto podle § 114 odst. 2, připraví předseda senátu jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání.

(2) Za tím účelem předseda senátu a) žalovaného, popřípadě ostatní účastníky, kteří nepodali návrh na zahájení řízení, vyzve, aby se ve věci písemně vyjádřili a aby soudu předložili listinné důkazy, jichž se dovolávají, ledaže se takový postup jeví s ohledem na povahu věci neúčelným; b) účastníky řízení upozorní na možnost využití mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách, je-li to vhodné; c) vyžádá si zprávu o skutečnostech, které mají význam pro řízení a rozhodnutí (§ 128); d) ustanoví znalce, jsou-li splněny podmínky podle § 127; e) zajistí, aby bylo možno při jednání provést potřebné důkazy, a jestliže je to účelné, může provést důkaz prostřednictvím dožádaného soudu; f) zjistí názor Úřadu pro ochranu osobních údajů, souvisí-li předmět řízení bezprostředně s otázkou ochrany osobních údajů, a g) činí jiná vhodná opatření.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114b

(1) Vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit,

aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vyjádřil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), nebo je-li žalovaným ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti.

(2) K podání vyjádření podle odstavce 1 předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu.

(3) Usnesení podle odstavce 1 nelze vydat nebo doručit po přípravném jednání podle § 114c nebo po prvním jednání ve věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114c

(1) Není-li možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li nebo nemůže-li být postupem podle § 114a odst. 2 jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a nepostupoval-li podle § 114b, předseda senátu, s výjimkou sporů a jiných právních věcí, v nichž se takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným, nařídí a provede přípravné jednání.

(2) K přípravnému jednání předvolá předseda senátu účastníky a jejich zástupce, popřípadě též další osoby, jejichž přítomnosti je třeba. Předvolání k přípravnému jednání musí být doručeno do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118a

(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylicil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.

(2) Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkovy právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylicení rozhodných skutečností; postupuje přitom obdobně podle odstavce 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118b

(1) Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c odst. 4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlídnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po přípravném, a nebylo-li provedeno, po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 1 až 3.

(2) Byla-li připuštěna změna žaloby (§ 95), nejsou tím účinky podle odstavce 1 dotčeny. Došlo-li k přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) nebo záměně účastníka (§ 92 odst. 2), nastávají ve vztahu s novými účastníky účinky podle odstavce 1 skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci konalo; o tom musí být účastníci poučeni v předvolání k tomuto jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 159a

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 79, § 82–83, § 95–96, § 103–104, § 112, § 114a, § 114b, § 114c, § 118a, § 118b, § 159a. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C59 — Řízení v prvním stupni - dokazování. Důkazní povinnost, provádění důkazů, Důkazní prostředky. Hodnocení důkazů.

Základní výklad a souvislosti

Dokazování spojuje tvrzení účastníků, důkazní návrhy a hodnotící činnost soudu. Důkazní břemeno se určuje podle hmotné normy a zvláštních procesních pravidel; není univerzálně stejné pro všechny skutečnosti. Listiny, svědci, znalci a ohledání mají odlišnou povahu. Znalec posuzuje odbornou otázku, nikoli právní závěr náležející soudu. Volné hodnocení je logické a přezkoumatelné, ne libovolné. Relevantní návrh musí být proveden či vysvětleně odmítnut. Soukromý záznam může vyžadovat poměrování práva na důkaz a ochrany soukromí.

Důkazní břemeno

Břemeno určuje, kdo nese nepříznivý výsledek při nezjištění rozhodné skutečnosti. Není totožné s pouhou možností navrhnout důkaz.

Prostředky

Listina, svědek, znalec a výslech účastníka mají odlišnou povahu. Znalec řeší odbornou otázku, nikoli konečnou právní odpovědnost.

Hodnocení

Volné hodnocení vyžaduje racionální vysvětlení jednotlivých důkazů i souvislostí. Neznamená možnost libovolně věřit jen jedné straně.

Opomenutí

Neprovedení důkazu musí mít odpovídající důvod. Soud nemusí provést každý nadbytečný návrh, ale nesmí mlčky obejít potenciálně rozhodný podklad.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Břemeno:** Rozlišit tvrzení, důkaz a poučovací povinnost.
- **Znalec:** Soud hodnotí i úplnost a přesvědčivost posudku.
- **Opomenutí:** Mlčení o klíčovém návrhu může porušit spravedlivý proces.

Podrobnější právní rozbor

- Břemeno tvrzení a důkazní břemeno se vážou k rozhodným skutečnostem a jejich právnímu významu. Volné hodnocení důkazů vyžaduje logické vysvětlení; počet svědků není hlasováním o pravdě. Důkazní nouze sama neobrací břemeno bez právního důvodu. Soud může odmítnout nadbytečný důkaz, ale musí odlišit nadbytečnost od nezákonného opomenutí relevantního návrhu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1738/16, 1. 3. 2017 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

Okolnosti případu: V civilním pojistném sporu se v ústavní stížnosti poukazovalo na důkazní návrhy a neobjasněné okolnosti, které soudy dostatečně nevypořádaly. Nešlo o trestní řízení, ač je obecný princip využitelný i tam.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda opomenutí rozhodných podkladů narušilo právo na spravedlivý proces. Volné hodnocení nemůže nahradit nevysvětlené mlčení.

Závěr a právní význam: Civilní soud musí podstatné důkazní návrhy provést nebo srozumitelně vysvětlit jejich odmítnutí. Volné hodnocení důkazů není libovůlí a procesní neúspěch se nesmí zakládat na nevysvětleném opomenutí. Nález pochází z pojistného civilního sporu; nesmí být popisován jako trestní odsouzení. Zkoušková aplikace: rozlišit odmítnutý a skutečně opomenutý důkaz, jeho relevanci a význam pro rozhodné tvrzení. Ústavní korektiv nevyžaduje provedení všech navržených důkazů bez ohledu na potřebnost.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neukládá provést každý nadbytečný důkaz. Učí však vysvětlit odmítnutí a vypořádat podklady způsobilé ovlivnit výsledek.

Celý odstavec 28 odůvodnění — doslovná citace

28. Ze všech shora uvedených důvodů Ústavní soud uzavírá, že Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze za situace, kdy obvodní soud odmítl akceptovat stěžovatelkou (i vedlejší účastnicí řízení) navržený důkaz a fakticky jí znemožnil prokázat tvrzené skutečnosti, aniž by však ve svém rozhodnutí podrobně vyložil, z jakých důvodů jej odmítl provést, ačkoliv jeho provedení nic nebránilo a jevil se být velmi relevantním pro správné posouzení projednávané věci, a městský soud v odvolacím řízení v tomto postupu neshledal žádné vady a dostatečně se ani nevypořádal se všemi odvolacími námitkami stěžovatelky, svými rozhodnutími porušily právo stěžovatelky na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1738-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud odmítne zásadního svědka bez vysvětlení a žalobu zamítne pro neunesení břemene.

Právní rozbor: Je nutné posoudit relevanci návrhu a odůvodnění. Soud nemůže fakticky znemožnit prokázání rozhodné skutečnosti a současně bez vysvětlení vytknout nedostatek důkazu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118a

- (1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevyličil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.
- (2) Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkovy právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vyličení rozhodných skutečností; postupuje přitom obdobně podle odstavce 1.
- (3) Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrl důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy.
- (4) Při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.⁵⁷

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 120

(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

(2) Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

(3) Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 121

Není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce.

Provádění důkazů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 122

(1) Dokazování provádí soud při jednání.

(2) Je-li to účelné, může být o provedení důkazu dožádán jiný soud nebo předseda senátu může důkaz z pověření senátu provést mimo jednání, anebo lze důkaz provést s využitím videokonferenčního zařízení. Účastníci mají právo být přítomni u takto prováděného dokazování. Jeho výsledky je třeba vždy při jednání sdělit.

(3) Senát může vždy rozhodnout, aby provedené důkazy byly doplněny nebo před ním opakovány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 123

Účastníci mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 124

Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem 56 a jiná zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem.

Důkazní prostředky

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 125

Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 126

(1) Každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek. Musí vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud.

(2) Na počátku výslechu je třeba zjistit totožnost svědka a okolnosti, které mohou mít vliv na jeho věrohodnost. Dále je třeba poučit svědka o významu svědecké výpovědi, o jeho právech a povinnostech a o trestních následcích křivé výpovědi.

(3) Předseda senátu vyzve svědka, aby souvisle vylíčil vše, co ví o předmětu výslechu. Klást otázky mají právo postupně předseda senátu, členové senátu, účastníci a znalci. Otázku položenou účastníkem nebo znalcem předseda senátu nepřipustí, jen jestliže nesouvisí s předmětem výslechu nebo naznačuje-li odpověď anebo je-li zejména předstíráním neprokázaných nebo nepravdivých

skutečností klamavá; nepořizuje-li se o výpovědi záznam, uvede předseda senátu vždy v protokolu důvody, pro které otázka nebyla připuštěna.

(4) Fyzická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby (členem tohoto orgánu), může být vyslechnuta v řízení, jehož účastníkem je tato právnická osoba, jen podle § 131.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 127

(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci nebo osoby, která disponuje potřebnými odbornými předpoklady, odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechně; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výsledku znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem znalce.

(2) Má-li soud sám nebo na základě vyjádření účastníků pochybnost o správnosti posudku nebo jeví-li se mu posudek nejasný nebo neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud požádá znalce, který znalecký posudek zpracoval, o jeho doplnění nebo nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem.

(3) Ve výjimečných, zvláště obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může soud ustanovit k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost.

(4) Účastníkovi, popřípadě i někomu jinému, může předseda senátu uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil mu potřebné předměty, podal mu nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření, popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel, jestliže to je k podání znaleckého posudku třeba.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 127a

(1) Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.

(2) Soud umožní ostatním účastníkům se v přiměřené lhůtě vyjádřit k vypracovanému znaleckému posudku, a to zejména k osobě znalce, oboru a odvětví, ve kterých znalecký posudek podal, k zadání a podkladům, ze kterých znalec vycházel. Ustanovení § 127 odst. 2 se použije obdobně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 129

(1) Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah, případně předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující.

(2) Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji předložil, nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 132

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.), § 1

(1) Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci také pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.

(3) Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a případně specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané nebo stanovené době.

(4) Znalec vykonává znaleckou činnost osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.), § 18

(1) Znalec nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit.

(2) Jakmile se znalec dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí provést znalecký úkon, oznámí ji bezodkladně zadavateli. Ustanoví-li znalce orgán veřejné moci, pak tento orgán rozhodne, zda je znalec v dané věci z podání znaleckého posudku vyloučen.

(3) Odstavec 1 o vyloučení znalce se použije obdobně i pro konzultanta.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.), § 28

(1) Podaný znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.

(2) Znalecký posudek musí obsahovat tyto náležitosti: a) titulní stranu, b) zadání, c) výčet podkladů, d) nález, e) posudek, f) odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, g) závěr, h) je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, i) znaleckou doložku a j) otisk znalecké pečeti.

(3) V případě, že byl znalecký posudek zpracován znaleckou kanceláří, musí být mezi osobami, které se podílely na zpracování, uveden a podepsán vždy alespoň jeden znalec, jehož prostřednictvím znalecká kancelář vykonává znaleckou činnost, z oboru a odvětví, případně specializace, ve kterých byl znalecký posudek zpracován. Dále musí být ve znaleckém posudku uveden znalec, který je povinen znalecký posudek na žádost orgánu veřejné moci, před nímž má být znalecký posudek použit, osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 118a, § 120–127, § 127a, § 129, § 132. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.): § 1, § 18, § 28. Znění: 1. 1. 2026.

C60 — Řízení v prvním stupni - náklady řízení. Druhy nákladů. Placení nákladů řízení. Náhrada nákladů. Rozhodování o nákladech

Základní výklad a souvislosti

Náklady řízení zahrnují zákonem vymezené výdaje účastníků, zastoupení a důkazů. Placení během procesu se odlišuje od konečné náhrady mezi účastníky. Zásada úspěchu, procesní zavinění, zvláštní pravidla a moderace mají rozdílné předpoklady. Předžalobní výzva může ovlivnit nárok na náhradu při splnění podmínek, ale sama nevytváří hmotnou pohledávku. Smluvní odměna advokáta a tarifně přiznávaná náhrada nemusejí být stejné. U vypořádacích sporů existuje judikatorní i odborná diskuse; závazný soudní závěr a kritický článek musí být odděleny.

Placení a náhrada

Placení nákladů během řízení a konečná náhrada mezi stranami jsou jiné otázky. Výdaj advokátovi není automaticky celý nahraditelný.

Úspěch

Zásada úspěchu se uplatní s výjimkami a zvláštnostmi. U vypořádacích řízení je nutné respektovat jejich **materiální** povahu a příslušnou judikaturu.

Proces

Nákladový výrok musí být odůvodněn podle použitých pravidel. Moderační zásah potřebuje zákonné podmínky a procesní možnost vyjádření.

Praktický význam

Výhra ve věci nemusí vždy znamenat plnou náhradu. Pro nárok se ověří účelnost, tarifní režim a skutečné okolnosti průběhu sporu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Náhrada:** Nejde vždy o skutečně zaplacenou smluvní částku.
- **Moderace:** Vyžaduje konkrétní důvody a procesní prostor.
- **Iudicium duplex:** Pojem sám bez výkladu neřeší náklady.

Podrobnější právní rozbor

- Placení nákladů během řízení a konečná náhrada mezi stranami jsou různé fáze. Úspěch ve věci, zavinění procesních výdajů a zvláštní korektiv mohou vést k odlišným výsledkům. Tarifní výpočet se váže na druh úkonu a hodnotu věci, nikoli na libovolnou smluvní odměnu advokáta. U vypořádacích sporů je třeba výslovně řešit judikatorní a doktrinární rozdíly.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 59/23, 13. 9. 2023 — Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Okolnosti případu: V řízení o vypořádání spoluvlastnictví namítalo město Hodonín nákladový výrok přes 326 tisíc Kč. Třetí senát předložil plénu nejednotnou praxi o tom, kdo je v takovém řízení procesně úspěšný.

Co soud řešil: Stanovisko sjednotilo obecné východisko pro řízení iudicii duplicis: nejde běžně o jednoduchou výhru jedné strany nad druhou, jestliže se společný vztah vypořádává v jejich zájmu.

Závěr a právní význam: Stanovisko sjednocuje právní názor podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Překonává výslovně označenou předchozí judikaturu; nejde o další rozsudek obecného soudu.

Jak závěr použít a kde má meze: Pravidlo připouští zvláštní důvody odlišného rozhodnutí. Neznamená úplný zákaz náhrad v každém spoluvlastnickém sporu; odborná kritika stanoviska zůstává odlišena od závazného většinového názoru.

Úplné znění právního závěru ve výroku stanoviska

V řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, majícím povahu iudicii duplicis, není-li žaloba zamítnuta, zpravidla nelze určit, který účastník měl ve věci plný úspěch (§ 142 odst. 1 o. s. ř.). Je proto obecným východiskem pro rozhodování o nákladech řízení souladným s ochranou vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 a práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aby žádný z účastníků neměl právo na náhradu nákladů řízení vůči jinému účastníku, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=St-59-23_1

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Petr Lavický, Eva Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Zdeněk Pulkrábek — Abrakadabra, iudicium duplex! Aneb o náhradě nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví; ČPVP 1/2024, s. 9-37

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Autoři kriticky rozebírají stanovisko Pl. ÚS-st. 59/23 k nákladům vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění. Vysvětlují napětí mezi obecným principem úspěchu a pojetím iudicium duplex. Jejich nesouhlas se stanoviskem není novým soudním výrokem. Při studiu je třeba oddělit popis judikatorního řešení, důvody kritiky a vlastní aplikaci občanského soudního řádu na konkrétní výsledek řízení. Nákladový výrok nelze odvodit pouze ze skutečnosti, že žaloba vyústila v některý způsob vypořádání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud nepřizná náhradu bez vysvětlení pouze proto, že jde o vypořádání spoluvlastnictví.

Právní rozbor: Je třeba aplikovat relevantní stanovisko a zákon, vyhodnotit konkrétní návrhy i okolnosti a vysvětlit výsledek. Odborná kritika není sama náhradou platné soudní argumentace.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 137

(1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty, odměna za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 2.

(2) Odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát nebo notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy⁵⁷ anebo patentový zástupce v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy^{57b}.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 138

(1) Na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

(2) Přiznané osvobození předseda senátu kdykoli za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 139

(1) Svědci a fyzické osoby uvedené v § 126a mají právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Toto právo zaniká, není-li uplatněno do tří dnů od výsledku nebo ode dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výsledku nedojde. O tom musí soud svědka a fyzické osoby uvedené v § 126a poučit.

(2) Byl-li podán znalecký posudek nebo proveden tlumočnický úkon, vzniká právo na náhradu hotových výdajů a na odměnu (znalečné a tlumočné). Zvláštní předpisy stanoví, komu a v jaké výši se znalečné a tlumočné vyplácí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 140

(1) Každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého zástupce. Společné náklady platí účastníci podle poměru účastnění na věci a na řízení; nelze-li poměr účastnění určit, platí je rovným dílem. Účastníci uvedení v § 91 odst. 2 platí společné náklady společně a nerozdílně.

(2) Byl-li ustanoven účastníku zástupcem nebo opatrovníkem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát; při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně 64 a náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů podle

sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem 57d. V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 141

(1) Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu, uloží předseda senátu tomuto účastníku, není-li osvobozen od soudních poplatků, aby před jeho provedením složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem provést, o tom musí být účastník poučen.

(2) Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou, jakož i hotové výdaje ustanoveného zástupce, který není advokátem, a náklady spojené s tím, že účastník jedná ve své mateřštině nebo se dorozumívá

některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, platí stát.

Náhrada nákladů řízení

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 142

(1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

(2) Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 143

Žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 145

Účastníku, jemuž soud přizná náhradu nákladů řízení, přizná i náhradu nákladů předběžného opatření a zajištění důkazů, zajištění důkazů a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 146

(1) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení a) skončilo smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného; b) bylo zastaveno.

(2) Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 147

(1) Účastníku nebo jeho zástupci může soud uložit, aby hradili náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

(2) Soud může uložit svědkům, fyzickým osobám uvedeným v § 126a, znalcům, tlumočnickům nebo těm, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, jestliže zavinili náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, aby je nahradili účastníkům.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 148

(1) Stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 149

(1) Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 150

Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.

Rozhodnutí o nákladech řízení

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 151

(1) O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 tak může učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 142a

(1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 1

(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 6

(1) Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 7

Sazba mimosmluvní odměny

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty 1. do 500 Kč 300 Kč, 2. přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč, 3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč 1 000 Kč, 4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč 1 500 Kč, 5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč, 6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč, 7. přes 10 000 000 Kč 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Tarifní hodnota

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 9

(1) Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li dále stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 11

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby: a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem, c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,

d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozбором předcházející návrhu ve věci samé, e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny, f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny, g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, h) sepsání právního rozboru věci, i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim, k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim, l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, m) sepsání listiny o právním jednání, n) stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, o) stížnost proti rozhodnutí o vazbě.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 13

(1) Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 137–142, § 142a, § 143–151. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

advokátní tarif (177/1996 Sb.): § 1, § 6–7, § 9, § 11, § 13. Znění: 15. 1. 2026.

C61 — Řízení v prvním stupni - rozhodnutí. Rozsudek. Usnesení. Platební rozkaz - evropský, elektronický, směnečný.

Základní výklad a souvislosti

Rozsudek rozhoduje zpravidla ve věci samé, usnesení o dalších zákonem určených otázkách; právní význam se odvíjí od obsahu a procesu. Výrok určuje závazné řešení, odůvodnění právní a skutkové důvody. Rozsudek pro uznání a zmeškání mají zvláštní podmínky a nápravu, nesmějí být mechanickým trestem za každou pasivitu. Platební rozkaz využívá zkrácený postup; odpor, námitky a evropské prostředky mají odlišný režim. Elektronický rozkaz není odlišným hmotným nárokem. Směnečný a evropský rozkaz vyžadují identifikovat zvláštní právní základ.

Druh rozhodnutí

Rozsudek typicky rozhoduje věc samu, usnesení řadu procesních otázek a některé meritorní věci podle zákona. Rozhoduje právní režim, ne obecný význam slova rozhodnutí.

Výrok

Výrok vymezuje závazný výsledek, odůvodnění jeho důvody. Nárok nelze určit pouze z komentáře soudu bez příslušného výroku.

Rozkazní ochrana

Platební rozkaz zjednodušuje postup při zákonných podmínkách. Obrana odporem nebo námitkami má odlišnosti podle druhu rozkazu.

Účinky

Právní moc, vykonatelnost a překážka věci rozhodnuté se posuzují samostatně. Předběžná vykonatelnost může umožnit výkon ještě před stabilizací rozhodnutí.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Účinky:** Právní moc a vykonatelnost se oddělují.
- **Rozkazy:** Odpor a směnečné námitky nejsou zaměnitelné.
- **Evropský prvek:** Použije se příslušné nařízení a jeho podmínky.

Podrobnější právní rozbor

- Výrok rozhodnutí musí být určitý a odpovídat předmětu řízení. Právní moc chrání závazné vyřešení, vykonatelnost umožňuje nucený výkon. Platební rozkaz nemá méně právních účinků jen proto, že byl vydán bez jednání; zákon však poskytuje zvláštní obranu. Rozsudek pro zmeškání vyžaduje konkrétní podmínky a nemůže se stát automatickou reakcí na každou procesní absenci.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 59/23, 13. 9. 2023 — Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Okolnosti případu: V řízení o vypořádání spoluvlastnictví namítalo město Hodonín nákladový výrok přes 326 tisíc Kč. Třetí senát předložil plénu nejednotnou praxi o tom, kdo je v takovém řízení procesně úspěšný.

Co soud řešil: Stanovisko sjednotilo obecné východisko pro řízení iudicii duplicis: nejde běžně o jednoduchou výhru jedné strany nad druhou, jestliže se společný vztah vypořádává v jejich zájmu.

Závěr a právní význam: Stanovisko sjednocuje právní názor podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Překonává výslovně označenou předchozí judikaturu; nejde o další rozsudek obecného soudu.

Jak závěr použít a kde má meze: Pravidlo připouští zvláštní důvody odlišného rozhodnutí. Neznamená úplný zákaz náhrad v každém spoluvlastnickém sporu; odborná kritika stanoviska zůstává odlišena od závazného většinového názoru.

Úplné znění právního závěru ve výroku stanoviska

V řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, majícím povahu iudicii duplicis, není-li žaloba zamítnuta, zpravidla nelze určit, který účastník měl ve věci plný úspěch (§ 142 odst. 1 o. s. ř.). Je proto obecným východiskem pro rozhodování o nákladech řízení souladným s ochranou vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 a práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aby žádný z účastníků neměl právo na náhradu nákladů řízení vůči jinému účastníku, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody.

Přímý pramen: https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=St-59-23_1

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Adresát podá proti směnečnému rozkazu obecný nesouhlas bez potřebného vymezení obrany.

Právní rozbor: Je třeba určit druh titulu, lhůtu a náležitosti správného prostředku. Poučení a obsah podání jsou rozhodné pro další procesní postup.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 152

(1) Rozsudkem rozhoduje soud o věci samé. Zákon stanoví, kdy soud rozhoduje ve věci samé usnesením.

(2) Rozsudkem má být rozhodnuto o celé projednávané věci. Jestliže to však je účelné, může soud rozsudkem rozhodnout nejdříve jen o její části nebo jen o jejím základu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 153

(1) Soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.

(2) Soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jen tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 154

(1) Pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení.

(2) Jde-li o opětující se dávky, lze uložit povinnost i k plnění dávek, které se stanou splatnými teprve v budoucnu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 155

(1) Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení; rozhodne-li jen o základu náhrady nákladů řízení, určí její výši v samostatném usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 156

(1) Rozsudek se vyhláší vždy veřejně; vyhláší jej předseda senátu jménem republiky. Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků, uvede pouze výrok. Po vyhlášení předseda senátu zpravidla účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 157

(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech „Jménem republiky“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců, přesné označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ochránce práv dětí, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místě k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 158

(1) Písemné vyhotovení rozsudku v listinné nebo elektronické podobě podepisuje předseda senátu. Nemůže-li je podepsat, podepíše je jiný člen senátu, a rozhodl-li samosoudce, jiný předsedou soudu pověřený soudce; důvod se na písemném vyhotovení poznamená.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 159

Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 159a

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 160

(1) Uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 161

(1) Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 167

(1) Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením. Usnesením se rozhoduje zejména o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušování řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, jakož i o věcech, které se týkají vedení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 168

(1) Usnesení vyhláší předseda senátu přítomným účastníkům.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 169

(1) Není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a příjmení soudců, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místě k jeho podání, a den a místo vydání usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 170

(1) Soud je vázán usnesením, jakmile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 171

(1) Lhůta k plnění počíná běžet od doručení usnesení; jejím uplynutím je usnesení vykonatelné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 172

(1) Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 173

(1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 174

(1) Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 175

Změna provedená nálezem Ústavního soudu č. 369/2012 Sb. s účinností ode dne 1. května 2013 nemohla být zapracována, protože zákon č. 45/2013 Sb. dotčená ustanovení odst. 1 mění s účinností k témuž datu.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006), čl. 1

Účel 1. Účelem tohoto nařízení je: a) zavedením řízení o evropském platebním rozkazu zjednodušit a urychlit soudní řízení týkající se nesporných peněžních nároků v přeshraničních případech a snížit náklady na ně; a b) umožnit volný pohyb evropských platebních rozkazů ve všech členských státech stanovením minimálních norem, díky jejichž dodržování je zbytečné zahajovat v členském státě výkonu jakékoli mezitímní řízení před uznáním a výkonem. Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 3 / 31 Děkujeme, že používáte Beck-online 2. Toto nařízení nebrání žalobci uplatňovat nárok ve smyslu článku 4 s využitím jiného řízení, které je k dispozici podle práva členského státu nebo práva Společenství.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006), čl. 7

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu 1. Pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu se použije vzorový formulář A uvedený v příloze I. 2. V návrhu se uvádí: a) jména a adresy stran a případně jejich zástupců a název a adresa soudu, ke kterému se návrh podává; b) výše nároku, včetně jistiny a případně úroku, smluvních pokut a nákladů; c) v případě požadovaného úroku úroková sazba a období, za něž je tento úrok požadován, pokud není k jistině automaticky připočten zákonný úrok podle právních předpisů členského státu původu; d) žalobní důvod včetně popisu okolností, kterých se žalobce dovolává jako základu nároku a případně požadovaného úroku; e) popis důkazních prostředků podporujících nárok; f) odůvodnění příslušnosti soudu, a g) přeshraniční povaha případu ve smyslu článku 3. 3. V návrhu žalobce prohlásí, že poskytnuté informace jsou podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a že si je vědom toho, že jakékoli úmyslné nepravdivé prohlášení by mohlo vést k odpovídajícím sankcím podle právních předpisů členského státu původu. 4. V dodatku návrhu může žalobce sdělit soudu, že nesouhlasí s převedením věci do běžného občanského soudního řízení ve smyslu článku 17, pokud žalovaný podá odpor. To žalobci nebrání, aby o tom soud informoval i později, avšak v každém případě před vydáním rozkazu. 5. Návrh se podává v listinné podobě nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků včetně elektronických, které členský stát původu přijímá a které jsou k dispozici i pro soud původu. 6. Návrh podepisuje žalobce nebo případně jeho zástupce. Pokud je návrh podáván v elektronické podobě v souladu s odstavcem 5, podepisuje se v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (7). Podpis se uzná v členském státě původu a nesmí podléhat dodatečným požadavkům. Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů v členském státě původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelů. Členské státy o takových komunikačních systémech informují Komisi.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006), čl. 16

Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu 1. Proti evropskému platebnímu rozkazu může žalovaný podat odpor u soudu původu za použití vzorového formuláře F uvedeného v příloze VI, který obdrží spolu s evropským platebním rozkazem. 2. Odpor musí být odeslán do 30 dnů od doručení rozkazu žalovanému. 3. Žalovaný v odporu uvede, že nárok popírá, aniž by musel uvádět důvody. 4. Odpor se podává v listinné podobě nebo pomocí jiných komunikačních prostředků včetně elektronických, které členský stát původu uznává a které má soud původu k dispozici. 5. Odpor podepíše žalovaný nebo případně jeho zástupce. Pokud je odpor podáván v elektronické podobě v souladu s odstavcem 4, podepíše se v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 1999/93/ES. Podpis se uzná v členském státě původu a nesmí podléhat dodatečným požadavkům. Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů členského státu původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelů. Členské státy o takových komunikačních systémech informují Komisi.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006), čl. 17

Důsledky podání odporu 1. Je-li odpor podán ve lhůtě stanovené v čl. 16 odst. 2, pokračuje řízení před příslušnými soudy členského státu původu podle pravidel běžného občanského soudního řízení, pokud žalobce výslovně nepožádal, aby v takovém případě řízení skončilo. Pokud žalobce uplatnil svůj nárok pomocí řízení o evropském platebním rozkazu, není tím dotčeno jeho postavení podle vnitrostátního práva v následném běžném občanském soudním řízení. 2. Převod do běžného občanského soudního řízení ve smyslu odstavce 1 se řídí právem členského státu původu. 3. Žalobce je informován o tom, zda žalovaný podal odpor, a o převodu do běžného občanského soudního řízení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 152–159, § 159a, § 160–161, § 167–175. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006): čl. 1, čl. 7, čl. 16–17. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C62 — Řízení o žalobě z rušené držby

Základní výklad a souvislosti

Žaloba z rušené držby chrání poslední pokojnou držbu a reaguje na její svémocné rušení. Není řízením o konečném určení vlastnictví a důkazní předmět je užší. Krátké hmotné a procesní souvislosti vyžadují rychlou reakci a správné vymezení rušitele, zásahu a požadované ochrany. Držitel může mít ochranu i proti vlastníkovi, který jedná svémocně; skutečné vlastnické právo se případně řeší v petitorním řízení. Soud zkoumá zákonné předpoklady ochrany, nikoli jen obecnou představu spravedlivého rozdělení věci.

Posesorní ochrana

Řízení chrání poslední držbu před svémocným zásahem. Neřeší konečně, kdo má vlastnické právo; proto může uspět držitel proti vlastníku porušujícímu zákonné meze.

Subjekty

Žalobce tvrdí držbu a rušení, žalovaný brání tvrzený zásah. Nestačí pouze předložit list vlastnictví, pokud neřeší relevantní posesorní otázku.

Rychlý postup

Zvláštní řízení omezuje dokazování na poslední držbu a svémoc. Zákonné lhůty podání a rozhodování mají různé funkce.

Výsledek

Meritorním výsledkem je usnesení v příslušném režimu. Náhrada škody a konečný vlastnický spor patří do jiné ochranné cesty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Předmět:** Držba není vlastnictví.
- **Lhůta:** Opoždění může zmařit zvláštní ochranu.
- **Svémoc:** Ani tvrzené vlastnictví samo neospravedlňuje každé násilné převzetí.

Podrobnější právní rozbor

- **Držební žaloba** chrání pokojný stav rychleji než úplné řešení vlastnického titulu. Důležité jsou krátké zákonné lhůty, identifikace rušení a poslední stav držby. Rozhodnutí v tomto režimu se nesmí vydávat za konečné určení vlastnictví. Samostatný vlastnický spor tím není automaticky vyloučen. Strategie účastníka musí odpovídat účelu prostředku a potřebnému skutkovému podkladu.
- **Vymezení žalobní ochrany:** Tvrzení musí popsat dosavadní držbu, konkrétní svévolný zásah a jeho čas. Důkaz vlastnické listiny může být v pozadí důležitý, ale předmět tohoto řízení se nesmí bez dalšího změnit na úplný spor o vlastnictví. Ochrana pokojného stavu brání tomu, aby osoba řešila právní spor svémocně. I osoba přesvědčená o lepším právu proto musí použít příslušný zákonný prostředek.

- **Procesní postup:** Je nutné rozlišit zákonnou krátkou lhůtu pro uplatnění ochrany a organizační požadavek rychlého rozhodnutí. Zmeškání první nelze vyřešit prostým argumentem, že soud jednal pomalu. V návrhu se vymezí požadované obnovení nebo zdržení zásahu tak, aby rozhodnutí bylo vykonatelné. Rozhodnutí v držební věci přitom nevytváří neomezenou překážku všech pozdějších žalob o hmotný titul.
- **Aplikační příklad:** Uživateli zahrady je svévolně zablokován přístup. Nejprve se doloží pokojný výkon držby a zásah, nikoli automaticky všechny okolnosti dávné koupě. Jestliže protistrana tvrdí vlastnické právo, je nutné vysvětlit, proč tím ještě není ospravedlněna svémoc. Následný spor o právo má vlastní žalobní předmět a důkazní režim. Držební a vlastnický nárok tak mohou chránit odlišné aspekty téže situace.
- **Hmotněprávní a procesní lhůty:** Občanský zákoník v § 1008 stanoví prekluzivní omezení ochrany. Žaloba podaná po šesti týdnech od chvíle, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu a osobě ohrožující či rušící držbu, má být zamítnuta; současně působí nejzazší roční hranice od prvního možného uplatnění. Občanský soudní řád naproti tomu upravuje rychlost soudního rozhodnutí. Jde o jiné lhůty, jiné adresáty a jiné následky. U zkoušky musí být časová osa sestavena z konkrétních událostí, nikoli jen z data, kdy se žalobce rozhodl vyhledat advokáta.
- **Rychlost a rozsah zjišťování:** Podle § 177 odst. 1 občanského soudního řádu soud rozhoduje o běžné ochraně rušené držby do 15 dnů od zahájení řízení a jednání není třeba nařizovat. Žalobce musí prokázat svémocné rušení. Podle § 178 je předmětem zjišťování poslední držba a její svémocné rušení. Rychlost proto není dosažena tím, že soud vynechá všechny podklady, ale omezením rozhodného předmětu. Dokazování dlouhé řady vlastnických převodů může náležet jinému sporu a nemá automaticky převzít tento režim.
- **Forma rozhodnutí a další nároky:** Ve věci samé se rozhoduje usnesením, nikoli běžným rozsudkem pouze proto, že žalobce žádá konečné rozhodnutí. Zvláštní úprava občanského soudního řádu v § 179 vylučuje v tomto řízení rozhodování o náhradě újmy vzniklé rušením držby. Obnovení stavu a náhrada škody tak musejí být právně i procesně odděleny. Žalobce nemůže připojením peněžitého nároku rozšířit zvláštní zrychlený předmět bez zhodnocení příslušného procesního režimu.
- **Stavba a její odstranění:** Občanský zákoník obsahuje zvláštní ochranu držitele ohroženého prováděním stavby a odpovídající úpravu při odstraňování. Významné může být neuplatnění námitek ve správním řízení, byl-li držitel účastníkem a mohl je uplatnit. Procesní ustanovení občanského soudního řádu v § 177 odst. 2 upravuje rozhodnutí do 30 dnů a minimální třídní předstih doručení předvolání. Tyto parametry nelze zaměnit s obecnou patnáctidenní variantou. Přiměřená jistota a bezprostřední nebezpečí navíc mají zvláštní hmotněprávní význam.
- **Obrana žalovaného:** Občanský zákoník v § 1007 výslovně připouští námitku nepravé držby získané proti žalovanému nebo předchozího vypuzení. Nejde o otevření neomezeného sporu o lepší vlastnické právo, ale o zákonem určenou obranu v držebním režimu. U námitky vypuzení zákon rovněž zohledňuje prekluzivní lhůty. Každý důkaz je proto nutné vztáhnout ke konkrétní přípustné skutečnosti. Pouhá věta, že žalovaný je vlastníkem, nemusí vyřešit tvrzené svémocné rušení.

- **Svépomoc a veřejná ochrana:** § 1006 občanského zákoníku připouští odpor proti svémocnému rušení a znovuzmocnění se věci při rušebním činu, pokud nejsou překročeny meze nutné obrany. Toto pravidlo neopravňuje k časově neomezené odvetě ani k libovolnému násilí. Při odpovědi se oddělí bezprostřední obrana a pozdější soudní ochrana. Potřeba rychlé reakce zároveň nevylučuje ochranu osobnosti, veřejnoprávní povinnosti a případnou trestní odpovědnost za nepřiměřený zásah.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vlastník bez procesu změny zámky a vytlačí pokojného držitele.

Právní rozbor: Je třeba posoudit držební stav, svémocný zásah a včasnost ochrany. Konečný titul vlastníka a ochrana pokojné držby se projednávají v odlišných rámcích.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1003

Držbu není nikdo oprávněn svémocně rušit. Kdo byl v držbě rušen, může se domáhat, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1004

(1) Je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 a nezajistí-li se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.

(2) Dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla. Hrozí-li však přímé nebezpečí, nebo dá-li žalovaný přiměřenou jistotu, že věc uvede v předešlý stav a nahradí škodu, ale žalobce jistotu za následky svého zákazu nedá, soud nezakáže, aby se zatím v provádění stavby pokračovalo, ledaže zákaz odůvodňují okolnosti případu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1005

Pro případ odstraňování stavby platí § 1004 obdobně.

Uchování držby

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1006

Držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a věci, jež mu byla odňata, při rušebním činu znovu zmocnit, nepřekročí-li přitom meze nutné obrany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1007

(1) Byl-li držitel z držby vypuzen, může se na vypuditeli domáhat, aby se zdržel dalšího vypuzení a obnovil původní stav. Proti žalobě na ochranu držby lze namítnout, že žalobce získal proti žalovanému nepravou držbu nebo že ho z držby vypudil.

(2) Vypuzení z držby práv nastane, když druhá strana odepře plnit, co dosud plnila, když někdo zabráni výkonu práva, nebo již nedbá povinnosti zdržet se nějakého konání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1008

(1) Soud zamítne žalobu na ochranu nebo na uchování držby, pokud bude žaloba podána po uplynutí šesti týdnů ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu i o osobě, která držbu ohrožuje nebo ruší, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy žalobce mohl své právo uplatnit poprvé.

(2) K námitce vypuzení z držby soud nepřihlédne, pokud ji žalovaný uplatní po uplynutí lhůt stanovených v odstavci 1.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 176

Ustanovení § 177 až 180 se použijí, je-li z žaloby zřejmé, že se žalobce domáhá ochrany rušené držby. Žalobce žalobu označí jako žalobu z rušené držby. Ustanovení § 41 odst. 2 tím není dotčeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 177

(1) Domáhá-li se žalobce ochrany rušené držby, soud o žalobě rozhodne do 15 dnů od zahájení řízení. Žalobce musí prokázat, že jde o svémocné rušení držby. Jednání není třeba nařizovat.

(2) Domáhá-li se žalobce zákazu provádění nebo odstraňování stavby z důvodů, že může být provedením nebo odstraněním stavby ohrožen nebo hrozí omezení jeho vlastnického práva, soud rozhodne o žalobě do 30 dnů od zahájení řízení. Předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 178

V řízení se soud omezí na zjištění poslední držby a jejího svémocného rušení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 179

V řízení nelze rozhodnout o náhradě újmy vzniklé rušením držby.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 180

(1) Ve věci samé rozhoduje soud usnesením.

(2) Soud vyhlásí usnesení ihned po skončení jednání. Ustanovení § 156 odst. 2 se nepoužije.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1003–1008. Znění: 1. 1. 2027.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 176–180. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C63 — Opravné prostředky - odvolání. Náležitosti odvolání a jeho podání. Účinky odvolání. Úkony soudu prvního stupně. Řízení u odvolacího soudu. Rozhodnutí o odvolání. Náklady odvolacího řízení. Další průběh řízení.

Základní výklad a souvislosti

Odvolání je řádným prostředkem proti zákonem vymezeným rozhodnutím. Přípustnost, legitimace, lhůta, rozsah a důvody se zkoumají samostatně. Suspenzivní a devolutivní účinek mají výjimky. Neúplná apelace omezuje nová tvrzení a důkazy s výslovnými výjimkami; nejde o zcela nový proces bez vazby na první stupeň. Odvolací soud může rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit podle podmínek. Pokud mění rozhodný skutkový či právní základ, musí respektovat dokazování, poučení a kontradiktornost. Náklady odvolání se stanoví v návaznosti na výsledek a procesní pravidla.

Odvolací funkce

Odvolání přezkouvává rozhodnutí prvního stupně v zákonném rozsahu. Není zcela novou neomezenou žalobou ani automatickou možností doplnit cokoli bez podmínek.

Oprávnění

Odvolatel musí mít příslušné postavení a napadnout rozhodnutí včas. Procesní újma a zákonná přípustnost se zkoumají odděleně.

Průběh

Soud prvního stupně provede stanovené přípravné úkony, odvolací soud rozhodne podle dostupných možností. Doplnňování dokazování podléhá vlastním mezím.

Účinky

Odklad právní moci či vykonatelnosti se určuje podle zákona a výjimek. Výsledek může být potvrzení, změna nebo zrušení při splnění podmínek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Novoty:** Nemají neomezenou přípustnost.
- **Rozsah:** Odvolání proti nákladům a proti meritu mají odlišný předmět.
- **Změna:** Vyžaduje podklad a možnost stran reagovat.

Podrobnější právní rozbor

- Odvolací přezkum má stanovený rozsah a pravidla novot. Oprava skutkového závěru může vyžadovat zopakování důkazů, nikoli jen jiné přečtení protokolu. Změna právního hodnocení musí respektovat možnost stran reagovat. Přípustnost prostředku a jeho důvodnost nejsou totožné; i včasné odvolání může být nedůvodné a závažná námitka nemusí zachránit nepřípustný prostředek.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1738/16, 1. 3. 2017 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

Okolnosti případu: V civilním pojistném sporu se v ústavní stížnosti poukazovalo na důkazní návrhy a neobjasněné okolnosti, které soudy dostatečně nevypořádaly. Nešlo o trestní řízení, ač je obecný princip využitelný i tam.

Co soud řešil: Soud posuzoval, zda opomenutí rozhodných podkladů narušilo právo na spravedlivý proces. Volné hodnocení nemůže nahradit nevysvětlené mlčení.

Závěr a právní význam: Civilní soud musí podstatné důkazní návrhy provést nebo srozumitelně vysvětlit jejich odmítnutí. Volné hodnocení důkazů není libovůlí a procesní neúspěch se nesmí zakládat na nevysvětleném opomenutí. Nález pochází z pojistného civilního sporu; nesmí být popisován jako trestní odsouzení. Zkoušková aplikace: rozlišit odmítnutý a skutečně opomenutý důkaz, jeho relevanci a význam pro rozhodné tvrzení. Ústavní korektiv nevyžaduje provedení všech navržených důkazů bez ohledu na potřebnost.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neukládá provést každý nadbytečný důkaz. Učí však vysvětlit odmítnutí a vypořádat podklady způsobilé ovlivnit výsledek.

Celý odstavec 28 odůvodnění — doslovná citace

28. Ze všech shora uvedených důvodů Ústavní soud uzavírá, že Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze za situace, kdy obvodní soud odmítl akceptovat stěžovatelkou (i vedlejší účastnicí řízení) navržený důkaz a fakticky jí znemožnil prokázat tvrzené skutečnosti, aniž by však ve svém rozhodnutí podrobně vyložil, z jakých důvodů jej odmítl provést, ačkoliv jeho provedení nic nebránilo a jevil se být velmi relevantním pro správné posouzení projednávané věci, a městský soud v odvolacím řízení v tomto postupu neshledal žádné vady a dostatečně se ani nevypořádal se všemi odvolacími námitkami stěžovatelky, svými rozhodnutími porušily právo stěžovatelky na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1738-16>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Strana předloží důkaz až v odvolání bez zákonného důvodu a očekává automatické provedení.

Právní rozbor: Je nutné posoudit pravidla novot, předchozí poučení a výjimky. Obsahově důležitý důkaz není vždy procesně přípustný v pozdní fázi.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 201

Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevyklučuje.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 202

(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž a) se upravuje vedení řízení, b) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1), c) bylo prominuto zmeškání lhůty, d) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu, e) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3, f) byl schválen smír, g) byl zamítnut návrh na přerušování řízení podle § 109 nebo podle § 110, h) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b), i) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí, j) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d), k) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu, l) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu, m) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2, n) byl zrušen platební rozkaz podle § 173 odst. 2.

(2) Odvolání není přípustné proti rozsudku vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozsudku peněžité plnění nepřevyšující 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

(3) Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 203

(1) Vedlejší účastník může podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil nejpozději do patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje. Odvolání vedlejšího účastníka není přípustné, jestliže se jím podporovaný účastník odvolání vzdal nebo jestliže s odvoláním vedlejšího účastníka nesouhlasí.

(2) Státní zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení, a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.

(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může podat odvolání jen v případech a za podmínek uvedených v § 35a a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 204

(1) Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

(2) Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení.

(3) O prominutí zmeškání lhůty k odvolání rozhoduje soud prvního stupně.

Náležitosti odvolání

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 205

(1) V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

(2) Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit jen tím, že a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepřislušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první věty za středníkem, c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další

skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny (§ 205a), g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 205a

Skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce nebo obsazení soudu; b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně; d) jimi má být splněna povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti nebo důkazní povinnost, a to za předpokladu, že pro nesplnění některé z uvedených povinností neměl odvolatel ve věci úspěch a že odvolatel nebyl řádně poučen podle § 118a odst. 1 až 3; e) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1;

f) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 206

(1) Podá-li ten, kdo je k tomu oprávněn, včas přípustné odvolání, nenabývá rozhodnutí právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud.

(2) Bylo-li však rozhodnuto o několika právech se samostatným skutkovým základem nebo týká-li se rozhodnutí několika účastníků, z nichž každý jedná v řízení sám za sebe (§ 91 odst. 1) a odvolání se výslovně vztahuje jen na některá práva nebo na některé účastníky, není právní moc výroku, který není napaden, odvoláním dotčena. To neplatí v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který odvoláním nebyl výslovně dotčen, nebo jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání poměru mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 209

Předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Neždají-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 212

Odvolací soud projedná věc v mezích, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. Tímto rozsahem není vázán a) v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který odvoláním nebyl dotčen, b) v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2), třebaže odvolání podal jen některý z účastníků, c) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 213

(1) Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvního stupně.

(2) Odvolací soud může zopakovat dokazování, na základě kterého soud prvního stupně zjistil skutkový stav věci; dosud provedené důkazy zopakuje vždy, má-li za to, že je z nich možné dospět k jinému skutkovému zjištění, než které učinil soud prvního stupně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 219

Odvolací soud rozhodnutí potvrdí, je-li ve výroku věcně správné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 220

(1) Odvolací soud změní rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže nejsou splněny podmínky pro jejich potvrzení (§ 219) nebo zrušení (§ 219a) a jestliže a) soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoliv správně zjistil skutkový stav; b) po doplnění nebo zopakování dokazování je skutkový stav věci zjištěn tak, že je možné o věci rozhodnout.

(2) Odvolací soud změní rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, také tehdy, jestliže schválí smír.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 221

(1) Zruší-li odvolací soud rozhodnutí podle § 219a, a) vrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nebo b) postoupí věc věcně příslušnému okresnímu nebo krajskému soudu, popřípadě soudu zřízenému k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, anebo c) rozhodne o zastavení řízení, jestliže je tu takový nedostatek podmínek řízení, který nelze odstranit (§ 104 odst. 1); není-li dána pravomoc soudů, rozhodne též o postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci náleží.

(2) Zruší-li odvolací soud rozhodnutí proto, že nebyl dodržen závazný právní názor (§ 226 odst. 1, § 235h odst. 2 věta druhá a § 243d odst. 1) nebo že v řízení došlo k závažným vadám, může nařídit, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), nebo přikázat věc k dalšímu řízení jinému soudu prvního stupně, kterému je nadřízen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 222

(1) Jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

(2) Nerozhodl-li soud prvního stupně o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o návrhu na předběžnou vykonatelnost, odvolací soud může ještě před rozhodnutím o odvolání nařídit, aby své rozhodnutí doplnil (§ 166).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 223

Odvolací soud rozhoduje rozsudkem, jestliže potvrzuje rozsudek (§ 219) nebo mění rozsudek podle § 220 odst. 1; jinak rozhoduje usnesením.

Náklady odvolacího řízení

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 224

(1) Ustanovení o nákladech řízení před soudem prvního stupně platí přiměřeně i pro řízení odvolací.

(2) Změní-li odvolací soud rozhodnutí, rozhodne i o nákladech řízení u soudu prvního stupně.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 201–205, § 205a, § 206, § 209, § 212–213, § 219–224. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C64 — Opravné prostředky - obnova řízení, žaloba pro zmatečnost. Přípustnost. Podání žaloby. Řízení o žalobách. Rozhodnutí o žalobách. Další průběh řízení.

Základní výklad a souvislosti

Obnova a žaloba pro zmatečnost jsou mimořádnými prostředky se zákonem uzavřenými důvody. Obnova reaguje na určité nové skutečnosti, rozhodnutí či důkazy, které nebylo možné využít v původním řízení za stanovených podmínek. Zmatečnost postihuje vymezené zásadní procesní vady. Přípustnost vůči konkrétnímu rozhodnutí, subjektivní a objektivní lhůta a náležitosti návrhu musejí být ověřeny zvlášť. Tyto prostředky nenahrazují opožděné odvolání jen proto, že účastník nesouhlasí s hodnocením důkazů. Povolení obnovy a nové meritorní rozhodnutí představují jiné fáze.

Dvě mimořádné žaloby

Obnova řeší zákonem určené nové skutečnosti či důkazy, zmatečnost zásadní procesní vady. Neslouží jako další všeobecné odvolání.

Přípustnost

Napadnutelné rozhodnutí, zákonný důvod a lhůta jsou samostatné podmínky. Nový nesouhlas s právním názorem není sám novým důkazem.

Proces

Návrh musí konkrétně spojit vadu s napadeným rozhodnutím. Povolení obnovy a následné nové projednání jsou různé fáze.

Účinek

Pravomoc se neodstraňuje pouhým podáním návrhu. Případný odklad a zrušení vyžadují zákonný postup.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Důvody:** Ne každý nový právní názor je obnovovací skutečností.
- **Vady:** Zmatečnost je typizovaná.
- **Účinky:** Podání samo nezruší pravomocný výsledek.

Podrobnější právní rozbor

- Obnova reaguje na zákonem vymezené nové podklady, zmatečnost na zvláštní závažné procesní vady. Nejde o obecné další odvolání. Subjektivní a objektivní lhůty i legitimace se posuzují samostatně. Nový právní názor není automaticky novým důkazem. U rodinného statusu mohou ústavní zvláštnosti vyžadovat individuální posouzení, nikoli odstranění všech pravidel právní jistoty.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález I.ÚS 2845/17, 8. 1. 2019 — Popření otcovství, DNA a právní identita

Okolnosti případu: Stěžovatelka usilovala o objasnění biologického otcovství po starším soudním rozhodování, kdy nebyly dostupné dnešní možnosti DNA. Soudy novou cestu uzavřely odkazem na věc rozhodnutou.

Co soud řešil: Soud vyvažoval právní jistotu proti soukromému a rodinnému životu a významu osobní identity. Nový vědecký podklad měl v konkrétním kontextu zásadní význam.

Závěr a právní význam: Soud v mimořádných okolnostech zohlednil biologickou identitu a nové důkazní možnosti proti rigidní překážce pravomocně rozhodnuté věci. Nález neodstraňuje obecně lhůty rodinného práva ani zásadu právní jistoty. Je třeba vážit individuální práva, časový odstup a rodinné vztahy, včetně práv dítěte. Zkouškový význam: rozdíl mezi výjimečným ústavním korektivem a obecným pravidlem; výsledek nelze odvozovat jen z existence nového genetického testu.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není všeobecným odstraněním lhůt a pravomoci všech starých rodičovských rozhodnutí. Přenos závěru potřebuje srovnatelné okolnosti a příslušný procesní základ.

Celý odstavec 20 odůvodnění — doslovná citace

20. S tím je nutno pro tento případ souhlasit i z ústavněprávního hlediska, nehledě na notorietu, že v případě konfliktu mezi právní jistotou a materiální spravedlností je zde nutno jednoznačně upřednostnit druhou právní hodnotu a zásadu "res iudicata" prolomit s ohledem na vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také s přihlédnutím k rozvoji vědeckého poznání umožňujícího zkoumání nemožné před desetiletími. S odkazem na podstatu výše citovaných případů Evropského soudu pro lidská práva Jäggi proti Švýcarsku, Paulík proti Slovensku a Novotný proti České republice (právo znát své rodiče jako důležitá součást osobní identity, prolomení zásady rei iudicatae, určení otcovství na základě nových biologických důkazů) je nutno provést nový, spravedlivý proces, v němž bude věc znovu řádně posouzena, včetně hodnotových aspektů vyplývajících z konceptu materiálního právního státu.

Celý odstavec 21 odůvodnění — doslovná citace

21. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že obecné soudy rozhodující ve věci, Okresní soud v Písku a Krajský soud v Českých Budějovicích, tím, že s odkazem na zásadu věci rozhodnuté zastavily řízení, ve kterém se stěžovatelka domáhala určení otcovství vedlejšího účastníka řízení, porušily právo stěžovatelky na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zároveň tím došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů bylo ústavní stížnosti vyhověno v souladu s § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2845-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastník žádá obnovu jen kvůli nové odborné publikaci s jiným výkladem.

Právní rozbor: Je třeba ověřit zákonný obnovovací důvod a včasnost; právní polemika sama zpravidla nenahradí novou skutkovou či důkazní okolnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 228

(1) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé: a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení § 205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci; b) lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení § 205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.

(2) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout také pravomocné usnesení, kterým byl schválen smír, lze-li důvody obnovy podle odstavce 1 vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír schvalován; to platí obdobně pro pravomocný platební rozkaz, pravomocný rozkaz k vyklizení, pravomocný rozsudek pro uznání a pravomocný rozsudek pro zmeškání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 229

(1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen, d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, e) rozhodoval vyloučený soudce, f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly splněny předpoklady.

(2) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout také pravomocný rozsudek soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový platební rozkaz), elektronický platební rozkaz nebo rozkaz k vyklizení, jestliže a) v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení, b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto, c) odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto rozhodnutí nebo pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením, platebním rozkazem nebo rozkazem k vyklizení uložené nelze vykonat (§ 261a).

(3) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný rozsudek odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným

postupem soudu odňata možnost jednat před soudem. Totéž platí, jde-li o pravomocný rozsudek soudu prvního stupně, proti němuž není odvolání přípustné podle § 202 odst. 2.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 230

(1) Žaloba není přípustná proti a) usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby; b) jen proti výrokům rozhodnutí o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti; c) jen proti důvodům rozhodnutí.

(2) Žaloba na obnovu řízení není přípustná též proti rozsudkům a usnesením, jejichž zrušení nebo změny lze dosáhnout jinak, nepočítaje v to dovolání.

(3) Žaloba pro zmatečnost není přípustná také proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě pro zmatečnost.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 231

(1) Žalobu může podat z důvodů uvedených v § 228 a 229 též vedlejší účastník, jestliže vstoupil do původního řízení. Žaloba je však nepřípustná, jestliže s ní jím podporovaný účastník nesouhlasí.

(2) Státní zastupitelství může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení.

Nevstoupilo-li státní zastupitelství do řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, může žalobu podat, dokud běží lhůta některému z účastníků, jestliže současně vstoupí do řízení .

(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud není přímo účastníkem řízení, může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost jen v případech a za podmínek uvedených v § 35a. Nevstoupil-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, může žalobu podat, dokud běží lhůta některému z účastníků, jestliže současně vstoupí do řízení (§ 35a).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 232

(1) Žaloba musí vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo zmatečnosti), vyličení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, domáhá.

(2) Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, a důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo zmatečnosti) mohou být měněny jen v průběhu trvání lhůt k žalobě.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 233

(1) Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty však neskončí před uplynutím tří

měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí.

(2) Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu řízení podána jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním deliktu, na jejichž podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo, byly později podle příslušných právních předpisů zrušeny.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 234

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být žaloba pro zmatečnost podána ve lhůtě tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí.

(2) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. c) lze žalobu podat ve lhůtě tří měsíců, která počíná běžet dnem, kdy účastníku byl ustanoven zástupce nebo kdy odpadla překážka, pro kterou nemohl před soudem samostatně jednat nebo pro kterou nemohl před soudem vystupovat, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

(3) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. e) lze žalobu podat ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

(4) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. g) lze žalobu podat ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235

(1) Prominutí zmeškání lhůt k žalobě není přípustné.

(2) Bylo-li proti žalobou napadenému rozhodnutí podáno také dovolání, nepočítá se do běhu lhůt podle § 234 odst. 1 až 4 doba od právní moci napadeného rozhodnutí do právní moci rozhodnutí dovolacího soudu.

Řízení a rozhodnutí o žalobě

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235a

(1) Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 však projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2).

(2) Pro řízení o žalobě platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li dále stanoveno něco jiného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235b

(1) Byla-li proti stejnému rozhodnutí podána žaloba na obnovu řízení i pro zmatečnost, spojí soud věci ke společnému řízení.

(2) Ustanovení § 92, 97 a 98 pro řízení o žalobě neplatí. Pro řízení o žalobě pro zmatečnost neplatí též ustanovení § 107a.

(3) Bylo-li proti napadenému rozhodnutí podáno též dovolání, soud řízení o žalobě přeruší až do rozhodnutí dovolacího soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235c

Je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno, může soud nařídit odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí o věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235d

Soud projedná věc v mezích, ve kterých se ten, kdo podal žalobu, domáhá povolení obnovy řízení nebo zrušení napadeného rozhodnutí pro zmatečnost. Tímto rozsahem není vázán a) v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který žalobou nebyl dotčen, b) v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2), c) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235e

(1) Žalobu na obnovu řízení soud usnesením buď zamítne nebo povolí obnovu řízení.

(2) Žalobu pro zmatečnost soud usnesením buď zamítne nebo napadené rozhodnutí zruší. Zruší-li rozhodnutí z důvodů uvedených v § 229 odst. 1 písm. a), b) a d) nebo v § 229 odst. 2 písm. a) a b), rozhodne též o zastavení řízení o věci, popřípadě o postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci náleží. Platí-li důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zruší soud i toto rozhodnutí, i když nebylo žalobou napadeno.

(3) Bylo-li stejné rozhodnutí napadeno žalobou na obnovu řízení i pro zmatečnost, může soud povolit důvodně uplatněnou obnovu řízení, jen když žalobu pro zmatečnost zamítne, odmítne nebo o ní zastaví řízení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 228–235, § 235a, § 235b, § 235c, § 235d, § 235e. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C65 — Opravné prostředky - dovolání. Přípustnost dovolání. Náležitosti dovolání a jeho podání. Účinky dovolání. Úkony soudu prvního stupně. Řízení u dovolacího soudu. Rozhodnutí o dovolání. Náklady dovolacího řízení. Další průběh řízení.

Základní výklad a souvislosti

Dovolání je mimořádným prostředkem před Nejvyšším soudem zaměřeným na zákonem vymezené právní otázky. Přípustnost podle judikatorního významu se odděluje od důvodnosti. Dovolatel musí určit právní otázku a zákonný předpoklad, nikoli jen vyjádřit nesouhlas s výsledkem. Povinné zastoupení, lhůta a náležitosti mají vlastní pravidla. Skutková polemika není běžně samostatným dovolacím důvodem. Nejvyšší soud však musí odůvodnění odmítnutí přizpůsobit skutečné argumentaci, zejména není-li údajně vyřešená otázka v předchozí judikatuře přesvědčivě zodpovězena.

Dovolání jako právní kontrola

Dovolání sjednocuje a koriguje rozhodování v zákonem vymezených otázkách. Není obecným třetím stupněm pro nové hodnocení všech svědků.

Přípustnost a důvod

Vymezení právní otázky a důvodu dovolání jsou jiné náležitosti. Pouhé tvrzení, že rozhodnutí je nespravedlivé, zákonné požadavky nenahrazuje.

Zastoupení

Povinné odborné zastoupení a výjimky se posuzují podle zákona. Včasná obecná stížnost nemusí splnit obsahové podmínky dovolání.

Ústavní rovina

Nepřiměřený formalismus může zasáhnout přístup k soudu, ale ústavní ochrana neodstraňuje všechny zákonné podmínky mimořádného prostředku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Přípustnost:** Není automatickou třetí instancí.
- **Otázka:** Musí být rozhodná a právní.
- **Odůvodnění:** Pouhý odkaz na zdánlivě shodný případ nemusí stačit.

Podrobnější právní rozbor

- Dovolání se zaměřuje na zákonem vymezené právní otázky, nikoli na neomezené opakování dokazování. Vymezení přípustnosti a dovolacího důvodu musí odpovídat napadenému rozhodnutí. Pouhý odkaz na nespravedlnost či seznam judikátů nestačí. Nejvyšší soud musí svůj procesní závěr řádně odůvodnit, zároveň však ústavní právo nezaručuje přijetí každého podání označeného jako dovolání.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Okolnosti případu: České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný. Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Postup Nejvyššího soudu vedl k porušení stěžovatelčina práva na soudní ochranu, neboť stěžovatelka vznesla prima facie nikoli nevýznamné argumenty, které zůstaly bez odpovědi, jelikož vypořádány zcela nebyly ani soudy nižších stupňů. Stěžovatelka mimo jiné poukazovala na strukturu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, vysvětlovala, že případný dispozitivní charakter by byl legislativně-technicky vyjádřen odlišně, a snažila se upozornit, že dané ustanovení míří na situace, kdy jsou již důvody podjatosti známy. Z napadeného usnesení Nejvyššího soudu (včetně usnesení, na které Nejvyšší soud odkázal) se stěžovatelka nemohla dozvědět, proč tyto argumenty neobstojí (ačkoli - což je podstatné - zákon předpokládá, že se důvody neopodstatněnosti svých argumentů dozví; viz body 30-31 tohoto nálezu).

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud netvrdí, že by samotný závěr o dispozitivnosti § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení byl protiústavní či nesprávný. Stejně tak Ústavní soud netvrdí, že dovolání stěžovatelky musí být shledáno přípustným. Ústavní soud sice v bodu 31 tohoto nálezu vyslovil, že povahu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nelze považovat za skutečně "vyřešenou", učinil tak ovšem pouze v kontextu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud nemíní zpochybňovat, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 občanského soudního řádu). Pro Ústavní soud je podstatné, zda posouzením přípustnosti nejsou obcházeny zákonem předpokládané náležitosti odůvodnění Nejvyššího soudu a ve spojení se stručným odůvodněním soudů nižších stupňů záruky práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy, v souladu s tímto nálezem by mohlo být i odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, pakliže bude odůvodněno způsobem reflektujícím naprosto nedostatečné odůvodnění obsažené v Nejvyšším soudem citované judikatuře vztahující se k řešené otázce.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dovolací soud označí otázku za vyřešenou, ale citovaný precedent ji pouze neodůvodněně předpokládá.

Právní rozbor: Je třeba posoudit skutečný obsah precedentu a požadavek odůvodnění podle II. ÚS 1852/19. Ústavní nálezh sám neznamena, že dovolání musí být shledáno přípustným.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 236

- (1) Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
- (2) Dovolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 237

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe odvolacího soudu nebo která v rozhodování odvolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka posouzena jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 238

(1) Dovolání podle § 237 není přípustné a) ve věcech upravených v části druhé občanského zákoníku, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo, b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona, c) proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží, d) ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, e) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4, f) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném, g) proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby, h) proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení, i) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek, j) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, k) proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení,

l) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o zproštění od složení zálohy nebo odejmutí zproštění od složení zálohy podle exekučního řádu.

(2) U opětujícího se peněžitého plnění je pro závěr, zda rozhodnutí obsahující dovoláním napadený výrok bylo vydáno v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [odstavec 1 písm. c)], rozhodný součet všech opětujících se plnění; jde-li však o peněžité plnění na dobu života, na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 5 let, je rozhodný pouze pětinašobek výše ročního plnění.

(3) Za rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) se považuje i rozhodnutí vydané v řízení o určení pravosti nebo výše pohledávky nepřevyšující 50 000 Kč.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 239

Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud; ustanovení § 241b odst. 1 a 2 tím nejsou dotčena.

Podání dovolání

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 240

(1) Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

(2) Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

(3) Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 241

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.⁵⁷

(2) Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

(3) Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

(4) Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 242

(1) Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden.

(2) Dovolací soud není vázán rozsahem dovolacích návrhů a) v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který dovoláním nebyl dotčen, b) v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2), třebaže dovolání podal jen některý z účastníků, c) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

(3) Rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

(4) Účastníci mohou po dobu trvání lhůty k podání dovolání měnit vymezení důvodu dovolání a rozsah, ve kterém rozhodnutí odvolacího soudu napadají; ke změně není třeba souhlasu soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243

Před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243a

(1) Dovolací soud rozhodne o dovolání zpravidla bez jednání. Považuje-li to za potřebné, nařídí k projednání dovolání jednání.

(2) Nařídí-li dovolací soud jednání, postupuje obdobně podle § 215 a § 216 odst. 3.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243c

(1) Dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, anebo které je zjevně bezdůvodné, dovolací soud odmítne.

(2) K přijetí usnesení o odmítnutí dovolání z důvodu, že dovolání není podle § 237 přípustné, je třeba souhlasu všech členů senátu.

(3) Ustanovení § 218 písm. b), § 218a, § 224 odst. 1 a 2 a § 225 platí pro řízení u dovolacího soudu obdobně. Vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 241b odst. 3 věty třetí, ačkoliv se nezdařilo odstranit nedostatek podmínky uvedené v § 241, rozhodne o zastavení dovolacího řízení pro nesplnění této podmínky dovolací soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243d

(1) Nepostupoval-li podle § 243c, dovolací soud a) dovolání zamítne, dojde-li k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné, nebo b) může rozhodnutí odvolacího soudu změnit, jestliže odvolací soud rozhodl nesprávně a jestliže dosavadní výsledky řízení ukazují, že je možné o věci rozhodnout.

(2) Změní-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, zruší rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, která jsou na změněném rozhodnutí odvolacího soudu závislá. Dozví-li se dovolací soud až dodatečně o tom, že na změněném rozhodnutí odvolacího soudu jsou závislá rozhodnutí vydaná v řízení v prvním stupni nebo v odvolacím řízení, rozhodne o jejich zrušení samostatným usnesením.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243f

(1) Pro rozhodnutí dovolacího soudu je rozhodující stav v době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

(2) O zastavení dovolacího řízení nebo o odmítnutí dovolání, které bylo podáno opožděně, které bylo podáno někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo které nebylo řádně doplněno nebo opraveno a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, může rozhodnout předseda senátu dovolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

(3) V odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno. Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

(4) Dovolací soud rozhoduje rozsudkem, jestliže zamítá dovolání proti rozsudku odvolacího soudu nebo jestliže mění či zrušuje rozsudek odvolacího soudu; jinak rozhoduje usnesením.

(5) Rozsudek se vyhlašuje ústně, proběhlo-li ve věci jednání a při vyhlášení je přítomen alespoň jeden účastník nebo osoba zúčastněná na řízení anebo veřejnost. Jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce v budově soudu a na elektronické úřední desce (dále jen „úřední deska soudu“) po dobu patnácti dnů. Předseda senátu může rozhodnout, že tímto způsobem se uveřejní i nosné důvody rozsudku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 236–243, § 243a, § 243c, § 243d, § 243f. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C66 — Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Řízení o žalobě. Příslušnost. Účastníci. Projednání žaloby. Rozhodnutí o žalobě.

Základní výklad a souvislosti

Část pátá občanského soudního řádu se uplatní tam, kde jiný orgán rozhodl soukromoprávní věc svěřenou mu zákonem. Civilní soud věc znovu projedná v zákonném rozsahu, nejde o totožný model správní žaloby proti veřejnoprávnímu rozhodnutí. Žaloba má zvláštní přípustnost, lhůtu, účastníky a předmět. Rozhodnutí soudu může nahradit napadené rozhodnutí v odpovídajícím rozsahu. Finanční arbitr představuje důležitý praktický příklad; samotné veřejnoprávní postavení rozhodující instituce neznamená, že výsledný spor patří správnímu soudnictví.

Soukromá věc rozhodnutá správou

Část pátá občanského soudního řádu poskytuje soudní rozhodnutí soukromoprávní věci původně řešené jiným orgánem. Není běžným správním přezkumem zákonnosti.

Účastníci

Okruh účasti se odvíjí od původního a soudního režimu. Správní orgán není nutně protistranou jako při správní žalobě.

Postup

Soud projedná věc v zákonném rozsahu a může nahradit předchozí rozhodnutí vlastním výrokem. Nejde jen o vrácení věci úřadu.

Praktická volba

Rozhodující je **materiální** soukromoprávní povaha sporu. Nesprávná volba procesní cesty může ohrozit včasnost a účinnost ochrany.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Povaha:** Rozhoduje soukromý nárok, ne označení orgánu.
- **Účastníci:** Určují se zvláštní úpravou.
- **Výsledek:** Nahrazení aktu a jeho kasační zrušení nejsou stejný model.

Podrobnější právní rozbor

- Civilní řízení podle části páté občanského soudního řádu se od správního soudnictví liší předmětem i výsledkem. Soud znovu řeší soukromou věc v zákonném rozsahu; nejde jen o kontrolu legality veřejnoprávního zásahu. Příslušný prostředek se určuje podle povahy nároku a zvláštního zákona. Chybná soudní větev může ohrozit včasnost, proto je kvalifikace prvním krokem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Strana podá správní žalobu proti nálezu finančního arbitra o soukromé pohledávce.

Právní rozbor: Je třeba určit správnou soudní větev podle povahy věci a zvláštního režimu, následně lhůtu a procesní účinky.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 244

(1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírcí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle

zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, a) rozhodl-li o sporu nebo o jiné právní věci rozhodce nebo stálý rozhodčí soud nebo rozhodčí komise spolku,⁹⁸ b) jestliže se rozhodnutí správního orgánu v důsledku námitek nebo jiného obdobného úkonu účastníka právního poměru učiněného před správním orgánem podle zvláštního zákona zrušuje nebo pozbývá účinnosti, c) odkázal-li podle zvláštního právního předpisu správní orgán účastníky právního poměru s jejich nároky na řízení před soudem.⁹⁹

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 245

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 246

(1) K návrhu je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta. Tento návrh se nazývá žalobou.

(2) Žaloba musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4) obsahovat označení účastníků řízení, sporu nebo jiné právní věci, o které správní orgán rozhodl, a rozhodnutí správního orgánu, vyličení skutečností, které svědčí o tom, že žaloba je podána včas, údaje o tom, v čem žalobce spatřuje, že byl rozhodnutím správního orgánu dotčen na svých právech, označení důkazů, které by měly být v řízení před soudem provedeny, jakož i to, v jakém rozsahu má být spor nebo jiná právní věc soudem projednána a rozhodnuta a jak má být spor nebo jiná právní věc soudem rozhodnuta.

(3) K žalobě je žalobce povinen připojit stejnopis rozhodnutí správního orgánu a listinné důkazy, jichž se dovolává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 247

(1) Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

(2) Žaloba je nepřipustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 248

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek na právní moc ani na vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu.

(2) Soud na žádost žalobce odloží a) vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže by neprodleným výkonem rozhodnutí správního orgánu hrozila žalobci závažná újma, b) právní moc rozhodnutí správního orgánu až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých právech a odklad se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv nabytých třetími osobami.

(3) Odklad právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí správního orgánu soud i bez návrhu zruší, jakmile se ukáže, že pominuly důvody, pro které byl povolen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 249

(1) Není-li dále stanoveno jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech vkladu práva k nemovitým věcem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je k řízení místně příslušný a) obecný soud účastníka, jemuž byla nebo podle návrhu podaného u správního orgánu měla být uložena povinnost k plnění, b) obecný soud účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno, není-li dána příslušnost podle písmena a), c) soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, není-li dána příslušnost podle písmena a) nebo b).

(2) Týkalo-li se řízení před správním orgánem práva k nemovité věci, je k řízení místně příslušný vždy soud, v jehož obvodu je nemovitá věc.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250a

(1) Účastníky řízení jsou žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem.

(2) Jakmile soud zjistí, že se řízení neúčastní někdo, kdo je podle odstavce 1 jeho účastníkem, přibere jej usnesením do řízení. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Projednání žaloby

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250b

(1) S žalobou jsou spojeny ke společnému řízení další žaloby, které byly podány ve věci, o níž správní orgán rozhodl stejným rozhodnutím dříve, než o ní soud prvního stupně rozhodl.

(2) V průběhu řízení před soudem nesmí být změněn okruh účastníků, jaký tu byl v době rozhodnutí správního orgánu; to neplatí, došlo-li za řízení před soudem k procesnímu nástupnictví (§ 107 a 107a).

(3) Návrh, o němž rozhodl správní orgán, nesmí být v průběhu řízení před soudem změněn.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250c

(1) V rámci přípravy jednání předseda senátu rovněž vyžádá od správního orgánu potřebné spisy.

(2) Stejnopis žaloby soud doručí též správnímu orgánu, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, a vyzve ho, aby soudu v určené lhůtě oznámil, zda v řízení bude uplatňovat práva podle věty druhé; jinak práva v řízení uplatňovat nelze. Správní orgán může v řízení předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyzváno k nařízenému jednání a žádat, aby mu bylo při jednání uděleno slovo. Vždy se mu však doručuje rozhodnutí ve věci samé nebo jiné rozhodnutí, kterým se řízení před soudem končí. Pro řízení o opravném prostředku se věty první až třetí použijí obdobně.

(3) Ustanovení § 114b se nepoužije.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250d

(1) Účastníci řízení mohou uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c) nebo, nebyla-li nařízena a provedena tato příprava jednání, do skončení prvního jednání, které se v řízení před soudem konalo; k později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i o skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 2.

(2) Omezení podle odstavce 1 neplatí v případě, že účastníci nebyli řádně poučeni podle § 114c odst. 5 nebo že, nebyla-li nařízena a provedena příprava jednání, soud jim neposkytl poučení o povinnostech podle odstavce 1 a o následcích nesplnění těchto povinností nejpozději v předvolání k prvnímu jednání ve věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250e

(1) Soud není vázán skutkovým stavem, jak byl zjištěn správním orgánem.

(2) Soud může vzít za svá též skutková zjištění správního orgánu. Možnost zopakovat důkazy provedené před správním orgánem není dotčena.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250f

Soud projedná věc v mezích, ve kterých se žalobce domáhal projednání sporu nebo jiné právní věci v řízení před soudem. Tímto rozsahem není vázán, a) jestliže správní orgán řízení zahájil bez návrhu, b) jde-li o taková společná oprávnění nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří jsou jejich nositeli, c) vyplývá-li z právního předpisu určitý způsob vypořádání právního poměru mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250g

(1) Soud žalobu odmítne, a) byla-li podána opožděně, b) byla-li podána někým, kdo k žalobě není oprávněn, c) je-li nepřijatelná.

(2) K rozhodnutí podle odstavce 1 nemusí být nařízeno jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250h

(1) Účastník, na jehož návrh bylo zahájeno řízení před správním orgánem, může vzít v průběhu řízení před soudem tento návrh zpět, a to zcela nebo zčásti.

(2) Byl-li vzat zpět návrh, kterým bylo zahájeno řízení před správním orgánem, a souhlasí-li s tímto zpětvzetím návrhu ostatní účastníci řízení, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu zastaví. Jednání nemusí nařizovat.

(3) Zastaví-li soud řízení podle odstavce 2, pozbývá rozhodnutí správního orgánu účinnost v rozsahu, v němž je usnesením soudu dotčeno. Uvedený následek musí být uveden ve výroku usnesení o zastavení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250i

Soud žalobu zamítne, dospěje-li k závěru, že správní orgán rozhodl o sporu nebo o jiné právní věci správně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250j

(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. S rozhodnutím správního orgánu se soud vypořádá v odůvodnění rozsudku.

(2) Rozsudek soudu podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí správního orgánu v takovém rozsahu, v jakém je rozsudkem soudu dotčeno. Tento následek musí být uveden ve výroku rozsudku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250k

Zastaví-li soud řízení o žalobě z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 250h, nebo odmítne-li žalobu anebo zamítne-li žalobu, zůstává rozhodnutí správního orgánu nedotčeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250l

Nahrazuje-li rozsudek soudu alespoň zčásti rozhodnutí správního orgánu (§ 250j odst. 2) nebo pozbylo-li rozhodnutí správního orgánu alespoň zčásti svou účinnost (§ 250h odst. 3), rozhodne soud znovu o náhradě nákladů řízení, které vznikly v řízení před správním orgánem, pokud bylo v tomto řízení o náhradě rozhodnuto.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 17

(1) Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci.

(2) Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 24

Řízení

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 244–250, § 250a, § 250b, § 250c, § 250d, § 250e, § 250f, § 250g, § 250h, § 250i, § 250j, § 250k, § 250l. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 17, § 24. Znění: 15. 2. 2025.

C67 — Výkon rozhodnutí - obecná část. Předpoklady výkonu rozhodnutí. Účastníci. Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí. Prohlášení o majetku. Nařízení výkonu rozhodnutí. Provedení výkonu rozhodnutí. Zastavení výkonu rozhodnutí. Náklady výkonu rozhodnutí.

Základní výklad a souvislosti

Výkon rozhodnutí předpokládá způsobilý, určitý a vykonatelný titul a procesní návrh v zákonném režimu. Oprávněný a povinný mají odlišná dispoziční a obranná práva, další osoby vstupují při zásahu do jejich majetku. Volba způsobu se váže k povaze povinnosti a ochraně povinného. Prohlášení o majetku a pomoc soudu mají zvláštní podmínky. Výkon není obecným novým přezkumem titulu, ale zásadní ústavní vady či zákonné důvody mohou vyžadovat zastavení. Náklady a **přiměřenost** zásahu se hodnotí samostatně; právo věřitele nesmí být ani popřeno, ani zneužito.

Nalézání a výkon

Výkon rozhodnutí prosazuje vykonatelný titul, nikoli znovu běžně rozhoduje spor o původní nárok. Výjimky a důvody zastavení mají vlastní zákonné meze.

Subjekty

Oprávněný, povinný a podle okolností další osoby mají procesní práva. Zásah do majetku třetí osoby vyvolává samostatnou ochranu.

Podmínky

Titul musí být formálně i materiálně vykonatelný a plnění určité. Samotná existence soudního spisu neopравňuje ke všem způsobům výkonu.

Přiměřenost

Způsob se vybírá podle zákona a povahy plnění. Uhrazení, zánik titulu a nepřípustnost zásahu mohou ovlivnit pokračování.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Titul:** Hmotná pohledávka sama nestačí.
- **Obrana:** Námitka proti způsobu a proti existenci povinnosti mají odlišné předpoklady.
- **Zastavení:** Může být pouze částečné.

Podrobnější právní rozbor

- Nucený výkon spojuje existenci titulu, splnění procesních podmínek a volbu zákonného způsobu. Ne každý nesouhlas s původním rozsudkem je důvodem zastavení. Formální a materiální vykonatelnost mají jiné znaky. Přiměřenost se vztahuje k rozsahu i povaze postihu. Ústavně extrémní titul vyžaduje zvláštní argumentaci, nikoli běžné znovuotevření celého nalézacího řízení.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Okolnosti případu: Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.

Co soud řešil: Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.

Závěr a právní význam: Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku. Zkoušková aplikace: nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.

Jak závěr použít a kde má meze: Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřípustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Z ustálené judikatury Ústavního soudu tak plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměruje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinální závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Titul přiznává extrémní úroky z malého spotřebitelského dluhu a výkon ohrožuje majetek povinného.

Právní rozbor: Je třeba posoudit výjimečné důvody částečného zastavení podle II. ÚS 3194/18 a konkrétní poměry obou stran, nikoli automaticky odstranit celý dluh.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 251

- (1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.
- (2) Je-li k soudu podán návrh na výkon titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení, soud návrh odmítne.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 252

- (1) Není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného.
- (2) Nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek; jde-li o výkon rozhodnutí příkazáním pohledávky, je příslušný obecný soud banky nebo jiného dlužníka povinného, popřípadě soud, v jehož obvodu má zahraniční dlužník povinného umístěn v České republice svůj závod nebo organizační složku svého závodu.
- (3) Namísto obecného soudu povinného a soudu uvedeného v § 511 zákona o zvláštních řízeních soudních je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, a) v jehož obvodu je závod (část závodu), jde-li o výkon rozhodnutí postižením závodu; b) v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se výkon rozhodnutí nemovité věci, není-li dána příslušnost podle písmena a).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 253

- (1) Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Případným slyšením povinného nesmí být zmařen účel výkonu rozhodnutí.
- (2) Soud nařídí jednání, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 254

- (1) Na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy usnesením.
- (2) Při výkonu rozhodnutí nelze přerušit řízení z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona a prominout zmeškání lhůty. Nelze také podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí; žalobu pro zmatečnost lze podat pouze z důvodu uvedeného v § 229 odst. 4.
- (3) Při výkonu rozhodnutí soud poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se výkon rozhodnutí týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.
- (4) V usnesení, jímž soud nařizuje výkon rozhodnutí, se uvede poučení o tom, že nebudou-li v odvolání uvedeny žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí, odvolací soud odvolání odmítne.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 255

- (1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.
- (2) Účastníkem řízení je také manžel povinného, je-li výkonem rozhodnutí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 260a

- (1) Kdo má vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku, může soudu před podáním návrhu na výkon rozhodnutí navrhnout, aby předvolal povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku.
- (2) Není-li povinný plně svéprávný nebo jsou-li povinným obec, vyšší územně samosprávný celek nebo právnická osoba, označí oprávněný podle možnosti osoby, které je třeba předvolat (§ 260c).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 261a

- (1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen tehdy, obsahuje-li rozhodnutí označení oprávněné a povinné osoby, vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění byl výkon rozhodnutí navržen, a určení lhůty ke splnění povinnosti.
- (2) Neobsahuje-li rozhodnutí soudu určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí.
- (3) Má-li podle rozhodnutí splnit povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li rozhodnutí jinak, jsou zavázání splnit všichni povinní rovným dílem.
- (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 neplatí, jde-li o usnesení o nařízení prodeje zástavy. Výkon tohoto rozhodnutí lze nařídit tehdy, obsahuje-li označení oprávněné a povinné osoby, zástavy a výši zajištěné pohledávky a jejího příslušenství.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 263

- (1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení.
- (2) Navrhne-li oprávněný k vydobytí své peněžité pohledávky výkon rozhodnutí několika způsoby zároveň, ačkoli by k jejímu uspokojení zřejmě stačil pouze některý z nich, nařídí soud výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který stačí k uspokojení pohledávky oprávněného.
- (3) Jestliže je vykonáváno rozhodnutí, ve kterém bylo oprávněnému přiznáno právo na opětující se dávky a jestliže výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nestačí k úhradě těchto dávek, lze výkon rozhodnutí nařídit jiným způsobem výkonu rozhodnutí v rozsahu součtu těchto plnění, a jde-li o dávky na dobu neurčitou, pak v rozsahu do pětinasobku ročního plnění. Oprávněnému soud dávky vyplácí, jakmile se stanou splatnými.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 264

- (1) Navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí způsobem, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepochopitelnosti výše pohledávky oprávněného a ceny věci, z níž má být uspokojení této pohledávky dosaženo, může soud nařídit, a to po slyšení oprávněného, výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem.
- (2) Soud zamítne návrh na výkon rozhodnutí, jestliže je již z návrhu zřejmé, že by výtěžek, kterého by se dosáhlo, nepostačil ani ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí.

Provedení výkonu rozhodnutí

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 266

- (1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Soud může na návrh rozhodnout, že zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3, § 313 odst. 1 a 3 a v § 320d odst. 1 písm. b) po dobu odkladu neplatí, pokud je to potřebné k dosažení účelu odkladu a oprávněný by tím nebyl vážně poškozen.
- (2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven (§ 268).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 268

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit;

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů; f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; h) výkon rozhodnutí je nepřipustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

(2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy^{35a} a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.

(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 269

(1) Nařízený výkon rozhodnutí zastaví soud na návrh nebo i bez návrhu.

(2) V případech uvedených v § 268 odst. 1 písm. g) a h) se rozhoduje zpravidla po předchozím jednání.

(3) Jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí nelze uplatňovat, že se změnily okolnosti rozhodné pro výši a trvání dávek nebo splátek (§ 163).

Náklady výkonu rozhodnutí

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 270

(1) Spolu s nařízením výkonu rozhodnutí uloží soud i povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniž stanoví lhůtu k jejich zaplacení. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady.

(2) Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí. Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

(3) Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát. Oprávněnému, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soud uložit, aby složil zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí; jinak soud výkon rozhodnutí zastaví.

(4) Pro náhradu nákladů výkonu rozhodnutí použije se i ustanovení § 147 až 150.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 271

Dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o náhradě nákladů, které účastníkům nebo plátcům mzdy prováděním výkonu rozhodnutí vznikly, podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo. Může také zrušit dosud vydaná rozhodnutí o nákladech výkonu, popřípadě uložit oprávněnému, aby vrátil, co mu povinný na náklady výkonu rozhodnutí již zaplatil.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 251–255, § 260a, § 261a, § 263–264, § 266, § 268–271. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C68 — Výkon rozhodnutí - zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech a prodej zástavy.

Základní výklad a souvislosti

Soudcovské zástavní právo zajišťuje pohledávku na nemovitosti a nevede samo bez dalšího k jejímu zpeněžení. Předpokládá způsobilý titul, identifikaci nemovité věci a zákonné podmínky zápisu a pořadí. Řízení o soudním prodeji zástavy představuje jiný institut, jehož fáze se odlišují od samotného zástavního závazku. Zástavní dlužník nemusí být osobním dlužníkem; rozsah odpovědnosti a procesní postavení se musí vymezit přesně. Pořadí a ochrana ostatních věřitelů mají význam při realizaci. Exekutorské zástavní právo má samostatný **zákonný základ**.

Zajištění a zpeněžení

Soudcovské zástavní právo zajišťuje pohledávku, prodej zástavy směřuje k uspokojení z její hodnoty. Zápis zástavy není sám výplatou věřiteli.

Subjekty

Osobní dlužník a zástavní dlužník mohou být různé osoby. Vlastník zástavy proto nemusí odpovídat celým osobním majetkem za cizí dluh.

Postup

Zřízení, doložení zástavního nároku a vlastní výkon prodejem mají různé podmínky a fáze. Jedno usnesení neřeší automaticky všechny navazující otázky.

Pořadí

Význam má pořadí práv a přihlášení dalších pohledávek. Rozdělení výtěžku podléhá zákonnému režimu, nikoli volné dohodě prvního věřitele.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zajištění a uspokojení:** Nezaměňovat.
- **Osoby:** Vlastník zástavy a osobní dlužník mohou být různí.
- **Pořadí:** Má vlastní časový a registrační základ.

Podrobnější právní rozbor

- Zřízení zástavního práva zajišťuje pořadí a uspokojení do budoucna; prodej zástavy směřuje k realizaci. Předmět, vlastník a zajištěná pohledávka musí být přesně určeny. Osoba zástavního dlužníka se může lišit od osobního dlužníka. Povinnost snášet realizaci zástavy proto neznamena automatickou osobní povinnost zaplatit celý dluh ze všeho majetku.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel považuje zápis soudcovské zástavy za automatický převod vlastnictví.

Právní rozbor: Je třeba oddělit vznik zajištění od realizace pohledávky a použít zákonný postup prodeje. Zástavní zápis sám nezakládá vlastnictví věřitele.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338b

(1) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci může být nařízen, jen když oprávněný přesně označí nemovitou věc, k níž má být zástavní právo zřízeno, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo notářem 76 doloží, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

(2) Pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva je rozhodující stav v době zahájení řízení.

(3) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda nemovitou věc nabyt jako substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyt jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti podle věty první nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338c

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se vztahuje na nemovitou věc se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.

(2) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.

(3) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny nemovité věci, které povinný nabyt jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s nemovitou věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338d

(1) Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž k soudu došel návrh na zřízení soudcovského zástavního práva; došlo-li několik návrhů ve stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku

z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li návrh podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí soudcovského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva.

(2) Pro pohledávky, pro něž bylo zřízeno soudcovské zástavní právo, lze vést výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci přímo i proti každému pozdějšímu vlastníku nemovité věci, který ji nabyt smluvně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338e

(1) Při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovité věci se nepoužijí ustanovení § 263 až 266, § 267a a § 268 odst. 1 písm. e). Ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) lze použít jen tehdy, zaniklo-li právo rozhodnutím přiznané před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí.

(2) Byl-li výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva pravomocně zastaven, zástavní právo tím od počátku zaniká. V případě, že byl pravomocně zastaven jen částečně, platí, že byl od počátku nařízen pro pohledávku jen v takové výši, kolik činí po zastavení výkonu rozhodnutí.

(3) Usnesení o zastavení nebo o částečném zastavení výkonu rozhodnutí soud zašle po právní moci příslušnému katastrálnímu úřadu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 353

(1) O návrhu na vyslovení neplatnosti volby do rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu státní služby nebo návrhu neplatnosti voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců evropské družstevní společnosti, kteří jsou voleni jako zástupci zaměstnanců z České republiky, rozhodne soud do 10 dnů ode dne doručení návrhu.

(2) Jednání není třeba nařizovat.

(3) Proti rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 354

Zahájení řízení

Řízení lze zahájit jen na návrh zástavního věřitele, kterým se domáhá nařízení soudního prodeje zástavy; to neplatí, neumožňují-li jiné právní předpisy soudní prodej zástavy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 355

Účastníci

Účastníky jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 356

Průběh řízení

Ve věci není třeba nařizovat jednání jen za podmínky, že lze rozhodnout jen na základě účastníků předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí nebo tehdy, jsou-li skutečnosti uvedené v § 358 odst. 1 větě první doloženy listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo veřejnými listinami notáře.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 357

Dokazování

V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 358

(1) Soud nařídí prodej zástavy, doloží-li zástavní věřitel zajištěnou pohledávku, zástavní právo k zástavě a kdo je zástavním dlužníkem. Rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je vykonatelné dnem, kterým nabylo právní moci.

(2) Pravomocné rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je závazné pro každého, proti němuž působí podle jiných právních předpisů zástavní právo k této zástavě.

(3) Podle vykonatelného rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy lze na návrh zástavního věřitele nařídit výkon rozhodnutí prodejem zástavy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1309

(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

(2) Ujednání zakazující zřídit zástavní právo má účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz zapsán do rejstříku zástav podle jiného právního předpisu nebo do veřejného seznamu, anebo byl-li jí znám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1359

(1) Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Je-li zástavou cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, prodá se na tomto trhu nebo i mimo tento trh nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem.

(2) Zástavní věřitel má vůči zástavci právo na náhradu nutných nákladů vynaložených při výkonu zástavního práva.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 73a

(1) Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh. Exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva podává exekutorovi oprávněný.

(2) Týká-li se návrh na zřízení exekutorského zástavního práva nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, exekutor o jeho podání vyrozumí příslušný katastrální úřad. Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva má účinky i proti osobám, které nabyly nemovitou věc po zápisu poznámky informující o podání návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva.

(3) Součástí vyrozumění o zahájení exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva není výzva podle § 46 odst. 6. Internetové stránky, na které je odkazováno ve vyrozumění, obsahují namísto poučení podle § 37 odst. 5 a 6, § 44a odst. 1, § 54, § 87 odst. 2 poučení podle odstavců 10 a 11. Ustanovení § 35 odst. 6, § 35b odst. 1 písm. i) až m), § 37 odst. 5 až 7, § 43a odst. 3 věty druhé až čtvrté, § 44 odst. 1 věty čtvrté, § 44a, § 44c, § 47 odst. 6, § 50, § 54, § 55 odst. 6 až 12, § 58 až 72 se nepoužijí.

(4) Třetí osoby v rámci součinnosti sdělí exekutorovi údaje potřebné k vedení exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva. Návrh na odklad nelze podat.

(5) Výrok exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva musí rovněž obsahovat označení nemovité věci, k níž má být zřízeno exekutorské zástavní právo, případně spoluvlastnického podílu na ní, označení zástavního věřitele údají, které se zapisují do katastru nemovitostí, označení zajištěné pohledávky a údaj o dni, který je rozhodný pro pořadí exekutorského zástavního práva.

(6) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva; došlo-li ve stejný den exekutorovi více exekučních návrhů, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní

zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční návrh ke zřízení exekutorského zástavního práva podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí exekutorského zástavního práva rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 338b, § 338c, § 338d, § 338e. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 353–358. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1309, § 1359. Znění: 1. 1. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 73a. Znění: 1. 10. 2026.

C69 — Zvláštní řízení soudní - obecná část. Příslušnost.

Účastníci. Oprávnění státního zastupitelství. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení. Doručení. Zahájení řízení. Jednání a jiný soudní rok. Dokazování. Rozhodnutí. Opravné prostředky.

Základní výklad a souvislosti

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje vymezené agendy s odlišnými zásadami od běžného sporu. Občanský soudní řád působí subsidiárně. Účastníky určuje zákon podle konkrétní věci; vyšetřovací zásada rozšiřuje aktivitu soudu, ale neodstraňuje právo vyjádřit se a obdržet odůvodnění. Některá řízení lze zahájit bez návrhu a soud může překročit návrh v zákonném rozsahu. Státní zastupitelství má vymezené oprávnění vstupu. Smír a dohoda jsou přípustné jen tam, kde odpovídají povaze věci a ochraně dotčených osob.

Zvláštní řízení

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje věci s odlišnou strukturou a veřejným ochranným zájmem. Subsidiární použití občanského soudního řádu respektuje zvláštní pravidla.

Účast

Účastníci se často určují podle zásahu do práv, nikoli jen označením žalobce a žalovaného. Působení státního zastupitelství má zákonné meze.

Zjišťování

Vyšetřovací či jiná zvláštní zásada může rozšířit iniciativu soudu. Neznamená však neomezené zjišťování všeho bez relevance.

Výsledek

Zahájení z moci úřední, smír a opravné prostředky se ověřují podle konkrétního typu řízení. Jedna obecná poučka nepokrývá všechny statusové věci.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Zásady:** Nesporné neznamená bezkonfliktní.
- **Dispozice:** Status nelze vždy volně dohodnout.
- **Subsidiarita:** Zvláštní pravidlo má přednost v konkrétním rozsahu.

Podrobnější právní rozbor

- Zvláštní řízení nepřebírají beze změny projednací režim běžného sporu. Uplatňuje se zákonem vymezené vyšetřování skutkového stavu a jiné pojetí účasti. Některá řízení se zahajují bez návrhu, jiná vyžadují iniciativu oprávněné osoby. Odlišnost neodstraňuje nestrannost a právo být slyšen. Zvláštní ustanovení je nutné hledat pro konkrétní typ věci.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Účastníci žádají, aby soud schválil libovolnou dohodu o statusu třetí osoby.

Právní rozbor: Je třeba prověřit zákonnou dispozici, účastenství a chráněný veřejný či osobní zájem. Souhlas stran sám nemusí nahrazovat rozhodné podmínky.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 1

- | |
|--|
| (1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně. |
| (2) Obecná část tohoto zákona se použije také na řízení podle části první hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže, řízení podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, řízení podle zákona upravujícího preventivní restrukturalizaci, řízení podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii a řízení podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, nestanoví-li tyto zákony jinak. |
| (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád. |
| (4) Nevyplyvá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto zákona vedle občanského soudního řádu. |

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 2

Řízení upravená tímto zákonem

Tento zákon upravuje řízení a) o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, b) ve věcech nezvěstnosti a smrti, c) o přivolení k zásahu do integrity, d) ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, e) o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu, f) o pozůstalosti, g) o úschovách, h) o umoření listin, i) ve věcech kapitálového trhu, j) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže, k) o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,

l) o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva, m) ve věcech voleb zaměstnanců, n) o soudním prodeji zástavy, o) o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, p) ve věcech manželských a partnerských, q) ve věci ochrany proti domácímu násilí, r) o určení a popření rodičovství, s) ve věcech osvojení, t) ve věcech péče soudu o nezletilé, u) v některých věcech výkonu rozhodnutí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 3

- | |
|--|
| (1) Pro řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak. |
| (2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně a) ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora a přeměn, b) o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích, c) o jmenování znalce v řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob pro 1. přezkum zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 2. určení přiměřené ceny podílu při povinném odkupu podílu společníka ovládané osoby ovládající osobou, 3. účely přeměn podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev a pro účely ocenění jmění rozdělovaného spolku, d) ve věcech opatrovnictví právnických osob, e) o úschovách za účelem splnění dluhu poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody více osobám na základě rozhodnutí soudu podle zákona o obchodních korporacích nebo zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „povinná úschova“), f) ve věcech kapitálového trhu, g) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže, h) o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory, Notářské komory České republiky, Komory auditorů České republiky, Exekutorské komory České republiky nebo Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin. |

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 4

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný (dále jen „nezletilý“), je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 5

Přenesení příslušnosti

Změní-li se v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svoji příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu nezletilého, opatrovance nebo osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již

odvolacím soudem rozhodnuta, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 6

(1) V řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, je účastníkem řízení (dále jen „účastník“) navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno.

(2) Účastníkem je také navrhovatel a ten, kterého zákon za účastníka označuje.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 7

(1) Jestliže někdo z těch, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, se neúčastní řízení od jeho zahájení, soud, jakmile se o něm dozví, jej přibere do řízení jako účastníka. Proti takovému usnesení není odvolání přípustné.

(2) Jestliže se řízení účastní ten, o jehož právech nebo povinnostech se v řízení nejedná, soud usnesením jeho účast v řízení ukončí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 8

(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení a) ve věcech osvojení, a to do části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, b) ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, o ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu, c) ve věci ochrany proti domácímu násilí, d) o svéprávnosti, e) o prohlášení za mrtvého, f) o určení data smrti, g) ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení a v zařízení sociálních služeb, h) o umoření listin, i) o některých otázkách týkajících se právnických osob.

(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) a g) může státní zastupitelství podat návrh na zahájení řízení.

(3) Pro účely zjištění podmínek k podání návrhu soudu na vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb je státní zastupitelství oprávněno a) vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení sociálních služeb, b) nahlížet do dokumentace vedené zařízením sociálních služeb, c) hovořit s osobami, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové sociální služby, bez přítomnosti jiných osob, d) požadovat od zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a dalších osob podílejících se na péči o osoby, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové sociální služby, potřebná vysvětlení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 13

(1) Řízení se zahajuje i bez návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze řízení zahájit jen na návrh. Soud řízení zahájí bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle tohoto zákona.

(2) O zahájení řízení bez návrhu vydá soud usnesení, které doručí účastníkům do vlastních rukou, nestanoví-li zákon jinak. Řízení je zahájeno dnem, kdy takové usnesení bylo vydáno.

(3) Proti usnesení o zahájení řízení bez návrhu není odvolání přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 20

(1) Soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Přitom není omezen na skutečnosti, které uvádějí účastníci.

(2) Účastník může uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy až do vydání nebo vyhlášení rozhodnutí. Tím není dotčeno právo účastníka uvádět nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení.

(3) Nelze mít za to, že nedostavením se účastníka k jednání či nepodání písemného vyjádření k výzvě soudu se určité skutečnosti pokládají za prokázané či že účastník nárok uznal; to nebrání soudu, aby účastníka vyzval k vyjádření se o určitém procesním návrhu s připojením doložky, že nevyjádří-li se do určité lhůty, bude se mít za to, že s návrhem souhlasí.

(4) V řízení, jehož účastníkem je nezletilý, který je schopen pochopit situaci, soud postupuje tak, aby nezletilý dostal potřebné informace o soudním řízení a byl informován o možných důsledcích vyhovění svému názoru i důsledcích soudního rozhodnutí. Obdobnou povinnost vůči nezletilému má i jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 21

Dokazování

Soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 23

Náhrada nákladů řízení

Bylo-li možné zahájit řízení i bez návrhu a v řízení ve statusových věcech manželských a partnerských, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení. Náhradu nákladů řízení lze přiznat navrhovateli, který je obětí domácího násilí podle občanského zákoníku, proti účastníkovi, který se domácího násilí dopustil, nebo, odůvodňují-li to okolnosti případu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 26

Překročení návrhu

Soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jestliže řízení bylo možno zahájit i bez návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 28

(1) V odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně. K novým skutečnostem nebo důkazům odvolací soud přihlédne, i když nebyly uplatněny.

(2) Bylo-li řízení možné zahájit i bez návrhu, odvolací soud není vázán mezemi, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí.

(3) Rozhodnutí lze přezkoumat i tehdy, pokud nebyl v odvolání ani přes výzvu odvolací důvod uplatněn.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 30

(1) Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.

(2) Dovolací soud není vázán rozsahem dovolacích návrhů ve věcech, v nichž lze zahájit řízení bez návrhu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 1–8, § 13, § 20–21, § 23, § 26, § 28, § 30. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

C70 — Zvláštní řízení soudní - řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Řízení o podpůrných opatřeních. Řízení o svéprávnosti. Řízení ve věcech opatrovnictví člověka

Základní výklad a souvislosti

Podpůrná opatření a řízení o svéprávnosti mají chránit člověka při co nejmenším omezení autonomie. Omezení není trestem za neobvyklé rozhodování; vyžaduje zákonné důvody, konkrétní rozsah a dobu. Soud musí člověka v předepsaném rozsahu zhlédnout či vyslechnout, hodnotit odborné podklady a dostupné méně omezující alternativy. Opatrovnictví organizuje konkrétní ochranu a správu, nikoli plošné odnětí důstojnosti. Posudek sám nerozhoduje právní otázku rozsahu svéprávnosti. Zranitelnost má význam i pro následnou platnost smluv a ochranu před nepoctivými nároky.

Podpora a omezení

Podpůrná opatření mají umožnit člověku realizovat vůli, omezení svéprávnosti je výraznější zásah. **Materiální** potřebnost se hodnotí individuálně a se zřetelem k méně omezujícím možnostem.

Subjekty

Posuzovaný je nositelem práv, nikoli pouhým objektem vyšetření. Opatrovník či podpůrce mají zákonem určenou roli.

Proces

Soud musí zajistit přístup k osobě, potřebné podklady a procesní ochranu. Znalec poskytuje odborné zjištění, konečný rozsah zásahu určuje soud.

Kontrola

Rozsah a doba omezení musí odpovídat skutečné potřebě. Diagnóza sama neopravňuje k plošnému zákazu všech právních jednání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Individualizace:** Určit, které úkony osoba nezvládá.
- **Subsidiarita:** Vyhodnotit podporu a zastoupení.
- **Opatrovník:** Jedná v zájmu osoby a podléhá kontrole.

Podrobnější právní rozbor

- Řízení o svéprávnosti musí zkoumat potřebu ochrany a mírnější prostředky. Diagnóza sama nestačí k univerzálnímu omezení. Osoba není jen objektem znaleckého posouzení, má procesní práva a musí být v zákonném rozsahu zapojena. Opatrovnictví a podpůrné opatření mají odlišný obsah a účel. Výrok musí konkrétně vymezit rozsah zásahu, ne neurčitě odstranit veškerou autonomii.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Soud omezuje svéprávnost obecně jen podle diagnózy bez vysvětlení potřebného rozsahu.

Právní rozbor: Je třeba doplnit konkrétní zjištění, alternativy a proporcionalitu. Diagnóza sama neřeší zákonné podmínky každého omezení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 31

Předmět řízení

V řízení soud rozhoduje zejména o a) splnění podmínky v předběžném prohlášení, b) změně nebo zrušení předběžného prohlášení, c) schválení smlouvy o nápomoci, d) odvolání podpůrce, e) schválení zastoupení členem domácnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 32

(1) O schválení smlouvy o nápomoci lze rozhodnout jen na návrh podporovaného nebo podpůrce.

(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být přiložena smlouva o nápomoci; není-li smlouva uzavřena v písemné formě, musí být její podstatný obsah zachycen v návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 33

Průběh řízení

Jde-li v řízení o schválení zastoupení členem domácnosti, soud nařídí k projednání věci jednání jen tehdy, navrhne-li to účastník nebo je-li to nezbytné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 34

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný obecný soud toho, o jehož svéprávnosti se rozhoduje. Je-li tato osoba bez svého souhlasu umístěna ve zdravotnickém zařízení nebo je-li umístěna v zařízení uvedeném v § 84, je příslušný soud, v jehož obvodu je toto zařízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 35

(1) Návrh na zahájení řízení o omezení nebo vrácení svéprávnosti může podat též poskytovatel zdravotních služeb.

(2) Z návrhu musí vyplývat, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel návrh za důvodný a že užití mírnějších a méně omezujících opatření není možné. Nepodal-li návrh na zahájení řízení státní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, může soud uložit navrhovateli, aby do přiměřené lhůty předložil lékařskou zprávu o duševním stavu osoby, o jejíž svéprávnost se jedná (dále jen „posuzovaný“); není-li v této lhůtě lékařská zpráva předložena, soud zastaví řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 36

Informování o zahájení řízení

Stejnopis návrhu na zahájení řízení nebo usnesení o zahájení řízení o omezení nebo vrácení svéprávnosti toho, kdo je advokátem, notářem, soudním exekutorem, soudcem, státním zástupcem, insolvenčním správcem, zapsaným mediátorem, znalcem nebo tlumočnickem, doručí soud bez odkladu též ministru spravedlnosti a příslušné komoře.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 37

(1) Soud jmenuje posuzovanému opatrovníka. To nebrání tomu, aby si posuzovaný zvolil zmocněnce, a to i bez souhlasu opatrovníka. O tom a o svých dalších procesních právech a povinnostech musí být posuzovaný poučen.

(2) Jsou-li úkony opatrovníka a zvoleného zmocněnce v rozporu, posoudí soud, který z úkonů je v zájmu posuzovaného.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 38

(1) Soud vyslechne posuzovaného, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy.

(2) Od výsledku posuzovaného může soud upustit, nelze-li tento výsledek provést vůbec nebo bez újmy pro zdravotní stav posuzovaného; soud však posuzovaného vždy zhlédne. Pokud posuzovaný sám požádá, aby byl vyslechnut, soud ho vyslechne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 39

Posouzení mírnějších opatření

Má-li soud za to, že vzhledem k zájmům posuzovaného postačuje mírnější a méně omezující opatření, může v průběhu řízení rozhodnout zejména o schválení smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 40

(2) V rozsudku, jímž se omezuje svéprávnost, vymezí soud rozsah, v jakém způsobilost posuzovaného samostatně právně jednat omezil, a popřípadě dobu, po kterou účinky omezení trvají.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 41

Sdělení rozhodnutí posuzovanému

Soud učiní i jiná vhodná opatření, aby se posuzovaný mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl je k dispozici.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 42

Zrušení rozsudku

Soud rozsudek zruší, jestliže později vyjde najevo, že pro omezení svéprávnosti nebyly podmínky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 43

(1) Náklady řízení platí stát. Neplatí však náklady právního zastoupení, s výjimkou nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro řízení.

(2) Lze-li to spravedlivě žádat, přizná soud státu náhradu proti tomu, o jehož svéprávnost v řízení šlo.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 44

(1) S výjimkou řízení podle § 46 je pro řízení příslušný soud, v jehož obvodu má opatrovanec bydliště.

(2) Je-li opatrovanec neznámého pobytu nebo nepřítomný, je příslušný soud, v jehož obvodu má opatrovanec majetek.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 45

(1) O jmenování a odvolání opatrovníka osobě, jejíž zdravotní stav jí při správě jmění nebo při hájení jejích práv působí obtíže, je možné rozhodnout jen na návrh této osoby.

(2) O zjištění vůle opatrovance, kterému byl jmenován opatrovník podle odstavce 1, je možné rozhodnout jen na návrh opatrovníka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 46

- (1) Nebylo-li řízení o svéprávnosti zastaveno podle § 35 odst. 2, soud zahájí řízení ve věcech opatrovnictví člověka a řízení spojí.
- (2) Pro řízení je příslušný soud, který vede řízení o svéprávnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 47

Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka

Soud zjistí, zda v seznamu prohlášení o určení opatrovníka vedeného podle jiného právního předpisu je evidováno prohlášení o určení opatrovníka, případně o odvolání takového určení, učiněné tím, jehož svéprávnost má být omezena; je-li evidováno, zjistí také údaje o určeném opatrovníku a údaj, u kterého notáře je taková listina uložena.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 48

- (1) Soud dohlíží, zda opatrovník plní řádně své povinnosti. K tomu může činit vhodná opatření.
- (2) Rozhodl-li soud podle § 84a, je povinen nejpozději do 3 měsíců přezkoumat, zda opatrovník učinil kroky k nápravě, a to i opakovaně, pokud k nápravě nedošlo. Za tím účelem si zejména opatří vyjádření názoru člověka, o jehož nepřipustném držení v zařízení sociálních služeb bylo rozhodnuto.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 49

- (1) O tom, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat osoba, která je osobou blízkou nebo známým přítelem opatrovance, je možné rozhodnout jen na návrh této osoby. O odnětí práv právnické osoby, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejích zájmů, která podle jiného právního předpisu má právo být členem opatrovnické rady nebo účastnit se jejího zasedání, schůze k ustanovení opatrovnické rady a činit ve věcech opatrovnické rady soudu návrhy, lze rozhodnout jen na návrh opatrovance, opatrovníka nebo členů opatrovnické rady.
- (2) O svolání schůze k ustanovení opatrovnické rady nebo o svolání opatrovnické rady rozhodne soud do 30 dnů od podání návrhu nebo od vydání usnesení, kterým bylo řízení zahájeno bez návrhu. Jednání není třeba nařizovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 45

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 49

- (1) Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předeek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky.
- (2) Zástupce dá zastoupenému na vědomí, že ho bude zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky zastoupení. Odmítne-li to člověk, který má být zastoupen, zastoupení nevznikne; k odmítnutí postačí schopnost projevit přání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 55

- (1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 56

- (1) Omezit svéprávnost člověka může jen soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 57

(1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 58

Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 59

(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 60

Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 61

Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti člověka, může osoba jím povoláná za opatrovníka navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována; pokud návrh nepodá, zjistí soud její stanovisko. Je-li tato osoba způsobilá k opatrovnictví, soud ji s jejím souhlasem opatrovníkem jmenuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 62

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlídně soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 63

Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu závislou na takovém zařízení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 64

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezabavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 65

(1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 465

(1) Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 466

(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 31–49. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 45, § 49, § 55–65, § 465–466. Znění: 1. 1. 2027.

C71 — Zvláštní řízení soudní - řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti a řízení o přivolení k zásahu do integrity. Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného. Řízení o prohlášení člověka za mrtvého. Řízení o určení data smrti.

Základní výklad a souvislosti

Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého a určení data smrti řeší nejistotu statusu při zákonných podmínkách a s ochranou dotčených vztahů. Nezvěstnost není smrt a její majetkové účinky jsou odlišné. Řízení musí zjistit relevantní okolnosti, respektovat lhůty a možnost následné změny výsledku. Přivolení k zásahu do integrity chrání osobní autonomii tam, kde je potřebný soudní souhlas; nesmí být odvozeno pouze z pohodlí rodiny či zařízení. Biologická skutečnost, její úřední důkaz a právní status se posuzují v souvislosti, ale samostatně.

Nezvěstnost a smrt

Nezvěstnost neznamena právní závěr, že člověk zemřel. Prohlášení za mrtvého a určení data smrti mají jiné podmínky a účinky.

Dotčené osoby

Rozhodnutí ovlivňuje rodinné a majetkové vztahy dalších osob. Jejich procesní účast a oprávnění se odvíjejí od konkrétního řízení.

Postup

Soud zjišťuje zákonné okolnosti a dodržuje příslušné oznamovací či časové podmínky. Pouhý nedostatek kontaktu nemusí stačit.

Integrita

Přivolení k zásahu do integrity představuje samostatnou ochrannou věc. Není obecnou náhradou souhlasu pacienta v každé zdravotnické situaci.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Status:** Každý institut má vlastní důsledky.
- **Integrita:** Souhlas osoby a soudu mají odlišný základ.
- **Důkazy:** Nepřítomnost sama automaticky neprokazuje smrt.

Podrobnější právní rozbor

- Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého a určení data smrti vytvářejí jiné právní následky. Důkazní základ a zákonné časové podmínky se liší. Prohlášení za mrtvého nemůže být běžnou administrativní zkratkou pro nedostupného dlužníka. Přivolení k zásahu do integrity vyžaduje zvláštní ochranu osoby; účel řízení nelze zaměnit s majetkovým zájmem příbuzných.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Rodina po krátké nepřítomnosti žádá potvrzení smrti kvůli majetkovému vypořádání.

Právní rozbor: Je nutné zjistit zákonné podmínky konkrétního řízení a spolehlivost podkladů. Ekonomický zájem nenahrazuje statusový důkaz.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 50

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný soud, který byl naposledy obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za nezvěstného (dále jen „pohřešovaný“).

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 51

Účastníci

Účastníkem je pohřešovaný a ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn k podání návrhu na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 52

Zahájení řízení

Řízení lze zahájit jen na návrh.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 53

(1) Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve pohřešovaného, aby se do 3 měsíců přihlásil, a každého, kdo o něm ví, aby o něm podal v téže lhůtě zprávu soudu nebo opatrovníku, popřípadě zástupci, uvedenému ve vyhlášce. Zároveň soud provede všechna potřebná šetření o pohřešovaném.

(2) Ve vyhlášce uvede soud podstatné okolnosti případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce rozhodne o prohlášení za nezvěstného, jestliže se pohřešovaný nepřihlásí nebo nedojde-li zpráva o tom, kde se zdržuje. Lhůtu určí soud na 3 měsíce od uveřejnění vyhlášky. Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 54

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný soud, který byl naposledy obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 55

Zahájení řízení

Má-li být člověk prohlášen za mrtvého na základě domněnky smrti, lze řízení zahájit jen na návrh.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 56

(2) V rozsudku soud určí den, který platí za den smrti člověka, popřípadě den, který nezvěstný zřejmě nepřežil.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 57

Zrušení rozhodnutí

Zjistí-li soud, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, je naživu nebo žil v den, od kterého dosud neuplynula lhůta stanovená k tomu, aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého, zruší rozsudek o prohlášení za mrtvého.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 58

Stanovení jiného data smrti

Zjistí-li soud dodatečně, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, zemřel jiného dne nebo se toho dne nemohl dožít, anebo jej přežil, rozhodne o změně dne, který je uveden v rozsudku jako den smrti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 59

Místní příslušnost

Pro řízení o určení data smrti je příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo matričního úřadu, který oznámil soudu, že nelze zjistit datum smrti člověka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 60

Zahájení řízení

Soud řízení zahájí na základě podnětu matričního úřadu podle jiného právního předpisu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 61

Zastoupení

K ochraně oprávněných zájmů zemřelého jmenuje soud opatrovníka pro řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 62

(1) Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti člověka nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. Soud zároveň provede všechna šetření potřebná k určení data smrti člověka.

(2) Soud ve vyhlášce uvede podstatné okolnosti případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce určí den smrti člověka. Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 63

(1) Po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce rozhodne soud rozsudkem.

(2) V rozsudku určí den, který platí za den smrti člověka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 64

Změna rozhodnutí

Zjistí-li soud dodatečně, že skutečný den smrti je odlišný ode dne určeného v rozsudku podle § 63, rozhodne o změně dne, který je uveden v rozsudku, nebo rozsudek zruší, a to i na návrh osoby, která na takové změně prokáže právní zájem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 65

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný obecný soud toho, do jehož integrity má být zasaženo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 66

(1) Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. Soud uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti.

(2) Prohlášení za nezvěstného se může stát na návrh osoby, která na tom má právní zájem, zejména manžela nebo jiné blízké osoby, spoluvlastníka, zaměstnavatele nebo korporace, na níž má tento člověk účast.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 67

(1) Při posuzování jednání, k nimž je jinak potřebné udělení souhlasu, přivolení, odevzdání hlasu nebo jiného konání osoby prohlášené za nezvěstnou, se k této potřebnosti nepřihlíží; to však neplatí, jedná-li se o záležitost jeho osobního stavu. Kdo jedná, dotýkaje se záležitosti nezvěstného, musí tak činit i s přihlédnutím k jeho zájmům.

(2) Na právní jednání, k němuž došlo bez souhlasu nebo jiného nezbytného projevu vůle nezvěstného poté, co opustil své bydliště, avšak dříve, než byl za nezvěstného prohlášen, přestože toto prohlášení bylo bez zbytečného odkladu navrženo, se hledí jako na jednání učiněné s odkládací podmínkou vydání rozhodnutí, jímž byl prohlášen za nezvěstného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 68

Navrátí-li se člověk prohlášený za nezvěstného nebo jmenuje-li správce svého jmění, pozbývá prohlášení za nezvěstného účinků. Prohlášení pozbývá účinků i dnem, který platí za den smrti nezvěstného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 69

Kdo byl prohlášen za nezvěstného, nemůže namítat neplatnost nebo neúčinnost právního jednání učiněného za jeho nepřítomnosti, k němuž došlo za účinků takového prohlášení, pro to, že se při nich projev jeho vůle nevyžadoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 70

Bude-li za nezvěstného prohlášen ten, kdo ustavil správce svého majetku, nejsou tím dotčena práva a povinnosti ustaveného správce. To neplatí, jestliže správce není znám, odmítne jednat v zájmu nezvěstného, svá jednání v zájmu nezvěstného zanedbává, nebo jednat vůbec nemůže.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 71

(1) Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, prohlásí soud za mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za den jeho smrti.

(2) Na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, se hledí, jako by zemřel. Prohlášením manžela za mrtvého zaniká manželství dnem, který se pokládá za den jeho smrti; totéž platí o registrovaném partnerství.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 72

Byl-li člověk prohlášen za nezvěstného a vyplývají-li z okolností vážné pochybnosti, zda je ještě živ, ačkoli jeho smrt není nepochybná, může ho soud prohlásit za mrtvého na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a určí den, který nezvěstný zřejmě nepřežil. Má se za to, že tento den je dnem smrti nezvěstného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 73

Člověka, který byl prohlášen za nezvěstného, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí pěti let počítaných od konce roku, v němž došlo k prohlášení za nezvěstného. Nelze to však učinit, objeví-li se v průběhu této doby zpráva, z níž lze soudit, že nezvěstný je dosud naživu. V takovém případě se postupuje podle § 74 nebo 75.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 74

(1) Člověka, který se stal nezvěstný tím, že opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje, avšak nebyl za nezvěstného prohlášen, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí sedmi let od konce roku, v němž se objevila poslední zpráva, z níž lze usuzovat, že byl ještě naživu.

(2) Člověka, který se stal nezvěstným před dovršením osmnáctého roku věku, nelze prohlásit za mrtvého před uplynutím roku, v němž uplyne dvacet pět let od jeho narození.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 75

Člověka, který se stal nezvěstným jako účastník události, při níž byl v ohrožení života větší počet osob, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí tří let od konce roku, v němž se objevila poslední zpráva, z níž lze usuzovat, že byl v průběhu těchto událostí ještě naživu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 76

(1) Byl-li člověk prohlášen za mrtvého, nevylučuje to důkaz, že zemřel dříve nebo později, anebo že je ještě naživu. Zjistí-li se, že je naživu, k prohlášení za mrtvého se nepřihlíží; manželství nebo registrované partnerství se však neobnovuje.

(2) Byl-li proveden mylný důkaz smrti, použije se odstavec 1 obdobně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 100

(1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná.

(2) Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 101

Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením soudu. Tím není dotčeno ustanovení § 99.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 50–65. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 66–76, § 100–101. Znění: 1. 1. 2027.

C72 — Zvláštní řízení soudní - řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Řízení o vyslovení nepřipustnosti držení v zařízení sociálních služeb

Základní výklad a souvislosti

Detenční řízení přezkoumává zákonnost nedobrovolného převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu a zvláštní ochranu v sociální službě. Zdravotní či sociální potřeba sama neodstraňuje osobní svobodu a procesní záruky. Oznámení, rychlé soudní rozhodování, slyšení, zastoupení a odborné podklady mají vlastní lhůty a podmínky. Souhlas musí být relevantní a skutečný; opatrovnický podpis nelze mechanicky považovat za neomezené povolení zbavit člověka svobody. Přípustnost převzetí a dalšího držení se mohou posuzovat v navazujících fázích.

Detenční ochrana

Převzetí či držení bez souhlasu je závažný zásah do svobody. **Materiální** nutnost péče musí být spojena s konkrétními zákonnými podmínkami.

Subjekty

Držený člověk, zařízení a soud mají různé role. Závislost na zařízení nesnižuje právo člověka být slyšen a mít procesní ochranu.

Fáze

Přípustnost převzetí a pokračující držení mohou být samostatné otázky s různými lhůtami. Dodatečný souhlas či změna stavu se musí posoudit konkrétně.

Soudní kontrola

Soud nesmí pouze převzít závěr zařízení. Zdravotní či sociální doporučení samo neodůvodňuje neomezené zbavení svobody.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Osobní svoboda:** Vyžaduje konkrétní právní titul.
- **Proces:** Naléhavost neodstraňuje slyšení a přezkum.
- **Sociální služba:** Smluvní forma nevylučuje faktické nedobrovolné držení.

Podrobnější právní rozbor

- Detenční přezkum chrání osobní svobodu a reaguje na zákonně vymezené převzetí či držení. Formální souhlas není rozhodující, pokud skutečné podmínky znamenají nedobrovolné omezení. Naléhavost neodstraňuje soudní kontrolu a časové požadavky. Zdravotní a sociální zařízení mají rozdílné režimy. Rozhodnutí o přípustnosti držení není univerzálním souhlasem s každým léčebným zásahem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zařízení brání člověku odejít a tvrdí, že podpis příbuzného vše legalizuje.

Právní rozbor: Je třeba posoudit skutečnou svobodu, souhlas, zákonný titul a příslušné soudní řízení. Rodinný zájem nenahrazuje osobní procesní ochranu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 66

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém je umístěn člověk, o němž je poskytovatel zdravotních služeb povinen učinit oznámení podle § 75.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 67

(1) Účastníkem je také poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je člověk umístěn, zákonný zástupce, opatrovník nebo zástupce člena domácnosti¹⁰.

(2) Účastníkem je také důvěrník, osoba blízká nebo osoba určená podle jiného právního předpisu 11, podali-li za člověka návrh na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 68

(1) Důvěrník nebo podpůrce může svým jménem uplatnit ve prospěch umístěného člověka všechna jeho práva vzniklá v souvislosti s převzetím a dalším držením ve zdravotnickém zařízení.

(2) Jestliže úkony důvěrníka nebo podpůrce odporují zájmům umístěného člověka, posoudí je soud po uvážení všech okolností.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 69

(1) Umístěný člověk je oprávněn dát se jako účastník zastupovat v řízení zmocněncem, jehož si zvolí. O tomto a o svých dalších procesních právech a povinnostech musí být poučen, ledaže to jeho zdravotní stav zcela vylučuje.

(2) Nezvolí-li si umístěný člověk zmocněnce nebo je-li to třeba k ochraně zájmů umístěného, jmenuje mu soud opatrovníka pro řízení z řad advokátů.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 70

(1) Ke zjištění zdravotního stavu a zjištění, zda další držení ve zdravotnickém zařízení je či není nutné, soud jmenuje znalce. Znalcem nemůže být jmenován lékař, který je v pracovním či jiném obdobném poměru k poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je člověk držen. Byl-li proveden přezkum zdravotního stavu, soud důkaz výsledkem takového přezkoumání provede vždy. Soud také vždy provede důkaz zdravotnickou dokumentací nebo záznamem z ní nebo vyjádřením ošetřujícího lékaře o neschopnosti úsudku a projevení přání umístěného člověka podle jiného právního předpisu.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, soud nařídí jednání, k němuž přizve umístěného člověka, ledaže podle vyjádření ošetřujícího lékaře nebo písemného znaleckého posudku může přítomnost při jednání vážně poškodit jeho zdravotní stav, jeho zástupce, opatrovníka pro řízení a poskytovatele zdravotních služeb. Při jednání vyslechne umístěného člověka, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře umístěného člověka, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 71

Propuštění ze zdravotnického zařízení a jiná opatření

Žádné rozhodnutí soudu vydané podle tohoto dílu nebrání tomu, aby poskytovatel zdravotních služeb člověka propustil, ani tomu, aby soud v řízení ve věcech opatrovnictví člověka učinil jiné vhodné opatření.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 72

Pokračování v řízení

V řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení nebo řízení o odvolání, které bylo zastaveno proto, že člověk byl ze zdravotnického zařízení propuštěn nebo dodatečně písemně souhlasil se svým umístěním, se pokračuje, pokud do 2 týdnů od doručení usnesení o zastavení řízení prohlásí, že na projednání věci trvá. O tom je třeba ho poučit.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 73

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Soud prvního stupně je povinen předložit spis odvolacímu soudu bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo odvolání doručeno. O podaném odvolání rozhodne odvolací soud nejdéle do 1 měsíce od předložení spisu; tato lhůta neplatí, jestliže se v řízení pokračuje podle § 72.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 74

Náklady řízení

Náklady řízení platí stát. Neplatí však náklady právního zastoupení umístěného člověka, s výjimkou nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 75

(1) Poskytovatel zdravotních služeb provozující zdravotnické zařízení, ve kterém jsou umístovány osoby z důvodů uvedených v jiném právním předpise, je povinen oznámit ve lhůtě stanovené v jiném právním předpise soudu, v jehož obvodu zdravotnické zařízení je, převzetí každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu.

(2) Je-li člověk, který byl přijat do zdravotnické péče se svým písemným souhlasem, omezen ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, anebo svůj písemný souhlas odvolá, je poskytovatel zdravotních služeb povinen učinit oznámení podle odstavce 1 ve lhůtě stanovené v jiném právním předpise poté, co k takovému omezení nebo odvolání souhlasu došlo.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 76

(1) Soud zahájí řízení o vyslovení přípustnosti převzetí podle § 75 odst. 1 nebo omezení podle § 75 odst. 2 (dále jen „převzetí“) a dalším držením ve zdravotnickém zařízení, ledaže převzetí a držení nařídil soud v jiném řízení.

(2) Jestliže poskytovatel zdravotních služeb neučiní oznámení podle § 75, jsou umístěný člověk, jeho zákonný zástupce, opatrovník, zástupce člena domácnosti¹⁰, důvěrník, osoba blízká nebo osoba určená podle jiného právního předpisu¹¹ oprávněni podat návrh na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 77

(1) Soud rozhodne bez jednání do 7 dnů od převzetí. K projednání věci svolá jiný soudní rok. Jiný soudní rok se koná zpravidla ve zdravotnickém zařízení, v němž je člověk umístěn.

(2) Soud provede důkazy potřebné pro posouzení, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů; k tomu zejména vyslechne umístěného člověka, ošetřujícího lékaře a další osoby, o jejichž vyslechnutí umístěný člověk požádá. Ustanovení § 70 se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 78

(1) Soud v rozhodnutí určí, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů, a pokud ano, zda tyto důvody trvají.

(2) Dojde-li soud k závěru, že k převzetí nedošlo ze zákonných důvodů, nebo že tyto důvody již netrvají, nařídí propuštění člověka ze zdravotnického zařízení. Nařídil-li soud propuštění, je poskytovatel zdravotních služeb po doručení rozhodnutí povinen člověka neprodleně propustit.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 79**Doručování**

Rozhodnutí podle § 78 se do 24 hodin od jeho vydání doručí umístěnému člověku, dále jeho zástupci, opatrovníkovi, opatrovníkovi pro řízení, zástupci člena domácnosti, účastníkům podle § 67 odst. 2 a poskytovateli zdravotních služeb. Soud zároveň učiní jiná vhodná opatření, aby se člověk mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl jej k dispozici.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 80**Pokračování v řízení**

Jestliže soud vyslovil, že převzetí bylo v souladu se zákonnými důvody a že trvají důvody, aby byl člověk nadále omezen ve styku s vnějším světem, pokračuje soud v řízení o vyslovení přípustnosti jeho dalšího držení ve zdravotnickém zařízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 81

(2) V rozsudku, který musí být vyhlášen do 3 měsíců od výroku o přípustnosti převzetí do zdravotnického zařízení a o trvání jeho důvodů, rozhodne soud, zda další držení je přípustné a na jakou dobu.

(3) Účinnost rozsudku podle odstavce 1 zanikne uplynutím doby 1 roku ode dne jeho vyhlášení, nebyla-li v něm určena doba kratší. Má-li být držení ve zdravotnickém zařízení prodlouženo nad tuto dobu, je nutno provést nové vyšetření a soud musí o povolení dalšího držení znovu rozhodnout.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 82

(1) Umístěný člověk, jeho zástupce, opatrovník, a osoby jemu blízké mohou ještě před uplynutím doby, do které je držení přípustné, žádat o nové vyšetření a rozhodnutí o propuštění, je-li odůvodněna domněnka, že další držení ve zdravotnickém zařízení není důvodné.

(2) Soud rozhoduje rozsudkem, který musí být vyhlášen do 2 měsíců od podání návrhu. Zamítne-li soud opakovaně návrh na propuštění a nelze-li očekávat zlepšení stavu umístěného člověka, může rozhodnout, že nebude konat další vyšetřování před uplynutím doby, po kterou bylo držení ve zdravotnickém zařízení povoleno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 83

(1) Je-li do zdravotnického zařízení převzat člověk, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče, není-li vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen právně jednat a není-li tento stav způsoben duševní poruchou, soud bez jednání rozhodne do 7 dnů ode dne, kdy došlo k převzetí, zda s převzetím souhlasí.

(2) Soud jmenuje umístěnému člověku opatrovníka pro řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 84

Účastníkem je také opatrovník člověka, o jehož držení v zařízení sociálních služeb má být v řízení jednáno, a poskytovatel sociálních služeb.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 8

(1) Osobní svoboda je zaručena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 104

Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Podání návrhu na omezení svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do takového zařízení převzat nebo v něm držen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 105

(1) Je-li člověk převzat do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo je-li v něm držen, oznámí to jeho zákonnému zástupci, opatrovníku nebo podpůrci a jeho manželu nebo jiné známé osobě blízké neprodleně poskytovatel zdravotních služeb; oznámení manželu nebo jiné osobě blízké však učinit nesmí, pokud mu to bylo zakázáno.

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), § 91a

(1) Opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li podle § 91 odst. 6, může za osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a její změny pouze v případě, že a) neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a b) nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením.

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), § 91b

(1) V případě, kdy osoba, která není schopna vypovědět smlouvu o poskytování pobytové sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby, je poskytovatel sociální služby povinen oznámit tuto skutečnost ve lhůtě 24 hodin soudu, v jehož obvodu je zařízení sociálních služeb, ve kterém se tato osoba nachází.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 66–84. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8. Znění: 1. 10. 2021.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 104–105. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.): § 91a, § 91b. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

C73 — Zvláštní řízení soudní - řízení o některých otázkách právnických osob. Řízení ve věcech svěřenského fondu. Řízení ve statusových věcech právnických osob. Řízení o jmenování znalce. Řízení ve věcech opatrovnictví právnických osob.

Základní výklad a souvislosti

Zvláštní řízení týkající se právnických osob řeší zákonem určené statusové, organizační a opatrovnické otázky, včetně svěřenského fondu a jmenování znalce. Není každým sporem obchodní korporace; žaloba o zaplacení zůstává jinou agendou. Účastenství a návrhové oprávnění se určují zvláštním zákonem, veřejný rejstřík má navazující registrační režim. Opatrovník řeší konkrétní nedostatek jednání za osobu a nemá automaticky převzít celé podnikatelské řízení bez zákonného důvodu. Statusové rozhodnutí může působit širším okruhem osob než běžný peněžitý rozsudek.

Statusová ochrana organizace

Statusové řízení řeší právní existenci, orgány či jiné základní poměry osoby. Není totožné s každou žalobou korporace na zaplacení faktury.

Subjekty

Navrhovatel a účastníci se určují podle zásahu do práv. Opatrovník právnické osoby řeší zákonem určenou potřebu zastoupení, nikoli automaticky nahrazení podnikatelského vedení.

Postup

Jmenování znalce, řešení orgánu a věc svěřenského fondu mají zvláštní podmínky. Zápis v rejstříku se odlišuje od rozhodování o sporné platnosti jednání.

Výsledek

Působnost rozhodnutí musí odpovídat konkrétnímu předmětu. Soud nemůže bez zákonného základu převzít běžné obchodní řízení společnosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Předmět:** Odlišit status, vnitřní organizaci a smluvní nárok.
- **Rejstřík:** Zápis není vždy totožný s meritorním vyřešením sporu.
- **Znalec:** Procesní jmenování vyžaduje zvláštní oprávnění.

Podrobnější právní rozbor

- Statusové řízení právnické osoby a spor o její dluh mají jiné účastníky i předmět. Soudem jmenovaný opatrovník nebo znalec má konkrétně vymezenou roli. Veřejný rejstřík a soudní ochrana vnitřních práv se doplňují, nejsou totožným mechanismem. U svěřenského fondu je nutné respektovat jeho zvláštní konstrukci; absence právní osobnosti neznamena absenci právní úpravy a soudní ochrany.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Společnost žádá jmenovat opatrovníka jen proto, že vedení nesouhlasí s obchodním názorem společníka.

Právní rozbor: Je třeba prověřit zákonné důvody a rozsah zastoupení. Politický či obchodní konflikt uvnitř společnosti sám nenahrazuje nedostatek oprávněného orgánu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 85

Druhy řízení

Řízeními o některých otázkách týkajících se právnických osob jsou a) řízení ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora a přeměn, b) řízení o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích, c) řízení o jmenování znalce, d) řízení ve věcech právnických osob, nejde-li o řízení podle písmene a), vyplývá-li ze zákona, že je lze zahájit i bez návrhu, e) řízení ve věcech opatrovnictví právnických osob.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 86

(1) Pro řízení ve věcech uvedených v § 85 písm. a), b) a e) a pro řízení uvedená v § 85 písm. c), jde-li o věci podle § 3 odst. 2 písm. c), je příslušný soud, u něhož je právnická osoba zapsána ve veřejném rejstříku. Jde-li o právnickou osobu, která se do veřejného rejstříku nezapisuje, je příslušný soud, v jehož obvodu má tato právnická osoba svůj obecný soud.

(2) Pro řízení ve věcech uvedených v § 85 písm. c) a d) je příslušný obecný soud právnické osoby, o kterou se jedná.

(3) Ve věcech zakládané právnické osoby je pro určení místní příslušnosti rozhodné její budoucí sídlo, má-li být na území České republiky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 88

(1) Zahájení řízení ve věci přeměny právnické osoby brání tomu, aby u soudu probíhalo proti témuž odpůrci další řízení o návrzích jiných navrhovatelů požadujících ve věci téže přeměny právnické osoby totéž, stanoví-li tak jiný právní předpis.

(2) S řízením o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby je spojeno každé další řízení o neplatnosti téhož rozhodnutí.

(3) S řízením ve věci zneužití hlasovacího práva v soukromé korporaci k újmě celku je spojeno každé další řízení o zneužití hlasovacího práva týkající se téhož případu.

(4) S řízením ve věci zneužití hlasovacího práva v soukromé korporaci k újmě celku je spojeno řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu soukromé korporace, je-li tvrzeným důvodem neplatnosti stejný případ zneužití hlasovacího práva.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 89

Jednání

Neprovádí-li soud dokazování, není ve věcech uvedených v § 85 třeba jednání nařizovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 90

(1) V řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby rozhodne soud o tom, že o rozhodnutí orgánu právnické osoby nejde, hledí-li se na něj, jako by nebylo přijato, i bez návrhu.

(2) V řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby rozhodne soud až po uplynutí lhůty 3 měsíců od podání návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 91

Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech

Jestliže má být řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby zastaveno proto, že návrhovaatel vzal návrh zpět, nebo pro jinou překážku, kterou lze vstupem dalšího návrhovaatele do řízení a jeho jednáním odstranit, a je-li zvláštní zájem členů právnické osoby, kteří návrh nepodali, hodný právní ochrany, soud řízení nezastaví. V takovém případě soud vydá a vyvěsí na úřední desce soudu rozhodnutí, v němž uvede a) jaké věci se řízení o neplatnost rozhodnutí orgánu právnické osoby týká, b) z jakého důvodu má být řízení zastaveno a jak lze překážku odstranit, a c) poučení, že řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do 3 měsíců od vyvěšení rozhodnutí nepřistoupí další návrhovaatel a neodstraní v této lhůtě překážku odůvodňující zastavení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 92

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení

Pro řízení, v němž je podle jiného právního předpisu rozhodováno o zneužití hlasovacích práv, a pro řízení ve věcech neplatnosti projektu přeměny nebo neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny se § 91 použije obdobně, nestanoví-li zákon jinak.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 94

Místní příslušnost

Pro řízení ve věcech svěrenského fondu je příslušný obecný soud svěrenského správce; nemá-li svěrenský fond svěrenského správce, je příslušný poslední obecný soud zakladatele svěrenského fondu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 165

(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

(2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 486

(1) Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva.

(2) Opatrovníkem právnické osoby může soud jmenovat jen osobu, která splňuje podmínky stanovené pro způsobilost být členem statutárního orgánu. Přestane-li opatrovník tyto podmínky splňovat, oznámí to soudu bez zbytečného odkladu. Dozví-li se soud, že opatrovník uvedené podmínky nesplňuje, nahradí ho bez zbytečného odkladu novým opatrovníkem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1453

(1) Svěrenským správcem může být každý svéprávný člověk.

(2) Právnická osoba může být svěrenským správcem, stanoví-li to zákon.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 1

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).

(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

(4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 3

(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.

(3) O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 2017 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovány v elektronické podobě.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 8

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do uplynutí patnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 85–94. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 165, § 486, § 1453. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.): § 1, § 3, § 8. Znění: 19. 7. 2024.

C74 — Zvláštní řízení soudní - řízení o pozůstalosti. Soudní komisariát. Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře. Účastníci. Rozhodnutí. Náklady řízení. Opravné prostředky

Základní výklad a souvislosti

Pozůstalostní řízení autoritativně zjišťuje dědice, majetek a další skutečnosti pro rozhodnutí. Notář jako soudní komisař vykonává zákonem svěřené úkony soudu; nejde o libovolného soukromého poradce vybraného dědicem. Příslušnost a rozvrh pověřování chrání před účelovým výběrem. Účastníci se liší podle fáze a předmětu otázky, věřitel není automaticky účastníkem každého dědického sporu. Odměna a náhrady se řídí tarifem, náklady a opravné prostředky zákonným procesem. Soudní komisariát musí respektovat nestrannost a slyšení dotčených osob.

Soudní komisariát

Notář jako soudní komisař vykonává svěřené úkony pozůstalostního řízení. Jedná v zákonném soudním režimu, nikoli pouze jako soukromý poradce dědice.

Účastníci

Dědicové a další osoby vstupují podle práv, o nichž se rozhoduje. Rodinná blízkost sama nemusí založit stejné postavení v každé fázi.

Náklady

Odměna komisaře se určí podle tarifu a rozhodných hodnot. Není totožná s volně sjednanou odměnou za libovolnou notářskou službu.

Ochrana

Procesní rozhodnutí i dědický výsledek mají příslušné opravné prostředky. Námitka proti hodnotě majetku a spor o dědické právo vyžadují jiný rozbor.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Role notáře:** Je výkonem soudní pravomoci v zákonném rozsahu.
- **Účast:** Určuje ji konkrétní otázka.
- **Náklady:** Smluvní představa dědice nenahrazuje tarif.

Podrobnější právní rozbor

- Notář jako soudní komisař vykonává zákonem svěřenou část soudní pravomoci; není v této roli smluvním zástupcem jednoho dědice. Účastenství se může v jednotlivých fázích měnit. Odměna a náhrady se určují podle příslušného tarifu. Stížnost na profesní chování a procesní opravný prostředek proti rozhodnutí mají jiný účel a nesmějí být zaměněny.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dědic chce zvolit komisaře podle vlastní preference a odmítá pověřeného notáře.

Právní rozbor: Je třeba použít zákonný systém pověření a případnou námitku podjatosti na konkrétním základě, nikoli osobní volbu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 98

(1) Pro řízení o pozůstalosti je příslušný soud, v jehož obvodu a) měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů, b) měl zůstavitel naposledy bydliště, popřípadě, neměl-li bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, místo, kde se naposledy zdržoval, není-li dána příslušnost podle písmene a), c) je zůstavitelův nemovitý majetek, není-li dána příslušnost podle písmene a) nebo b), d) zůstavitel zemřel, není-li dána příslušnost podle písmene a), b) nebo c).

(2) Závěru pozůstalosti může nařídit a správce pozůstalosti může jmenovat kterýkoliv soud věcně příslušný pro řízení o pozůstalosti, je-li tu nebezpečí z prodlení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 99

Přikázání věci z důvodu vhodnosti

Právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána z důvodu vhodnosti, a k důvodu vhodnosti, pro který by věc měla být přikázána jinému soudu, mají účastníci uvedení v § 110, jejichž účast na řízení vyšla najevo již v době, kdy byl podán návrh na přikázání věci jinému soudu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 100

(1) Úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Pověření podle odstavce 1 se nevztahuje na a) žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině, b) rozhodování o vyloučení notáře, notářských kandidátů, notářských koncipientů a jiných zaměstnanců notáře z provedení úkonů soudního komisaře (§ 105), c) zrušení rozhodnutí o pozůstalosti podle § 191, d) udělení předchozího souhlasu ke zpeněžování majetku patřícího do likvidační podstaty, které uskutečňuje notář (§ 231), e) rozhodnutí o připadnutí majetku patřícího do likvidační podstaty státu (§ 237), f) zastavení likvidace pozůstalosti (§ 280).

(3) V případech uvedených v odstavci 2 notář připraví všechny podklady pro usnesení a jiné úkony soudu a učiní návrhy na jejich znění, je-li to třeba.

(4) Nebyl-li jmenován likvidační správce, vykonává notář v řízení o likvidaci pozůstalosti kromě úkonů soudu prvního stupně podle odstavce 1 také práva a povinnosti likvidačního správce; to však neplatí, kdyby měl vystupovat na místě zůstavitele nebo osob, které dosud spravovaly pozůstalost, jako účastník občanského soudního řízení nebo jiného řízení, jehož předmětem jsou majetek nebo pasiva likvidační podstaty.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 101

(1) Rozvrh vydaný na návrh příslušné notářské komory předsedou krajského soudu na období kalendářního roku stanoví, který notář bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař.

(2) O pověření notáře soud rozhodne po zahájení řízení usnesením, které není třeba doručovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 102

(1) Byl-li notáři, který byl pověřen provedením úkonů jako soudní komisař, ustanoven podle jiných právních předpisů zástupce nebo náhradník, nebo byl-li do jeho notářského úřadu jmenován nový notář, pokládá se zástupce, náhradník nebo nový notář za notáře pověřeného podle § 101; usnesení o tom se nevzdává.

(2) Odstavec 1 se použije i tehdy, byl-li zástupcem notáře ustanoven notářský kandidát.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 103

(1) Úkony soudního komisaře provádí v řízení o pozůstalosti notář, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Notář může pověřit a) notářského kandidáta nebo notářského koncipienta anebo svého zaměstnance, který složil kvalifikační zkoušku podle jiného právního předpisu, prováděním úkonů soudního komisaře, b) jiného svého zaměstnance prováděním přípravných a dílčích úkonů v řízení o pozůstalosti.

(3) Notář, notářský kandidát, notářský koncipient a další zaměstnanci notáře provádí v řízení o pozůstalosti úkony jménem soudu prvního stupně, u něhož probíhá řízení o pozůstalosti.

(4) Notář, notářský kandidát, notářský koncipient a zaměstnanec notáře, který složil kvalifikační zkoušku podle jiného právního předpisu, mají v řízení o pozůstalosti při provádění úkonů soudního komisaře všechna oprávnění, která přísluší soudu jako orgánu veřejné moci při výkonu soudnictví.

(5) Úkony soudního komisaře se zaznamenávají ve formě protokolu nebo zvukového či zvukově obrazového záznamu, není-li zákonem stanovena forma protokolu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 110

(1) Účastníky jsou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici; má-li dědictví připadnout státu proto, že nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a hledí-li se na stát, jako by byl zákonný dědic, je účastníkem pouze stát.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno, protože zůstavitel nezanechal majetek (§ 153) nebo protože zanechal majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty (§ 154); v tomto případě je účastníkem ten, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 113

Nepominutelný dědic

Nepominutelný dědic je účastníkem, jde-li v něm o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a o vypořádání jeho povinného dílu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 119

Zvláštní opatrovník

Hrozí-li střet zájmů mezi dědicem a jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem nebo střet zájmů více dědiců zastoupených stejným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, soud jmenuje dědici pro řízení o pozůstalosti usnesením zvláštního opatrovníka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 129**Nepřípustnost odvolání**

V řízení o pozůstalosti není odvolání přípustné také proti usnesení, jímž a) byl notář pověřen provedením úkonů jako soudní komisař, b) bylo notáři zrušeno pověření provést úkony jako soudní komisař, c) bylo rozhodnuto ve věci vyloučení notáře, notářských kandidátů, notářských koncipientů a jiných zaměstnanců notáře, d) bylo zastaveno řízení z důvodu, že zůstavitel nezanechal žádnou pozůstalost, e) bylo zastaveno řízení z důvodu, že zůstavitel zanechal majetek bez hodnoty nebo majetek jen nepatrné hodnoty a že majetek byl vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím zůstavitelova majetku vyslovil souhlas, f) bylo provedeno vyznění o dědickém právu, g) bylo provedeno svolání věřitelů, h) bylo provedeno vyznění o právu výhrady soupisu, i) bylo rozhodnuto o placení nákladů potřebných ke správě majetku patřícího do likvidační podstaty a k jeho zpeněžování státem, j) bylo rozhodnuto o jmenování znalce k podání posudku o ceně majetku patřícího do likvidační podstaty, k) byl věřitel vyzván, aby neúplnou, neurčitou nebo nesrozumitelnou přihlášku doplnil nebo opravil, l) bylo vzato na vědomí vzdání se práva věřitele na uspokojení pohledávky, m) byl věřitel vyzván, aby se žalobou domáhal určení, že mu požadovaná pohledávka náleží a v jaké výši, popřípadě že má právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění.

notářský řád (358/1992 Sb.), § 1

(1) Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil notářským úřadem.

(2) Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené zákonem (dále jen „činnost notáře“) trvale spojený s místem výkonu této činnosti.

notářský řád (358/1992 Sb.), § 4

V rámci další činnosti notář vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon.² Je-li jinou činností provádění zápisů do Rejstříku zástav, veřejného rejstříku nebo veřejného seznamu, považuje se za notářskou činnost; to platí i pro provádění zápisů do evidence podle zvláštního právního předpisu.

notářský tarif (196/2001 Sb.), § 12

(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

(2) Provádí-li se řízení o pozůstalosti o majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

(3) Je-li obvyklá cena aktiv pozůstalosti nižší než součet poloviny obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a obvyklé ceny majetku, který náležel výhradně zůstaviteli, je základem odměny notáře jako soudního komisaře tento součet.

(4) Provádí-li se řízení o pozůstalosti za tím účelem, aby nabytí dědictví následný dědic, je základem odměny notáře jako soudního komisaře obvyklá cena aktiv pozůstalosti, která následný dědic nabude.

(5) Je-li v řízení o pozůstalosti nařízena likvidace pozůstalosti, je základem odměny notáře jako soudního komisaře výtěžek zpeněžení majetku tvořícího likvidační podstatu.

notářský tarif (196/2001 Sb.), § 13

(1) Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí z prvních 500 000 Kč základu 2,0 %, z přebývajících částky až do 1 000 000 Kč základu 0,9 %, z přebývajících částky až do 3 000 000 Kč základu 0,5 %, z přebývajících částky až do 30 000 000 Kč základu 0,1 %, z přebývajících částky až do 100 000 000 Kč základu 0,05 %, nejméně však 2 000 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

(2) Provedl-li notář pověřený úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař úkony uvedené v § 14 odst. 1 nebo v § 15 odst. 2, odměnu notáře jako soudního komisaře tvoří součet částky vypočtené nebo stanovené podle odstavce 1, případně podle § 11 odst. 2 nebo podle § 13a a částky vypočtené podle § 14 odst. 1 nebo stanovené v § 15 odst. 2.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 98–103, § 110, § 113, § 119, § 129. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

notářský řád (358/1992 Sb.): § 1, § 4. Znění: 1. 4. 2025.

notářský tarif (196/2001 Sb.): § 12–13. Znění: 14. 3. 2025.

C75 — Zvláštní řízení soudní - projednání dědictví. Zahájení řízení. Předběžná šetření. Zastavení řízení. Správa pozůstalosti. Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela. Zjišťování dědického práva. Aktiva a pasiva pozůstalosti. Obvyklá cena pozůstalosti. Projednání dědictví. Rozhodnutí o dědictví. Dodatečně najevo vyšlý majetek.

Základní výklad a souvislosti

Projednání dědictví začíná zjištěním úmrtí a navazuje předběžným šetřením majetku, dědiců a porízení pro případ smrti. Majetek ve společném jmění vyžaduje oddělit vlastnické vypořádání od vlastního dědění. Aktiva, pasiva, obvyklá cena a výhrada soupisu ovlivňují postavení dědiců i věřitelů. Spor o dědické právo či jiné skutečnosti může vyžadovat zvláštní procesní řešení. Rozhodnutí potvrzuje zákonný přechod a vypořádání. Dodatečně objevený majetek neznamena automatické znovuootevření každé již řešené otázky. Probíhající exekuce zůstavitele musí být sladěna s pozůstalostními účinky.

Zjištění pozůstalosti

Řízení zjišťuje majetek, dluhy a dědické tituly. Faktické užívání věci jedním příbuzným samo nepotvrzuje, že věc nepatří do pozůstalosti.

Majetkové vztahy

Nejprve se řeší relevantní společné jmění a poté vlastní pozůstalost. Vypořádání SJM není totožné s rozdělením dědictví.

Průběh

Předběžné šetření, správa, zjištění titulů a potvrzení nabytí mají různé účely. Skutkový spor může vyžadovat navazující samostatnou žalobu.

Dodatečný majetek

Nově nalezené aktivum může otevřít dodatečné projednání. Neznamena automaticky nové rozhodování o všem dříve pravomocně vyřešeném.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **SJM:** Předchází určení skutečné pozůstalosti.
- **Dluhy:** Musejí být zjištěny a právně zařazeny.
- **Dodatečnost:** Nový majetek má konkrétní procesní režim.

Podrobnější právní rozbor

- Zjišťování dědického práva, majetku a dluhů vyžaduje odlišné podklady. Spor o rozhodnou skutečnost může mít zvláštní procesní řešení mimo běžné nesporné zjištění. Majetek společného jmění se nejprve oddělí v odpovídajícím rozsahu. Dodatečně zjištěné aktivum má jiný význam než pouhé tvrzení nového dluhu. Věřitel musí zvolit správný prostředek pro zachování svého nároku.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Po skončení řízení se objeví další účet a dědic žádá kompletní nové rozdělení všech starších věcí.

Právní rozbor: Je nutné odlišit dodatečné projednání majetku a zákonné možnosti nápravy původního rozhodnutí. Nové aktivum samo nemaže všechny dřívější účinky.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 138

(1) Na návrh je řízení zahájeno, jen jestliže je z něho patrné, že si navrhovatel činí právo na pozůstalost jako dědic.

(2) Soud usnesením zahájí řízení bez návrhu, jakmile se dozví, že fyzická osoba zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, ledaže by bylo již zahájeno na návrh. Usnesení o zahájení řízení není třeba doručovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 139

Účel předběžného šetření

V předběžném šetření soud provede všechny úkony potřebné pro zjištění stavu zůstavitelova jmění a pro zjištění dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších osob, o jejichž práva a povinnosti v řízení jde.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 140

(1) Soud zjistí ze seznamu nebo systému vedeného podle jiného právního předpisu, zda jsou evidována právní jednání nebo jiné právní skutečnosti, které mají význam pro řízení a pro rozhodnutí o pozůstalosti.

(2) Každý, kdo vede seznam nebo systém, v němž jsou obsaženy údaje o právních jednáních nebo jiných právních skutečnostech uvedených v odstavci 1, umožní soudu zjištění potřebných informací, a to, je-li provozován, i prostřednictvím dálkového přístupu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 141

(1) Každý, kdo zná skutečnosti významné pro řízení a rozhodnutí o pozůstalosti, je na výzvu sdělí soudu; odmítnout je sdělit může jen ten, kdo by tak mohl podle občanského soudního řádu učinit jako svědek.

(2) Každý, kdo má u sebe pořízení zůstavitele pro případ smrti nebo jinou listinu, významnou pro řízení a rozhodnutí o pozůstalosti, ji na výzvu vydá soudu; to neplatí, jde-li o listinu sepsanou do notářského zápisu nebo přijatou do notářské úschovy, jejíž stav a obsah zjišťuje notář, který ji má v úschově. Listina bude vrácena, jakmile nebude pro řízení potřebná.

(3) Ten, kdo sdělil soudu skutečnosti podle odstavce 1 nebo vydal soudu listinu podle odstavce 2 a kdo není dědicem, má právo na náhradu hotových výdajů. Toto právo zaniká, nebylo-li uplatněno do 3 dnů ode dne, kdy sdělení nebo vydaná listina došly soudu; o tom je soud povinen poskytnout poučení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 142

(1) Zanechal-li zůstavitel listinu o porřízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo o jiných právních jednáních, které mohou mít význam pro nabytí pozůstalosti, zjistí jejich stav a obsah notář, který je má v úschově, a v ostatních případech soud.

(2) O zjištění stavu a obsahu listin uvedených v odstavci 1 se vyhotoví protokol; k němu se pevně připojí ověřená kopie této listiny.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 143

(1) Zjištění stavu a obsahu listin o porřízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, které nebyly sepsány ve formě notářského zápisu a které notář přijal do notářské úschovy, se provede veřejně.

(2) O úkonu, při němž bude provedeno veřejné zjištění stavu a obsahu listin uvedených v odstavci 1 notářem, soud vyrozumí osoby, kterým podle dosavadního stavu řízení svědčí zákonná dědická posloupnost nebo které již uplatnily svá práva na pozůstalost. Vyrozumění se jim zašle nejmeně 15 dnů předem na adresu, kterou tyto osoby sdělily soudu, popřípadě, není-li soudu jiná jejich adresa známa, na adresu, která je evidována jako místo trvalého pobytu této osoby v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě jako místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů, a vyvěsí na úřední desce soudu; v odůvodněných případech může být vyrozumění zveřejněno prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 144

(1) Při zjištění stavu a obsahu listiny uvedené v § 143 odst. 1 notář vždy doloží, že listina se nachází v obalu, kterým byla opatřena při jejím převzetí do úschovy, a přečte její text.

(2) Notář provede úkon o zjištění stavu a obsahu listiny podle odstavce 1, i když se k němu nedostaví žádná z osob, která o něm byla vyrozuměna.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 147

Provádění výslechu

Svědky uvedené v § 145 odst. 2 a v § 146 odst. 1 a osoby uvedené v § 146 odst. 2 soud vyslechne postupem, který občanský soudní řád stanoví pro důkaz výpovědi svědka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 162

(1) Zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, soud usnesením stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ke dni smrti zůstavitele a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně svého majetku pro případ smrti, popřípadě se zákonem.

(2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, soud usnesením podle zásad uvedených v občanském zákoníku, určí, jaký majetek ze společného jmění patří do pozůstalostního jmění a jaký majetek patří pozůstalému manželovi, popřípadě též stanoví pohledávku, potřebnou k vypořádání majetku ze společného jmění. Neshodnou-li se dědici s pozůstalým manželem na rozhodných skutečnostech o tom, co vše patří do společného jmění manželů, ke spornému majetku se nepřihlíží.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 170

(1) V případě, že pro vyřešení sporu o dědické právo je třeba prokázat skutečnosti, které jsou mezi dědici sporné, soud usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil žalobou; k podání žaloby určí lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce.

(2) Nebyla-li žaloba ve lhůtě podána, bylo-li řízení o žalobě zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta, platí, že spor o dědické právo byl vyřešen v neprospěch toho, kdo měl své právo uplatnit žalobou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 180

(1) Na podkladě soupisu pozůstalosti, seznamu pozůstalostního majetku, společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nebo shodných údajů dědiců o zůstavitelově majetku a na základě shodných údajů dědiců o pasivech pozůstalosti soud usnesením stanoví obvyklou cenu majetku a jiných aktiv pozůstalosti, výši dluhů a dalších pasiv pozůstalosti a čistou hodnotu pozůstalosti, popřípadě výši předlužení.

(2) Zjistí-li soud dříve, než bude řízení o projednání pozůstalosti pravomocně skončeno, nové skutečnosti, které odůvodňují změnu usnesení vydaného podle odstavce 1, provede potřebnou opravu samostatným usnesením.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 189

(1) Nepřihlíží-li se v řízení a při rozhodování o pozůstalosti k majetku nebo dluhům zůstavitele v důsledku postupu podle § 162 odst. 2 věty druhé, § 172 odst. 2 věty druhé nebo § 173 věty druhé, mohou se účastníci domáhat svých práv žalobou.

(2) Tomu, kdo nebyl účastníkem jako dědic v době vydání rozhodnutí o pozůstalosti, nebrání právní moc rozhodnutí o pozůstalosti v tom, aby se svého práva k pozůstalosti domáhal žalobou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 193

(1) Objeví-li se po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti, popřípadě též pasivum pozůstalosti, soud o ně doplní v dosavadním řízení vyhotovený soupis nebo seznam o aktivech a pasivech pozůstalosti; to neplatí, jde-li o aktiva nebo pasiva, k nimž se v důsledku postupu podle § 162 odst. 2 věty druhé, § 172 odst. 2 věty druhé nebo § 173 věty druhé nepřihlíží.

(2) Nepožádal-li žádný z dědiců ve lhůtě k tomu určené, aby soud projednal pozůstalost o aktivech pozůstalosti, které se objevily až po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti, platí, že podle pravomocného rozhodnutí o pozůstalosti došlo rovněž k nabytí aktiv pozůstalosti uvedených v odstavci 1; v případě, že pozůstalost byla rozdělena mezi více dědiců nebo že bylo potvrzeno nabytí pozůstalosti více dědicům podle dědických podílů, nabývají dědicové majetek uvedený v odstavci 1 v podílech, vyplývajících z provedeného vypořádání dědictví. Je-li to potřebné, soud o tom vydá usnesení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 201

Účinky na dluhy a pohledávky

Dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti se pohledávky a) odpovídající dluhu, jenž patří do pasiv likvidační podstaty, stávají splatnými, jestliže se věřitel řádně a včas přihlásil, b) proti třetím osobám, které jsou zajištěny majetkem likvidační podstaty, stávají pro účely likvidace pozůstalosti splatnými, jestliže se jejich věřitel řádně a včas přihlásil a jestliže ve lhůtě určené k podání přihlášek rovněž

požádal o uspokojení ze zajištění.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 203

(1) Soud jmenuje likvidačním správcem osobu, která je zapsána v seznamu insolvenčních správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle jiného právního předpisu. Tato osoba může své jmenování likvidačním správcem odmítnout jen z vážných důvodů.

(2) Není-li možné likvidačního správce vybrat ze seznamu insolvenčních správců, soud jmenuje likvidačním správcem osobu, která splňuje předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců podle jiného právního předpisu a která se svým jmenováním souhlasí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1674

(1) Zůstavitel nemůže dědici odejmout právo na výhradu soupisu pozůstalosti. Vzdají-li se tohoto práva strany dědické smlouvy, nepřihlíží se k tomu.

(2) Právo na výhradu soupisu lze uplatnit prohlášením učiněným ústně před soudem, anebo prohlášením zaslaným soudem v písemné formě. Vyhradí-li si dědic soupis s výhradami nebo podmínkami, nepřihlíží se k nim. To platí i pro prohlášení dědice, že výhradu soupisu neuplatňuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1701

(1) Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

(2) Dědic je zavázán k úhradě nákladů zůstavitelova pohřbení a opatření zůstavitelova hrobového místa, ledaže tyto náklady byly z pozůstalosti uhrazeny podle § 114 odst. 2.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 138–144, § 147, § 162, § 170, § 180, § 189, § 193, § 201, § 203. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1674, § 1701. Znění: 1. 1. 2027.

C76 — Zvláštní řízení soudní - likvidace pozůstalosti a úschovy v řízení o pozůstalosti. Nařízení likvidace. Likvidační správce. Likvidační podstata. Přihlašování pohledávek. Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty. Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty. Zastavení likvidace pozůstalosti.

Základní výklad a souvislosti

Likvidace pozůstalosti představuje kolektivní uspořádání uspokojení zákonem určených dluhů z likvidační podstaty. Nařízení, správce, přihlášky, zpeněžení a rozvrh mají vlastní procesní režim a dopad na individuální vymáhání. Nelze ji zaměnit s běžným potvrzením dědictví ani s obecnou insolvencí dědice. Lhůta a řádné uplatnění věřitelského práva jsou zásadní; pořadí určuje zákon. Dodatečný majetek a skončení likvidace vyžadují zvláštní postup. Úschova v pozůstalostním řízení chrání majetek či nejisté plnění a není automaticky profesní smluvní úschovou.

Likvidace pozůstalosti

Likvidace směřuje k zákonnému vypořádání majetku a věřitelů za stanovených podmínek. Nemá podobu dohody dědiců ani totožná s insolvencí zemřelého.

Subjekty

Soud, likvidační správce a přihlášení věřitelé mají různé funkce. Rozsah uspokojení vyplývá z podstaty a zákonného pořadí.

Průběh

Nařízení, zjištění majetku, přihlášení, zpeněžení a rozvrh navazují v předepsaném režimu. Lhůtu přihlášení nelze ignorovat jen kvůli existenci pohledávky.

Výsledek

Účinky na neuspokojené dluhy a dodatečný majetek se určí podle zákona. Nedostatek prostředků nevede k libovolnému upřednostnění nejaktivnějšího věřitele.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Podstata:** Určit, co do ní patří.
- **Věřitel:** Individuální exekuce může být omezena kolektivním režimem.
- **Rozvrh:** Nejde o libovolnou dohodu nejaktivnějších věřitelů.

Podrobnější právní rozbor

- Likvidace pozůstalosti vytváří zvláštní kolektivní způsob zpeněžení a uspokojení. Nejde o běžné potvrzení dědictví jednomu z dědiců. Přihlašovací a rozvrhová pravidla ovlivňují osud pohledávek a odpovědnost osob. Zajištěné a nezajištěné nároky je třeba zařadit podle příslušné úpravy. Úschova v pozůstalostním řízení plní ochrannou funkci, není libovolným odkladem výplaty věřiteli.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel pokračuje v samostatném vymáhání z majetku zahrnutého do nařízené likvidace.

Právní rozbor: Je nutné posoudit účinky nařízení a zákonný způsob přihlášení a uspokojení, včetně procesní ochrany. Rychlost exekuce sama nezakládá přednost mimo zákon.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 195

(1) Soud nařídí na návrh dědice, kterému svědčí výhrada soupisu, nebo na návrh státu, jemuž má připadnout pozůstalost proto, že nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a na nějž se hledí, jako by byl zákonný dědic, anebo na návrh věřitele, který prokázal svou pohledávku, jíž odpovídá dluh patřící do pasiv likvidační podstaty, likvidaci pozůstalosti, jestliže a) nejsou splněny předpoklady pro zastavení řízení o pozůstalosti podle § 153 nebo 154, b) bylo provedeno vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a jeho manžela, zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí (§ 162), c) bylo stanoveno předlužení majetku zůstavitele (§ 180), d) dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví (§ 184 až 187).

(2) Soud může nařídít likvidaci pozůstalosti i bez návrhu, jsou-li splněny předpoklady uvedené v odstavci 1 a vyžaduje-li to veřejný zájem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 196

(1) O nařízení likvidace pozůstalosti soud rozhodne usnesením.

(2) Soud v usnesení podle odstavce 1 vždy a) vyzve věřitele zůstavitele, aby u něho přihlásili své pohledávky ve lhůtě, kterou stanoví a která nesmí být kratší než 3 měsíce od právní moci usnesení, b) poučí věřitele, jaké jsou následky toho, jestliže své pohledávky řádně a včas nepřihlásí.

(3) Součástí usnesení podle odstavce 1 může být též usnesení podle § 162 a 180.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 232

(1) Majetek patřící do likvidační podstaty lze zpeněžit prodejem a) v dražbě provedené soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o výkonu rozhodnutí nebo exekuci, b) smlouvou, kterou s nabyvatelem uzavře likvidační správce nebo notář, c) ve veřejné dražbě provedené dražebníkem podle jiného právního předpisu, d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle jiného právního předpisu.

(2) Způsoby uvedenými v odstavci 1 lze zpeněžit celou pozůstalost, její určité části nebo jednotlivé hmotné a nehmotné věci.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 233

(1) Vázne-li na majetku patřícím do likvidační podstaty zástavní nebo zadržovací právo, může soud věřiteli zajištěné pohledávky na jeho návrh usnesením povolit, aby sám uskutečnil zpeněžení zastavené nebo zadržené věci, jestliže má platně sjednáno, že ji může zpeněžit dohodnutým způsobem, a jestliže takové zpeněžení věci není v rozporu se zájmy jiného věřitele. Ke zpeněžení věci soud věřiteli určí přiměřenou lhůtu, která běží ode dne právní moci usnesení.

(2) Věřitel, kterému soud povolil zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty, a) vykonává ode dne právní moci usnesení podle odstavce 1 správu zastavené nebo zadržené věci místo likvidačního správce nebo notáře, b) smí po dni právní moci usnesení podle odstavce 1 zastavenou nebo zadrženou věc zpeněžit stanoveným způsobem, na němž se písemně dohodl se zástavcem, zástavním dlužníkem nebo dlužníkem; z důležitých důvodů mu soud může na jeho žádost lhůtu ke zpeněžení věci prodloužit.

(3) Právo věřitele uskutečnit zpeněžení zastavené nebo zadržené věci zanikne ještě před uplynutím stanovené lhůty dnem, v němž soudu dojde jeho oznámení, kterým se tohoto práva vzdává.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 234

Odevzdání výtěžku

Věřitel, který zpeněžil majetek patřící do likvidační podstaty, odevzdá výtěžek zpeněžení vždy soudu a podá soudu zprávu o průběhu zpeněžování.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 235

(1) Před zpeněžením majetku patřícího do likvidační podstaty způsobem uvedeným v § 232 odst. 1 písm. c) nebo d) musí být zjištěna cena majetku posudkem, jde-li o nemovitost, obchodní závod, pobočku obchodního závodu nebo věc prohlášenou za kulturní památku.

(2) Posudek podle odstavce 1 může vypracovat pouze znalec, kterého ustanovil usnesením na žádost likvidačního správce nebo i bez návrhu soud.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 236

(1) Ten, kdo nabyt majetek patřící do likvidační podstaty způsoby uvedenými v § 232, nabyt k němu vlastnické právo a) dnem, kterým se nabývá vlastnictví při dražbě prováděné soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o výkonu rozhodnutí nebo exekuci, při veřejné dražbě prováděné dražebníkem podle jiného právního předpisu, nebo při dražbě prováděné soudním exekutorem podle jiného právního předpisu, nebo b) dnem, kterým se nabývá vlastnictví při převodu vlastnického práva na základě smlouvy.

(2) Ten, kdo nabyt majetek patřící do likvidační podstaty způsoby uvedenými v § 233, nabyt k němu vlastnické právo dnem, kterým se nabývá vlastnictví při a) veřejné dražbě prováděné dražebníkem podle jiného právního předpisu, nebo b) převodu vlastnického práva na základě smlouvy.

(3) Ten, kdo nabyt vlastnictví k majetku z likvidační podstaty způsoby uvedenými v § 232 a 233, nabude současně také práva a povinnosti s věcí spojená a závady vážnoucí na věci s výjimkou zajištění pasiv pozůstalosti a zajištění dluhů třetích osob.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 237

(1) Majetek zůstavitele patřící do likvidační podstaty, který se nepodařilo zpeněžit, připadá státu; na návrh likvidačního správce nebo i bez návrhu o tom usnesením rozhodne soud. Nepodařilo-li se zpeněžit majetek třetích osob, který patří do likvidační podstaty, soud jej usnesením i bez návrhu vyjme ze seznamu majetku likvidační podstaty.

(2) Majetek, o němž bylo podle odstavce 1 rozhodnuto, že připadá státu, připadne státu dnem právní moci usnesení.

(3) Ustanovení § 236 odst. 3 a 4 se použijí obdobně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 238

(1) Pasiva likvidační podstaty tvoří náklady zůstavitelova pohřbu, jakož i dluhy zůstavitele, které měl v době smrti, a dluhy vzniklé po smrti zůstavitele, které mají původ v právních skutečnostech, z nichž by měl plnit zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt, s výjimkou a) úroků a úroků z prodlení, které by přirostly po právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti, b) smluvní pokuty a penále sjednané nebo stanovené pro případ porušení smluvní povinnosti, na něž vzniklo právo po smrti zůstavitele, c) pohledávek z darovacích smluv, d) pokut, penále a dalších sankcí, které byly uloženy zůstaviteli za porušení mimosmluvní povinnosti, vzniklo-li na ně právo až po smrti zůstavitele.

(2) Do pasiv likvidační podstaty také patří dluhy z pohledávek, které vznikly ze smluv uzavřených ve prospěch pozůstalosti nebo majetku patřícího do likvidační podstaty a) těmi, kdo spravovali pozůstalost v době do nařízení likvidace pozůstalosti, b) likvidačním správcem nebo notářem.

(3) Pasiva pozůstalosti (§ 171 odst. 2), která netvoří pasiva likvidační podstaty podle odstavce 1, a jim odpovídající pohledávky zanikají dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 249**Zánik pohledávky**

Byla-li pohledávka v průběhu likvidace pozůstalosti zcela nebo zčásti jinak uspokojena nebo zanikla a nevzdal-li se věřitel práva na její uspokojení, soud usnesením rozhodne, že věřitel úplně nebo v rozsahu zániku pohledávky pozbyl právo na uspokojení pohledávky z majetku patřícího do likvidační podstaty.

Pododdíl 3 Přezkoumání pohledávky (§ 250-267)

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 257

(1) Věřiteli, který soudu sdělil, že požaduje, aby jím popřené pohledávka nebo jím popřené právo na uspokojení pohledávky ze zajištění anebo jejich popřené části byly uplatněny u soudu žalobou, soud usnesením uloží, aby složil u soudu jistotu na náhradu nákladů řízení o žalobě a na náhradu škody nebo jiné újmy, která by vznikla nedůvodným popřením pohledávky nebo práva na uspokojení ze zajištění anebo jejich částí; současně určí lhůtu ke složení jistoty a poučí popírajícího věřitele o následcích toho, jestliže jistota nebude včas složena.

(2) Jistotu soud stanoví ve výši jedné třetiny popřené pohledávky, popřené práva na uspokojení pohledávky ze zajištění nebo jejich popřených částí, nejméně 10 000 Kč a nejvýše 100 000 Kč.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 269**Uhrazované pohledávky**

Z výtěžku zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty se hradí pohledávky, které byly zjištěny, a pohledávky, které se uspokojují, i když nemusely být přihlášeny a i když se nepřezkoumávají, jakož i pohledávky věřitelů proti třetím osobám, které jsou zajištěny majetkem patřícím do likvidační podstaty, bylo-li zjištěno právo na jejich uspokojení z tohoto majetku.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 273

(1) Na základě rozvrhového usnesení se uspokojují postupně pohledávky podle těchto skupin: a) pohledávky ze smluv, které byly uzavřeny s likvidačním správcem nebo notářem, b) pohledávky vzniklé státu na nákladech vynaložených na zpeněžování majetku likvidační podstaty a jeho správu, popřípadě též na úschovu majetku patřícího do likvidační podstaty u vhodného schovatele, c) pohledávka odměny a náhrady nákladů likvidačního správce a, byla-li likvidačnímu správci poskytnuta záloha, státu, d) pohledávka odměny a náhrady nákladů notáře za úkony, které v řízení o pozůstalosti provedl jako soudní komisař, e) pohledávka nákladů zůstavitelova pohřbu, f) pohledávky odměny a náhrady nákladů těch, kdo vykonávali správu pozůstalosti za řízení v době do nařízení likvidace pozůstalosti, g) pohledávky výživného, h) pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného, i) pohledávky výživného, které byly postoupeny, j) pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona, k) ostatní pohledávky.

(2) Od pohledávek uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) se odečtou náklady vynaložené na likvidačním správcem nebo notářem provedené zpeněžení majetku, který sloužil k zajištění pohledávek, a poměrná část nákladů vynaložených na správu majetku patřícího do likvidační podstaty, která byla započítána věřitelům zajištěných pohledávek (§ 270 odst. 1).

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 274

Obsah rozvrhového usnesení

V rozvrhovém usnesení soud zejména rozhodne, a) jak vysoké plnění připadá z výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty na každou uhrazovanou pohledávku, která se podle něho uspokojuje, b) která pohledávka a v jaké výši zůstává neuspokojená, c) v jaké lhůtě bude plnění věřitelům vyplaceno.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 195–196, § 232–238, § 249, § 257, § 269, § 273–274. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

C77 — Zvláštní řízení soudní - jiná řízení. Řízení o úschovách. Řízení o umoření listin. Řízení ve věcech kapitálového trhu. Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva. Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti. Řízení o soudním prodeji zástavy. Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry.

Základní výklad a souvislosti

Zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje různorodé agendy, jejichž proces nelze sjednotit pouhým označením jiná řízení. Úschova může zajistit splnění závazku při zákonných překážkách, umoření nahrazuje ztracený právně významný dokument za zvláštních podmínek. Kapitálové, soutěžní a advokátní agendy chrání specifická práva a veřejné zájmy. Soudní souhlas s prohlídkou či zpřístupněním důvěrných listin vyžaduje vlastní proporcionalitu. Soudní prodej zástavy, zákaz výkonu práv a volební pracovní agendy mají jiné předměty, účastníky a výroky. Každá podotázka musí být při zkoušce zařazena do konkrétní části zákona.

Různorodé ochranné věci

Úschova, umoření listiny a soudní prodej zástavy mají různé **materiální** účely. Společné zařazení do zvláštních řízení nevytváří jednotné podmínky.

Úschova

Složení plnění do úschovy má zamýšlený účinek jen při splnění zákonných předpokladů. Samotné technické přijetí peněz nemusí vyřešit spor o oprávněného.

Listina a zástava

Umoření řeší právní význam ztracené listiny, prodej zástavy realizaci zajištění. Každé řízení potřebuje jinou legitimaci a důkazy.

Zvláštní kontroly

Nahrazení souhlasu komory či předběžný souhlas k šetření chrání konkrétní garance. Není všeobecným oprávněním zpřístupnit všechny důvěrné dokumenty.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozlišení:** Společný procesní zákon neznamená stejnou legitimaci.
- **Tajemství:** Účel vyšetřování neodstraňuje zákonné záruky.
- **Úschova:** Nenahrazuje libovolně běžnou výplatu.

Podrobnější právní rozbor

- **Jednotlivá jiná řízení mají rozdílný účel:** umoření obnovuje možnost výkonu práva z listiny, úschova řeší zákonné podmínky složení a prodej zástavy směřuje k realizaci zajištění. Nelze použít obecný nadpis jako jedinou procesní normu. Příslušnost, navrhovatel, účastníci a důkazní standard se ověřují zvlášť. Rozhodnutí vydané v jednom typu nepokrývá automaticky jiný právní nárok.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález IV. ÚS 925/26, 16. 9. 2026 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

Okolnosti případu: Společnost NARIS Software uplatňovala výdaje za právní služby pro roky 2016 a 2017. Část činnosti souvisela s politicky citlivou diskusí o teritorialitě exekutorů. Správce daně požadoval konkrétní výstupy poradenství a společnost hájila jejich důvěrnost. Ústavní přezkum směřoval proti rozsudku NSS, nikoli proti osobní vině advokáta.

Co soud řešil: Soud rozlišil potřebu prokázat daňově uznatelný výdaj od nepřiměřeného požadavku odkrytí právních rad. Posuzoval skutečnou důvodnost pochybností a možnost doložit službu méně invazivními podklady.

Závěr a právní význam: Ústavní soud rozsudek NSS zrušil pro porušení ochrany advokátního tajemství podle článků 13 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. U roku 2016 nebyly pochybnosti správce dostatečně vážné a důvodné. U roku 2017 měla společnost dostat účinnou možnost unést břemeno bez úplného vzdání se důvěrnosti.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález neprohlašuje všechny faktury advokáta za automaticky daňově uznatelné. Ochrana je stejná napříč právními odvětvími, ale klient musí prokázat daňově relevantní okolnosti vhodným způsobem, například neutrálním popisem či redigovanou dokumentací. Tím se propojuje ústavní ochrana, daňové dokazování a profesní etika.

Celý odstavec 87 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

87. Skutečnosti související s advokátním poradenstvím v oblasti občanského či správního práva podléhají stejné ústavní ochraně jako poradenství v oblasti trestního práva. Advokátní tajemství nerozlišuje, v jakém odvětví práva je advokátní služba poskytována.

Celý odstavec 88 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

88. Odkaz klienta, jehož daňové povinnosti jsou prověřovány správcem daně, na advokátní tajemství neslouží jako automatický důkaz, že právní výdaje jsou daňově uznatelné. Advokátní tajemství nadto chrání pouze důvěrné právní poradenství, nikoli všechny daňově relevantní skutečnosti související s poskytnutou právní službou.

Celý odstavec 89 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

89. Správce daně, týká-li se prokazovaná daňověprávní skutečnost výdajů na advokátní služby, musí ve vztahu k advokátnímu tajemství dodržovat přiměřené postupy, nikoli požadovat detailní věcný obsah právního poradenství, či dokonce předložení celé právní dokumentace nebo jiného hmotného výsledku právního poradenství. Správce daně by neměl vyžadovat poskytnutí konkrétního obsahu právních rad ani jinak porušit důvěrný charakter poskytnutých právních služeb nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení řádného vyměření daně.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

90. Klient, jehož příjmy a výdaje jsou předmětem daňové kontroly, má plné právo využít ústavněprávní ochrany, kterou mu na přijaté advokátní služby poskytuje advokátní tajemství. Pak ale musí tvrzení o přijatém plnění, vznikne-li o něm legitimní spor, doložit důkazy, na které se advokátní tajemství nevztahuje, včetně případného redigování textu podléhajícího advokátnímu tajemství (bezpečnostní začernění citlivých údajů) nebo neutrálního popisu poskytnutých advokátních služeb. Klient tedy má právo na zachování důvěrnosti materiálů a jiných informací chráněných advokátním tajemstvím i v daňovém řízení, daňově relevantní důsledky poskytnutých právních služeb ale musí prokázat jinak.

Přímý pramen:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezky/2026/4-925-26_AN.pdf

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlužník chce složit částku do soudní úschovy jen proto, že nechce jednat s dostupným věřitelem.

Právní rozbor: Je třeba prověřit zákonné důvody úschovy a účinky splnění. Osobní nepohodlí nemusí představovat zákonnou překážku plnění.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 289

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je pro řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

(2) Pro řízení o povinné úschově je příslušný soud, který rozhodl o povinnosti poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu škody.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 290

Předmět úschovy

U soudu lze složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 291

(1) Řízení lze zahájit jen na návrh.

(2) Návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení složitele, který peníze, cenné papíry nebo jiné věci do úschovy skládá, že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané do úschovy, nelze splnit, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že složitel věřitele nezná; to neplatí, jde-li o povinnou úschovu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 292

Účastníci

Účastníkem je složitel. Po právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy je účastníkem také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny (dále jen „příjemce“), a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 293

Jednání

Jednání není třeba nařizovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 294**Dokazování**

V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 295**Doručování rozhodnutí**

Rozhodnutí soud doručí účastníkům do vlastních rukou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 296

(1) Vyžádá-li si úschova náklady, uloží soud složiteli, aby složil přiměřenou zálohu na náklady. Nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacená, soud návrh na přijetí úschovy zamítne; soud rovněž návrh na přijetí úschovy zamítne, nehodí-li se věc k úschově vůbec nebo není-li nalezen vhodný způsob úschovy.

(2) Vyžádá-li si povinná úschova náklady, rozhodne soud o uspokojení nákladů úschovy ze složených prostředků před vydáním z povinné úschovy. Částka vydávaná z povinné úschovy jednotlivým příjemcům se poměrně sníží.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 297**Náhrada výdajů**

Před vydáním předmětu plnění z povinné úschovy za účelem splnění dluhu rozhodne soud o náhradě účelně vynaložených výdajů z prostředků uložených v povinné úschově, pokud zákon o obchodních korporacích nebo zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví, že účelně vynaložené výdaje se hradí z prostředků uložených v povinné úschově.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 298

(1) Předmět úschovy vydá soud příjemci na jeho žádost. Jestliže ke složení došlo proto, že někdo jiný než příjemce uplatňuje právo na vydání předmětu úschovy nebo že někdo jiný, jehož souhlasu je třeba, nesouhlasí s vydáním předmětu úschovy příjemci, je k vydání předmětu úschovy zapotřebí souhlasu všech účastníků a osoby, pro jejíž nesouhlas s plněním došlo ke složení do úschovy. Souhlasu složitela je však třeba jen tehdy, bylo-li plnění složeno pro neznámého věřitele.

(2) Předmět povinné úschovy vydá soud příjemci, který k žádosti doloží kopii soudního rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění nebo náhradu škody, dále skutečnost, že je oprávněnou osobou, a rozsah práva na plnění z povinné úschovy.

(3) Složiteli vydá soud předmět úschovy na jeho žádost, a) jestliže příjemce projeví s tímto postupem souhlas, b) prohlásí-li příjemce soudu, že předmět úschovy nepřijímá, nebo c) nevyjádří-li se příjemce ve lhůtě stanovené soudem, ačkoliv byl na takové následky upozorněn.

(4) Jiné osobě, než která je uvedena v odstavcích 1 až 3, žádající o vydání předmětu úschovy, jej vydá soud jen se souhlasem složitela a příjemce.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 299

(1) Byl-li souhlas s vydáním předmětu úschovy odepřen, lze jej nahradit pravomocným rozsudkem soudu, kterým bylo rozhodnuto, že ten, kdo vydání odporoval, je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žadateli.

(2) Pro řízení o nahrazení souhlasu podle odstavce 1 je příslušný soud, u něhož probíhá řízení o úschově.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 300

Zvláštní případy úschovy

Přijímá-li soud do úschovy věci v případech stanovených jinými právními předpisy, řídí se ustanoveními příslušného právního předpisu, a není-li jich, ustanoveními § 289 až 302, a to přiměřeně podle povahy úschovy a jejího účelu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 303

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má obecný soud navrhopatel; nemá-li navrhopatel v České republice obecný soud, je příslušný ten soud, v jehož obvodu je platební místo.

(2) Jde-li o řízení o umoření cenného papíru, vystaveného tuzemskou bankou, je příslušný soud, v jehož obvodu má tato banka své sídlo.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 314

Doručování

Rozhodnutí o návrhu na umoření listiny soud doručí účastníkům do vlastních rukou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 327

Odmítnutí návrhu

Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení o opravení nebo doplnění podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité, se nepoužije. Soud návrh odmítne rovněž tehdy, byl-li podán někým, kdo k návrhu není oprávněn.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 332

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo advokát, o jehož listiny jde.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 338

Dokazování

V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 343

Podmínky řízení

Ukládá-li předběžné opatření vydané Evropským soudem pro lidská práva na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod České republice povinnost něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco strpět, a splnění této povinnosti nemůže Česká republika zajistit bez součinnosti jiných osob, vydá soud rozhodnutí, kterým se zajistí splnění povinnosti vyplývající z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 353

(1) O návrhu na vyslovení neplatnosti volby do rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu státní služby nebo návrhu neplatnosti voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců evropské družstevní společnosti, kteří jsou voleni jako zástupci zaměstnanců z České republiky, rozhodne soud do 10 dnů ode dne doručení návrhu.

(2) Jednání není třeba nařizovat.

(3) Proti rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 359

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný obecný soud akciové společnosti, která vydala účastnické cenné papíry, které byly předmětem nuceného přechodu na akcionáře (dále jen „hlavní akcionář“) podle zákona o obchodních korporacích.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1953

(1) Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele.

(2) O složení předmětu plnění do úschovy vyrozumí soud toho, pro koho se složení stalo, a podle potřeby zařídí jeho zastoupení.

Místo plnění

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 289–300, § 303, § 314, § 327, § 332, § 338, § 343, § 353, § 359. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1953. Znění: 1. 1. 2027.

C78 — Zvláštní řízení soudní - řízení ve věcech rodinněprávních. Řízení o povolení uzavřít manželství. Řízení ve statusových věcech manželských. Řízení ve statusových věcech partnerských

Základní výklad a souvislosti

Rodinná statusová řízení rozhodují o zákonem vymezených změnách osobního stavu. Povolení manželství, otázky jeho existence a neplatnosti a rozvod mají odlišné předpoklady a účastníky. Soud musí respektovat zvláštní propojení s úpravou poměrů dítěte v rozhodném znění. Partnerská úprava prošla změnami; historické registrované partnerství a novější partnerství nelze popsat jako nezměněný jediný institut. Souhlas osob je relevantní, avšak zákonné statusové podmínky nelze celé nahradit soukromou dohodou. Odlišná pravidla příslušnosti a opravných prostředků vyplývají z konkrétního řízení.

Statusové rozhodování

Povolení uzavřít manželství a rozvod řeší odlišné právní otázky. **Materiální** konflikt manželů sám nenahrazuje zákonné podmínky změny statusu.

Subjekty

Účastníci a případná ochrana dítěte se určují podle konkrétního řízení. Majetkový věřitel manželů není automaticky stranou rozvodové věci.

Postup

Nesporné a spornější varianty mají vlastní předpoklady. Dohoda o majetku a rozhodnutí o statusu plní různé funkce.

Partnerství

Partnerský status se posuzuje podle rozhodného znění zákona. Historickou registrovanou úpravu nelze bez rozlišení vydávat za všechny současné statusové možnosti.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Čas:** Je nutné určit rozhodné nové znění rodinného práva.
- **Status:** Peněžitý smír automaticky neukončuje manželství.
- **Dítě:** Ochrana jeho zájmu působí nezávisle na pohodlí rodičů.

Podrobnější právní rozbor

- Statusová rozhodnutí v rodinném právu působí jinak než běžné peněžité rozsudky. Zvláštní ochrana osob a pravidla účasti jsou významná i při shodě účastníků. Aktuální rozvodové a partnerské režimy nelze vykládat pouze podle starších formulářů. Majetkové vypořádání, výživné a samotný status jsou související, ale právně odlišné otázky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Manželé uzavrou soukromou dohodu a považují se bez rozhodnutí za rozvedené.

Právní rozbor: Je třeba použít zákonný statusový proces a oddělit majetkové ujednání od zániku manželství.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 367

Zahájení řízení

Řízení lze zahájit jen na návrh nezletilého, který dovršil 16 let věku a který hodlá uzavřít manželství.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 368

(1) Účastníky jsou ten, kdo hodlá uzavřít manželství, jeho zákonní zástupci a ten, s kým má být manželství uzavřeno.

(2) Nezletilý, který dovršil 16 let věku, má v řízení plnou procesní způsobilost.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 369

(1) Před rozhodnutím ve věci samé soud vyslechne toho, kdo hodlá uzavřít manželství, a toho, s kým má být manželství uzavřeno.

(2) Účastníka, který nemá svéprávnost v plném rozsahu, soud vyslechne bez přítomnosti jiných osob; přítomnost důvěrníka, který není jeho zákonným zástupcem nebo účastníkem a o jehož účast u výsledku vyslychaný účastník požádá, může soud vyloučit jen tehdy, je-li jeho přítomností mařen účel výsledku.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 370

Rozhodnutí

Rozsudek, kterým se povoluje uzavřít manželství, musí ve výroku obsahovat přesné označení účastníka, který hodlá uzavřít manželství, a účastníka, se kterým má být manželství uzavřeno.

Pododdíl 2 Řízení ve statusových věcech manželských (§ 371-398a)

Obecná ustanovení

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 371

Druhy řízení

Řízení ve statusových věcech manželských jsou řízení a) o určení, zda tu manželství je či není (zdánlivé manželství), b) o neplatnost manželství, c) o rozvod manželství.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 372

Rozhodnutí

Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem.

Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 373**Místní příslušnost**

Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 374

(1) Řízení, ve kterém má být manželství prohlášeno za neplatné z důvodu, že byl projev vůle o vstupu do manželství učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilí nebo byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání, je možné zahájit jen na návrh manžela. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne.

(2) V řízení podle odstavce 1 může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu, nebo jen, má-li jimi být prokázán důvod neplatnosti nebo neexistence manželství, pro nějž by řízení mohlo být zahájeno i bez návrhu. Totéž platí pro odvolací řízení. Ustanovení § 20 odst. 1, § 21 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 376

(1) Ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem, soud řízení zastaví. To neplatí, lze-li řízení zahájit i bez návrhu; v takovém případě soud pokračuje v řízení s opatrovníkem, kterého zemřelému účastníku jmenuje.

(2) Bylo-li zahájeno řízení podle § 374 odst. 1 a manžel, který nepodal návrh na zahájení řízení, zemře před tím, než je ve věci pravomocně rozhodnuto, pokračuje soud v řízení s opatrovníkem, kterého zemřelému manželovi jmenuje.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 377**Neúčinnost doručení**

Návrh na vyslovení neúčinnosti doručení nelze podat poté, co již nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo vysloveno, že zde manželství není, nebo že je neplatné. Ustanovení § 11 se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 378**Postup po vyslovení neexistence manželství**

Neprodleně poté, co soud pravomocně vysloví, že manželství tu není, předá věc soudu příslušnému podle § 417, který rozhodne o otcovství ke společnému dítěti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 379**Zmeškání jednání**

Nedostaví-li se navrhovatel k jednání bez řádné a včasné omluvy, soud řízení zastaví, ledaže jsou dány důvody pro zahájení řízení bez návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 380**Lhůta pro odvolání**

Neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze odvolání podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 381

Zpětvzetí odvolání

Zastavil-li odvolací soud řízení o odvolání proti rozsudku, jímž bylo vysloveno, že manželství zde není, nebo je neplatné, proto, že odvolání bylo odvolatelem vzato zpět, nastane právní moc rozsudku dnem právní moci usnesení o zastavení odvolacího řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 382

Obnova řízení a zmatečnost

Žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost nejsou přípustné.

Řízení o rozvod manželství

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 383

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud

manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

(2) Mají-li manželé společné nezletilé dítě, je pro řízení příslušný soud, který je příslušný podle § 467.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 384

(1) Řízení je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 386

Ztráta způsobilosti být účastníkem

Ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem, soud řízení zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 387

(1) Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, se kterým projeví druhý z manželů z vážných důvodů nesouhlas, je neúčinné.

(2) Vzal-li zpět návrh na zahájení řízení jen jeden z manželů, kteří podali návrh společný, postupuje soud v řízení dále obdobně, jako by manžel, který se k návrhu připojil, své připojení odvolal.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 388

Neúčinnost doručení

Návrh na vyslovení neúčinnosti doručení nelze podat poté, co již nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí. Ustanovení § 11 se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 389

(1) K projednání věci soud nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky. Od výsledku účastníků lze upustit, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi nebo pokud souhlas manželů s rozvodem manželství a shoda na trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu jejich manželství vyplývají z písemných podání nebo shodných tvrzení účastníků při jednání, o jejichž pravosti a pravdivosti nemá soud pochybnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 390**Dokazování**

V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen je-li to třeba ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu, nebo je-li toho třeba ke zjištění zájmů nezletilých dětí účastníků, pro něž nemůže být manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno. Ustanovení § 20 odst. 1 a § 21 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 391

(1) Nedostaví-li se navrhovatel nebo oba navrhovatelé k jednání bez řádné a včasné omluvy, soud řízení zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 392**Klid řízení**

Navrhli-li oba účastníci klid řízení nebo nastal-li klid řízení z důvodu, že jej navrhl navrhovatel a druhý z manželů se k jednání bez předchozí omluvy nedostavil, může soud v řízení pokračovat na návrh podaný nejdříve po uplynutí lhůty 3 měsíců od přerušení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 393**Poučení**

V rozsudku, kterým soud vysloví rozvod manželství, poučí manžela, který přijal příjmení druhého manžela, o právu přijmout zpět své dřívější příjmení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 394**Lhůta pro odvolání**

Neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze odvolání podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 395**Odvolání**

Bylo-li rozhodnuto o rozvodu manželství na základě souhlasu manželů, není odvolání přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 396**Zpětvzetí odvolání**

Zastavil-li odvolací soud řízení o odvolání proti rozsudku, jímž bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, proto, že odvolání bylo odvolatelem vzato zpět, nastane právní moc rozsudku dnem právní moci usnesení o zastavení odvolacího řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 397**Odvolací řízení**

V odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jen za podmínek, za kterých mohou být uváděny podle občanského soudního řádu nebo jen, týkají-li se zájmů nezletilých, pro které nemůže být manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno. Ustanovení § 28 se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 398**Obnova řízení a zmatečnost**

Žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost nejsou přípustné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 655

(1) Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 672

(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 677

(1) Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 755

(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 757

(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, nebo podají-li manželé návrh společný a je-li zjištěno shodné tvrzení manželů o rozvratu manželství a o záměru dosáhnout rozvodu, platí, že jsou podmínky podle § 755 odst. 1 splněny, pokud a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok, b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil, c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

zákon o registrovaném partnerství (115/2006 Sb.), § 1

(1) Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen „partnerství“).

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 367–398. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 655, § 672, § 677, § 755, § 757. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o registrovaném partnerství (115/2006 Sb.): § 1. Znění: 1. 1. 2025.

C79 — Zvláštní řízení soudní - řízení ve věcech rodinněprávních. Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí. Řízení o určení a popření rodičovství. Řízení ve věcech osvojení nezletilého a zletilého

Základní výklad a souvislosti

Ochrana proti domácímu násilí poskytuje rychlou soudní reakci na zákonem vymezené ohrožení a může zasáhnout do bydlení a kontaktu. Dočasnost opatření neodstraňuje povinnost osvědčit předpoklady a **přiměřenost**. Určení a popření rodičovství jsou statusové spory se zvláštními lhůtami a ochranou identity dítěte. Osvojení vyžaduje souhlasy, zákonné předpoklady a posouzení konkrétního zájmu; osvojení zletilého má jiný účel a režim než nezletilého. Trestní a civilní ochrana se mohou doplňovat, ale výrok v jedné oblasti automaticky nenahrazuje všechny kroky v druhé.

Tři ochranné oblasti

Ochrana před domácím násilím poskytuje rychlý zásah, rodičovské řízení určuje status a osvojení jej mění. Jeden institut nenahrazuje podmínky ostatních.

Subjekty

Ohrožená osoba, rodiče, dítě a osvojitelé mají odlišné role. Procesní zastoupení dítěte chrání jeho vlastní zájem.

Průběh

Předběžné opatření neřeší konečně trestní vinu. U rodičovství se hodnotí tituly a lhůty, u osvojení souhlasy a další zákonné podmínky.

Materiální mez

Bezpečí a **nejlepší zájem dítěte** vyžadují konkrétní zjištění. Nejsou důvodem vynechat každou procesní garanci dospělého.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Naléhavost:** Vyžaduje konkrétní podklad.
- **Rodičovství:** Biologie a právní status se řeší zákonným procesem.
- **Osvojení:** Není libovolným smluvním převodem osoby.

Podrobnější právní rozbor

- Ochrana proti domácímu násilí může vyžadovat rychlou prozatímní úpravu bez čekání na konečné trestní rozhodnutí. Rodičovský status a osvojení mají vlastní podmínky a účinky. Biologický podklad je relevantní, ale nenahrazuje celý právní test. Procesní ochrana dítěte a dalších osob musí být zajištěna konkrétně, nikoli jen formálním označením opatrovníka.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález I.ÚS 2845/17, 8. 1. 2019 — Popření otcovství, DNA a právní identita

Okolnosti případu: Stěžovatelka usilovala o objasnění biologického otcovství po starším soudním rozhodování, kdy nebyly dostupné dnešní možnosti DNA. Soudy novou cestu uzavřely odkazem na věc rozhodnutou.

Co soud řešil: Soud vyvažoval právní jistotu proti soukromému a rodinnému životu a významu osobní identity. Nový vědecký podklad měl v konkrétním kontextu zásadní význam.

Závěr a právní význam: Soud v mimořádných okolnostech zohlednil biologickou identitu a nové důkazní možnosti proti rigidní překážce pravomocně rozhodnuté věci. Nález neodstraňuje obecně lhůty rodinného práva ani zásadu právní jistoty. Je třeba vážit individuální práva, časový odstup a rodinné vztahy, včetně práv dítěte. Zkouškový význam: rozdíl mezi výjimečným ústavním korektivem a obecným pravidlem; výsledek nelze odvozovat jen z existence nového genetického testu.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález není všeobecným odstraněním lhůt a pravomoci všech starých rodičovských rozhodnutí. Přenos závěru potřebuje srovnatelné okolnosti a příslušný procesní základ.

Celý odstavec 20 odůvodnění — doslovná citace

20. S tím je nutno pro tento případ souhlasit i z ústavněprávního hlediska, nehledě na notorietu, že v případě konfliktu mezi právní jistotou a materiální spravedlností je zde nutno jednoznačně upřednostnit druhou právní hodnotu a zásadu "res iudicata" prolomit s ohledem na vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také s přihlédnutím k rozvoji vědeckého poznání umožňujícího zkoumání nemožné před desetiletími. S odkazem na podstatu výše citovaných případů Evropského soudu pro lidská práva Jäggi proti Švýcarsku, Paulík proti Slovensku a Novotný proti České republice (právo znát své rodiče jako důležitá součást osobní identity, prolomení zásady rei iudicatae, určení otcovství na základě nových biologických důkazů) je nutno provést nový, spravedlivý proces, v němž bude věc znovu řádně posouzena, včetně hodnotových aspektů vyplývajících z konceptu materiálního právního státu.

Celý odstavec 21 odůvodnění — doslovná citace

21. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že obecné soudy rozhodující ve věci, Okresní soud v Písku a Krajský soud v Českých Budějovicích, tím, že s odkazem na zásadu věci rozhodnuté zastavily řízení, ve kterém se stěžovatelka domáhala určení otcovství vedlejšího účastníka řízení, porušily právo stěžovatelky na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zároveň tím došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů bylo ústavní stížnosti vyhověno v souladu s § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2845-17>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Ohrožená osoba žádá zákaz kontaktu a současně předpokládá automatický zánik rodičovského statusu násilné osoby.

Právní rozbor: Je třeba oddělit bezpečnostní opatření, péči a statusové řízení. Ochrana před násilím může působit bez automatického zániku všech rodinných práv.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 400

Místní příslušnost

K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 401

Zahájení řízení

Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 402

(1) Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat též vylíčení skutečností, které osvědčují, že se odpůrce dopustil nebo dopouští na navrhovateli nebo jiné osobě, která ve společné domácnosti žije, jednání vykazujícího znaky domácího násilí¹⁰, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.

(2) Neobsahuje-li návrh všechny náležitosti, a pro tyto vady není možné o návrhu rozhodnout, soud vyzve navrhovatele vhodným způsobem k doplnění návrhu a poučí ho o důsledcích nevyhovění této výzvě. Nedojde-li soudu doplnění návrhu ve lhůtě pro rozhodnutí nebo není-li možné navrhovatele vhodným způsobem ve lhůtě pro rozhodnutí vyzvat k doplnění návrhu, soud návrh odmítne. Ustanovení o opravení nebo doplnění podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité, se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 403

(1) Účastníky jsou navrhovatel a odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje.

(2) Je-li navrhovatelem nezletilý, podává jeho jménem návrh zákonný zástupce, orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci, pokud má nezletilý pro udělení plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost. Je-li navrhovatelem osoba, jejíž svéprávnost byla ve věcech, o něž v řízení jde, omezena, podává jejím jménem návrh opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ustanovení jiného právního předpisu,

podle něž je třeba jmenovat opatrovníka, dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného či ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 404

Lhůta pro rozhodnutí

O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 405

(1) Vyhoví-li soud návrhu, uloží odpůrci předběžným opatřením zejména, aby a) opustil společné obydlí nebo obydlí navrhovatele, jakož i jejich bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo obydlí navrhovatele nebo do nich nevstupoval, b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí, obydlí navrhovatele nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

(2) Pokud navrhovatel a odpůrce sdílí společné obydlí, poučí soud v rozhodnutí odpůrce o právu odnést si ze společného obydlí věci uvedené v § 493. Navrhovatele soud poučí o dalších vhodných opatřeních směřujících k jeho ochraně, zejména o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci samé. Soud navrhovatele poučí také o možnosti podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření podle § 410.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 406

Opatrovník pro podání návrhu

Byl-li podán návrh na nařízení předběžného opatření podle § 403 odst. 2 a hrozí-li střet zájmů zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného či může-li dojít ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni tímž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, jmenuje soud příslušný podle § 400 neprodleně po rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovateli opatrovníka. To neplatí, je-li navrhovatel zastoupen advokátem. Proti usnesení, kterým byl opatrovník jmenován, není odvolání přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 407

Vykonatelnost

Rozhodnutí podle § 405 je vykonatelné vydáním.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 408

(1) Předběžné opatření podle § 405 trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti.

(2) Předcházelo-li rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření vykazání podle jiného právního předpisu, a neuplynula-li před nabytím vykonatelnosti předběžného opatření lhůta stanovená v jiném právním předpise pro trvání vykazání, prodlužuje se doba trvání předběžného opatření o tu dobu, jež do vykonatelnosti předběžného opatření neuplynula.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 409

(1) Bylo-li rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření napadeno včasným odvoláním, soud prvního stupně předloží věc odvolacímu soudu do 15 dnů od podání odvolání.

(2) O odvolání odvolací soud rozhodne do 7 dnů od předání věci.

Pododdíl 2 Prodloužení předběžného opatření (§ 410-414)

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 410

(1) Navrhovatel může před uplynutím doby uvedené v § 408 podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření podle § 405.

(2) Podáním návrhu se prodlužuje doba trvání předběžného opatření podle § 405 do doby, než soud o návrhu na prodloužení rozhodne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 411

(1) K rozhodnutí o návrhu podle § 410 soud zpravidla nařídí jednání. Předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem. Je-li jednání nařízeno, ustanovení o času k přípravě po předvolání účastníka k jednání se nepoužijí.

(2) Při rozhodování o návrhu soud vezme v úvahu zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele, majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení mezi účastníky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 412

(1) O návrhu na prodloužení doby trvání soud rozhodne do 2 měsíců od jeho podání.

(2) Soud může prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud navrhovatel neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 413

Zánik předběžného opatření

Předběžné opatření podle § 405 zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 414

(1) Na návrh může soud rozhodnout o zrušení předběžného opatření podle § 405.

(2) Ustanovení § 411 a § 412 odst. 1 platí obdobně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 415

(1) Narodí-li se dítě, u něhož otcovství není určeno zákonnou domněnkou svědčící manželů matky, ani souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem, vyslechne soud toho, koho matka označuje za otce, zda uznává, že

je otcem. Příslušným je soud podle § 417.

(2) Dojde-li k souhlasnému prohlášení rodičů o otcovství, uvede se to v protokolu a oznámí matričnímu úřadu, který vede knihu narození, v níž je dítě zapsáno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 416

(1) Byl-li podán návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením, vyslechne soud matku, manžela i toho, kdo prohlašuje, že je otcem dítěte. Příslušným je soud podle § 417.

(2) Dojde-li k souhlasnému prohlášení účastníků o tom, kdo je otcem dítěte, uvede to soud do protokolu a oznámí matričnímu úřadu, který vede knihu narození, v níž je dítě zapsáno.

Pododdíl 2 Řízení o určení a popření otcovství (§ 417-425a)

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 417

(1) Pro řízení je místně příslušný obecný soud dítěte.

(2) Není-li možné určit příslušnost podle odstavce 1, je pro řízení příslušný obecný soud matky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 418

(1) Řízení lze zahájit jen na návrh.

(2) Bylo-li pravomocně určeno, že manželství zde není, zahájí soud řízení o určení otcovství ke společnému dítěti i bez návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 419

Popření otcovství bez návrhu

Bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, lze řízení o popření takto určeného otcovství zahájit i bez návrhu, vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 420

(1) Účastníky jsou žena, která dítě porodila, dítě a muž, který o sobě tvrdí nebo o němž je tvrzeno, že je otcem dítěte (domnělý otec), nebo jehož otcovství má být popřeno.

(2) Byl-li podán návrh proti opatrovníku, který byl jmenován domnělému zemřelému otci, je účastníkem tento opatrovník.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 421

(1) Zemře-li po zahájení řízení navrhovatel, a další k návrhu oprávněná osoba ve lhůtě k tomu soudem stanovené nevyjádří zájem na pokračování v řízení, soud řízení zastaví.

(2) Zemře-li v průběhu řízení zahájeného na návrh jiné k tomu oprávněné osoby domnělý otec, pokračuje soud v řízení s opatrovníkem, kterého zemřelému jmenuje.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 423

Rozhodnutí

Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 424

Zastavení řízení

Bylo-li otcovství k dítěti určeno v řízení podle § 415 nebo 416, soud řízení o určení otcovství zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 425

(1) Byl-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, soud může do 4 měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. K rozhodnutí nařídí soud jednání, je-li to třeba.

(2) Po právní moci rozhodnutí o návrhu na prominutí zmeškání lhůty nařídí soud jednání. Rozhoduje-li o zamítnutí návrhu z důvodu podání po uplynutí popěrné lhůty, není třeba jednání nařizovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 427

Předmět řízení

Ve věcech osvojení soud zejména a) přijímá prohlášení o udělení souhlasu k osvojení,

b) rozhoduje o předání dítěte do péče před osvojením, c) rozhoduje o určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, d) rozhoduje o návrhu rodičů, kteří dali souhlas s osvojením, na vydání dítěte, e) rozhoduje o osvojení, f) rozhoduje o utajení osvojení, g) rozhoduje o nařízení dohledu nad úspěšností osvojení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 445

Místní příslušnost

Pro řízení je příslušný obecný soud toho, kdo má být osvojen (osvojenec).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 783

(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 794

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 800

(1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů, nebo se osvojitelem může stát také partner, je-li rodičem dítěte druhý z partnerů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.

(2) Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní osvojitelé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 846

Zletilého lze osvojit, není-li to v rozporu s dobrými mravy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 400–425, § 427, § 445. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 783, § 794, § 800, § 846. Znění: 1. 1. 2027.

C80 — Zvláštní řízení soudní - péče soudu o nezletilé.

Ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí.

Základní výklad a souvislosti

Péče soudu o nezletilé sleduje nejlepší zájem konkrétního dítěte, nikoli odměnu či trest rodiče. Soud zjišťuje potřeby, vztahy, schopnosti pečujících a názor dítěte podle jeho vyspělosti. Úprava poměrů a dočasná ochrana se řídí novějším zákonným zněním; starší označení forem péče není možné bez kontroly přebírat jako úplný stav roku 2027. Mezinárodní únos vyžaduje zvláštní návratový režim, který není plným rozhodnutím o konečné péči. Obvyklé bydliště dítěte, příslušnost a návratová pravidla mají vlastní význam podle evropského a mezinárodního práva.

Péče a návrat

Řízení o péči hledá vhodné uspořádání poměrů dítěte. Návratové řízení při mezinárodním únosu typicky řeší návrat do relevantního prostředí, nikoli konečnou péči.

Subjekty

Dítě má vlastní právo na účast odpovídající věku a vyspělosti. Opatrovník nezastupuje osobní zájem jednoho rodiče.

Předběžná ochrana

Dočasná úprava reaguje na aktuální potřebu a má vlastní podmínky. Nelze ji mechanicky používat jako konečný výrok bez řádného projednání.

Mezinárodní režim

Obvyklé bydliště, příslušnost a výjimky návratu se zkoumají podle příslušných předpisů. Občanství dítěte není univerzálním určujícím kritériem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Dítě:** Má samostatný chráněný zájem.
- **Návrat:** Není totéž co přiznání péče jednomu rodiči.
- **Mezinárodní prvek:** Vyžaduje správné nové nařízení.

Podrobnější právní rozbor

- Péče o dítě se zaměřuje na individuální zájem a skutečné poměry. Názor dítěte se získává způsobem odpovídajícím věku a vyspělosti. Mezinárodní návratové řízení zpravidla neřeší konečné rozhodnutí o péči, ale neoprávněné přemístění či zadržení podle zvláštního rámce. Výjimky z návratu mají konkrétní podmínky; nelze je nahradit pouze preferencí jednoho rodiče.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Rodič přemístí dítě do ciziny a žádá místní soud o nové rozhodnutí, které má nahradit návratový proces.

Právní rozbor: Je třeba určit obvyklé bydliště, pravomoc a použitelné návratové pravidlo; jednostranné přemístění samo nezakládá neomezenou novou pravomoc.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 452

(1) Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.

(2) Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u fyzické osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným opatřením. U dětí do dovršení 4 let je vhodným výchovným prostředím pouze péče fyzické osoby; není-li možné zajistit péči fyzické osoby, může být takovým prostředím i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Předběžným opatřením podle odstavce 1 lze svěřit dítě i do pěstounské péče na přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze závažných důvodů vychovávat, nebo po jejímž uplynutí lze dítě svěřit do péče před osvojením, dát souhlas rodiče s osvojením či rozhodnout o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 466

Předmět řízení

V řízení soud rozhoduje zejména ve věcech a) jména a příjmení nezletilého dítěte, b) péče o nezletilé dítě, c) výživy nezletilého dítěte, d) styku s nezletilým dítětem, e) rodičovské odpovědnosti, f) poručenství, g) opatrovnictví nezletilého dítěte, h) předání nezletilého dítěte, i) navrácení nezletilého dítěte, j) pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, k) souhlasu s nakládáním se jměním nezletilého dítěte, l) zastupování nezletilého dítěte, m) ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření, n) pěstounské péče, o) určení data narození nezletilého dítěte, p) přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti, q) přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 467

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého dítěte.

(2) Není-li příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zakročit, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje. Jakmile však je to možné, postoupí věc soudu příslušnému.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 468

(1) Řízení podle § 466 písm. j) a l) lze zahájit jen na návrh zákonného zástupce.

(2) Řízení podle § 466 písm. p) a q) lze zahájit jen na návrh nezletilého nebo jeho zákonného zástupce.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 469

(1) Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

(2) Opatrovníkem nelze jmenovat orgán sociálně-právní ochrany dětí, který podal návrh na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 470

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Jde-li o věci se vztahem k cizině, může být zmocněncem účastníka Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 471

(1) Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem ve věcech podle § 466 písm. a) až f), g), jde-li o jmenování nebo zproštění funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte, podle § 466 písm. i) až k), m), n), jde-li o svěřeni dítěte do pěstounské péče, o její zrušení, nebo o změnu práv a povinností pěstouna, a podle § 466 písm. p) a q).

(2) Ve věcech péče soudu o nezletilé rozhoduje soud s největším urychlením. Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení; vydá-li soud rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 472

Náležitosti rozsudku

V rozsudku ve věcech styku s dítětem, péče o dítě nebo navrácení dítěte soud účastníky poučí podle § 502, 503 a 504 o možnosti výkonu rozhodnutí a o způsobech jeho provedení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 473

(1) Předběžně vykonatelné jsou rozsudky a) odsuzující k plnění výživného, b) jimiž se prodlužuje trvání výchovného opatření, kterým bylo dítě dočasně odňato z péče rodičů nebo jiné fyzické osoby¹.

(2) Povinnost k plnění nedoplatek na výživném je třeba splnit do 15 dnů od doručení rozsudku podle odstavce 1 písm. a). Soud může určit delší lhůtu běžící od doručení rozsudku nebo stanovit, že může být plněno ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 474

(1) Soud vede rodiče, popřípadě poručníky nezletilých k řádnému plnění povinností při péči o nezletilého a správě jeho majetkových záležitostí. Vyřizuje podněty a upozornění fyzických a právnických osob stran péče o nezletilého a činí vhodná opatření.

(2) O vhodnosti a účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 478

Použití ustanovení

Ustanovení tohoto pododdílu se použijí pro řízení o návrhu na navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu 2, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie³.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 482

(1) Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterým soud zpravidla jmenuje orgán sociálně-právní ochrany dětí.

(2) Proti usnesení o jmenování opatrovníka není odvolání přípustné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 867

(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 875

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 907

(1) Dohodnou-li se na tom rodiče, soud rozhodne, že dítě zůstává v péči obou rodičů, aniž by určoval rozsah péče o dítě každého z nich.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 1

Oblast působnosti 1. Toto nařízení se vztahuje na občanské věci týkající se: a) rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné; b) přiznání, výkonu, převedení a omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti. 2. Věci uvedené v odst. 1 písm. b) mohou zahrnovat zejména: a) právo péče o dítě a právo na styk s dítětem; b) poručnictví, opatrovnictví a podobné instituty; c) určení osoby, orgánu nebo jiného subjektu odpovědných za dítě či jeho jmění nebo pověřených zastupováním dítěte či napomáháním dítěti a stanovení jejich úkolů; d) umístění dítěte do ústavní výchovy nebo pěstounské péče; e) opatření k ochraně dítěte spojená se správou, zachováním nebo nakládáním se jměním dítěte. 3. Kapitoly III a VI tohoto nařízení se použijí na protiprávní přemístění nebo zadržení dítěte, pokud se týká více než jednoho členského státu, a doplňují tak Haagskou úmluvu z roku 1980. Kapitola IV tohoto nařízení se použije na rozhodnutí, která nařizují navrácení dítěte do jiného členského státu podle Haagské úmluvy z roku 1980 a která musí být vykonána v jiném členském státě, než je členský stát, v němž byla vydána. 4. Toto nařízení se nevztahuje na: a) určení nebo popření rodičovství; b) rozhodnutí o osvojení, opatření týkající se péče před osvojením nebo na neplatnost či zrušení osvojení; c) příjmení a jména dítěte; d) nabytí svéprávnosti; e) vyživovací povinnosti; f) správy jmění nebo dědictví; g) opatření přijatá v důsledku protiprávních činů spáchaných dětmi.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 3

Obecná příslušnost Ve věcech týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné jsou příslušné soudy členského státu, a) na jehož území: i) mají manželé obvyklý pobyt, ii) měli manželé poslední obvyklý pobyt, pokud zde jeden z nich ještě bydlí, iii) má odpůrce obvyklý pobyt, iv) v případě společného návrhu má alespoň jeden z manželů obvyklý pobyt, v) má navrhovatel obvyklý pobyt, pokud zde pobýval nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu, nebo vi) má navrhovatel obvyklý pobyt, pokud zde pobýval nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním návrhu, a zároveň je státním příslušníkem tohoto členského státu; nebo Dokument uložil B. Hladíková dne 06. 10. 2026 16 / 89 Děkujeme, že používáte Beck-online b) jehož státními příslušníky jsou oba manželé.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 7

Obecná příslušnost 1. Soudy členského státu jsou příslušné ve věcech rodičovské odpovědnosti k dítěti, které má v době zahájení řízení obvyklý pobyt na území tohoto členského státu. 2. Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou článků 8 až 10.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 22

Navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980 V případě, že osoba, orgán nebo jiný subjekt namítající údajné porušení práva péče o dítě požádá buď přímo či prostřednictvím ústředního orgánu soud v členském státě o rozhodnutí na základě Haagské úmluvy z roku 1980 nařizující navrácení dítěte mladšího 16 let, které bylo protiprávně přemístěno do jiného členského státu nebo zadrženo v jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém mělo dítě obvyklý pobyt bezprostředně před protiprávním přemístěním nebo zadržením, použijí se doplňkově k Haagské úmluvě z roku 1980 články 23 až 29 a kapitola VI tohoto nařízení.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 24

Rychlý postup v soudním řízení 1. Soud, u kterého je podána žádost o navrácení dítěte uvedená v článku 22, vyřizuje žádost urychleně, přičemž využívá nejrychlejší postupy, které vnitrostátní právo umožňuje. 2. Aniž je dotčen odstavec 1, vydá soud prvního stupně rozhodnutí nejpozději do šesti týdnů od zahájení řízení, s výjimkou případů, kdy to neumožňují mimořádné okolnosti. 3. S výjimkou případů, kdy to neumožňují mimořádné okolnosti, vydá nadřízený soud rozhodnutí nejpozději do šesti týdnů od okamžiku, kdy byly učiněny všechny nezbytné procesní úkony, a soud je tak schopen opravný prostředek projednat v rámci jednání či jiným způsobem.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 452, § 466–474, § 478, § 482. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 867, § 875, § 907. Znění: 1. 1. 2027.

Brusel IIb (2019/1111): čl. 1, čl. 3, čl. 7, čl. 22, čl. 24. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C81 — Zvláštní řízení soudní - výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí. Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé. Ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného.

Základní výklad a souvislosti

Výkon rodinných rozhodnutí respektuje zvláštní povahu nepeněžitých povinností a zájem dítěte. Donucení musí reagovat na konkrétní překážku a být přiměřené; účelem není mechanicky trestat rodiče bez zjištění příčin. Ochrana proti domácímu násilí má naléhavý výkonový režim. Výživné je peněžitě plnění se zvláštním významem a zákonnými přednostmi v exekuci. Mezinárodní výkon vyžaduje správný evropský či smluvní režim. Soud musí odlišit neochotu plnit, objektivní nemožnost a potřebu změny rozhodnutí; výkon sám neřeší libovolně nový obsah péče.

Výkon rodinného rozhodnutí

Vynucení péče či ochranného opatření musí zohlednit osobní povahu plnění. Dítě není věcí, kterou lze postihovat jako movitý majetek.

Subjekty

Soud, rodiče, dítě a příslušné orgány spolupracují v zákonném rozsahu. Oprávněný rodič nemá volnou moc použít vlastní donucení.

Postup

Zákonné prostředky se volí přiměřeně a s ohledem na účel. Příčina neplnění může vyžadovat zjištění, nikoli automatickou nejvyšší pokutu.

Výživné

Peněžitě výživné má jiný výkonový režim než předání dítěte. Zvláštní exekuční prostředek se použije jen při splnění jeho vlastních podmínek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Dítě:** Není pouhou věcí k odebrání.
- **Přiměřenost:** Donucení musí sledovat účinné plnění.
- **Titul:** Změna poměrů může vyžadovat zvláštní řízení, ne pouze ignorování.

Podrobnější právní rozbor

- Výkon rodinněprávního rozhodnutí vyžaduje respekt k povaze povinnosti a ochraně dítěte. Donucení nemá být mechanickým přenesením pravidel pro odebrání movité věci. Jednotlivé prostředky se používají podle účelu, účinnosti a zákonných předpokladů. Vymáhání peněžitého výživného se odlišuje od výkonu rozhodnutí o péči či styku; stejné rodinné pozadí nezakládá totožný procesní postup.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Rodič odmítá předání a soud bez zjištění okolností ukládá stále stejné neúčinné pokuty.

Právní rozbor: Je třeba vyhodnotit příčiny, dostupné zákonné prostředky a zájem dítěte. Výkon musí být účinný a individuálně odůvodněný.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 492

Příslušnost soudu

Rozhodl-li soud podle § 405, výkon rozhodnutí zajistí bezodkladně vždy soud prvního stupně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 493

(1) Jestliže povinný a označená osoba sdílí společné obydlí, provede se výkon rozhodnutí tak, že soud v součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a popřípadě mu zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud zároveň poskytne povinnému příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní věci a osobní dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě; během trvání rozhodnutí podle § 405 pak povinnému umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 494

Věci povinného

Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, poskytne mu soud na jeho žádost během doby trvání rozhodnutí podle § 405 příležitost, aby si ze společného obydlí vyzvedl věci uvedené v § 493.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 495

Adresa pro doručování

Při provedení výkonu rozhodnutí soud povinného rovněž vyzve, aby soudu sdělil adresu, na kterou mu bude možné po dobu trvání rozhodnutí podle § 405 doručovat písemnosti s tímto rozhodnutím souvisící, nebo aby si zvolil zástupce pro doručování písemností, a upozorní ho, že písemnosti mu budou doručovány uložením u soudu podle jiného právního předpisu, pokud výzvě nevyhoví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 496

Opětovný výkon

Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 493 povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud kdykoliv a bezodkladně na návrh oprávněného provede opětovný výkon rozhodnutí vykázaním povinného ze společného obydlí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 497

(1) Nařídil-li soud předběžným opatřením, aby nezletilé dítě bylo předáno do vhodného prostředí, zajistí současně jeho bezodkladný výkon.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 498

Místní příslušnost

Příslušným k výkonu tohoto rozhodnutí je soud, který nařídil předběžné opatření. Byla-li věc již předána soudu příslušnému podle § 467, je příslušný k výkonu rozhodnutí soud, kterému byla věc předána.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 499

Zastoupení nezletilého

Nezletilý nemusí být zastoupen; nemá-li nezletilý zákonného zástupce nebo nemůže-li jej zákonný zástupce v řízení zastupovat, jmenuje mu soud příslušný podle § 467 opatrovníka bezodkladně po provedení výkonu.

Pododdíl 2 Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti (§ 500-510)

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 500

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 501

(1) Shledá-li soud zvláštní důvody, nebo nebyl-li ten, kdo neplní soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě a o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, v rozhodnutí nebo dohodě poučen o následcích neplnění stanovených povinností, vyzve jej, aby soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu plnil, a poučí jej o možnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím dítěte.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 502

(1) Soud nařídí výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 503

(1) Je-li to účelné, může soud a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídít první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin, b) nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí, stanovit plán navykacího režimu (dále jen „plán“), je-li to v zájmu dítěte; plán se stanoví tak, aby byl umožněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou k péči o něj nebo ke styku s ním; soud zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání; výkonem kontroly plnění plánu soud pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo, c) rozhodnout o uložení povinnosti osobám, mezi kterými mají být péče nebo styk realizovány, vykonávat je pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, d) nařídít povinnému setkání s poskytovatelem odborné pomoci, zejména odborníkem v oboru pedopsychologie, e) tomu, kdo dobrovolně neplní soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídít, aby umožnil oprávněnému náhradní péči o dítě nebo styk s ním ve zmařeném rozsahu v důsledku neplnění soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody nebo aby uhradil účelně vynaložené náklady spojené s takto zmařenou péčí nebo stykem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 504

Odnětí dítěte

Zůstane-li postup soudu podle § 502 a 503 bezvýsledný nebo je-li po zahájení řízení z okolností případu zřejmé, že by tento postup zjevně nevedl ke splnění povinnosti, nařídí soud výkon rozhodnutí odnětím dítěte proti tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a jeho předání tomu, u koho má podle rozhodnutí nebo dohody být, anebo tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu. Výkon rozhodnutí odnětím dítěte a jeho předání tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu, lze podle věty první nařídít jen ve výjimečných případech. Rozhodnutí, kterým byl výkon rozhodnutí o odnětí dítěte nařízen, se doručuje povinnému až při provedení výkonu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 505**Náklady řízení**

Nákladem výkonu rozhodnutí jsou i a) ušlý výdělek a hotové výdaje osob zúčastněných na výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, b) náklady účelně vynaložené s otevřením bytu a jiné místnosti povinného nebo jiné osoby podle § 509, c) náklady na nezbytné potřeby nezletilého dítěte při výkonu rozhodnutí, d) náklady na dopravu nezletilého dítěte spojené s jeho navrácením v případě mezinárodního únosu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 506**Náhrada nákladů**

Náklady výkonu rozhodnutí hradí povinný. Byly-li náklady účastníkům nahrazeny postupem podle § 507, hradí povinný náklady řízení státu. Stát má proti povinnému také právo na náhradu odměny mediátora za první setkání, kterou platil, pokud u povinného nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 507

(1) Na návrh zákonného zástupce nebo opatrovníka nezletilého dítěte lze na základě rozhodnutí soudu čerpat peněžní prostředky k uspokojení nezbytných potřeb dítěte, a to do výše částky vymožených pokut, které byly uloženy podle § 502 odst. 1.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 508

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí podle § 504 je závazné pro každého. Soud jej provede v součinnosti s příslušnými státními orgány.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 509**Oprávnění při výkonu**

Vyžaduje-li to provedení výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn provést prohlídku bytu a jiných prostor povinného nebo jiné osoby, jestliže je možné předpokládat, že se v nich dítě nachází; za tím účelem je oprávněn zjednat si přístup do bytu a jiných prostor povinného nebo jiné osoby. Tyto osoby jsou povinny umožnit přístup.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 279

(1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 71a

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řídičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, včetně pohledávek výživného, které byly postoupeny, vymáhána úplata za postupovanou pohledávku výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, nebo vymáhána pohledávka za náhradní výživné podle jiného zákona.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 30

Uznávání rozhodnutí 1. Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. 2. Aniž je dotčen odstavec 3, nevyžaduje se zejména žádný zvláštní postup v případě aktualizace záznamů o osobním stavu v jednom členském státě na základě rozhodnutí týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, která byla vydána v jiném členském státě a proti kterým podle práva tohoto jiného členského státu není možné podat opravný prostředek. 3. Každá dotčená strana může v souladu s postupy stanovenými v člancích 59 až 62 a případně v oddílu 5 této kapitoly a v kapitole VI podat návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro zamítnutí uznání, které jsou uvedeny v člancích 38 a 39. 4. Místní příslušnost soudů sdělených každým členským státem Komisi podle článku 103 se určuje podle práva členského státu, ve kterém je řízení v souladu s odstavcem 3 tohoto článku zahájeno. 5. Je-li otázka uznání rozhodnutí vznesena u soudu členského státu jako předběžná otázka, může o ní tento soud rozhodnout.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 34

Vykonatelná rozhodnutí 1. Rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti vydaná v členském státě, v němž jsou vykonatelná, jsou vykonatelná v jiných členských státech, aniž se požaduje prohlášení vykonatelnosti. 2. Pro účely výkonu rozhodnutí přiznávajícího právo na styk s dítětem v jiném členském státě může soud původu prohlásit rozhodnutí za předběžně vykonatelné bez ohledu na případný opravný prostředek.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 492–509. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 279. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 71a. Znění: 1. 10. 2026.

Brusel IIb (2019/1111): čl. 30, čl. 34. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C82 — Metody úpravy mezinárodního práva soukromého. Zásady aplikace norem kolizních (zásada lex fori a výjimky z ní).

Základní výklad a souvislosti

Mezinárodní právo soukromé řeší vztahy s cizím prvkem prostřednictvím kolizních, přímých a procesních norem. Kolizní norma neurčuje sama výsledek sporu, ale rozhodné právo pomocí hraničního určovatele. Kvalifikace, zpětný odkaz, veřejný pořádek a imperativní normy mají zvláštní funkce. Lex fori zásadně řídí proces, ne automaticky celý hmotný vztah. Evropská nařízení a mezinárodní smlouvy mohou mít přednost před domácím zákonem a určovat jiné kolizní řešení. Cizí právo se zjišťuje zákonným způsobem; nelze je ignorovat jen pro jazykové obtíže.

Kolize a přímá úprava

Kolizní norma určí rozhodné právo, přímá norma upraví vztah sama. Použití cizího práva neznamena vedení sporu cizím soudem.

Struktura

Rozsah normy vymezí otázku a navázání spojovací kritérium. Bydliště, obvyklý pobyt a občanství nejsou univerzálně zaměnitelné.

Postup

Nejprve se určí relevantní mezinárodní nebo unijní úprava, poté vnitrostátní zbytek. Lex fori zpravidla vede proces, s příslušnými výjimkami.

Meze

Výhrada veřejného pořádku je výjimečný korektiv výsledku. Není oprávněním odmítnout každé cizí pravidlo odlišné od českého.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Pravomoc a právo:** Mají samostatná pravidla.
- **Veřejný pořádek:** Je výjimečným korektivem, ne odmítnutím každé odlišnosti.
- **Nařízení:** Ověřit věcnou a časovou působnost.

Podrobnější právní rozbor

- Kolizní norma určuje rozhodné právo, přímá norma upravuje vztah přímo. Proces se zpravidla řídí právem fóra, ale s výjimkami a působením unijních či smluvních pravidel. Zjištění cizího práva není volným převzetím tvrzení jedné strany. Veřejný pořádek je výjimečný korektiv výsledku aplikace, nikoli běžný důvod odmítnout neobvyklou cizí normu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenaají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění — doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za acte clair. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny acte clair soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění — doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění — doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Český soud použije české hmotné právo pouze proto, že vede řízení v ČR.

Právní rozbor: Je třeba určit kolizní pramen a hraniční určovatel. Procesní lex fori samo neprokazuje české hmotné rozhodné právo.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem a) právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva, b) právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech, c) pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném, d) uznávání a výkon cizích rozhodnutí, e) právní pomoc ve styku s cizinou, f) některé záležitosti týkající se úpadku, g) některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 2

Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie

Zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva“), a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie¹.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 3

Nutně použitelná ustanovení právních předpisů

Ustanovení tohoto zákona nebrání použití těch ustanovení českého právního řádu, kterých je nutné v mezích jejich předmětu úpravy použít vždy bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí právní poměry, v nichž se projeví účinky použití takových ustanovení.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 4

Výhrada veřejného pořádku

Ustanovení zahraničního právního řádu, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, nelze použít, jestliže by se účinky tohoto použití zjevně přičily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze uznat cizí rozhodnutí, cizí soudní smír, cizí notářskou a jinou veřejnou listinu, cizí rozhodčí nález, nebo provést procesní úkon k dožádání z ciziny, anebo uznat právní poměr nebo skutečnost, které vznikly v cizině nebo podle zahraničního právního řádu.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 5

Obcházení zákona

Nepřihlíží se ke skutečnostem vytvořeným nebo předstíraným záměrným jednáním v úmyslu, aby se těch ustanovení tohoto zákona, od nichž se nelze odchýlit ujednáním stran, nepoužilo nebo aby se jich použilo jinak, než kdyby takto vytvořené nebo předstírané skutečnosti nebyly.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 20

(1) Právní hodnocení určitého právního poměru nebo otázky za účelem vyhledání použitelného kolizního ustanovení pro určení rozhodného práva se zpravidla provádí podle českého právního řádu.

(2) Pokud se má pro určitý právní poměr nebo otázku použít právních ustanovení z více než jednoho právního řádu, je možné při hodnocení těchto ustanovení v souladu s odstavcem 1 přihlídnout také k funkci, kterou tato ustanovení plní v rámci svého právního řádu.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 21

(1) Jestliže ustanovení tohoto zákona prikazují použití zahraničního práva, jehož ustanovení odkazují zpět na české právo, použije se hmotněprávních ustanovení českého práva. Odkazují-li ustanovení zahraničního práva k právu dalšího cizího státu, použije se hmotněprávních ustanovení tohoto práva, jestliže se ho má použít podle jeho kolizních ustanovení; jinak se použijí hmotněprávní ustanovení českého práva.

(2) K zpětnému ani k dalšímu odkazu se nepřihlíží v poměrech závazkového a pracovního práva. Jestliže bylo rozhodné právo stranami zvoleno, lze k jeho kolizním ustanovením přihlídnout jen, jestliže to vyplývá z ujednání stran.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 22

(1) Při určení rozhodného práva pro předběžnou otázku se použije ustanovení tohoto zákona. Jestliže by pro předběžnou otázku nebyla dána pravomoc českých soudů, kdyby se o ní rozhodovalo samostatně, použije se pro určení rozhodného práva pro ni kolizního ustanovení práva, kterým se řídí základní otázka, jestliže se tato otázka řídí zahraničním právem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 23

(1) Pokud z jiných ustanovení tohoto zákona nevyplývá něco jiného, je třeba zahraničního práva, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, používat i bez návrhu a tak, jak se ho používá na území, na němž toto právo platí. Použije se těch jeho ustanovení, kterých by se na území, na němž toto právo platí, pro rozhodnutí ve věci použilo, bez ohledu na jejich systematické zařazení nebo jejich veřejnoprávní povahu, pokud nejsou v rozporu s nutně použitelnými předpisy českého práva.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 24

(1) Právní řád, který by se měl použít podle ustanovení tohoto zákona, je možné ve zcela výjimečných případech nepoužít, jestliže při náležitém odůvodněném uvážení souhrnu všech okolností věci a zejména důvodného očekávání účastníků ohledně použití jiného právního řádu by se to jevílo nepřiměřené a odporující rozumnému

a spravedlivému uspořádání vztahu účastníků. Za těchto podmínek a nejsou-li dotčena práva jiných osob, se použije právní řád, jehož použití odpovídá tomuto uspořádání.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 25

Nutně použitelná ustanovení jiného zahraničního práva

K návrhu účastníka se mohou použít ustanovení právního řádu jiného státu, kterého se podle ustanovení tohoto zákona nemá použít, avšak podle právního řádu, jehož jsou součástí, se jich má použít bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí práva a povinnosti, o které jde. Podmínkou pro použití je, že práva a povinnosti, o které jde, mají k takovému jinému státu dostatečně významný vztah a je to spravedlivé vzhledem k povaze těchto ustanovení, jejich účelu nebo k důsledkům, jež by vyplynuly zejména pro účastníky z jejich použití nebo z jejich nepoužití. Účastník, který se takových ustanovení dovolává, musí prokázat platnost a obsah těchto ustanovení.

Právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech

Řím I (593/2008), čl. 1

Věcná působnost 1. Toto nařízení se vztahuje na smluvní závazkové vztahy podle občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů. Nevztahuje se zejména na věci daňové, celní či správní. 2. Toto nařízení se nevztahuje na: a) otázky týkající se osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a právním úkonům, aniž je dotčen článek 13; b) závazky vyplývající z rodinných vztahů a ze vztahů považovaných rozhodným právem za vztahy se srovnatelnými účinky, včetně vyživovací povinnosti; c) závazky vyplývající z majetkových vztahů mezi manželi nebo mezi osobami ve vztazích považovaných rozhodným právem za vztahy s účinkem srovnatelným s manželstvím, a ze závětí a dědění; d) závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a vlastních, šeků a jiných převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti; e) rozhodčí smlouvy a dohody o volbě soudu; f) otázky upravené právem obchodních společností, sdružení a jiných právnických osob, týkající se například vzniku, zápisem nebo jinak, způsobilosti k právům a právním úkonům, vnitřního uspořádání nebo rušení obchodních společností, sdružení a jiných právnických osob, osobní odpovědnosti vedoucích osob a členů za závazky obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby; g) otázku, zda může zmocněnec zavazovat vůči třetí osobě osobu, na jejíž účet tvrdí, že jedná, nebo zda může orgán obchodní společnosti sdružení nebo právnické osoby tuto obchodní společnost, sdružení nebo právnickou osobu zavazovat vůči třetí osobě; h) zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, správcí trustu a oprávněnými osobami; i) závazky vyplývající z předmluvního jednání, j) pojistné smlouvy vyplývající z činnosti prováděné jinými organizacemi, než jsou organizace uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (14), jejichž předmětem je poskytovat dávky zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným, které patří k podniku či skupině podniků nebo k obchodu či skupině obchodů, v případě úmrtí nebo přežití nebo v případě přerušení či omezení činnosti nebo v případě nemoci související s prací nebo pracovním úrazem. 3. Toto nařízení se nevztahuje na dokazování a soudní řízení, aniž je dotčen článek 18. 4. V tomto nařízení se „členským státem“ rozumějí všechny členské státy, na které se vztahuje toto nařízení. V čl. 3 odst. 4 a článku 7 se však tímto pojmem rozumí všechny členské státy. Dokument uložil B. Hladíková dne 22. 09. 2026 5 / 14 Děkuje, že používáte Beck-online

Řím I (593/2008), čl. 2

Univerzální použitelnost Právo určené na základě tohoto nařízení se použije bez ohledu na to, zda je právem některého z členských států, či nikoliv. KAPITOLA II JEDNOTNÁ PRAVIDLA

Řím I (593/2008), čl. 3

Volba práva 1. Smlouva se řídí právem, které si strany zvolí. Volba musí být vyjádřena výslovně nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Strany si mohou zvolit právo rozhodné pro celou smlouvu nebo pouze pro její část. 2. Strany se mohou kdykoli dohodnout, že se smlouva bude řídit jiným právem, než kterým se dosud řídila v důsledku předchozí volby podle tohoto článku nebo na základě jiných ustanovení tohoto nařízení. Žádná změna rozhodného práva provedená po uzavření smlouvy se nedotýká její formální platnosti podle článku 11 a ani se nepříznivě nedotýká práv třetích osob. 3. V případě, že všechny ostatní prvky pro situaci významné se v okamžiku volby nacházejí v jiné zemi než v zemi, jejíž právo bylo zvoleno, není volbou práva, kterou strany učinily, dotčeno použití ustanovení práva této jiné země, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 4. V případě, že se všechny ostatní prvky pro situaci významné se v okamžiku volby nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou jiného rozhodného práva stranami, než je právo členského státu, dotčeno použití těch ustanovení práva Společenství, případně v podobě, v jaké je provedeno v členském státě sídla soudu, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 5. Existence a platnost souhlasu stran s volbou rozhodného práva se určuje v souladu s články 10, 11 a 13.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 1–5, § 20–25. Znění: 23. 9. 2023.

Řím I (593/2008): čl. 1–4, čl. 9. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C83 — Subjekty práva z pohledu mezinárodního práva soukromého, včetně postavení státu jako účastníka soukromoprávního vztahu. Postavení cizince jako účastníka civilního řízení v ČR.

Základní výklad a souvislosti

Právní osobnost a svéprávnost osoby s cizím prvkem se určují podle použitelných kolizních pravidel. Právnícká osoba, její vznik a jednání mají jiné hraniční určovatele než smluvní závazek. Stát může působit jako soukromoprávní účastník, ale otázka imunity vyžaduje rozlišit povahu jednání a zákonný či smluvní režim. Procesní postavení cizince zahrnuje rovný přístup k soudu a zvláštní pravidla způsobilosti, zastoupení či jistoty. Státní občanství není univerzální určovatel všech soukromých práv; v evropském prostředí často působí obvyklé bydliště či sídlo.

Cizí osoba a stát

Cizinec může být nositelem soukromých práv i účastníkem českého řízení. Stát může jednat soukromoprávně, ale otázka imunity má samostatný režim.

Status

Právní osobnost a způsobilost se posuzují podle odpovídajících kolizních pravidel. Pobytové povolení samo nevysvětluje všechny civilní schopnosti.

Proces

Zastoupení, doručování, jazyková ochrana a další podmínky se určují podle příslušných předpisů. Zahraniční adresa neznamena automatickou nepříslušnost českého soudu.

Praktická mez

Imunita se rozlišuje podle povahy jednání a procesu. Stát není vždy obyčejným podnikatelem ani vždy zcela vyňatou osobou.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Status:** Odlišit osobní statut od smluvního práva.
- **Imunita:** Není totožná s absencí soukromé odpovědnosti.
- **Proces:** Cizinec nepřichází o spravedlivý proces.

Podrobnější právní rozbor

- Právní osobnost a způsobilost osoby s cizím prvkem mohou podléhat odlišnému statutu než samotná smlouva. Stát v soukromém vztahu vyžaduje posouzení imunity a povahy jednání. Procesní postavení cizince nezbavuje soud povinnosti zajistit účinnou obranu a příslušné doručování. Samotné zahraniční občanství však nevytváří automaticky mezinárodní pravomoc českého soudu.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikaovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zahraniční společnost je posuzována pouze podle českých pravidel založení bez analýzy osobního statutu.

Právní rozbor: Je třeba určit kolizní základ existence a zastoupení, případně evropská pravidla a veřejný pořádek.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 6

- (1) Pravomoc českých soudů je dána, jestliže je podle procesních předpisů pro řízení místně příslušný soud na území České republiky, pokud z ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu nevyplývá něco jiného.
- (2) Je-li ve věci dána pravomoc českých soudů, vztahuje se jejich pravomoc i na vzájemný návrh z téhož právního poměru nebo z týchž skutkových okolností.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 7

- (1) Z pravomoci českých soudů jsou vyňaty cizí státy, pokud jde o řízení vyplývající z jejich jednání a úkonů učiněných při výkonu jejich státních, vládních a jiných veřejných pravomocí a funkcí, včetně jejich majetku, který je k takovému výkonu používán nebo určen.
- (2) Vynětí z pravomoci českých soudů se nevztahuje na jiná jednání, úkony nebo případy, a to v rozsahu, v němž podle obecného mezinárodního práva nebo mezinárodní smlouvy lze proti cizímu státu uplatňovat práva u soudů jiného státu.
- (3) Pravomoci českých soudů nejsou podrobeny osoby, mezinárodní organizace a instituce, které podle mezinárodních smluv, obecného mezinárodního práva nebo českých právních předpisů požívají v České republice imunity, a to v rozsahu, který je v nich uveden.
- (4) Ustanovení odstavců 1 a 3 platí i pro doručování písemností, předvolávání svědků, výkon rozhodnutí nebo jiné procesní úkony.
- (5) Doručení cizím státům, mezinárodním organizacím, institucím a osobám požívajícím imunity v případech, kdy nejsou vyňaty z pravomoci českých soudů, zprostředkuje Ministerstvo zahraničních věcí. Nelze-li takto doručit, ustanoví soud opatrovníka.
- (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí i pro postup jiných českých orgánů veřejné moci, rozhodují-li ve věcech upravených tímto zákonem, přiměřeně.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 26

- (1) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. Zahraniční právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

(2) Cizinci a zahraniční právnické osoby mají v oblasti svých osobních a majetkových práv, pokud tímto zákonem nebo jiným právním předpisem není stanoveno něco jiného, stejná práva a stejné povinnosti jako státní občané České republiky a české právnické osoby.

(3) V případě, že cizí stát nakládá se státními občany České republiky a s českými právnickými osobami jinak než se svými občany a právnickými osobami, může Ministerstvo zahraničních věcí v dohodě s příslušnými orgány sdělením v úředním publikačním prostředku stanovit, že se odstavec 2 nepoužije. To neplatí v případě, kdy se jedná o cizince a zahraniční právnické osoby, kterým z práva Evropské unie vyplývají stejná práva a stejné povinnosti jako státním občanům České republiky a českým právnickým osobám, anebo by tím byla porušena základní lidská práva cizince.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 27

Postavení cizinců a zahraničních právnických osob při podnikání v České republice, v oblasti pracovního práva, v oblasti práva autorského a práv průmyslových upravují jiné právní předpisy.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 29

(1) Právní osobnost a svéprávnost se řídí, nestanoví-li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, v němž má osoba obvyklý pobyt.

(2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, stačí, jestliže fyzická osoba činící právní jednání je k němu způsobilá podle právního řádu platného v místě, v němž fyzická osoba právní jednání činí.

(3) Úprava jména fyzické osoby se řídí právním řádem státu, jehož je občanem. Tato osoba se však může dovolat použití právního řádu státu, na jehož území má obvyklý pobyt.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 30

(1) Právní osobnost právnické osoby a způsobilost jiné než fyzické osoby se řídí právním řádem státu, podle něhož vznikla. Tímto právním řádem se řídí i obchodní firma nebo název a vnitřní poměry takové osoby, poměry mezi takovou osobou a jejími společníky nebo členy a vzájemné poměry společníků nebo členů, ručení společníků nebo členů za závazky takové osoby a kdo za osobu jako její orgán jedná, jakož i její zánik.

(2) Pro vázanost takové osoby z běžných jednání stačí, je-li k nim způsobilá podle právního řádu platného v místě, v němž bylo takové jednání učiněno.

(3) Právnická osoba se sídlem v České republice může být založena pouze podle českého právního řádu. Tím není dotčena možnost přemístit do České republiky sídlo právnické osoby založené podle právního řádu cizího státu, která má sídlo v zahraničí, jestliže to umožňují mezinárodní smlouva, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo jiný právní předpis.

Směnečná a šeková způsobilost

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 18

(1) Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.

(2) Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka účastníku, s nímž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob⁵⁴.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 19

Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 20

(1) Každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.

(2) Přiznává-li zvláštní právní předpis namísto státu někomu jinému způsobilost samostatně jednat před soudem ve věci týkající se majetku státu, jedná tato osoba jako účastník.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 6-7, § 26-27, § 29-30. Znění: 23. 9. 2023.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 18-20. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

C84 — Kolizní problematika - Věcná práva. Závazková práva (nařízení Řím I). Dědické právo. Rodinné a manželské právo.

Základní výklad a souvislosti

Kolizní řešení se liší podle věcných, závazkových, dědických a rodinných vztahů. U věcných práv bývá zásadní poloha věci, u smluv volba práva a subsidiární určovatele podle Říma I. Mimosmluvní závazky mají vlastní režim Říma II. Dědění a rodina mohou podléhat dalším evropským či mezinárodním pramenům; dodaná sada není úplným souborem všech příslušných nařízení. Rozhodné právo a soudní pravomoc se určují odděleně. Přeshraniční rozvod v ČR nelze mechanicky podřídít nařízení Řím III bez ověření účasti státu v posílené spolupráci.

Různé kolizní oblasti

Věcná práva, smlouvy, dědictví a rodina mají jiné spojovací faktory. Jediné rozhodné právo nelze automaticky rozšířit na všechny vztahy osob.

Unijní rámec

Řím I upravuje smluvní závazky v rozsahu působnosti. Rodinné a dědické otázky vyžadují jiné předpisy, nikoli pouhé použití stejného nařízení.

Volba práva

Volba je přípustná podle konkrétního režimu a neodstraňuje všechny kogentní ochranné normy. Spotřebitelské pravidlo může omezit její účinek.

Postup

Každá otázka se kvalifikuje zvlášť. Účast státu na příslušné unijní spolupráci se ověřuje; existence nařízení neznamena automatickou působnost v České republice.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Předmět:** Jeden přeshraniční případ může vyžadovat více kolizních pramenů.
- **Volba:** Má zákonné meze, zejména u slabší strany.
- **Rodina:** Pravomocní nařízení neurčuje samo všechny hmotné otázky.

Podrobnější právní rozbor

- Volba práva je účinná v mezích příslušného kolizního režimu a nemusí odstranit ochranná kogentní pravidla. Věcná, dědická, rodinná a závazková oblast mají odlišné předpisy. Nařízení Řím I nelze použít jako univerzální normu pro všechny soukromé vztahy. Úplný výklad evropského dědického práva vyžaduje i nenahrané relevantní nařízení; tuto mezeru je nutné doplnit před tvrzením úplnosti.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikaovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Strany zvolí cizí právo a tvrdí, že tím odstranily veškerou ochranu českého spotřebitele.

Právní rozbor: Je nutné použít Řím I a jeho ochranná pravidla; volba práva nemůže bez dalšího zbavit spotřebitele kogentní ochrany rozhodného režimu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 48

(1) Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba občanem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 49

(1) Osobní poměry manželů se řídí právním řádem státu, jehož jsou oba občany. Jsou-li občany různých států, řídí se tyto poměry právním řádem státu, v němž mají oba manželé obvyklý pobyt, jinak českým právním řádem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 69

(1) Věcná práva k nemovitým věcem i k hmotným věcem movitým se řídí, pokud v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech není stanoveno něco jiného, právním řádem místa, v němž věc je. Podle tohoto právního

řádu se rovněž určuje, zda věc je nemovitá nebo movitá.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 76

Právní poměry dědické se řídí právním řádem státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Jestliže zůstavitel byl státním občanem České republiky a alespoň jeden z dědiců má v České republice obvyklý pobyt, použije se český právní řád.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 87

(1) Smlouvy se řídí právem státu, s nímž smlouva nejúžeji souvisí, pokud smluvní strany nezvolily rozhodné právo. Volba práva musí být vyjádřena výslovně nebo musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu.

Řím I (593/2008), čl. 3

Volba práva 1. Smlouva se řídí právem, které si strany zvolí. Volba musí být vyjádřena výslovně nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Strany si mohou zvolit právo rozhodné pro celou smlouvu nebo pouze pro její část. 2. Strany se mohou kdykoli dohodnout, že se smlouva bude řídit jiným právem, než kterým se dosud řídila v důsledku předchozí volby podle tohoto článku nebo na základě jiných ustanovení tohoto nařízení. Žádná změna rozhodného práva provedená po uzavření smlouvy se nedotýká její formální platnosti podle článku 11 a ani se nepříznivě nedotýká práv třetích osob. 3. V případě, že všechny ostatní prvky pro situaci významné se v okamžiku volby nacházejí v jiné zemi než v zemi, jejíž právo bylo zvoleno, není volbou práva, kterou strany učinily, dotčeno použití ustanovení práva této jiné země, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 4. V případě, že se všechny ostatní prvky pro situaci významné se v okamžiku volby nacházejí v jednom nebo více členských státech, není volbou jiného rozhodného práva stranami, než je právo členského státu, dotčeno použití těch ustanovení práva Společenství, případně v podobě, v jaké je provedeno v členském státě sídla soudu, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 5. Existence a platnost souhlasu stran s volbou rozhodného práva se určuje v souladu s články 10, 11 a 13.

Řím I (593/2008), čl. 4

Rozhodné právo při neexistenci volby práva 1. V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu zvoleno podle článku 3, a aniž jsou dotčeny články 5 až 8, je právo rozhodné pro následující smlouvy určeno takto: a) smlouva o koupi zboží se řídí právem země, v níž má prodávající obvyklé bydliště; b) smlouva o poskytování služeb se řídí právem země, v níž má poskytovatel služby obvyklé bydliště; c) smlouva, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti, se řídí právem země, ve které se nemovitost nachází; d) bez ohledu na písmeno c) se nájem nemovitosti uzavřený pro dočasné soukromé užívání na dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců řídí právem země, v níž má pronajímatel obvyklé bydliště, pokud je nájemce fyzickou osobou a pokud má své obvyklé bydliště ve stejné zemi; e) franšizová smlouva se řídí právem země, v níž má osoba, jíž je franšíza udělena, obvyklé bydliště; f) smlouva o distribuci se řídí právem země, v níž má distributor obvyklé bydliště; g) smlouva o koupi zboží v dražbě se řídí právem země, v níž se dražba koná, pokud takové místo lze určit; h) smlouva uzavíraná v rámci mnohostranného systému, který sdružuje nebo umožňuje sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů, jak je vymezeno v čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2004/39/ES, v souladu s pevně stanovenými pravidly a který je řízen jednotným právem, se řídí tímto právem. 2. Pokud se na smlouvu nevztahuje odstavce 1 nebo pokud by se na prvky smlouvy vztahovalo více než jedno z písmen a) až h) odstavce 1, řídí se smlouva právem země, v níž má strana, která je povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště. Dokument uložil B. Hladíková dne 22. 09. 2026 6 / 14 Děkujeme, že používáte Beck-online 3. Vyplývá-li ze všech okolností případu, že je smlouva zjevně úžeji spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 1 nebo 2, použije se právo této jiné země. 4. Není-li možné určit rozhodné právo podle odstavce 1 nebo 2, řídí se smlouva právem země, s níž je nejúžeji spojena.

Řím I (593/2008), čl. 5

Smlouvy o přepravě 1. V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu o přepravě zboží zvoleno podle článku 3, je právem rozhodným pro takové smlouvy právo země obvyklého bydliště dopravce za předpokladu, že se místo převzetí nebo místo doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněž v této zemi. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo země, ve které se na základě dohody smluvních stran nachází místo doručení. 2. V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu o přepravě cestujících zvoleno smluvními stranami podle druhého pododstavce, je rozhodným právem právo země obvyklého bydliště cestujícího za předpokladu, že se v této zemi nachází rovněž místo odjezdu nebo místo určení. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo místa, ve kterém má dopravce své obvyklé bydliště. Za právo rozhodné pro smlouvu o přepravě cestujících si strany mohou zvolit v souladu s článkem 3 pouze právo země, ve které: a) má cestující své obvyklé bydliště nebo b) má dopravce své obvyklé bydliště nebo c) má dopravce místo své ústřední správy nebo d) se nachází místo odjezdu nebo e) se nachází místo určení. 3. Vyplývá-li ze všech okolností případu, že je smlouva, nedošlo-li k volbě práva, zjevně úžeji spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 1 nebo 2, použije se právo této jiné země.

Řím I (593/2008), čl. 6

Spotřebitelské smlouvy 1. Aniž jsou dotčeny články 5 a 7, smlouva uzavřená fyzickou osobou za účelem, který se netýká její profesionální nebo podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“), s jinou osobou, která jedná v rámci výkonu své profesionální nebo podnikatelské činnosti (dále jen „obchodník“), se řídí právem země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, pokud: a) obchodník provozuje svou profesionální nebo podnikatelskou činnost v zemi, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště, nebo b) se jakýmkoli způsobem taková činnost na tuto zemi nebo na několik zemí včetně této země zaměřuje a smlouva spadá do rozsahu této činnosti. 2. Bez ohledu na odstavce 1 si mohou strany zvolit v souladu s článkem 3 právo rozhodné pro smlouvu, která splňuje podmínky odstavce 1. V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. 3. Pokud nejsou splněny podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b), určí se právo rozhodné pro smlouvu mezi spotřebitelem a obchodníkem podle článků 3 a 4. 4. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro tyto smlouvy: a) smlouvy o poskytování služeb, mají-li být služby spotřebiteli poskytnuty výlučně v zemi odlišné od země jeho obvyklého bydliště; b) přepravní smlouvu, která je odlišná od smlouvy týkající se souborných služeb pro cesty ve smyslu směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (15); Dokument uložil B. Hladíková dne 22. 09. 2026 7 / 14 Děkujeme, že používáte Beck-online c) smlouvu, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti a která je odlišná od smlouvy, jejímž předmětem je právo k užívání nemovitosti na časový úsek ve smyslu směrnice 94/47/ES; d) práva a povinnosti, které představují finanční nástroj, a práva a povinnosti, které představují podmínky, jimiž se řídí emise, veřejné nabídky či nabídky převzetí převoditelných cenných papírů a úpis a vyplácení podílů v subjektech kolektivního investování, pokud se nejedná o poskytování finanční služby; e) smlouvu uzavřenou v rámci systému spadajícího do oblasti působnosti čl. 4 odst. 1 písm. h).

Řím I (593/2008), čl. 7

Pojistné smlouvy 1. Tento článek se vztahuje na smlouvy uvedené v odstavci 2 bez ohledu na to, zda se kryté riziko nachází v členském státě, a na všechny další pojistné smlouvy, které kryjí rizika nacházející se na území členských států. Nevztahuje se na smlouvy o zajištění. 2. Pojistná smlouva kryjící velké riziko podle definice uvedené v čl. 5 písm. d) první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 48–49, § 69, § 76, § 87. Znění: 23. 9. 2023.

Řím I (593/2008): čl. 3–8. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

Řím II (864/2007): čl. 1, čl. 4, čl. 14. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C85 — Vztah fóra a rozhodného práva. Vztah místa vedení sporu a místa uznání, resp. prohlášení vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí (rozhodčího nálezu).

Základní výklad a souvislosti

Fórum je místo a soud právního projednání, rozhodné právo určuje hmotné řešení. Dohoda o soudu, rozhodčí smlouva a volba práva jsou různé dispozice s různými podmínkami. Výkon v jiném státě vyžaduje ověřit režim uznání, vykonatelnosti a praktické exekuce. Soudní rozhodnutí a rozhodčí nález podléhají odlišným evropským, smluvním či domácím pravidlům; nařízení Brusel I bis nelze automaticky přenést na arbitráž. Čas, druh rozhodnutí a stát původu i výkonu určují použitelné prameny. Právní úspěch v meritu neznamená automatickou možnost postihnout majetek kdekoli.

Fórum a rozhodné právo

Mezinárodní příslušnost určuje soudní fórum, kolizní pravidlo hmotné právo. Český soud může rozhodovat podle cizího práva.

Další státy

Místo vydání, uznání a výkonu mohou být různá. Platná dohoda o soudu není automaticky volbou práva ani příslibem uznání za každých okolností.

Rozhodčí nález

Arbitráž má vlastní základ a režim kontroly či uznání. Nelze bez dalšího použít všechna pravidla uznávání soudních rozsudků.

Procesní plán

Nejdříve se určí příslušnost a právo, potom dosažitelnost výkonu v místě majetku. Praktická vymahatelnost ovlivňuje volbu ochranného postupu.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Volba:** Soud a právo se volí odděleně.
- **Arbitráž:** Má vlastní uznávací režim.
- **Výkon:** Zahraniční titul a místní způsob exekuce vyžadují samostatnou analýzu.

Podrobnější právní rozbor

- Soudní pravomoc, rozhodné právo a uznání cizího výsledku jsou tři odlišné analýzy. Soud může aplikovat cizí právo a jeho rozhodnutí může být následně vykonáno jinde. Rozhodčí nález nepodléhá automaticky stejnému unijnímu režimu jako soudní rozsudek. Volba soudu sama není volbou práva, pokud takový právní účinek nevyplývá z konkrétního ujednání a pravidel.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Okolnosti případu: České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Co soud řešil: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Závěr a právní význam: Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný. Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Celý odstavec 35 odůvodnění — doslovná citace

35. Postup Nejvyššího soudu vedl k porušení stěžovatelčina práva na soudní ochranu, neboť stěžovatelka vnesla prima facie nikoli nevýznamné argumenty, které zůstaly bez odpovědi, jelikož vypořádány zcela nebyly ani soudy nižších stupňů. Stěžovatelka mimo jiné poukazovala na strukturu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, vysvětlovala, že případný dispozitivní charakter by byl legislativně-technicky vyjádřen odlišně, a snažila se upozornit, že dané ustanovení míří na situace, kdy jsou již důvody podjatosti známy. Z napadeného usnesení Nejvyššího soudu (včetně usnesení, na které Nejvyšší soud odkázel) se stěžovatelka nemohla dozvědět, proč tyto argumenty neobstojí (ačkoli - což je podstatné - zákon předpokládá, že se důvody neopodstatněnosti svých argumentů dozví; viz body 30-31 tohoto nálezu).

Celý odstavec 36 odůvodnění — doslovná citace

36. Ústavní soud netvrdí, že by samotný závěr o dispozitivnosti § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení byl protiústavní či nesprávný. Stejně tak Ústavní soud netvrdí, že dovolání stěžovatelky musí být shledáno přípustným. Ústavní soud sice v bodu 31 tohoto nálezu vyslovil, že povahu § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení nelze považovat za skutečně "vyřešenou", učinil tak ovšem pouze v kontextu požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní soud nemínil zpochybňovat, že přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 občanského soudního řádu). Pro Ústavní soud je podstatné, zda posouzením přípustnosti nejsou obcházeny zákonem předpokládané náležitosti odůvodnění Nejvyššího soudu a ve spojení se stručným odůvodněním soudů nižších stupňů záruky práva zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny. Jinými slovy, v souladu s tímto nálezem by mohlo být i odmítnutí dovolání pro nepřípustnost, pakliže bude odůvodněno způsobem reflektujícím naprosto nedostatečné odůvodnění obsažené v Nejvyšším soudem citované judikatuře vztahující se k řešené otázce.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19>

Nález III.ÚS 1336/18, 8. 1. 2019 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Okolnosti případu: Rozhodčí doložka obsahovala transparentně jmenovaného rozhodce a jinou problematickou variantu výběru. Spor rozhodl právě řádně určený rozhodce, avšak soudy pokládaly doložku jako celek za neplatnou.

Co soud řešil: Soud posuzoval oddělitelnost ujednání a ochranu autonomie vůle podle tehdy rozhodného režimu. Přehnaný formalismus přehlédli možnost zachovat platnou část.

Závěr a právní význam: Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohlašuje všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť. Pro zkoušku: identifikovat vadnou část, její vztah k celku a skutečnou vůli stran; formální neplatnost jednoho mechanismu nemusí automaticky odstranit každý jiný samostatný mechanismus.

Jak závěr použít a kde má meze: Závěr není plošným potvrzením všech spotřebitelských arbitráží. Musí se porovnat doba, obsah doložky, skutečně použitá varianta a aktuální zákonné zákazy.

Celý odstavec 24 odůvodnění — doslovná citace

24. Výše uvedená teoretická i judikurní východiska lze bezezbytku vztáhnout i na nyní posuzovanou věc. Obecné soudy zamítly návrh stěžovatelky (oprávněné) na nařízení exekuce proti vedlejšímu účastníkovi řízení (povinnému), neboť rozhodčí doložku, která v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce JUDr. Martina Doubravu, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považovaly za absolutně neplatnou jako celek (§ 39 obč. zák.). K tomuto závěru dospěly i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce (JUDr. Martin Doubrava), který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně. Uvedená situace představuje typický příklad, kdy by měl dostat přednost výklad, který nezakládá neplatnost smlouvy (rozhodčí doložky) jako celku, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá. Postup obecných soudů je tak třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1336-18>

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění — doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za *acte clair*. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny *acte clair* soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění — doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění — doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Smlouva volí německý soud, strana však považuje tím za automaticky zvolené německé hmotné právo.

Právní rozbor: Je třeba odlišit prorogaci a kolizní volbu a použít příslušná evropská či domácí pravidla.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 14

Rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, stejně jako cizí soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí“) mají v České republice účinnost, jestliže nabyla podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla-li uznána českými orgány veřejné moci.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 15

(1) Pokud v dalších ustanoveních tohoto zákona není stanoveno něco jiného, nelze pravomocná cizí rozhodnutí uznat, jestliže a) věc náleží do výlučné pravomoci českých soudů, nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, kdyby se ustanovení o příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pravomoci cizího orgánu, ledaže se účastník řízení, proti němuž cizí rozhodnutí směřuje, pravomoci cizího orgánu dobrovolně podrobil, b) o témže právním poměru se vede řízení u českého soudu a toto řízení bylo zahájeno dříve, než bylo zahájeno řízení v cizině, v němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uznání se navrhuje, c) o témže právním poměru bylo českým soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v České republice již uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu, d) účastníku řízení, vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu možnost řádně se účastnit řízení, zejména nebylo-li mu doručeno předvolání nebo návrh na zahájení řízení, e) uznání by se zjevně přičilo veřejnému pořádku, nebo f) není zaručena vzájemnost; vzájemnost se nevyžaduje, nesměruje-li cizí rozhodnutí proti státnímu občanu České republiky nebo české právnické osobě.

(2) K překážce uvedené v odstavci 1 písm. d) se přihlédne, jen jestliže se jí dovolá účastník řízení, vůči němuž má být cizí rozhodnutí uznáno. To platí i o překážkách uvedených v odstavci 1 písm. b) a c), ledaže je jejich existence orgánu rozhodujícímu o uznání jinak známa.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 16

(1) Uznání cizího rozhodnutí v majetkových věcech se nevyslovuje zvláštním výrokem. Cizí rozhodnutí je uznáno tím, že český orgán veřejné moci k němu přihlédne, jako by šlo o rozhodnutí českého orgánu veřejné moci. Je-li proti tomu namítána výhrada veřejného pořádku nebo i jiný důvod pro odepření uznání, ke kterým nemohlo být bez dalšího přihlédnuto, přeruší se řízení a je určena lhůta k zahájení zvláštního řízení podle odstavce 4. Po jeho pravomocném ukončení nebo po marném uplynutí uvedené lhůty se v přerušeném řízení pokračuje.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 117

(1) Přípustnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle českého právního řádu. Ostatní náležitosti rozhodčí smlouvy se posuzují podle právního řádu státu, v němž má být vydán rozhodčí nález.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 118

Způsobilstv cizince být rozhodcem

Rozhodcem může být i cizinec, je-li podle právního řádu státu, jehož je občanem, způsobilý k právním jednáním; postačí však, je-li plně způsobilý k právním jednáním podle českého právního řádu. Další požadavky pro výkon funkce rozhodce určeného pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv stanoví jiný právní předpis.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 119

Určení rozhodného práva

Právem rozhodným pro spor je právo zvolené stranami. Pokud strany toto právo nezvolily, určí je rozhodci na základě ustanovení tohoto zákona. Ke kolizním ustanovením rozhodného práva lze přihlídnout jen tehdy, jestliže to vyplývá z volby práva učiněné stranami. Jestliže strany k tomu rozhodce výslovně pověřily, mohou rozhodci rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti; jde-li o spory ze spotřebitelských smluv, musí být také použita ustanovení jinak rozhodného práva na ochranu spotřebitelů. Také pro rozhodování v rozhodčím řízení platí ustanovení § 87 odst. 2.

Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 120

Rozhodčí nálezy vydané v cizím státě budou v České republice uznány a vykonány jako české rozhodčí nálezy, je-li zaručena vzájemnost. Vzájemnost se považuje za zaručenou také v případě, že cizí stát prohlašuje všeobecně cizí rozhodčí nálezy za vykonatelné za podmínky vzájemnosti.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 121

Uznání nebo výkon cizího rozhodčího nálezu budou odepřeny, jestliže cizí rozhodčí nález

a) není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo vykonatelný, b) byl zrušen ve státě, v němž byl vydán nebo podle jehož právního řádu byl vydán, c) je stižen vadou, která je důvodem pro zrušení českého rozhodčího nálezu soudem, nebo d) odporuje veřejnému pořádku.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 122

(1) Uznání cizího rozhodčího nálezu se nevyslovuje zvláštním rozhodnutím. Cizí rozhodčí nález se uznává tím, že se k němu při zachování podmínek § 120 a 121 přihlídně, jako by šlo o český rozhodčí nález.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 1

1. Toto nařízení se vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (*acta iure imperii*). 2. Toto nařízení se nevztahuje na: a) věci osobního stavu nebo způsobilost fyzických osob k právům a právním úkonům, majetková práva plynoucí z manželských vztahů nebo vztahů, s nimiž právo pro ně rozhodné spojuje účinky obdobné manželství; b) insolvenční řízení a podobná řízení; c) sociální zabezpečení; d) rozhodčí řízení; e) vyživovací povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenských vztahů; f) závěti a dědění, včetně vyživovacích povinností vzniklých v důsledku smrti.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 25

1. Bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Tato dohoda o příslušnosti musí být uzavřena: a) písemně nebo ústně s písemným potvrzením; b) ve formě, která odpovídá zvyklostem zavedeným mezi těmito stranami, nebo Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 11 / 36 Děkujeme, že používáte Beck-online c) v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem, které strany znaly nebo musely znát a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí. 2. Písemné formě jsou rovnocenná veškerá sdělení elektronickými prostředky, která umožňují trvalý záznam dohody. 3. Je-li v zakládací listině trustu určeno, že o žalobách proti zakladateli, členovi správní rady trustu nebo oprávněnému z trustu má rozhodovat soud nebo soudy určitého členského státu, pak jsou tento soud nebo soudy výlučně příslušné, jestliže se jedná o vztahy mezi těmito osobami nebo o jejich práva nebo povinnosti v rámci trustu. 4. Dohody o příslušnosti ani obdobná ustanovení v zakládací listině trustu nemají právní účinek, jsou-li v rozporu s články 15, 19 nebo 23 nebo pokud mají soudy, jejichž příslušnost má být vyloučena, podle článku 24 výlučnou příslušnost. 5. Dohoda o příslušnosti, která je součástí smlouvy, je považována za dohodu nezávislou na ostatních ustanoveních smlouvy. Platnost dohody o příslušnosti nelze zpochybnit pouze z důvodu neplatnosti smlouvy.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 36

1. Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení. 2. Každá dotčená strana může v souladu s postupem stanoveným v oddílu 3 pododdílu 2 podat návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro odepření uznání, které jsou uvedeny v článku 45. 3. Závisí-li výsledek řízení u soudu některého členského státu na rozhodnutí o odepření uznání, přičemž odepření je uplatňováno jako předběžná otázka, je tento soud příslušný v této věci.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 39

Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je v tomto členském státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž je vyžadováno prohlášení vykonatelnosti.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 45

1. Na návrh kterékoli dotčené strany se uznání rozhodnutí odepře: a) je-li takové uznání zjevně v rozporu s veřejným pořádkem dožádaného členského státu; b) jestliže žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu obhajoby, ledaže žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek proti rozhodnutí, i když k tomu měl příležitost; c) je-li rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím vydaným v dožádaném členském státě mezi týmiž stranami; d) je-li rozhodnutí neslučitelné s dřívějším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi v řízení mezi týmiž stranami a v téže věci, pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné pro uznání v dožádaném členském státě, nebo e) je-li rozhodnutí v rozporu s: i) kapitolou II oddíly 3, 4 nebo 5, pokud je žalovanou stranou pojistník, pojištěný, osoba oprávněná z pojistné smlouvy, poškozený, spotřebitel nebo zaměstnanec, nebo ii) kapitolou II oddílem 6. 2. Při posuzování důvodů pro odepření uznání uvedených v odst. 1 písm. e) je soud, u kterého byl návrh podán, vázán zjištěným skutkovým stavem, na němž soud původu založil svou příslušnost. 3. Aniž je dotčen odst. 1 písm. e), příslušnost soudu původu nelze přezkoumat. Hledisko veřejného pořádku podle odst. 1 písm. a) nelze použít v případě pravidel pro určení příslušnosti. 4. Návrh na odepření uznání se podává v souladu s postupy stanovenými v pododdílu 2 a případně oddílu 4. Pododdíl 2 Odepření výkonu

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 14–16, § 117–122. Znění: 23. 9. 2023.

Brusel I bis (1215/2012): čl. 1, čl. 25, čl. 36, čl. 39, čl. 45. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

zákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.): § 2, § 37. Znění: 1. 1. 2024.

C86 — Soudní rozhodnutí a jeho pozice z pohledu mezinárodního práva procesního. Rozhodnutí soudu z pohledu evropského mezinárodního práva procesního (režim dle nařízení Brusel I a dle ZMPS).

Základní výklad a souvislosti

Zahraniční soudní rozhodnutí se posuzuje podle původu, věcné a časové působnosti evropského, smluvního či domácího režimu. Brusel I bis upravuje uznání a výkon civilních a obchodních rozhodnutí s výlukami; historický Brusel I má přechodný význam. Uznání, **vykonatelnost** a samotná realizace místním exekučním postupem nejsou totožné. Důvody odmítnutí jsou omezené a nemají vytvořit nové plné projednání merita. Osvědčení a dokumenty usnadňují oběh titulu, ale neodstraňují ochranu odpůrce. Vadné doručení může být významné podle konkrétního režimu.

Uznání a výkon

Uznání přiznává relevantní účinky cizímu rozhodnutí, výkon prosazuje povinnost donucením. Automatické uznání neodstraňuje podmínky samotného výkonu.

Právní režim

Brusel I bis a vnitrostátní úprava mají různé rozsahy. Druh věci a čas vydání určují, který předpis se použije.

Dokumenty

Rozhodnutí a příslušné osvědčení slouží prokazování podmínek. Samotný překlad nepromění každý zahraniční dokument v exekuční titul.

Odmítnutí

Důvody odmítnutí jsou vymezené a nepředstavují běžné nové projednání merita. Veřejný pořádek je zvláštní ochranná výjimka.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Přechod:** Datum řízení může rozhodovat o nařízení.
- **Přezkum:** Zákaz revize merita má zákonné výjimky od uznání.
- **Dokumenty:** Osvědčení není univerzální náhradou všeho.

Podrobnější právní rozbor

- Brusel I bis pracuje s odstraněním exequatur v příslušném rozsahu, nikoli s odstraněním všech dokumentačních a obranných podmínek. Věcná, časová a územní působnost je prvním krokem. ZMPS se použije tam, kde jej nevytlačuje přednostní režim. Uznání a výkon se nesmí směřovat s novým rozhodnutím o původním nároku; přezkum věcné správnosti má zákonné meze.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Okolnosti případu: ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Co soud řešil: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Závěr a právní význam: Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Jak závěr použít a kde má meze: Stížnost zamítl. Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Celý odstavec 39 odůvodnění — doslovná citace

39. Předchozí protichůdné argumenty naštěstí není nutné složitě poměřovat. V nedávném rozhodnutí se totiž k problematice vyjádřil přímo Soudní dvůr. Posuzoval situaci, ve které nižší portugalské soudy vykládaly určité ustanovení unijního práva různým způsobem, přičemž tamní nejvyšší soud upřednostnil jeden z výkladů a prohlásil jej za acte clair. Při návazném vnitrostátním řízení o náhradě škody za nepoložení předběžné otázky nejvyšším soudem položil nižší soud předběžnou otázku, zda byl takový postup nejvyššího soudu možný. Soudní dvůr odpověděl: "Samotná existence protichůdných rozhodnutí vydaných ostatními vnitrostátními soudy nemůže být v tomto ohledu rozhodujícím prvkem pro uložení povinnosti stanovené v čl. 267 třetím pododstavci SFEU. Soud rozhodující v posledním stupni může mít totiž bez ohledu na určitý výklad některého ustanovení unijního práva podaný nižšími soudy za to, že jím navrhovaný výklad uvedeného ustanovení, který se liší od výkladu podaného těmito soudy, je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným." (rozsudek ze dne 9. září 2015 Ferreira da Silva C-160/14, body 41-42). Unijní právo tak za určitých podmínek připouští aplikaci doktríny acte clair soudem poslední instance též tehdy, pokud ten má u stejné otázky odlišný výklad práva EU než soud instance nižší.

Celý odstavec 40 odůvodnění — doslovná citace

40. Nejvyšší soud tedy neměl optikou unijního práva automatickou povinnost předložit Soudnímu dvoru předběžnou otázku, i když uplatnil ve věci jiný výklad práva EU než před ním obvodní a městský soud. Tím méně lze jednání Nejvyššího soudu kvalifikovat jako porušení stěžovatelčiných základních práv chráněných dle výše analyzovaného referenčního rámce Ústavním soudem.

Celý odstavec 41 odůvodnění — doslovná citace

41. Daný mezitimní závěr je ovšem předběžný a vyvrátil pouze požadavek na soud poslední instance podat předběžnou otázku bez dalšího vždy, když se jeho výklad práva EU liší od předchozích instancí. Sám výrok Soudního dvora z rozsudku Ferreira da Silva však podmiňuje postup soudu poslední instance tím, že jeho výklad práva EU "je mimo jakoukoli rozumnou pochybnost jediným správným". Porušení této přísné podmínky by ovšem v zásadě ve většině případů znamenalo, že nemohou být dodržena ani kritéria Ústavního soudu, bránící obecným soudům vykládat právo EU svévolně nebo neudržitelně. Námitky stěžovatelky dovozují ale právě takové jednání Nejvyššího soudu.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Český orgán odmítá uznat evropský rozsudek pouze proto, že by český soud rozhodl jinak.

Právní rozbor: Je třeba použít omezené zákonné důvody odmítnutí; pouhá odlišnost právního výsledku není obecně novým meritorním přezkumem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 1

1. Toto nařízení se vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii). 2. Toto nařízení se nevztahuje na: a) věci osobního stavu nebo způsobilost fyzických osob k právům a právním úkonům, majetková práva plynoucí z manželských vztahů nebo vztahů, s nimiž právo pro ně rozhodné spojuje účinky obdobné manželství; b) insolvenční řízení a podobná řízení; c) sociální zabezpečení; d) rozhodčí řízení; e) vyživovací povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo příbuzenských vztahů; f) závěti a dědění, včetně vyživovacích povinností vzniklých v důsledku smrti.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 36

1. Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení. 2. Každá dotčená strana může v souladu s postupem stanoveným v oddílu 3 pododdílu 2 podat návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro odepření uznání, které jsou uvedeny v článku 45. 3. Závisí-li výsledek řízení u soudu některého členského státu na rozhodnutí o odepření uznání, přičemž odepření je uplatňováno jako předběžná otázka, je tento soud příslušný v této věci.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 37

1. Strana, která se hodlá v některém členském státě dovolávat rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí předložit: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, a b) osvědčení vystavené podle článku 53. 2. V případě potřeby může soud nebo orgán, u nějž se strana dovolává rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, požádat tuto stranu, aby předložila v souladu s článkem 57 překlad nebo přepis obsahu osvědčení uvedeného v odst. 1 písm. b). Soud nebo orgán může tuto stranu požádat o překlad tohoto rozhodnutí místo překladu obsahu osvědčení, nemůže-li bez takového překladu pokračovat v řízení.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 38

Soud nebo orgán, u nějž se strana dovolává rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, může řízení zčásti nebo zcela přerušit, pokud: a) je rozhodnutí napadeno v členském státě původu, nebo b) je podán návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro odepření uznání, které jsou uvedeny v článku 45, nebo na vydání rozhodnutí o odepření uznání pro některý z uvedených důvodů. ODDÍL 2 Výkon

Brusel I bis (1215/2012), čl. 39

Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je v tomto členském státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž je vyžadováno prohlášení vykonatelnosti.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 40

Vykonatelné rozhodnutí umožňuje ze zákona použít zajišťovací opatření stanovená právem dožádaného členského státu.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 41

1. Pokud nestanoví tento oddíl jinak, řídí se řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě právem dožádaného členského státu. Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je vykonatelné v dožádaném členském státě, se v něm vykoná za stejných podmínek jako rozhodnutí v něm vydávaná. 2. Bez ohledu na odstavec 1 se důvody pro odepření nebo odložení výkonu podle práva dožádaného členského státu uplatní pouze tehdy, nejsou-li neslučitelné s důvody uvedenými v článku 45. Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 15 / 36 Děkujeme, že používáte Beck-online 3. Strana, která žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, nemusí mít adresu pro doručování v dožádaném členském státě. Tato strana nemusí mít v dožádaném členském státě ani pověřeného zástupce, ledaže existuje povinnost mít takového zástupce bez ohledu na státní příslušnost nebo bydliště stran.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 42

1. Pro výkon rozhodnutí v některém členském státě, které bylo vydáno v jiném členském státě, předloží navrhovatel orgánu příslušnému pro výkon: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, a b) osvědčení vydané podle článku 53 osvědčující, že rozhodnutí je vykonatelné, a obsahující výtah rozhodnutí a případně příslušné informace o nahrazovaných nákladech řízení a výpočet úroků. 2. Pro výkon rozhodnutí v některém členském státě, které bylo vydáno v jiném členském státě a které nařizuje předběžné nebo zajišťovací opatření, předloží navrhovatel orgánu příslušnému pro výkon: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti; b) osvědčení vydané podle článku 53 obsahující popis opatření a osvědčující, že: i) soud měl příslušnost rozhodnout ve věci samé, ii) rozhodnutí je vykonatelné v členském státě původu, případně s uvedením toho, za jakých podmínek, a c) doklad o doručení rozhodnutí, pokud je opatření nařizováno bez předvolání žalovaného k soudu. 3. Orgán příslušný pro výkon může v případě potřeby po navrhovateli požadovat, aby předložil v souladu s článkem 57 překlad nebo přepis obsahu osvědčení. 4. Orgán příslušný pro výkon může po navrhovateli požadovat, aby předložil překlad rozhodnutí pouze tehdy, nemůže-li bez takového překladu pokračovat v řízení.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 43

1. Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osobě, vůči níž je výkon navrhován, osvědčení podle článku 53 ještě před přijetím prvního opatření v rámci výkonu. S tímto osvědčením se doručí i rozhodnutí, pokud již nebylo dané osobě doručeno dříve. 2. Má-li osoba, vůči níž je výkon navrhován, bydliště v jiném členském státě, než je členský stát původu, může požadovat překlad rozhodnutí za účelem napadení výkonu, pokud není rozhodnutí v písemné podobě nebo pokud jeho součástí není překlad do jednoho z těchto jazyků: a) jazyk, kterému rozumí nebo b) úřední jazyk členského státu, ve kterém má bydliště, nebo v případě, že je v tomto členském státě více úředních jazyků, úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků místa, kde má bydliště. Je-li vyžadován překlad rozhodnutí podle prvního pododstavce, nemohou být až do poskytnutí překladu osobě, vůči níž je výkon navrhován, přijata kromě zajišťovacích opatření žádná jiná opatření v rámci výkonu. Tento odstavec se nepoužije v případě, že již bylo osobě, vůči níž je výkon navrhován, rozhodnutí doručeno v jednom z jazyků uvedených v prvním pododstavci nebo společně s překladem do jednoho z těchto jazyků. 3. Tento článek se nepoužije na výkon zajišťovacích opatření obsažených v rozhodnutí nebo pokud osoba, která podává návrh na výkon rozhodnutí, uplatňuje zajišťovací opatření v souladu s článkem 40.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 44

1. Je-li podán návrh na odepření výkonu rozhodnutí podle oddílu 3 pododdílu 2, může soud v dožádaném členském státě na návrh osoby, vůči níž je výkon navrhován: a) omezit řízení o výkonu rozhodnutí na zajišťovací opatření, nebo b) podmínit výkon rozhodnutí složením jistoty, kterou sám stanoví, nebo c) přerušit zčásti nebo v celém rozsahu řízení o výkonu. Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 16 / 36 Děkujeme, že používáte Beck-online 2. Příslušný orgán v dožádaném členském státě na návrh osoby, vůči níž je výkon navrhován, přeruší řízení o výkonu, je-li vykonatelnost rozhodnutí odložena v členském státě původu. ODDÍL 3 Odepření uznání a výkonu Pododdíl 1 Odepření uznání

Brusel I bis (1215/2012), čl. 45

1. Na návrh kterékoli dotčené strany se uznání rozhodnutí odepře: a) je-li takové uznání zjevně v rozporu s veřejným pořádkem dožádaného členského státu; b) jestliže žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost v dostatečném časovém předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu obhajoby, ledaže žalovaný nevyužil žádný opravný prostředek proti rozhodnutí, i když k tomu měl příležitost; c) je-li rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím vydaným v dožádaném členském státě mezi týmiž stranami; d) je-li rozhodnutí neslučitelné s dřívějším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi v řízení mezi týmiž stranami a v téže věci, pokud toto dřívější rozhodnutí splňuje podmínky nezbytné pro uznání v dožádaném členském státě, nebo e) je-li rozhodnutí v rozporu s: i) kapitolou II oddíly 3, 4 nebo 5, pokud je žalovanou stranou pojistník, pojištěný, osoba oprávněná z pojistné smlouvy, poškozený, spotřebitel nebo zaměstnanec, nebo ii) kapitolou II oddílem 6. 2. Při posuzování důvodů pro odepření uznání uvedených v odst. 1 písm. e) je soud, u kterého byl návrh podán, vázán zjištěným skutkovým stavem, na němž soud původu založil svou příslušnost. 3. Aniž je dotčen odst. 1 písm. e), příslušnost soudu původu nelze přezkoumat. Hledisko veřejného pořádku podle odst. 1 písm. a) nelze použít v případě pravidel pro určení příslušnosti. 4. Návrh na odepření uznání se podává v souladu s postupy stanovenými v pododdílu 2 a případně oddílu 4. Pododdíl 2 Odepření výkonu

Brusel I bis (1215/2012), čl. 52

Rozhodnutí vydané v některém členském státě nesmí být v žádném případě v dožádaném členském státě přezkoumáváno ve věci samé.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 53

Soud původu vydá na žádost kterékoli dotčené strany osvědčení za použití formuláře uvedeného v příloze I.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 14

Rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, stejně jako cizí soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí“) mají v České republice účinnost, jestliže nabyla podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla-li uznána českými orgány veřejné moci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Brusel I bis (1215/2012): čl. 1, čl. 36–45, čl. 52–53, čl. 66. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 14–16. Znění: 23. 9. 2023.

nařízení o evropském exekučním titulu (805/2004): čl. 3, čl. 5–6. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C87 — Řízení o úpadku a způsobech jeho řešení - obecná část. Úpadek. Způsob řešení úpadku. Zásady insolvenčního řízení. Příslušnost. Procesní subjekty. Zvláštní ustanovení o insolvenčním řízení - doručování, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky

Základní výklad a souvislosti

Insolvenční řízení je kolektivním procesem řešení úpadku a hrozícího úpadku se zákonnými zásadami a způsoby. Platební neschopnost a předlužení mají odlišné podmínky. Soud, správce, dlužník a věřitelé tvoří různé procesní subjekty; rozhodovací pravomoc nepřechází automaticky na největšího věřitele. Účinky zahájení a rozhodnutí o úpadku se liší. Insolvenční rejstřík a zvláštní doručení ovlivňují lhůty. Přeshraniční situace vyžaduje nařízení o insolvenčním řízení. Občanský soudní řád působí subsidiárně s ohledem na zásady insolvence; nejde o pouhý součet samostatných žalob.

Kolektivní řešení úpadku

Insolvence koordinuje věřitele, dlužníka a jeho majetek. Platební neschopnost či předlužení mají zákonné znaky; neúspěšné podnikání samo neznamena prokázaný úpadek.

Subjekty

Soud rozhoduje, správce plní svěřené úkoly a věřitelé uplatňují práva v příslušném rozsahu. Správce není soudem ani soukromým zástupcem všech jednotlivých věřitelů.

Proces

Zahájení řízení, rozhodnutí o úpadku a způsob řešení jsou různé okamžiky s jinými účinky. Insolvenční rejstřík plní významnou publikační funkci.

Zásady

Rovnost neznamena stejné uspokojení všech bez ohledu na zajištění či zákonné pořadí. Kolektivní zájem omezuje individuální vymáhání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Úpadek:** Ne každý jednotlivý nezaplacený dluh postačí.
- **Proces:** Kolektivní ochrana omezuje individuální dispozice.
- **Čas:** Použito dodané znění od 1. 1. 2027.

Podrobnější právní rozbor

- Platební neschopnost a předlužení jsou rozdílné formy úpadku. Hrozící úpadek je další zákonná situace s vlastními podmínkami. Insolvenční řízení chrání kolektivní uspokojení a rovnost věřitelů v určených skupinách. Doručování v rejstříku a zvláštní doručení mohou působit odlišně. Označení dlužníka za finančně slabého nenahrazuje prokázání konkrétního zákonného testu.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026

Odborný rozbor zdůrazňuje dočasnou ochranu provozu a související omezení věřitelů. Moratorium není vyřešením úpadku ani plošným prominutím dluhů. Podmínky jeho vyhlášení se odlišují od důvodů následného zrušení; zachování provozu nechrání automaticky všechny smlouvy. Zvláštní pravidla započtení je třeba určit pro konkrétní fázi. Pro praxi je podstatný realistický stabilizační plán a ochrana kolektivního uspokojení. Jde o sekundární komentář; zákonnou aplikaci je nutné ověřit v insolvenčním zákoně a časovém režimu daného řízení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel podá insolvenční návrh jako nátlak bez doložení zákonných znaků úpadku.

Právní rozbor: Je nutné prověřit náležitosti a skutečné předpoklady; insolvenční řízení nesmí nahrazovat běžný spor o jednu pohledávku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie⁷⁵ a upravuje a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, b) oddlužení dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 2

Vymezení některých základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkuv úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení, b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení, c) insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení, d) incidenčním sporem spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení, e) majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužnickových věřitelů, f) osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá,

g) zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; zajištěným věřitelem je i agent pro zajištění podle zákona o dluhopisech, h) přihláškou pohledávky procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení, i) insolvenčním rejstříkem informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona, j) společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů, k) finanční institucí banka, spořitelna a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen „obchodník s cennými papíry“), pojišťovna a zajišťovna, a za dále stanovených podmínek tohoto zákona i některé další osoby.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 3

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“).

(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 4

(1) Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení (dále jen „způsob řešení úpadku“) se rozumí a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení a d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.

(2) Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku se rozumí, a) jde-li o konkurs nebo o některý ze zvláštních způsobů řešení úpadku, rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (dále jen „rozhodnutí o prohlášení konkursu“), b) jde-li o reorganizaci, rozhodnutí o povolení reorganizace a c) jde-li o oddlužení, rozhodnutí o povolení oddlužení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 5**Zásady insolvenčního řízení**

Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárního a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 6

(1) Tohoto zákona nelze použít, jde-li o a) stát, b) územní samosprávný celek², c) Českou národní banku, d) Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, e) Garanční systém finančního trhu a jím spravované fondy, f) Garanční fond obchodníků s cennými papíry, g) veřejnou vysokou školu, nebo h) právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek² před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil.

(2) Tohoto zákona nelze dále použít, jde-li o a) finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence nebo povolení podle zvláštních právních předpisů, upravujících její činnost; toto se nevztahuje na obchodníka s cennými papíry, b) zdravotní pojišťovnu zřízenou podle zvláštního právního předpisu 3, po dobu, po kterou je nositelem povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění, c) politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního předpisu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 7**Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních**

Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 4 týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 9

Procesními subjekty podle tohoto zákona jsou a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a f) likvidátor dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 11

(1) Při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 14

(1) Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 17

Vstup do řízení⁷ a záměna účastníka řízení⁸ nejsou v insolvenčním řízení přípustné.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 36

(1) Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 71

(1) Soudní rozhodnutí, předvolání, vyznění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen „doručení vyhláškou“), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 89

(1) Není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 97

(1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 109

(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,

b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení; právo na uspokojení ze zajištění přitom náleží v případě zajištěné podmíněné pohledávky i dojde-li ke splnění odkládací podmínky pro vznik takové pohledávky po zahájení insolvenčního řízení; to platí obdobně v případě zajištěné budoucí pohledávky, dojde-li ke vzniku takové zajištěné budoucí pohledávky po zahájení insolvenčního řízení, c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Pro pohledávky věřitelů na výživném ze zákona vzniklé po zahájení insolvenčního řízení však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci srážkami ze mzdy do prohlášení konkursu nebo schválení oddlužení, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak kvůli důvodné pochybnosti, že takový výkon rozhodnutí nebo exekuce sleduje zneužití práva na úkor ostatních věřitelů. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému, d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 136

(1) Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 1-7, § 9, § 11, § 14, § 17, § 36, § 71, § 89, § 97, § 109, § 136. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

nařízení o insolvenčním řízení (2015/848): čl. 1, čl. 3. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně..

C88 — Projednání úpadku a rozhodnutí o něm. Věřitelé a uplatňování pohledávek.

Základní výklad a souvislosti

Projednání úpadku vychází z řádného návrhu a důkazů o zákonných předpokladech. Dlužnický a věřitelský návrh mají rozdílné náležitosti a odpovědnostní souvislosti. Rozhodnutí o úpadku stanoví další procesní kroky a lhůty. Přihláška pohledávky, nárok za podstatou a jemu postavený na roveň mají odlišný způsob uplatnění. Přezkum zjišťuje pravost, výši a pořadí; popření může vést k incidenčnímu sporu. Zajištěný věřitel musí řádně uplatnit zajištění. Přihlášková lhůta se nesmí zaměnit s promlčením a není běžnou lhůtou, kterou lze libovolně prominout.

Návrh a zjištění úpadku

Dlužnický a věřitelský návrh mají různé náležitosti. Tvrzení pohledávky jednoho věřitele samo neprokazuje všechny znaky úpadku.

Pohledávky

Přihlášená, zajištěná a za podstatou uplatňovaná pohledávka mají jiné procesní cesty. Každý věřitel nemůže použít stejný formulář a lhůtu.

Přezkum

Pravost, výše a pořadí jsou odlišné otázky. Popření může otevřít incidenční spor podle zákonných pravidel.

Účinky

Zmeškání přihlášky může mít zásadní následky. Existence pravomocného titulu sama zpravidla nenahrazuje řádné uplatnění v insolvenčním řízení.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Pohledávka:** Druh určuje cestu uplatnění.
- **Přezkum:** Vykonatelnost ovlivňuje některé procesní povinnosti.
- **Zajištění:** Samotná existence zástavy nenahrazuje přihlášku.

Podrobnější právní rozbor

- Insolvenční návrh a přihláška pohledávky jsou různé úkony. Rozhodnutí o úpadku spouští významné účinky a lhůty. Popření pravosti, výše a pořadí má odlišný předmět a zvláštní procesní následky. Pohledávka za podstatou se neuplatňuje automaticky stejným způsobem jako běžná přihláška. Věřitel musí správně kvalifikovat svůj nárok a sledovat zveřejněné procesní události.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026

Odborný rozbor zdůrazňuje dočasnou ochranu provozu a související omezení věřitelů. Moratorium není vyřešením úpadku ani plošným prominutím dluhů. Podmínky jeho vyhlášení se odlišují od důvodů následného zrušení; zachování provozu nechrání automaticky všechny smlouvy. Zvláštní pravidla započtení je třeba určit pro konkrétní fázi. Pro praxi je podstatný realistický stabilizační plán a ochrana kolektivního uspokojení. Jde o sekundární komentář; zákonnou aplikaci je nutné ověřit v insolvenčním zákoně a časovém režimu daného řízení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel má vykonatelný titul a nepřihlásí jej včas, protože považuje exekuci za dostačující.

Právní rozbor: Je nutné použít insolvenční režim a účinky opoždění. Individuální titul automaticky nezajišťuje účast na kolektivním uspokojení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 103

(1) Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání²⁰ obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnícká osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 104

(1) Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen „seznam majetku“), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen „seznam závazků“), nespojil-li s insolvenčním návrhem návrh na povolení oddlužení, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 105

(1) Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; je-li dlužníkem právnícká osoba, je insolvenční navrhovatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci podle zvláštního zákona 65, povinen doložit pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora podle zvláštního zákona 66, soudního znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje. Jde-li v případě pohledávky podle věty první o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 128

(1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 136

(1) Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 165

(1) Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 166

Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, a jde-li o zajištěné věřitele podmíněných pohledávek nebo pohledávek budoucích, k jejichž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota nebo zřízeno jiné zajištění uvedené v § 2 písm. g).

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 167

(1) Zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak. To platí obdobně pro věřitele podmíněných pohledávek nebo pohledávek budoucích, k jejichž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota nebo zřízeno jiné zajištění uvedené v § 2 písm. g).

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 168

(1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci,

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 169

(1) Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak, b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, c) pohledávky státu – Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům, za náhradní výživné podle jiného zákona a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů a pohledávky státu – správce daně vzniklé na základě povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě reorganizace nebo povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona včetně pohledávek na výživném ze zákona, které byly postoupeny, a pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného, f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 170

V insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 171

(1) Byl-li sjednán úrok, zajištěná pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení; to neplatí, jde-li o úrok z prodlení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 172

(1) Po úplném uhrazení všech pohledávek, kterých se týká insolvenční řízení, s výjimkou pohledávek uvedených v § 170, lze v insolvenčním řízení uhradit rovněž podřízené pohledávky a pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 173

(1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 174

(1) Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 188

(1) Insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu 13. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 190

(1) Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 192

(1) Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 198

(1) Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 199

(1) Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a) u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 103–105, § 128, § 136, § 165–174, § 188, § 190, § 192, § 198–199. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

C89 — Majetková podstata. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů.

Základní výklad a souvislosti

Majetková podstata zahrnuje zákonem vymezený majetek určený pro kolektivní uspokojení. Soupis, správa, vyloučení cizího majetku a zpeněžení mají vlastní proces. Neplatnost právního jednání se odlišuje od relativní neúčinnosti vůči věřitelům. Odporovat lze za zákonných podmínek zvýhodňujícímu, úmyslně zkracujícímu či jinak typizovanému jednání; důležité jsou časové limity, osoby a důkazní předpoklady. Odpůrčí nárok zpravidla uplatňuje insolvenční správce v určeném režimu. Samotná ekonomická nevýhodnost transakce není bez analýzy automatickou neúčinností.

Podstata a její hranice

Majetková podstata tvoří majetek určený pro insolvenční řešení. Faktické držení věci dlužníkem samo neprokazuje, že věc do ní náleží.

Soupis

Soupis a vyloučení řeší procesní příslušnost majetku. Třetí osoba musí zvolit správnou ochranu a respektovat její lhůty.

Neúčinnost

Neúčinné jednání může být platné, ale neprosadí zamýšlené účinky vůči věřitelům v příslušném rozsahu. Neplatnost je jiná právní vada.

Odpůrčí postup

Správce prokazuje podmínky odpůrčího nároku podle konkrétního typu jednání. Pouhá nevýhodnost obchodu není univerzálním zákonným důvodem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Podstata:** Ne každý majetek v držení dlužníka je jeho.
- **Vyloučení:** Má zvláštní lhůtu a žalobu.
- **Účinky:** Neúčinnost nemusí rušit jednání mezi původními stranami.

Podrobnější právní rozbor

- Majetková podstata není pouhým seznamem všeho nalezeného u dlužníka. Soupis a spory o vyloučení řeší odlišné otázky od odporovatelnosti minulých jednání. Neplatnost a neúčinnost mají jiný význam: neúčinné jednání může mezi stranami existovat, ale nemůže v daném rozsahu poškodit kolektivní uspokojení. Rozhodné období, osoby a předpoklady odpůrčího nároku se zjišťují konkrétně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Správce sepíše věc patřící třetí osobě a ta pouze ústně protestuje.

Právní rozbor: Je třeba zjistit vlastnictví a použít zákonný vylučovací postup včas. Protest nemusí nahradit potřebnou incidenční žalobu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 205

(1) Jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

(2) Podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 206

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, majetkovou podstatu podle § 205 tvoří zejména a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné,

e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníková mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělků, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.

(2) Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku uvedeného v odstavci 1.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 207

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí²⁸; věci sloužící k podnikání dlužníka však z majetkové podstaty vyloučeny nejsou.

(2) Příjmy dlužníka náleží do majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky²⁹.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 208

Nestanoví-li tento zákon jinak, do majetkové podstaty nepatří též majetek, se kterým lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen, zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, finanční rezervy vytvářené podle zvláštních právních předpisů³⁰, majetek České národní banky, který byl na základě zvláštních dohod svěřen do správy jiné osobě, zboží propuštěné celním úřadem k dočasnému použití a majetek státu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem³¹.

Zjišťování majetkové podstaty

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 209

(1) Zjišťování majetkové podstaty zajišťuje od svého ustanovení insolvenční správce nebo předběžný správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními. Přitom je povinen řídit se pokyny insolvenčního soudu.

(2) Dokud insolvenční správce nebo předběžný správce není ustanoven, může insolvenční soud rozhodnout o opatřeních potřebných ke zjištění podstaty a o způsobu jejich provedení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 217

(1) Soupis majetkové podstaty (dále jen „soupis“) je listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho povinnost nezaniká uplynutím doby.

(2) Insolvenční správce vyřadí ze soupisu majetkové hodnoty, o kterých v průběhu insolvenčního řízení vyjde najevo, že nenáleží do majetkové podstaty; to platí bez zřetele k tomu, že v době vyřazení se již osoba, která má z vyřazení prospěch, nemůže domáhat vyloučení těchto majetkových hodnot z majetkové podstaty. Učiní tak po projednání s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční soud; tím není vyloučena možnost opětovného soupisu vyřazených majetkových hodnot do majetkové podstaty.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 225

(1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

(2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 231

(1) Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění.

(2) V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud.

(3) Je-li k neplatnosti právního úkonu nutné, aby ten, kdo je takovým úkonem dotčen, se jeho neplatnosti dovolal, může tak učinit i insolvenční správce.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 235

(1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovu opomenutí.

(2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen „odpůrčí žaloba“), není-li dále stanoveno jinak.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 236

(1) Neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovu plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty.

(2) Není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovu plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 237

(1) Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovu plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

(2) Dědici nebo právní nástupci osob uvedených v odstavci 1, na které přešlo dlužníkovu plnění z neúčinných právních úkonů, mají povinnost vydat je do majetkové podstaty, a) jestliže jim v době, kdy toto plnění nabyli, musely být známy okolnosti, které odůvodňují právo dovolávat se

neúčinnosti vůči osobám uvedeným v odstavci 1, nebo b) jde-li o osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, anebo o osoby dlužníku blízké.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 238

Proti pohledávce na vydání dlužníkovu plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty není přípustné započtení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 239

(1) Odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrcí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovu plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního

řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrcí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.

(2) Rozhodne-li o tom věřitelský výbor, podá insolvenční správce odpůrcí žalobu vždy. Nejsou-li v majetkové podstatě peněžní prostředky potřebné ke krytí nákladů na podání odpůrcí žaloby a vedení incidenčního sporu, může insolvenční správce podmínit podání odpůrcí žaloby nebo další vedení incidenčního sporu tím, aby mu věřitelé poskytli na úhradu těchto nákladů přiměřenou zálohu. Skončí-li incidenční spor úspěchem insolvenčního správce, mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli, požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 240

(1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

(2) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern 21, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 241

(1) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

(2) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern 21, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 242

(1) Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

(2) Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern 21, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 243

Jestliže dlužníkův věřitel dosáhl na základě své odpůrcí žaloby⁴ rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu, které nabylo právní moci před právní mocí rozhodnutí o úpadku, může se domáhat toho, aby mu do výše jeho pohledávky bylo vydáno plnění z tohoto neúčinného právního úkonu; toto plnění nemusí předat do majetkové podstaty.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 205–209, § 217, § 225, § 231, § 235–243. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

C90 — Způsoby řešení úpadku - konkurs.

Základní výklad a souvislosti

Konkurs je způsob řešení úpadku zpeněžením podstaty a zákonným rozdělením výtěžku. Prohlášení vytváří účinky vůči dispozičním oprávněním, smlouvám a probíhajícím řízením, které je nutné posoudit konkrétně. Správce spravuje a zpeněžuje podstatu se zákonnými povinnostmi a kontrolou. Zajištěný výtěžek a obecný rozvrh mají odlišná pravidla pořadí a nákladů. Konkurs společnosti se neztotožňuje s okamžitým zánikem každého právního vztahu. Skončení řízení a existence neuspokojených pohledávek závisí na zákonu a povaze dlužníka; automatické osvobození typické pro oddlužení nelze přenášet.

Konkurs

Konkurs zpravidla uspokojuje věřitele ze zpeněženého majetku. Rozhodnutí o konkursu samo není okamžitým převodem všech věcí věřitelům.

Správa

Dispoziční oprávnění a povinnosti přecházejí podle zákona. Dlužník si nemůže volně vybrat, kterého starého věřitele zaplatí přednostně.

Zpeněžení

Způsob prodeje a zvláštní postavení zajištěného věřitele mají zákonné podmínky. Nejvyšší nabídka není jedinou právně rozhodnou skutečností každého postupu.

Rozvrh

Uspokojení se řídí pořadím a dostupným výtěžkem. Konec konkursu a další existence neuhrazených dluhů závisí na zákonném režimu osoby.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Účinky:** Zahájení, úpadek a konkurs nejsou jeden okamžik.
- **Zpeněžení:** Není libovolným prodejem správce.
- **Výsledek:** Konkurs sám neznamená univerzální odpuštění zbytku dluhů.

Podrobnější právní rozbor

- Konkurs zpeněžuje podstatu a rozděljuje výtěžek podle zákonného pořadí. Insolvenční správce a věřitelské orgány mají odlišné funkce. Zajištění vyžaduje identifikaci předmětu a nároku, ne pouhé tvrzení přednosti. Schválení prodeje a rozvrh nejsou totožné fáze. Skončení konkursu může mít jiné účinky pro pohledávky než osvobození v oddlužení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlužník po prohlášení konkursu prodá majetek jako při běžné správě.

Právní rozbor: Je třeba posoudit přechod dispozičních oprávnění a účinky jednání vůči podstatě. Běžná vlastnická dispozice je v kolektivním procesu zákonně omezena.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 244

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 245

(1) Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

(2) Prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno.

(3) Prohlášení konkursu nemá vliv na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům ani na jeho procesní způsobilost.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 246

(1) Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkovy podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

(2) Právní úkony podle odstavce 1, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné ze zákona; § 235 odst. 2 se nepoužije.

(3) Nakládal-li dlužník s majetkovou podstatou v den, kdy se rozhodnutí o úpadku stalo účinným, má se v pochybnostech za to, že tak učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 248

(1) Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestali účastníky insolvenčního řízení.

(2) Nejde-li o zajištění poskytnuté podle § 41 nebo o právo věřitelů podle § 167 odst. 2, stávají se neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení; to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Byl-li majetek sloužící k zajištění v této době také zpeněžen, náleží do majetkové podstaty výtěžek získaný zpeněžením a jeho nabyvatel je povinen jej do ní vydat na výzvu insolvenčního správce.

(3) Věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se prohlášením konkursu stávají v insolvenčním řízení neúčinnými.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 249

(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, je osobou oprávněnou k podání žaloby nebo jiného návrhu k vymození nároku dlužníka včetně jeho zajištění, který se týká majetkové podstaty, po prohlášení konkursu pouze insolvenční správce; návrh podaný jinou osobou soud zamítne.

(2) Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po prohlášení konkursu dlužníku, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže

prokáže, že o prohlášení konkursu nemohla vědět nebo že vzhledem k okolnostem plnění dluhu bylo zřejmé, že dlužník plnění vydá do majetkové podstaty.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 253

(1) Nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může odmítnout plnění.

(2) Jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak.

(3) Je-li druhý účastník smlouvy povinen plnit ze smlouvy jako první, může své plnění odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné; to neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou druhým účastníkem po zveřejnění rozhodnutí o úpadku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 256

(1) Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce. Ustanovení občanského zákoníku o tom, v kterých případech a za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena.

(2) Jestliže by výpověď nájemní smlouvy sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník pronajímatelem, byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, může nájemce do 15 dnů od doručení výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude zajištěno, že nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty za cenu obvyklou, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu vždy.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 283

(1) Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužnických pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen.

(2) Ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 286

(1) Majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu 45, b) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu, d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu.

(2) O způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle odstavce 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 298

(1) Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

(2) Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce a částky připadající na uspokojení osoby podle odstavce 8 vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 302

(1) V závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Předložení konečné zprávy nebrání, jestliže a) dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, b) se nepodařilo zpeněžit všechen majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat.

(2) Konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků. Konečná zpráva musí obsahovat zejména a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení.

(3) Konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 305

(1) Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 167 a 298.

(2) Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, poté pohledávky věřitelů z úvěrového financování, poté poměrně náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí o úpadku a poté pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a poté pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví; ostatní pohledávky se uspokojí poměrně. Výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 lze však použít k uspokojení jiných pohledávek až po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 308

(1) Insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

(2) Insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 244–249, § 253, § 256, § 283, § 286, § 298, § 302, § 305, § 308. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

C91 — Způsoby řešení úpadku - reorganizace.

Základní výklad a souvislosti

Reorganizace usiluje o zachování či uspořádání provozu dlužníka prostřednictvím schváleného plánu za zákonných podmínek. Přípustnost, návrh, povolení a schválení plánu jsou samostatné fáze. Věřitelské skupiny, hlasování a ochrana nesouhlasících osob mají vlastní pravidla. Plán může měnit práva a povinnosti v zákonném rozsahu; nepůsobí pouze jako dobrovolná dohoda několika hlavních věřitelů. Správa podniku, dohled správce a plnění plánu vytvářejí odlišné role. Neplnění může vést k procesní změně způsobu řešení, nikoli automatickému soukromému zrušení všech účinků.

Reorganizace

Reorganizace řeší úpadek podle plánu a nemusí znamenat zánik provozu. Její přípustnost a schválení vyžadují samostatné podmínky.

Subjekty

Dlužník, věřitelé rozdělení do skupin, správce a soud mají různé role. Podpora managementu sama nezaručuje schválení plánu.

Proces

Plán vymezuje změny práv a způsob uspokojení. Hlasování a soudní kontrola chrání zákonné zájmy včetně nesouhlasících skupin.

Účinky

Schválený plán působí v zákonném rozsahu, ale jeho neplnění může vést k dalším krokům. Odborně popsané moratorium není samo reorganizačním plánem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Přípustnost:** Nestačí obecné přání zachovat podnik.
- **Plán:** Musí splnit obsahové a procesní podmínky.
- **Skupiny:** Rozdělení nesmí obcházet zákonnou rovnost a hlasování.

Podrobnější právní rozbor

- Reorganizace usiluje o řešení úpadku při zákonem předpokládaném pokračování podnikání a schváleném plánu. Není právem dlužníka zachovat původní poměry bez ochrany věřitelů. Přijetí a schválení plánu mají jiné podmínky a orgány. Třídy věřitelů, jejich hlasování a soudní kontrola musí být určeny podle skutečných práv, nikoli jen obchodních zájmů největšího věřitele.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026

Odborný rozbor zdůrazňuje dočasnou ochranu provozu a související omezení věřitelů. Moratorium není vyřešením úpadku ani plošným prominutím dluhů. Podmínky jeho vyhlášení se odlišují od důvodů následného zrušení; zachování provozu nechrání automaticky všechny smlouvy. Zvláštní pravidla započtení je třeba určit pro konkrétní fázi. Pro praxi je podstatný realistický stabilizační plán a ochrana kolektivního uspokojení. Jde o sekundární komentář; zákonnou aplikaci je nutné ověřit v insolvenčním zákoně a časovém režimu daného řízení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlužník a dva věřitelé prohlásí plán za závazný pro všechny bez soudního schválení.

Právní rozbor: Je třeba použít zákonný reorganizační proces a ochranu dotčených skupin. Soukromá dohoda sama nevytváří plné účinky schváleného plánu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 316

- (1) Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkovy podniku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.
- (2) Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku.
- (3) Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci, obchodník s cennými papíry nebo osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 318

- (1) Dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.
- (2) Opožděně podaný návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, navrhovateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu může podat pouze osoba, která opožděný návrh podala.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 319

- (1) Návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern, včetně údajů o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, anebo prohlášení, že není takových osob, c) údaj o způsobu navrhované reorganizace.
- (2) K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil.

(3) Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a c). Ostatní údaje podle odstavce 1 uvede věřitel, jen pokud jsou mu známy.

(4) Pro označení osob v návrhu na povolení reorganizace a v seznamech k němu připojených platí § 103 odst. 1 obdobně.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 329

(1) Rozhodnutí o povolení reorganizace obsahuje a) výrok o povolení reorganizace, b) informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, a nebyl-li dosud ustanoven, výrok o jeho ustanovení, c) výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá, d) informaci o tom, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další osoby.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nepoužije, jestliže dlužník před vydáním rozhodnutí podle odstavce 1 insolvenčnímu soudu oznámil, že reorganizační plán předložit nehodlá.

(3) Rozhodnutí o povolení reorganizace může dále obsahovat výrok o jiných opatřeních týkajících se majetkové podstaty a nezbytných k zajištění účelu reorganizace.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 338

(1) Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkovy podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

(2) Reorganizační plán se předkládá insolvenčnímu soudu. Po jeho předložení nesmí nikdo až do zprávy o reorganizačním plánu vyvíjet činnost směřující k jeho přijetí nebo odmítnutí. Předkladatel je povinen zdržet se všech činností, které jsou v rozporu s reorganizačním plánem nebo které jinak ovlivňují jeho splnění.

(3) V reorganizačním plánu se lze odchýlit od ustanovení tohoto zákona, pokud jde o uspokojení věřitelů včetně zajištěných věřitelů a věřitelů, jimiž jsou společníci a členové dlužníka uplatňující pohledávku vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu, o nakládání s majetkovou podstatou a o závazky dlužníka po skončení insolvenčního řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 340

(1) Reorganizační plán obsahuje vždy a) rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách, b) určení způsobu reorganizace, c) určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní, d) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkovy podniku nebo jeho části a za jakých podmínek, e) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit, f) údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna, g) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace.

(2) V reorganizačním plánu musí být též uvedeno, jak je zajištěno splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle reorganizačního plánu.

(3) Reorganizační plán musí být sestaven tak, aby údaje v něm obsažené věrně zobrazovaly ekonomické a právní možnosti dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 344

(1) Není-li dále stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

(2) Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti.

(3) Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů nebo považuje-li se reorganizační plán podle tohoto zákona za přijatý bez hlasování.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 348

(1) Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

(2) Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 352

(1) Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud.

(2) Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny.

(3) Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 363

(1) Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže a) reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs po tomto povolení navrhl, b) oprávněná osoba nebo osoba určená schůzí věřitelů nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po jejím případném prodloužení insolvenčním soudem nebo předložený reorganizační plán vezme zpět, a do 30 dnů poté nebude podán návrh na svolání schůze věřitelů za účelem rozhodnutí o tom, která jiná osoba má přednostní právo sestavit reorganizační plán, anebo tato jiná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán nebo jej vezme zpět, c) insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula lhůta k jeho předložení, d) v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné povinnosti stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto plánu nebude možné plnit, e) dlužník neplatí řádně a včas úroky podle § 171 odst. 4, nebo v podstatném rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky, f) dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli podle reorganizačního plánu podnikat měl, nebo g) dlužník po schválení reorganizačního plánu neuhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň podle § 348 odst. 1 písm. e).

(2) O přeměně reorganizace v konkurs v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) rozhodne insolvenční soud bez jednání. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání jen dlužník, navrhovatel reorganizace, insolvenční správce a věřitelský výbor.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 316, § 318–319, § 329, § 338, § 340, § 344, § 348, § 352, § 363. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

C92 — Způsoby řešení úpadku - oddlužení.

Základní výklad a souvislosti

Oddlužení kombinuje zákonem vymezené způsoby uspokojování a možnost osvobození od neuhrazeného zbytku při splnění podmínek. Návrh, povolení, schválení, průběh a skončení mají jiné účinky. Poctivý záměr, příjmové možnosti, součinnost a plnění povinností se hodnotí individuálně. Novější časová pravidla nelze zpětně přenášet na každé dříve zahájené řízení; rozhodují přechodná ustanovení. Osvobození má výjimky a nevztahuje se bez dalšího na všechny druhy pohledávek. Zajištěný věřitel a výkon exekuce podléhají zvláštním vztahům k insolvenčnímu řízení.

Oddlužení

Oddlužení umožňuje zákonem podmíněné řešení dluhů a případné osvobození. Povolení, schválení a konečné osvobození jsou tři různé otázky.

Dlužník

Poctivost, příjmové možnosti a plnění povinností se hodnotí materiálně. **Formální** slib bez skutečné součinnosti sám nepostačuje.

Průběh

Správce zjišťuje majetek a kontroluje plnění, soud rozhoduje o zákonných následcích. Výše splátek a délka režimu musí odpovídat rozhodnému znění a přechodným pravidlům.

Osvobození

Ne všechny dluhy či nové závazky mají stejné účinky. Osvobození není obecné vymazání každého právního následku a může mít zákonné výjimky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Trvání:** Ověřit rozhodné znění a přechod.
- **Poctivost:** Není pouhým formálním podpisem návrhu.
- **Osvobození:** Má rozsah, výjimky a možnost zákonné nápravy.

Podrobnější právní rozbor

- Oddlužení vyžaduje poctivý přístup a plnění zákonných povinností, nikoli jen formální podání návrhu. Doba a podmínky se mohou lišit podle rozhodného právního režimu; historické univerzální procento nelze přenášet na každý nový případ. Osvobození má zákonné výjimky a nelze je zaměnit za zánik všech myslitelných dluhů. Sledovat je nutné i změny příjmů, majetku a vyživovacích povinností.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlužník očekává automatické odpuštění všech závazků po uplynutí času bez plnění povinností.

Právní rozbor: Je třeba zjistit schválený režim, skutečné plnění a podmínky osvobození; čas sám nemusí nahradit poctivost a součinnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 389

(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu .

(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 390

(1) Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

(2) Podáním návrhu na povolení oddlužení nejsou dotčeny účinky spojené s nařízením předběžného opatření insolvenčním soudem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 391

(1) Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání²⁰ obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o schopnostech a možnostech dlužníka vykonávat výdělečnou činnost a údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících, c) údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

(2) Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody pro snížení splátek a důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 392

(1) K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, c) čestné prohlášení, že byl při sepsu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení oddlužení se nevyžaduje.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 393

(1) Není-li návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, neobsahuje-li všechny náležitosti nebo je-li nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, který jej podal, nebo, byl-li návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, osobu, která jej v zastoupení dlužníka podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně jej nebo osobu podle § 390a odst. 1 poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Byl-li návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, doručí insolvenční soud toto usnesení také dlužníku; lhůta podle věty první nezačne běžet dříve, než je usnesení doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1.

(2) Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 394

(1) Návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít zpět, dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 395

(1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 168 odst. 2 písm. a), přičemž výše splátky ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň nesmí být nižší než tato pohledávka náležící za období plnění splátkového kalendáře, a dále ani pohledávky podle § 169 odst. 1 písm. e) a § 390a odst. 5.

(2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyšlný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 398

(1) Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 406

(1) Neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405, insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 412

(1) Ode dne, kdy nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, do dne, kdy došlo ke splnění předpokladů pro osvobození podle § 412a nebo kdy bylo dlužníku oddlužení zrušeno, je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy po uplynutí 3 kalendářních měsíců k patnáctému dni následujícího kalendářního měsíce předložit insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů za uplynulé měsíce, neurčí-li insolvenční soud jinou dobu předkládání nepřevyšující 12 kalendářních měsíců; insolvenční soud může stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat pouze insolvenčnímu správci, který jej přiloží k nejbližší zprávě o stavu insolvenčního řízení a vyjádří se k jeho obsahu, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit, h) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

(2) Ode dne splnění předpokladů pro osvobození podle § 412a do vzetí na vědomí splnění oddlužení je dlužník povinen poskytovat insolvenčnímu správci součinnost v rozsahu nezbytném pro zpeněžení dosud nezpeněženého majetku, pokud náleží do majetkové podstaty.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 412a

(1) V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jsou splněny předpoklady pro osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jestliže a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, nebo b) po dobu 3 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a plnil-li dlužník po tuto dobu všechny podstatné povinnosti vyplývající z oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty; má se za to, že tyto povinnosti plnil, jestliže dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 414

(1) Jestliže byly splněny předpoklady pro osvobození podle § 412a, vydá insolvenční soud rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 416

(1) Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávky insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 418

(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, v důsledku nesplnění závazku třetí osoby poskytnout plnění ve prospěch majetkové podstaty, v rozporu se závazným příslibem podle § 391 odst. 3 nebo v důsledku zvýšení základní částky, která nesmí být při výkonu rozhodnutí povinnému sražena z měsíční mzdy, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo d) to navrhne dlužník.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 389–395, § 398, § 406, § 412, § 412a, § 414–416, § 418. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.